



你不知道的 美国那些事儿

一娴——著

了解美国社会现实的一把钥匙
探求美籍华人生活的一面镜子



清华大学出版社



你不知道的 美国那些事儿

一娴——著

了解美国社会现实的一把钥匙
探求美籍华人生活的一面镜子



清华大学出版社

你不知道的美国那些事儿

一娴 著

清华大学出版社
北 京

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目（CIP）数据

你不知道的美国那些事儿 / 一娴著. —北京：清华大学出版社，
2017

ISBN 978-7-302-46767-0

I. ①你… II. ①一… III. ①美国—概况 IV. ①K971.2

中国版本图书馆CIP数据核字（2017）第052789号

责任编辑：杨静华

封面设计：刘 超

版式设计：楠竹文化

责任校对：何士如

责任印制：宋 林

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦A座

邮 编：100084

社 总 机：010-62770175

邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载：<http://www.tup.com.cn>, 010-62795764

印 刷 者：清华大学印刷厂

装 订 者：三河市新茂装订有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：185mm×260mm

印 张：17.25

字 数：355千字

版 次：2017年6月第1版

印 次：2017年6月第1次印刷

印 数：1~3000

定 价：49.80元

产品编号：069138-01

作者简介

一娴 现居美国洛杉矶。 为香港《中国评论》新闻网评论员，美国《侨报》和中国“观察者”网专栏作家，凤凰网搏报天下栏目历年十大名博，点击访问超过3200万，也曾为人民网，网易、搜狐等专栏作家。出版散文集《心若能静，红尘亦桃源》（作家出版社）。

内容简介

作者从华侨华人及留学生在美国政治、经济、文化和其他领域的生活视点出发，展示美国华人社会在融入美国主流社会，参政议政，反对种族歧视，争取平等权利尤其是教育平等权利，以及涉及美国主流社会各种重大争议问题如同性恋、同性婚姻、大麻合法化、禁枪和控枪问题的状况，亦涉猎留学美国的中国留学生生活，注重可读性、趣味性，是了解美国真实的华人社会和主流社会的关系，华人社会包括留学生生活及奋斗状况的一本书。

序言

拼图是一种解决平面空间填充和排列难题的游戏，游戏中将成百上千枚印有局部图案的零片进行拼组，构成一幅完整的图案。拼图美国的意思就是取其零片和拼组的意思，不敢说能再现美国的全貌，希望能够在读者眼中再现一些真实的美国。

2009年，我受美国《侨报》编辑邀请，在《侨报》言论版开专栏，专注美籍华人、华侨包括新移民和中国留学生的生活。2012年10月，我曾经将专栏文章集结成书，名为《另一个视野看美国》，共18万字。和《另》书逐篇收入，与作参考资料的目不同，现在这本书，是2012年10月以后在美国《侨报》，以及在《观察者》网站和《中国评论》新闻网写的有关文章精选而成的。

选择篇目的时候，注意选择有政治和历史意义和影响的，以及一般人关心的话题，每一篇都经过修订和修改，将专栏文章风格改为时政随笔风格，注重资料翔实，真实记录之外还注重可读性。在选择上，删去一些时效性较强，现在已经不被关注的问题的文章，和一些话题有重复的文章（这是时评专栏难以避免的），而那些话题一直延续到现在的文章都尽量保留当时的原态，以供读者参考。

我专注和撰写关于美籍华侨、华人以及中国留学生生活已有7年，本书应为国内第一本专从美籍华侨、华人和留学生的视角观察美国社会，以及美国社会一些颇具争议的话题的书。书中力求真实地展现美籍华人和留学生的生活和美国社会的片段，内容分八个类别，主要从华侨、华人及留学生在美国政治、经济、文化和其他领域的生活视点出发，展示美国华人社会在融入美国主流社会，参政议政，反对种族歧视，争取平等权利尤其是教育平等权利，包括新移民的一些话题如月子

中心、双重国籍等，以及涉及美国主流社会各种重大争议问题，如同性恋、同性婚姻、大麻合法化、禁枪和控枪问题的状况，亦涉猎留学美国的中国留学生生活，例如美国社会和诚信问题。

中美民间交流已历经数十年，国人对美国的了解渐多，但是在相当长的一段时间里，很多人对美国的了解，只停留在“天堂”这样的概念里，对美国政治的了解，只有“完美”的概念。而美籍华人、华侨的生活，也因为回国的华人、华侨报喜不报忧的习惯，国人很难有全面真实的了解。说这些的意思也不是说美国不好，美国很多方面是很好，但是要实事求是。这个世界上没有天堂，有人的地方就有人性恶的存在，再好的制度也只能尽可能遏制人性恶，不可能完全消除。这本书就是想通过各种零片，尽可能地拼出一个真实的美国，一个真实的美籍华人社会和留学生生活状态。如能令读者对美国有个尽量接近真实的了解，拼图的目的就达到了。

因此，这本书可以是那些对美国有兴趣，和希望移民的人了解美国真实的华人社会和主流社会的关系，华人社会包括留学生生活及奋斗状况以及美国社会的一本有价值的实用书。

2016初夏，于洛杉矶疏桐阁

目录

序言

第一部分 选票是政客的行动指南

[美国选区划分趣事和对华人的影响](#)

[华人第二代的从政心路](#)

[美国的从政之道和中国的做人之道](#)

[民主党共和党，谁能赢得华人选票](#)

[白宫联署活动有多重要](#)

[华人选票能否左右选情](#)

[“黑函”违规——华人参选的遗憾](#)

第二部分 挥之不去的种族歧视

[勿以恶小而姑息，华人就该“小题大做”](#)

[不要忽视选票的力量](#)

[种族关系变化中的华人如何自处](#)

[华裔警察梁彼得是否会成为替罪羊](#)

[从间谍案看美籍华人的忠诚问题](#)

[华裔科学家间谍案、难民、种族歧视和平等人权](#)

[抗争种族歧视，华裔和非裔为何不同](#)

[美国的政治正确正面临恐怖袭击的挑战](#)

[美军中是否有种族歧视](#)

[白人警察免于起诉，华人警察就没那么幸运了](#)

[好莱坞“洗白文化”对亚裔的歧视](#)

[她是美国公民，也是中国人](#)

[仇恨犯罪Vs言论自由](#)

第三部分 政治万花筒

[骆家辉仕途的尴尬：为族裔身份所累](#)

[中美若开战，你站在哪一边](#)

[政治诉求冷淡症](#)

[大学华人兄弟会的迷思](#)

[一盘散沙今犹在](#)

[为什么在美国精英职场上华人难敌印度人](#)

[过去你投票了吗](#)

[从弗格森骚乱透视美国的问题](#)

[圣贝纳丁诺枪击案将进一步改变美国](#)

[美国穆斯林的境遇——从“9·11”事件到圣贝纳丁诺惨案](#)

[华人不再沉默，亚裔不是“哑裔”](#)

[梁彼得案和华人第二代的困惑](#)

[沉渣泛起的美国三K党](#)

[华人为什么拒绝“模范少数族裔”称号](#)

[华裔法官离联邦最高法院有多远](#)

[梁彼得案的民意和司法公正](#)

[华人案件没有亚裔陪审员能否公正](#)

[20美元纸币上，为什么总统头像会被换下](#)

[白宫与美媒的友谊小船被这小子弄翻了](#)

[华人支持川普是对民主党失望](#)

[特朗普拒绝的美式政治正确，对美国伤害有多大](#)

第四部分 华人生活

[公园跳舞和在阳台晾衣](#)

[美国的福利是否养懒人](#)

[华人不是最爱贪便宜的族群](#)

[美国——富人移民的围城](#)

[法不外乎人情和华人餐馆的自律](#)

[在美国投资移民的风险不容忽视](#)

[西餐鹅肝禁售令取消了，中餐鱼翅禁售令呢](#)

[他肯定有钱，因为他是华人](#)

[华人合法移民美国的窘境](#)

[中餐馆的卫生是否是永远的话题](#)

[在家讲不讲中文](#)

[不自律则容易受歧视](#)

[除夕的“年味”知多少](#)

[新移民加快了唐人街消失的步伐](#)

[电信诈骗在美国](#)

[美国为什么有家长反对打疫苗](#)

[第五部分 撕裂美国社会的那些问题](#)

[华人为何不支持废除死刑](#)

[大麻合法化争论或使华人趋向共和党](#)

[也谈华人持枪的意义](#)

[安乐死和华人传统观念](#)

[消遣性使用大麻合法化的可能性](#)

[美国枪支问题有解吗](#)

[如果江玥手里也有一把枪——也谈留学生持枪](#)

[政治正确的卫生间](#)

[第六部分 移民与新移民](#)

[福建人与偷渡客的前世今生](#)

[“断手足”之痛](#)

[大熔炉和沙拉碗](#)

[“纸儿子”的移民之路](#)

[绿卡还是公民](#)

[美国是移民老人的天堂吗](#)

[中国非法移民的菩萨还是美国联邦罪犯](#)

[非法移民应该合法化吗](#)

[华人在少数族裔中的尴尬](#)

[签证新政策和双重国籍](#)

[美国移民改革和华人非法移民的困境](#)

[月子中心何时走入正轨](#)

[月子中心为什么被“扫荡”](#)

[涉案中国孕妇为何会藐视法庭](#)

[中国绿卡和华人卡](#)

[如何融入主流社会](#)

[从中国孕妇入关被拒说起](#)
[定锚婴儿、生育旅游和选举政治](#)
[华人移民和生育力的影响](#)
[利用签证谋利的小聪明不足取](#)
[全面放开二胎和美国一胎化政底](#)
[“政底”造假案](#)

第七部分 留学美国面面观

[负笈美国应有良好平和的心态](#)
[在中国大家都这样](#)
[不必过分纠结是否融入美国社会](#)
[谁应该为留学生的安全行为负责](#)
[留学生应该低调做人](#)
[留学美国与游戏人生](#)
[哥大CSSA被解散的教训](#)
[中国留学生为H1B签证白宫请愿](#)
[赴美生子和留学的自由和不自由](#)
[诚信，又是诚信问题](#)
[中国家长应慎重对待低龄留学](#)
[留学美国和中国心](#)
[来美留学已经贬值了吗](#)
[从美国国安部严打假留学生说起](#)
[留学生、华人与宗教信仰](#)
[君子诚之为贵](#)
[美国教育制度不是魔术杖](#)

第八部分 大学招生为什么歧视华裔

[从赖斯“虎妈”看中美两国教育问题](#)
[《平权法案》和逆向歧视](#)
[反《平权法案》是否成为华人的双刃剑](#)
[哈佛大学为什么被起诉](#)
[先是犹太人后是华人](#)
[华人为什么选择和白人站在一起](#)

[不能姑息的校园霸凌](#)

[为什么亚裔对大学招生的平权措施有不同看法](#)

[哈佛大学为何提高亚裔的录取率](#)

[最高法院的裁决和华人教育平权的不利影响](#)

[后记](#)

第一部分

选票是政客的行动指南

美国选区划分趣事和对华人的影响

美国的人口普查和中国有很大的区别，中国人口普查目的单纯，和选举无关。美国人口普查，意义很多，除了各州可以有准确的数字得到联邦的拨款，很重要的是和选举有关，根据美国宪法，参议院的议员每州两名，50州共100名。假如将来美国还有州加入进来，也是每州2名，不会有增减的可能。众议院则是根据人口比例而得，因此选区划分就显得十分重要。

有意操纵选区划分的手法，在美国早已有之。1812年，马萨诸塞州州长杰里签署一项法令，在该州实行不规则划分选区，划出的选区有的像蜥蜴的尾巴，应运而生的是“gerrymandering（杰里蜥蜴）”这个名词，专指不公正地操纵选区划分。这种现象现在还时有出现。

最有趣的是2003年在德克萨斯州发生的划分选区的事件。德克萨斯州传统上是民主党的地盘。在20世纪90年代以后，共和党的选民已经超过民主党的选民数量，但是由于传统的选区划分，共和党议员在州一级的下院和联邦众议院还是少数，因此，共和党在2002年夺取州议院以后，就着手筹划重新划分选区，准备一劳永逸地压倒民主党。

当有关法案进入投票时，德州民主党议员才发现大事不妙，但这时民主党议员已经成为少数派，大势已去又心有不甘，于是有人想出下策，集体闭门不出，拒绝投票以消极抵抗。共和党州长闻后大怒，决定派警察“请”民主党议员来投票。消息传来，正是月黑风高时，民主党议员52名集体连夜逃到俄克拉荷马州“避难”。

美国各州有各州的权限，德州州长尽管暴跳如雷也鞭长莫及，无可奈何。最后妥协的当然是民主党议员，因为在体制内没有任何办法，议

员们身家都在德州，不能永久远走他乡。众议院通过了，然后就轮到州参议员。11名民主党参议员束手无策，于是有样学样，也选择了集体出走逃难，不过避难地点换成新墨西哥州。

消息传开，舆论顿时大哗，愤怒的共和党人下手也狠，甚至令州法院对领头出走的女议员海伦吉斯丁发出了通缉令，还有联邦众议院德州籍议员打电话要求FBI介入，去“请”这些议员回来投票。一时间，德州民主党议员轮番集体出走事件成为全国媒体关注的焦点，媒体大炒特炒，热闹非凡，民众大乐，饭后茶余议论纷纷。

俗话说跑得了和尚跑不了庙，议员们终究还得回来投票。这个法案在参议院需要有2/3的票才能通过，共和党人的票还差一点点，最后的结果是，在共和党议员软硬兼施下，民主党议员有一人临阵“叛变”，投了赞成票，法案才得以通过。这一次划分选区的后果是，在联邦众议院，德州共和党人从民主党人手中一举夺走六个席位，使德州民主党人至今一蹶不振。

选区划分对党派有影响，对族裔，如华人也有影响，通常划分选区的办法有几种，其中一种是“packing”（打包），例如将某个族裔划在一起，这样可以保证少数群体可以有一定的代表性，但这种做法也可能使少数族裔边缘化。另一种划分是“cracking”（分散），意即把某种群体打散，这样做，少数族群可能成为被争取的对象，但也认为可能出现少数群体处于劣势，不容易选出自己的代言人的现象。

华人人数较少，过去参政意愿也不高，在选区划分中一直都是被“cracking”，很多华人希望采取“packing”的分法，这种分法可以是华裔能够在自己的选区选出华裔议员，可以让华人选票发挥最大的力量，有利于争取华人群体的利益。但这种分法也有弊病，容易使华人群体自成格局，长此以往就有可能被边缘化，导致不容易被主流社会重视，在一定程度上也不利于华人融入当地社会。

在2010年人口普查后，被打散的现象虽有所变化，但总体还是没有

出现完全被“packing”的选区，这与华人人数较少，分布较散有关系。事实上如联邦众议员赵美心、孟昭文等，都是在华人选民只占一部分的选区被选出来，其中华人选民功不可没，也与她们争取其他族裔的选民有很大关系。

（2016-05-01刊于美国《侨报》修改）

华人第二代的从政心路

纽约州新任美国国会众议员的华裔孟昭文，在出席美国国籍领袖基金会的农历新年庆祝会上发言，其中提到自己成长的心路。孟昭文说，自己生长在纽约皇后区，从小就是典型的亚裔女生，很害羞，也不常参加课外活动，自认为是地道的美国人，长大后一度想离开父母，也不愿意为亚裔工作，直到后来参与政治活动，才逐渐改变以致完全颠覆儿时的想法。

这样的心路历程在现任美国驻华大使骆家辉身上也出现过。骆家辉出生在美国，小时候希望做地道的美国人，同时又受到来自父母的中国文化传统的影响，夹在中间的骆家辉，一度和父母关系紧张。成人以后骆家辉才慢慢认同自己的华裔身份，并且在就任驻中国大使前表示要学习中文。当然成年的骆家辉要学习中文是一件困难的事情，但至少是一种心愿或姿态。

在华人中，第一代移民或者13岁以前随父母移民的被称为是第一代半移民，一般不会有这样的问题出现。这一类新移民，出生在中国大陆或台湾地区，母语是汉语，移民美国之前接受的是中国传统文化的教育，这一类新移民即使加入了美国籍，也很清楚自己的华裔身份。有极少数华人加入美国籍以后，不说中文，不和华人来往，但最终也割舍不掉和祖籍国的千丝万缕的亲缘关系。

春节期间和朋友、网友闲聊，提及华人在白宫网站联署希望春节能成为美国国家节日一事，就有人谈及硅谷华人第二代，说那里的ABC很多都不会说中文，不喜欢吃中餐，甚至连春节都不知道。事实上这种情况在20世纪80年代及以后来美的留学生第二代身上很常见，究其原因，主要是父母希望孩子做地道美国人，因此在家不说中文，更不用说谈及

中国传统文化了。

第一代移民之所以移民，是希望自己和后代过上更好的生活，因此希望自己的子女融入美国社会，成为地道的美国人，这种想法可以理解。但在同时，家长应该明白，子女可以说中文，不懂中华文化，但作为华人，血缘和血统是无法改变的，和祖籍国千丝万缕的联系是割不断的。孩子慢慢长大，会开始认识自己与其他族裔孩子的不同，从外表不同开始到文化的不同，总有一天，孩子会探究这些不同，开始寻找答案。作为高等群居动物，人是需要有文化的根的。

什么是地道的美国人，如果说出生在美国，说英文，接受美国教育就是地道的美国人，那么第二代移民可以说是地道的美国人。但是华人移民，无论多少代，华裔的身份是无法改变的，因为那与人种与血缘与文化有关。

值得一提的是，骆家辉和孟昭文儿时的中国，是贫困不发达的中国，祖籍国贫弱，出生在美国的移民下一代在文化上的隔膜和感情上的淡漠也是可以理解的。但现在不同了，三十年来中国快速崛起，已经是世界第二经济大国，尽管还有很多问题，然而在世界上的影响越来越大，近年来美国人对中国的认识越来越多，华人第二代不受影响是很难的，学习中华文化以利寻根和传承，还可以多一门一技之长以利未来就业谋生。华人家长应该正视这个问题。

孟昭文和骆家辉都以自己的心路历程，鼓励华人年轻人从政，年轻一代的华人开始认同华裔身份，是华人从政后备力量的重要准备。希望有更多华人年轻一代有志从政之路，只有认同自己的族裔身份，了解华人群体在美国社会的地位，才能贴近华人族群，参与华人社区的建设，进而在政坛上进步上位，提高华人的地位，为华人群体服务和争取权益。

（2013-02-24刊于美国《侨报》）

美国的从政之道和中国的做人之道

美国第113届国会对华人来说别具意义。这届国会是历史上最为多元化的一届。女性议员，少数族裔议员，同性恋议员人数等，都是历史新高。值得华人们振奋的是众议院重新有了三位华裔议员，而且都是民主党籍女性议员。

这三位女性华裔众议员分别是加州的赵美心，纽约的孟昭文，伊利诺伊州的谭·达科沃斯。其中以来自纽约的民主党籍议员孟昭文最为引人注目。据媒体报道，孟昭文参加过宣誓仪式后，到会议厅看望专程赶来观礼的纽约民众，受到了热烈欢迎，拥抱握手，短短十几米的路程，用了十多分钟才走完，场面隆重以致不少路过的议员和工作人员都以为发生了什么事情，纷纷打听。

孟昭文是华人聚集的美东地区第一位华人联邦众议员，1975年出生于纽约，父母均来自中国台湾地区，父亲曾任过纽约州议员。孟昭文毕业于密歇根大学，在纽约叶史瓦大学卡多索法学院获得法律博士学位，曾两度就任纽约州众议员。孟昭文年轻有为，作风谦虚温和又有原则性，亲民爱民，多年来踏踏实实为社区服务，难得的是得到了不同阶层、不同族裔的广泛支持。

过去美国联邦众议院曾有过三位华裔众议员，但都在美西，为加州的赵美心，俄勒冈州的吴振伟以及夏威夷的周永康。这届国会选举之前，众议院只剩一名华裔女议员赵美心。纽约是美籍华人聚集的第二大地区，多年来没有华裔国会议员，是许多华人心中的一个解不开的结。坊间曾有评论论及美东地区为何没有华裔国会议员，把纽约州华裔政坛人物排了一遍，其中也提到孟昭文，那时候的孟昭文，并不被看好，年轻从政资历较浅是一方面，行事谦和低调是一方面。在很多人看来，在美

国从政，需要有相当的从政年头以积累经验和人气；需能说会道，作风较强硬，以显示魄力和能力，等等。

孟昭文虽然年轻资历较浅，但孟昭文是有心人。孟昭文出生在美国，英语为其母语，孟昭文下大力气学习中文，为华人社区服务创造良好的条件，几年来勤勤恳恳服务华人社区，赢得华人们的一致好评。在竞选上，孟昭文聘请了多个主流社会包括全美著名政治政策战略公司、媒体对外关系咨询公司以及专业助选人员等加入竞选团队，充分提升竞争力。孟昭文在争取其他族裔方面也很用心，例如，投票最为积极的犹太裔，孟昭文曾拜访以色列，积极学习犹太人文化、宗教，并深入犹太裔社区，这次纽约皇后区有超过十个犹太教堂派代表参加她的宣誓典礼，说明孟昭文已经获得犹太裔的充分认同。

过去不被看好的孟昭文终于当选了国会众议员。孟昭文做事温和委婉，待人诚恳认真，既有原则立场，又亲切热心，被誉为把美国的从政之道和中国的做人方式很好地融合起来的榜样，这种兼具东方女性和西方女性优点的政治人物，特别容易获得民众的认可，所以民众都很喜欢她。孟昭文的这些特质和卓有成效的努力，显示了她相当的魄力、能力和潜力，足以抵消她年轻和从政时间不长的不利因素。

孟昭文当选国会议员的经验，对华裔社区立志从政的年轻人来说，十分值得借鉴，如何做一个有心人，努力融合东西方文化，利用和发挥自身的有利因素，克服不利因素，创造更多的条件，立足社区、服务社区，不仅团结华裔，而且团结争取主流社会民意和其他少数族裔选民，努力争取上位。希望有更多的年轻华人投身政坛，从政之道不易，但机会永远只给那些有准备的有心人。

（2013-07-01刊于美国《侨报》）

民主党共和党，谁能赢得华人选票

民主党还是共和党，这是在美华人在各项竞选投票中常常被问到的问题。

坊间一般的说法，华人都是支持民主党，华人聚集的地区也大都是民主党的铁盘，例如加州和纽约。但是细究起来，华人并不是铁板一块地支持民主党，很多华人企业家和成功人士是支持共和党的，这其中的很大一部分原因是因为共和党的税收（减税）政策对这些企业主和成功人士有利。有的华人，刚来美国的时候，会因为社会福利等问题偏向主张加税和扩大福利的民主党，一旦事业成功或跻身成功人士之列，往往就转向支持共和党。

根据美国国土安全部官方网站近日发布的2013年美国合法永久居民（绿卡）报告，2013年，美国有99.0553万人成为美国合法永久居民，中国以7.1798万排名第二。报告还显示，从2011年到2013年，中国移民取得绿卡的人数逐渐递减，但入籍成为美国公民的人数呈增长趋势。就是说，相较2011年，有更多的持有美国绿卡的来自中国的移民归化成为美国公民，同时获得选举权。

另外一项数字是：在所有这些成为美国永久居民的人中，高达65.6%是通过家庭亲属移民，职业移民取得绿卡仅占16.3%，排在第三位的是12.1%的难民。就是说，华人移民主要渠道是家庭亲属移民，而家庭亲属移民来了以后，其中的很多人，需要依赖美国的社会福利。当然富人也许不要，但是亲属移民的排期通常很长，富人们则热衷于职业移民中的投资移民。

这些依赖社会福利的移民及他们的亲友，自然是支持移民和主张扩

大社会福利的民主党的拥护者。

在去年关于移民改革的争论中，共和党人提出的取消亲属移民以此换取技术移民名额的增加，这项提议遭到了华人社区的强烈反对，对重视家庭团聚的华人来说，共和党人的这项提议，加重了他们对共和党离心的趋势。

但是，在加州民主党议员提出试图取消禁止以肤色作为公立大学录取标准的SCA5提案在加州参议会获得通过之后，遭到大多数华人的强烈反对。至少在加州，视教育为核心利益之一的华人对民主党的观感一落千丈。曾经被认为几乎是民主党天然盟友的大多数华人，在SCA5这个涉及华裔群体切身利益的提案中，站到了共和党一边。

在加州，华人和华人组织发起大规模的网上网下抗议活动，最终出乎很多人意料，成功地阻止了该提案进入下一轮众议会投票，从而暂时阻止了SCA5提案进入公投阶段。在接下来的加州初选中，从选民登记开始，华人们纷纷呼吁华人选民转而投票给共和党人或者至少保持中立，以阻止SCA5提案可能的死灰复燃，同时显示华人选民的力量。

最尴尬的是那几名在参议院对SCA5提案投赞成票的华人议员。这几名华人议员被严厉批评在参议会投票支持SCA5提案，是对华人选民的忽视甚至是背叛。这几名华人议员不得已要迅速出来灭火，重新调整立场。其中刘云平议员因为参与叫停SCA5提案，被6名民主党州议员宣布撤回支持从而在国会竞选中受挫，但在同时，一部分华人开始重新支持刘云平。加州华人议员在SCA5提案中的表现，使得在2016年大选中期华人是投票给民主党还是共和党的问题再一次被提出来，或者对大多数华人选民来说，可以表述为，是一改过去投票给自己族裔的民主党候选人，转而投给共和党？还是继续投给自己族裔的民主党候选人？投共和党的华人选民会不会超过投民主党？这个结论恐怕不容易下，毕竟涉及华人切身利益的因素很多，不仅仅是教育问题，还有移民福利税收等其他议题。

（2014-07-09刊于美国《侨报》）

白宫联署活动有多重要

美国白宫有个“我们人民”（We the People）网站，人们可以在上面提出请愿发起联署，30天内达到10万联署，通常白宫就会做出回应，事实上白宫不一定做回应，原因很多，例如请愿内容非美国内政，或与白宫权限无关或内容不够严肃，等等。但无论白宫回应与否，这个网站会因为特定的内容成为民意的一个窗口。纽约华裔警官梁彼得在走火打死非裔青年一案中，华人组织为其能够得到公正对待，在白宫网站“我们人民”发起请愿，短短5天时间，已经达到网站要求的10万人联署要求。

这次华人群体参加联署，达到要求人数的时间之短是罕见的，这里面不仅有华人群体关心自身利益、积极发声意识的普遍觉醒，而且微信群的作用也不可忽视。因为有了微信群，使得很多华人群体、组织、个人得以畅所欲言，发表各种不同意见。应该说，各种讨论和争论都有助于大家理清思路，去芜取精，总体上，展示了华人的团结，争取合理权益的愿望。

同时，也有些不和谐声音因为微信而得到放大。不和谐声音并非指不同意见，而是指某些人或群体借此指责或互相攻击，引发人们对华人内斗的忧虑。应该承认，每一次华人的请愿和抗议活动都会有不足的地方，这次请愿活动，有些广泛流传的帖子，误传只要白宫请愿达到10万人，对梁警官的指控就会取消，等等。这种误传引起了很多争论，比较理性的看法是，这种误传，在互联网时代很容易被纠正，因此，也可能只是不了解情况的人或对白宫网站宗旨的误读，只要纠正，无伤大局。

另一种声音则指责这种说法是蓄意挑起事端，目的是使华人群体与美国国家制度离心离德，甚至还有说这种做法目的是挑动华人仇视美国

司法制度。在争论的同时，个人或组织之间互相不服气、互相攻击的现象，过去华人的所有活动中曾经出现的情况一样，以致有美国主流媒体提到该事件时说：华人分为两派。

分成两派也不算错，有人群的地方就可能有不同意见，有人为自己的组织利益着想也属正常。但是对在美国本就属于少数族裔、弱势群体的华人来说，无论个人还是组织，都应该从大处着眼，这个大处就是首先应该团结，以华人的整体利益为重，以华人的进步为重。

活动中有误解误差应该纠正，每一次纠正都会使华人的认识得以提高。对那些宣称误导会使华人与美国国家制度离心离德的说法，应是过虑了。如果以此为理由导致华人内部互相攻击，则令人痛心。尤其是不应该随便就把关于意识形态观点加入本来只涉及不公平因素和族裔因素的争论中，那有可能才是撕裂华人群体的因素。

著名华人脱口秀北美崔哥，谈及梁彼得案件和白宫联署时说：“我呼吁，在梁警官开庭期间，全美华人暂时不要内斗，要建立广泛的统一战线，让全世界看看，我们华人是可以坚持团结一到两个月的。”

这样的文字虽然有调侃的成分，但是读起来却让人痛心疾首。由于华人的不团结、动辄内斗，导致了往往外面的事情还没个眉目，里面自己已经打得一塌糊涂的境地。“一盘散沙”直到现在还是华人身上抹不去的标志词语。

因此华人要成为美国社会受人尊重的族裔，首先必须团结，像非裔和西裔那样团结，积极维护自己族群的利益，也应该向同是亚裔的韩国人、日本人学习，甚至是越南裔。华人都知道美国犹太裔曾经经历过类似华人的遭遇，犹太裔遭遇得以改观的原因很多，而团结对外，在社会各个层面积极参与各种社会事务，是最重要的原因。

白宫联署的真正意义，在于进一步唤醒华人参与政治和维权的意识，华人发出自己的声音引起主流社会的注意，符合华人的长远利益。

在这个意义上，白宫联署活动的重要性不能低估。

（2015-03-10刊于美国《侨报》）

华人选票能否左右选情

11月3日是美国地方选举日。选举前，华人社区、媒体、微信群进行了很多关于投票的宣传。但总体看，因为没有重要的候选人和议题，投票率还是不高，华人区很多投票站门庭冷落。很多华人一如既往地不关心选举，不仅不清楚选举内容，有的甚至不知道选举日。

不过，也有一些华人聚集的社区，选情较为热烈，例如旧金山的第三选区，吸引本地中英文媒体强烈关注。第三选区华裔选民约占44%。两位主要候选人都是白人，为了打败对手，都全力争取华裔选民，最后花落谁家，很大程度取决于华裔选民的选择。据当地选务机构的统计，此次投票，以邮寄投票率看，华裔及亚裔投票率为31%，远远高于全市平均水平22%，第三选区的投票率更是达到38%。因而有华人媒体认为，此次华人选票受到如此重视，可左右选区选情，是前所未有的。

这个例子很令人振奋，但应该承认到目前为止，只是一个小概率事件。华人在美国属少数族裔，全美人数共400万左右，分居在50个州，虽然主要聚集在加州、纽约等地，但因美国的选区划分缘故，能够像旧金山第三选区那样有40%以上的华人选民的地方很少。华人选民对投票一向比较冷淡，尤其是地方选举，即使像洛杉矶县，此次有22名华人候选人竞选议员、教委、社区学院等职的连任或现任，虽然阵容强大超过以往，也未能拉抬更多华人的投票意愿。

回首2008年和2012年美国大选，有一种说法是“谁得少数族裔则谁得天下”，意即在基本盘固定之后，摇摆州的少数族裔的选票就可能起决定性的作用。再往前推，在2000年小布什开始竞选美国总统时，一向被认为是富人和白人占主要地位的共和党，就开始试图改变形象，争取少数族裔的支持。2013年以后，共和党在这方面做了更多的努力，一向

被边缘化的少数族裔包括华裔开始成为两党争夺的目标。例如在民主党占优势的加州，自2014年，加州民主党议员提出SCA5法案，危及华人子女上大学权益，共和党地方组织抓住机会帮助和主导华人群体进行抗争，导致该法案被中止后，大批华人倒向共和党，在某种程度上改变了加州华人过去主要投票给民主党的状况。

在某些地方和某种特定情况下，华人选民有机会成为左右选情的令人重视的力量，成为被各方争取的对象，因而能够发出自己的声音，改变一直以来被边缘化的现状。但这一切的前提，都是华人应该积极参与，登记做选民，积极投票。即使在人数较少，不能成为一股有影响的力量的地方，华人选民也应该积极参与投票，才不会被忽视。

有的华人选民不看重地方选举，认为只有大的选举才有必要参加，地方选举常常是市议员、学区教委、社区学院理事、水利局理事、基层法官等，意义不大，因而懒得去投票。殊不知基层选举也相当重要，一方面基层民选官员和选民的切身利益，有时看似没有多少联系，但一旦有事，就能为华人选民发声。另一方面华人民选官员越多，就越能造成一种声势，对扩大华人群体的影响力，有很大的作用。同时，选出的华人民选官员在基层能够得到很好的锻炼，很多著名华人政治人物，都是从基层开始起步，例如国会众议员赵美心，就是从学区教委开始做起。

在美国的选举政治下，华人手中握有选票还远远不够，还必须积极投出，不仅积极参加全国大选，州选举，也不要忽视地方县市选举，不积跬步，何以成千里。这样才能最大限度地造成和扩大影响，才有可能成为政治人物争取的对象，在特定的时间地点成为左右选情的力量。

（2015-11刊于美国《侨报》）

“黑函”违规——华人参选的遗憾

华人从政参选，近年来从人数到投票率都有很大进步。例如，在南加州华人聚居城市亚凯迪亚，2016年地方选举，据媒体称华人通信投票数超过3 000张，比上一届选举增加一倍。亚凯迪亚这次选举因为具有是否建大房子、新移民歧视、社会治安等有关居民切身利益的议题，所以华人选民投票踊跃，虽然唯一华人候选人落选，但是华人参选的积极性还是值得赞扬。

华人一贯给人的传统印象就是不关心政治，不投票。最近在纽约华人前警官梁彼得案件的诉讼中，非裔纽约州议员曾经表示如果梁彼得不坐牢，就会引发暴动。当记者询问他是否在意亚裔中餐馆业主因此感到害怕时，他明确表示不在意。一个民选议员表示不在意亚裔，可以认为是不在意亚裔包括华人的选票，因为华人给人的传统印象就是不投票。故而华人目前比较迫切的问题，就是要尽快改变华人不投票的印象。

但参选是一个整体，积极投票只是一个方面，如何向主流社会学习竞选方式方法，学会按规则办事，也是华人群体应该认真对待的。这次在洛杉矶核桃市地方竞选中出现的“黑函”事件，就是华人参选中令人遗憾的事件。所谓“黑函”，指的是匿名投递的带有攻击性的信件，内容多为对候选人或有关人员的不利信息。姑且不论内容是真是假外人很难明了，只就这种不光明正大的手段而言，必将对选举有干扰作用，同时，事情闹大了，也会令主流社会对华人社会观感不好。

在中国台湾选举中，“黑函”常有出现，这完全是负面的选举策略，一向为选民所厌恶。和竞选中的公开讨论和辩论不同，黑函往往片面地选取需要的内容，加以捕风捉影和恶意渲染，用来影响选民的投票取向。这种风气流传到南加州，已经多次出现。有人说，主流社会也会

不择手段攻击对手，例如美国大选期间，有组织在犹他州发布共和党参选人川普妻子的裸照，并提问：“你们接受这样的第一夫人吗？”应该说这样的竞选策略也属负面，但是至少发布者没有匿名。黑函之所以“黑”就是因为匿名，黑函给华人社会的选举带来太多负面影响，华人社会应该禁绝此种现象。

另一种遗憾则常常出现在竞选团队或志愿者不谙规矩法则，导致出现遗憾的结果。今年，费城出现一个年仅24岁的华人女性李林笛竞选联邦众议员。李林笛出生在中国四川，随父母移民美国，名校毕业的李林笛毅然放弃著名大公司的高薪工作，选择从政之路，得到华人社会的赞扬和鼎力支持，李林笛有一个庞大的竞选团队，核心部分有数十人，志愿者数千人。但是，李林笛最近却不得不宣布退出。原因出在不合格的联署推举书上。

不久前，宾夕法尼亚州法院经过审理，裁决华裔参选人李林笛递交的联署书不符合规定，故取消其参选资格。按民主党规定，获得党内提名需要有1 000人的签名推举，李林笛的签名推举公证书有2 470份，但经审查，合格的却不到1 000份，据媒体报道，联署书有的是从非注册选民和其他选区选民中取得签名，还有某公证员一人就有250份仅有公证人签名无委托人签名的推举书，这么浅显的错误，令人难以置信。

近年来大陆新移民参政从政积极性日益高涨，但大陆新移民参政从政，还需要一个学习阶段。李林笛失利的原因很多，源头在于其白人团队，白人团队完不成联署书数目，华人热心帮忙，由于缺乏经验，“好心办坏事”。李林笛退选声明表示承担责任，她确实也有责任，一个希望从政的人士，不仅仅是要自身条件过硬，还必须约束和培训其团队和志愿者。在美国参选，必须严格遵照当地法律法规，不能有丝毫松懈，尤其是一向不热衷参政的华人，一定要懂得，光凭热情远远不够。李林笛退选令人遗憾，不过李林笛还年轻，今后还有机会，应及时总结经验教训，以利再战。从此事可以看出，华人参政从政还是前途漫漫，任重

道远。

（2016-04-20刊于美国《侨报》）

第二部分

挥之不去的种族歧视

勿以恶小而姑息，华人就该“小题大做”

美国广播公司（ABC）深夜脱口秀节目“吉米金莫直播秀”播出“儿童圆桌”节目，在中国和美国华人社区引起轩然大波。在节目中，吉米向4个不同肤色的孩子提问说，美国欠了中国巨额债务，该怎么办？其中一个孩子发表意见说，我们要绕到地球那一边，杀光所有的中国人（Kill everyone in China），主持人对此大笑，还评论说这是一个非常有趣的想法。

这样的节目播出后，尤其在网上传播开后，引起了中国和美国华人社区的非议和抗议。很多中国人和华人对此在网上表达自己的强烈不满，并在白宫网站“We the People”上发起联署，要求ABC对此进行道歉。仅开始的一周时间网站上已经有超过4万人签署，美国许多华人社团，也纷纷表示不满和抗议，华人民权组织“美亚正义联盟”“美东华人社团联合总会”等发表声明，要求ABC向华人道歉。在“吉米金莫秀”录制棚所在的洛杉矶，华人社团和民众到ABC大楼进行抗议，南加民权团体如“洛杉矶亚美公义促进中心”等，和一些民选议员如国会众议员赵美心、孟昭文、加州州议员余胤良，以及联邦众议员罗伊斯等也都纷纷发表言论谴责，要求ABC对这样歧视侮辱中国人的言论进行道歉。ABC执行副总裁和副总裁迫于舆论，写信向美国80 20促进会主席道歉。但很多华人都认为ABC应该公开道歉，因此开展进一步的抗议活动。

随着抗议声浪的不断加大，也有少数声音有不同看法，认为童言无忌，对孩子的言论过分认真是小题大做，可能有失大国风范和华人风度；也有声音认为，孩子的言论不妥，节目制作人的做法也不对，但是要求道歉即可，不必深究，也要防止演变为民粹行为。

孩子固然有童言无忌的成分，但是制作和主持节目的是成人，应该删去这样的内容再播出，但节目制作人没有删去大的内容，也没有在节目中指出这样的言论是错误的，因此这样的节目在政治上是绝对不正确的，ABC应该为此负责并公开道歉。

事实上这样的言论，已经触及对不同族裔的仇恨言论范围。即便在美国这样言论自由的国家，发表杀死××的言论，也是不允许的。很多人都指出，如果在谈话中，把“杀光”的宾语换成非裔，西裔，或者犹太裔，那么ABC肯定不会播出，因为一旦播出，一定会在美国引起轩然大波。那为什么会是华裔呢？

华人在美国，经历了很多的痛苦，20世纪的美国《排华法案》是美国历史上唯一的针对一个族裔进行迫害的法案。近年来，华人在美国的地位开始有显著的提高，华人参政热情也逐渐高涨，但是华人在美国的地位和受重视的程度，依然比其他族裔差得很远。华人和犹太人人数差不多，但影响力完全无法比。华人的参政热情和捍卫自身权益的热情，也远逊于非裔和西裔群体。华人被主流社会誉为“模范族裔”，遇事隐忍难道不是其中原因之一。

在美华人感到不满进行抗议是可以理解的。杀光中国人当然是不可能的，但是这样貌似童言无忌的仇视语言公开播出，对华人是一个警醒。人们都还记得，当年纳粹分子对犹太人的迫害，一开始也是从儿童玩卡通等丑化犹太人开始。在美国历史上，少数族裔做替罪羊的事情并非没有，第二次世界大战期间，美日开战，西海岸美籍日本人被关进集中营的事情即是一例。虽然时代已经在进步，但是谁又敢保证类似的事件一定不会再发生呢？

这件事表面看起来是小事，但是很多时候，对一个族裔的歧视和迫害都是从一件件小事开始的，例如历史上的排华运动。而少数族裔争取自身权益，也是从一件件小事开始的，例如非裔开始的民权运动。过去常有人对非裔和西裔动辄觉得自己受到歧视欺凌，觉得他们过于敏感，

总是小题大做，其实这样小题大做，正是美国社会不敢随便歧视欺侮非裔和西裔的政治正确存在的重要原因之一。

中国有句古话，“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”。这句话的意思延伸一下，可以说是：勿以恶小而姑息。华人应该向非裔和西裔学习，对任何歧视欺侮华人的行为，都要小题大做，大声疾呼，才能防止类似的事件再发生，才能真正维护华人的切身利益。

（2013-10-30刊于美国《侨报》）

不要忽视选票的力量

美国主流媒体福克斯电视台主持人鲍伯·贝克尔（Bob Beckel）近日在The Five时事节目中，使用带有种族歧视色彩的“中国佬”（Chinamen）发表针对华人的歧视言论。贝克说：中国是美国单一也是最危险的国家安全威胁，“我们把中国人引进来，教这些中国佬，呃，中国人学计算机，他们回国以后，就侵入我们的计算机系统。”

贝克尔的这番歧视和排外言论立刻惹恼了华人社群，加州华裔参议员刘云平率先发表声明，严厉谴责和抨击贝克尔的辱华言论，敦促贝克尔辞职。随后，南加和北加各华人社团纷纷加入抗议行列。随后，联邦华裔众议员赵美心发表声明，强烈谴责贝克尔的“种族主义言论”并强调，作为一个华裔美国人，她深为贝克尔的言论所冒犯，因而要求贝克尔立刻辞职。赵美心打算与国会众议院亚太裔党团协商，以党团名义向福克斯发出抗议信，要求贝克尔辞职。加入抗议行列的还有联邦众议院重磅议员罗伊斯，联邦日裔众议员本田，纽约州国会众议员孟昭文，加州参议院共和党领袖夏乐伯，加州众议员周本立，等等。

在各方强烈抗议下，贝克尔不得以为自己的种族歧视言论表示道歉，但贝克尔的道歉仅仅表示向被冒犯的人，不完整并且充满冷战意味，被赵美心批评为没有诚意，“根本不算道歉”。贝克尔没有诚意的道歉得不到华人群体的认可，有华人社团表示如果福克斯不能给华人一个满意的答复，不排除展开更积极的抗议行动。

值得注意的是华人抗议种族歧视运动的进步轨迹从去年10月ABC电视台脱口秀节目辱华言论导致华人大规模抗议以来，经历了加州反SCA5提案运动，华人为维护自身利益的抗议活动，呈现一条轨迹，就是从公众自发，及华人社团发起的抗议活动，逐渐转向由华人民选议员或官员

带头发声，华人社团及大众积极加入的抗议活动。

去年10月反对ABC电视台辱华言论的抗议活动，不仅是网络还是席卷全美许多城市的抗议现场，包括白宫网站的请愿活动，大都是华人民众和华人社团在努力发声，鲜见有民选议员和民选官员的身影。加州反SCA5提案，争取华人自身权益的抗议活动中，震撼加州华人众议员，民众的抗议呼声使得原本投赞成票的华人议员不得不转变立场，站在华人群体一边。在加州反对SCA5提案的大规模抗议活动开始后，有很多民选官员站出来表态，支持华人维护自身权益。直至这次对福克斯贝克尔种族歧视言论的抗议，不仅华人议员和民选官员基本不缺位，连像罗伊斯和夏乐伯等主流社会白人议员，也纷纷发表声明对华人表示支持。

美国的选举政治，选票是关键所在。如果说在抗议ABC辱华言论的活动中，人们还看不见选票的影响，到了加州反对SCA5抗议活动中，华人社团及民众，纷纷呼吁华人善用手中的选票，在加州初选和未来的中期选举中，选掉忽视华人利益的候选人，选票的力量开始显示出来。任何政治候选人，都不可能忽视民众手中的选票，这也是在这次抗议福克斯主持人贝克尔的活动中，华人议员及民选官员积极站出来的重要因素之一。

当然，对华人的种族歧视是任何人都不能忍受的，这也是华人群体、华人议员和民选官员站出来的重要因素。根据皮尤中心近日发表的最新民调，对中国有好感的美国民众，在过去一年里，从37%降至35%。联想到2011年有51%美国人对中国持有好感感。这个数字显示随着中国的崛起，及成为美国的经济和战略对手，美国民众对中国的猜忌加深，观感变差。这是令人忧虑的现象，在这种背景下，华人必须坚决反对美国某些种族主义对华人的种族歧视言论，必须遏制对华人歧视的可能趋势，否则，当年在底特律日本汽车大举入侵导致民众失业，被当作日裔的华人陈果仁被杀害的悲剧，就有可能重演。

（2014-07-21刊于美国《侨报》）

种族关系变化中的华人如何自处

密苏里州弗格森事件和纽约警察“扼颈”事件导致两名非裔死亡，而大陪审团均裁决不对涉案警察起诉，引发全美发生大规模抗议活动，抗议警察对待非裔不公。12月23日，纽约发生非裔行刑式打死两名警察事件，震动全美，更多的美国人开始关注种族关系。

根据盖普洛一项最新的调查显示，将种族关系视为目前最重要问题的美国人从11月的1%，飙升到12月的13%，是1992年洛杉矶种族暴乱以来的最高点。在20世纪50～60年代，这一数字曾经超过50%，后来随着平权运动而得到改善，1992年洛杉矶种族暴乱后这一数字是15%。洛杉矶种族暴乱时，政府启动了正规军实施国防部对内平乱的代号为“苗圃”计划，联邦政府出动了第7轻型步兵师，赫赫有名的第82空降师的一部分及1500名精锐的海军陆战队。而这次的弗格森事件，州政府仅仅动用了国民警卫队，也并没有造成当年洛杉矶那样枪弹横飞死伤惨重的后果。时隔22年，无论从哪方面说二者规模都相差很远的事件，在民众中引起对种族关系的忧虑的百分数却如此接近，只能说美国的种族关系有了新的变化。

在这一连串的事件中，并非都是黑白问题，华裔在这些事件中出现两次，一次是11月纽约一名华裔警察走火打死一名非裔青年，另一次就是最近发生的一非裔报复性打死两名警察，其中一名就是华裔。

关于纽约被打死的华裔警察，坊间有不少议论，其一是质疑另一名西裔死者家属在西裔团体帮助下召开记者招待会，而华人团体为什么没有行动，显见华人的怕事和不团结；其二认为，美国的种族关系紧张已经不限于黑白之间，非裔和华裔之间的关系也开始紧张，例如在加州奥克兰，及这次的枪杀事件。第一种说法不一定就是事实，纽约台山社团

对这名殉职的华裔警察家庭有提供支持和帮助，至于没有召开记者招待会，也许和华人处事方式有关。至于第二种说法，这名华裔警察被打死，并没有证据说明该嫌犯是故意选择华裔和西裔警察下手。

美国是移民国家，由各种不同种族移民组成。不同于20世纪50~60年代之前的种族熔炉，现在的美国更像“沙拉碗”，不同肤色的移民并存于这个国家，文化多元化的结果之一是种族之间的差异不容易消除，各种族之间仍存在一定的隔膜。自20世纪60年代平权运动以来，美国的种族关系得到很大改善，公开的种族歧视和偏见在美国已是绝对的不正确，但是歧视和偏见远远没有结束，再加上经济等因素，民众在弗格森一系列事件中积累下来的不满，爆发就是必然的。

根据FOX电视台报道，从2007年到2012年，警察枪杀了123名非裔。同期，警察枪杀了326名白人（这些数据是由记者追踪报道和社会学家的调查得出的，据说美国警察当局不提供这类数据）。即使从这个不完全的数据看，在美国警察执勤中，被打死的白人人数不比非裔少。有人认为非裔一遇到事情就认为是遭到种族歧视，不肯触及别的因素。应该说，歧视是客观存在的，但遇事就认为是歧视，有很大原因和美国非裔早年的被贩卖被奴役的历史有关，在很多非裔民众看来，美国白人对非裔是有原罪的，当然事实也是如此。很多华人在这方面有相同的感受，也是源自当年“排华法案”给华人带来的歧视和屈辱。由于这些历史事件，美国的种族歧视或偏见引起的种族关系紧张，不管在表层还是潜意识，不管美国民众的感觉如何变化，一直是个存在的问题，在可见的未来也很难完全消除。

对华人来说，应该正视种族歧视和偏见问题，但同时也应该学会正确对待种族关系问题，当遭受歧视、遇到不公时，应该依照宪法赋予的权利，勇敢地站出来发声，维护自身的利益，同时，也要避免遇事就往种族问题上靠，或者没有根据地猜想，那样对华人和其他种族民众建立良好关系并无好处。一句话，即应该从客观事实出发，不忽视、不放

大。

（2014-12-30刊于美国《侨报》）

华裔警察梁彼得是否会成为替罪羊

2014年11月，纽约华裔警察梁彼得（Peter Liang），在纽约市布鲁诺政府楼巡逻时走火致死非裔青年格雷（Akai Gurley）。2月4日该案成立大陪审团，不到一周的时间，大陪审团一致决定起诉梁彼得，罪名为2级过失杀人罪、2级袭击罪、2级疏忽致险以及2项公职违规等。11日，梁彼得在州高等法院出庭，出庭时，梁彼得对检方的6项指控均表示不认罪。

据媒体报道，梁彼得今年27岁，加入纽约警队仅18个月，显然梁彼得是一个没有经验的警察，此外，纽约布鲁诺政府楼一向被认为是案件高发的危险地段。目前披露的案件细节，梁彼得一手持枪，一手持手电推门，在情况不明的情况下走火，子弹击中墙壁后反弹击中格雷，而梁彼得在打死格雷后，由于不明情况，未及时发现和查看格雷的情况及施救。

该事件发生时，就有主流媒体表示，该华裔警察因为是新手，情绪紧张意外走火致人死亡，因此虽然死者是非裔，但开枪警察不是白人，当时媒体并无渲染，早早定性为意外，并无引起多少人的注意。但如今情况不同了，在弗格森白人警察枪杀非裔青年布朗和纽约白人警察扼颈致非裔小贩加纳死亡两案，大陪审团均决定不起诉引发全美非裔民众大规模抗议，美国警民关系和黑白紧张上升到新的节点之后，这件事重新进入各方的视点。联系这样的背景，大陪审团迅速做出的起诉决定，令人对此间是否有政治因素感到疑虑。

根据梁彼得的律师透露，梁彼得对被起诉表示“极度失望”，因为他“希望有一个更公正、更长时间、更深入的大陪审团决议陈述”。又据非裔民权活动家沙普顿透露，案件审理细节与加纳锁喉致死案的一大

不同之处在于，加纳案的警察潘塔莱奥在大陪审团的听证会上对自己做出了辩护。但在格雷案中，梁彼得并没有这么做。很多人在问，梁彼得为什么没有能在听证会上为自己做辩护？

在梁彼得11日出庭表示不认罪的同时，纽约市警察总局局长布莱顿表示，不会质疑大陪审团的决定，因为“有这样的司法体系存在，就要遵从这样的司法程序”。早在去年11月案发时，布莱顿曾公开表示格雷之死“完全无辜”，但梁彼得也属“意外开枪”。人们也在问，三案被起诉和不被起诉的区别依据是什么？

在美国警民关系和黑白关系紧张的大背景下，梁彼得案的种种不能不引起很多华人的疑虑。美国非裔群体维权意识高涨，对涉及族裔利益的事件团结一致，非裔人权组织势力大，动员能力强，令人不能忽视。在这样的背景下，对华人警察进行起诉，华裔社区有梁彼得是否成为替罪羊，以梁彼得案来平息前两案非裔民众认为美国司法不公的怒火的想法，是不奇怪的。

更有人认为，华人是少数族裔，向来不关心政治，又不团结，即使梁彼得真的变成替罪羊，美国社会也不会担心华人群体会有过激反应。持有这种观点的人是不是多数，事实是否如此，可见仁见智。简单地把梁彼得被起诉认为涉及种族歧视，固然不妥，但是坊间议论对华人不关心政治，不团结的批评，很不幸还基本是事实。有人问，假定梁彼得真的变成替罪羊，华人社会会如何反应？是否会认为此案涉及华人的整体利益？最后结果如何？目前很难回答。

2月17日，美国华裔平等权益协会发起在白宫“We the People”网站联署，希望梁警官能得到公平待遇。华人们踊跃上该网站签名，5天时间联署已经超过10万。这应该是笔者见过的华人群体在最短时间达到10万人要求的一次联署。全美各华人微信群也对此展开热烈讨论。应该说，即使达到白宫要求的10万人，白宫的回应并不会干涉司法。但华人的签署可以引起各方关注，促使华人群体关心自身的利益，团结起来，

大声说出自己的意见。这是华人政治觉醒中的新的一小步，不管最后结果如何，华人的每一个进步都是可喜的。

（2015-02-23）刊于美国《侨报》

从间谍案看美籍华人的忠诚问题

2014年10月美籍华裔女科学家陈霞芬在俄州维明顿的美国国家和海洋大气局办公室被捕，被控数次进入国家水坝数据库下载敏感档案，窃取美国商业秘密，并对调查人员提供虚假信息。据报道，陈霞芬若罪名成立，将面临25年监禁。不过日前美国联邦政府突然撤回了对陈霞芬的所有指控，陈霞芬得以保持清白声誉。

但事情并未到此结束，因为联邦突然撤销对陈霞芬的所有指控而没有做出任何解释，联邦华裔众议员赵美心、刘云平、和日裔众议员本田及百人会、亚美正义促进中心等部分亚太裔社区领袖在华盛顿举行新闻发布会，在会上公布了有22名议员签署的给美国司法部长的公开信，要求彻查此案是否涉及种族歧视及祖籍国歧视。

陈霞芬的律师直截了当地说，陈霞芬之所以进入联邦调查局的视线，“毫无疑问”与她的祖籍是中国有关。因为，和陈霞芬一起工作的另一位美国人，做同样的事情，并没有成为问题。陈霞芬之所以被怀疑，是因为她是华裔，每年都回中国探亲。

陈霞芬早已加入美籍，是一位美国公民。此案很容易令人想起李文和案。李文和出生于中国台湾省，也是美国公民。李文和被指控为中国窃取关于美国核武器的机密。2000年李文和与联邦政府达成协议，承认一项非法下载文件罪，政府则收回其他58项指控并将其释放。

李文和案被认为是与种族歧视有关，尽管他出生于中国台湾省，并且早已归化成为美国公民，但他的华裔色彩却仍然无法避免被怀疑他对美国的忠诚。这就是美籍华人要面对的尴尬因素，李文和案之后，常常有人告诫，华人在美国读书选专业或就业，最好谨慎避开敏感领域。但

现在从陈霞芬案来看，避开敏感如核武器领域，即使在其他领域，也难免被怀疑窃取机密。

就在联邦众议员赵美心等召开新闻发布会的同一天，已被逮捕的美国天普大学物理系教授、世界知名华裔超导专家郝小星在费城联邦法院出庭，郝小星也已归化为美国公民。美国司法部指控郝小星向中国提供美国企业的超导技术机密，以换取“名利双收的职位”。一旦所涉罪名成立，郝小星将面临80年监禁和100万美元罚款。（附注：郝小星案后来也被撤销）

近年来中国间谍案频频被指控，而最近一段时间，美国对中国或者美国华裔科技人员提出的诉讼，比历史上任何一个时期都多。据美国媒体报道，过去几年美国政府认为中国利用黑客和内部人员窃取美国商业机密，2013年以来的经济间谍诉讼超过一半与中国有关，涉案的华裔每每被怀疑有忠诚问题。陈霞芬案撤诉后，专门处理电脑犯罪和工业间谍的前联邦检察官彼得·托仁就指出：在这样的大背景下，调查人员就会注意每一个华裔背景的人，调查此人试图帮助中国政府的证据。陈霞芬案中，陈霞芬很明显地被认为是被中国政府利用的“内部人员”。

这里面有没有种族主义或祖籍国歧视因素？答案难以完全否定，否则以赵美心为首的华裔国会众议员们不会为此召开新闻发布会，要求司法部调查是否有种族歧视。无可讳言，美国的种族歧视和偏见依然存在，加之中国开始崛起，政治因素的介入使得一有风吹草动，华人的忠诚度往往就受到怀疑，不仅在涉及国家高度机密领域，而且在普通但可能涉及商业机密领域。这对很多华人的伤害是难以弥补的，陈霞芬被释放后，相关部门对她的逮捕没有任何说法，陈霞芬全家举债筹钱付律师费用，还不知何时才能恢复工作。而其他身处敏感或有商业秘密领域工作的华人，也不免自危，慎言慎行。

可以预料，如果美国政界某些人继续大力宣扬“中国威胁论”，政府某些人对华人继续在意识形态和种族及祖籍国方面存在偏见，则许多

在美华人的“忠诚”将可能继续成为一个严重的问题。

（2015-05-27刊于美国《侨报》）

华裔科学家间谍案、难民、种族歧视和平 等人权

隶属于美国联邦政府的民权委员会日前要求美国司法部长就华裔科学家所涉冤案开展调查，确定联邦调查人员和检控人员是否在办案时过度考量种族因素。这是继美国国会亚太裔小组在国会山举行新闻发布会后，一联邦重要机构对此发出声音。这是一度被吵得沸沸扬扬的华裔科学家间谍案的两个重要后续行动。无论是民权委员会还是几位亚裔国会议员都认为，美国华裔公民不应该因为自己的中国背景受到没有根据的指控和不公平的待遇，如果在亚裔科学家中造成恐慌，美国将流失最优秀的科学家。

近年来不断发生的华裔科学家间谍错案，在华裔科学家群体中造成一定程度的恐慌。这几个案子的结果是，即使被撤案，涉案科学家的职业声誉和家庭生活也都受到极大的打击，美国司法部却至今保持沉默。当年李文和案后，从事敏感领域工作的华裔科学家已经很少，然而，现在未必是敏感的领域也发生类似的案件。从过去一年的数据看，华裔科学家受到的间谍指控比例明显过高，不能不令人怀疑执法机构带有种族偏见和族裔背景偏见。

最近美国国会众议院通过共和党提出的议案，暂停接受叙利亚难民，并提升对难民的全面筛查。在这次表决中，有数十名民主党议员倒戈支持共和党议案。虽然奥巴马总统扬言要否决此案，但从此案的压倒多数的赞成票，以及超过半数的州拒绝接受叙利亚移民，可以看出巴黎恐怖袭击，已经对美国民众产生很大的影响。收容难民本来是美国一贯被人称道的国际人道救援政策，但在恐怖袭击背景下，至少在很多人眼里，于美国和美国民众的安全来说，这种人道主义应该让位靠后。

无独有偶，在巴黎恐袭发生后，美国机场多次发生乘客拒绝与穆斯林一起乘机的事件。芝加哥机场的一位移民美国15年的巴勒斯坦移民和朋友，因为用阿拉伯语交谈，即被以乘客“感到不安全和害怕”，不愿意同两人同机而被“请”下飞机。该移民无奈拨打911，后重新接受极严格的安检，最终才得以登机。同日，另一架飞机也发生有乘客拒绝与穆斯林旅客同机的事件。这类以族裔身份采取排斥行为的借口，在平时的美国，会被认为是种族歧视，而种族歧视在美国是绝对不行的。但在恐袭阴影下，这种歧视却被很多人所接受，最多只被批评为是可以理解的一种“另类歧视”。

在美国，种族平等，保护人权，是美国宪法规定的美国精神。然而很多时候，种族平等也好，人权也好，在国家利益和个人生命安全前面，往往要打折扣。远的有第二次世界大战期间，因为有日本间谍存在就把西岸日裔日侨一竿子全扫到集中营；近的有李文和案和最近的几位华裔科学家错案，都是“国家利益”名义下漠视个人人权的结果。而暂不接受难民和拒绝穆斯林旅客的乘机的行为，则是在恐怖袭击的阴影下，平等博爱精神让位于人性中自保因素的结果。

很多人认为在特定背景下这类行为是可以理解的，事实证明在特定背景下确实很难避免的，在战争、恐袭下，国家利益和本国公民的生命安全往往是民众和决策者优先考虑的问题，如果因此在平等人权方面出现的差错，也只能在事后检讨和纠正，但是对族裔和个人的伤害已经铸成。

目前在中美之间的博弈和美国对于不断崛起的中国的担心和猜忌下，尽管亚裔国会议员和团体为被冤枉的华裔科学家鸣不平，但类似的怀疑科学家泄密窃取情报的事件恐怕在今后很难避免。而恐怖袭击带来的阴影，无疑将深远地影响美国的移民政策，华人也不可能置之度外。

（2015-11-23刊于美国《侨报》）

抗争种族歧视，华裔和非裔为何不同

密苏里大学非裔学生抗议种族歧视的怒火，不仅在密苏里大学越烧越大，而且波及美国的其他校园，包括洛杉矶加大和耶鲁大学等22所大学。此次事件起源于非裔学生受到辱骂，墙上涂写含有种族歧视的图形，等等。密苏里大学校长沃尔夫被指对校园种族歧视应对欠妥，后来尽管一再道歉和表示要对校园的多元化和包容进行改善，但终究不敌非裔学生的强大压力，最后辞职下台。

和非裔族群的抗争一样，非裔学生在校园抗争是有传统的，密苏里大学位于美国南方，密苏里曾经是美国种族歧视最严重的地区之一，不久前轰动全美的白人警察弗格森枪杀非裔青年事件引发的暴动，地点距离密苏里大学很近，很多非裔学生把这次抗议种族歧视的活动视作弗格森事件的延续。密苏里大学在历史上多次出现这样的涉及种族歧视的抗争，最后都是以校方妥协而告终。

值得注意的是密苏里大学的非裔学生甚至能在财务方面对校方施加压力，该校球队的30名非裔学生警告说，他们将拒绝参加训练和比赛，直到校长沃尔夫辞职为止。如果校方不妥协，密苏里大学校队在与杨百翰大学的比赛中将弃权，那么校方就要赔款100万美元。对此，有美国研究种族问题的学者指出，这些罢赛的非裔学生已经拥有力量影响校方的决定，该学者并指出，在现代历史中，黑人学生这种方式“秀肌肉”是罕见的。

在这场波及美国许多大学的抗议风潮中，却极少看见华裔学生的身影。华裔有没有遭受种族歧视？答案是肯定的。在美国，种族歧视远远没有消除。对华裔的种族歧视，从臭名昭著的《排华法案》到大学招生中对华裔学生名额限制的隐形歧视，从华人相貌到表达能力和活动能

力，都存在含有歧视的刻板化印象。不久前被媒体多次报道的美国大学亚裔学生兄弟会霸凌事件，而亚裔兄弟会的成立，很重要的原因就是亚裔学生不被白人兄弟会接纳，只能自己组织。

尽管华人学生在大学里也有遭受和非裔学生类似的歧视“小事”，在美国大学，至今没有华裔学生为此展开抗议活动，更不用说是具有规模的抗议活动。很难想象华裔学生会像非裔学生那样采取激烈（包括绝食）的抗争方式，同时华裔学生也完全不具有像非裔球员学生那样的影响能力。这和华裔在美国的处境和华人传统有密切关系。

华人在美国，一直处于边缘化状况，人数少是一个很大原因，但最大的原因还是那些老生常谈的传统行为：不团结，喜欢内斗，不过问政治，胆小怕事，受到歧视则采取隐忍态度，在经济上也没有影响力，等等。在美国这样以平等人权民主精神立国的国家，《排华法案》作为法律，竟在逾一百年后才在美国国会获得不是正式意义上的“道歉”，华人的弱势由此可见。

非裔群体对待种族歧视的态度是不以小恶而姑息，不管发生的事有多小，只要涉及种族歧视，就群起而抗争，这种行为常常被主流社会的某些人批评为过度敏感和缺乏包容，但非裔正是在这种一点一滴的抗争中，为他们自己开拓走向平等权利的道路。相比之下，华人群体很少有这种观念。同时，不团结又是重要的负面因素之一，在一些被认为有种族歧视因素的事件中，华人群体中有直接批评华人过度敏感、违背主流社会看法的行为。从纽约梁彼得警官走火打死非裔案件到加州SCA5案，都有华人站在华人整体利益的对立面指责华人的抗争行为。这种状况在多族裔的美国社会中，不仅仅是在非裔群体中，在西裔、犹太裔和其他亚裔群体中都是罕见的，华人群体应该对此认真进行反思。

（2015-11-30刊于美国《侨报》）

美国的政治正确正面临恐怖袭击的挑战

加州圣贝纳迪诺恐怖袭击事件后，美国共和党主要的总统候选人提名角逐者唐纳德·川普最近说，所有穆斯林都应暂时被禁止进入美国。他的这一言论不仅在美国引发政治风暴，而且激起全球范围内的不满和声讨。川普的支持者为之辩护说，川普的这一言论前提是：直到美国能够弄清到底是怎么回事。但是没有人不在乎这个前提，无论是支持者还是反对者。

反对者的批评声一浪高过一浪，但是与此同时，川普的民调却继续飙升。根据美国《纽约时报》和CBS新闻联合体进行的最新民调，在共和党内，川普以35%的支持率远远领先另一名参选者科鲁兹。在“彭博政治”和“紫色策略”共同进行的民调，共和党有65%的潜在选民支持川普这一言论，反对者占25%。在民主党内，反对川普言论的占75%，支持者占8%。

美国社会被川普的这一言论撕裂了。然而川普不降反升的民调显示，川普仍然是美国总统选战中心人物。布鲁斯金学会一名分析者比尔·高尔斯顿说，很多支持者并不在乎川普的说法是否正确，人们普遍对未来感到焦虑，对海外威胁感到恐惧。有学者批评说，川普利用了社会上普遍存在的对移民，特别是对移民有关的安全和恐怖主义的担忧情绪。

川普的这一言论在美国是绝对的政治不正确，但川普在加州恐怖袭击发生后接受CBS访问时说，美国人对穆斯林问题太过迷恋“政治正确”，因此产生恐惧心理而放弃向警方报案。川普指的并非空穴来风，据媒体报道，在加州圣贝纳迪诺恐怖袭击之前，就有民众觉察到嫌犯在车库行为（制造爆炸装置）的异常，但因为担心可能被批评为种族歧视

而没有举报。

在美国，种族歧视是一个非常敏感的字眼，任何事情如果招致种族歧视的批评，都可能引发轩然大波。通常情况下舆论和民众是一边倒地支持政治正确，但这一次却是例外。川普的政治不正确的说法和民意支持度的继续上升，显示在极端穆斯林恐怖袭击下，很多美国民众已经把对穆斯林的种族歧视这样政治不正确的观念置之一边。

美国华人中有数量不多的穆斯林存在，他们较之美国其他穆斯林群体更为默默无闻。华人群体中也有赞成川普全面禁止穆斯林入境的言论，一部分民众认为在极端穆斯林恐怖袭击阴影下，奢谈政治正确是一种假道学。不少人认为，全面禁止穆斯林入境只是在极端分子恐袭下针对穆斯林，即所谓“事无急法”，何况这种涉及种族歧视的政治不正确与华人无关。

川普举出第二次世界大战时罗斯福总统任内对日裔美国人的监禁事件，以此为自己的“全面禁止穆斯林入境”的说法辩护。这种“事无急法”的说法确实很容易打动可能受到生命威胁的民众。但“事急无法”显然和法权的普遍自由原则不相符，很多人认为在特定条件下，“事无急法”有相对的合理性，然而，对穆斯林的种族歧视，肯定违背了美国立国的自由平等精神。如果华人们仅仅是站在生命安全的这个基础上表示容忍，那么很难说将来某一天，这一类歧视不会落在华人头上，“排华法案”的历史殷鉴并不远。

面对恐怖分子袭击和对安全的焦虑，在美国这样一个多种族移民国家保护少数族裔不受歧视的政治正确，受到了越来越严重的挑战。如何坚持美国的自由平等立国精神，如何在反对种族歧视的政治正确下打击恐怖主义和保护国家和民众生命安全，是美国政府和社会面临的一项重大挑战。

（2016-12-14刊于美国《侨报》）

美军中是否有种族歧视

华裔军人陈宇晖于2012年在阿富汗南部坎达哈站岗时遭枪击死亡，陈宇晖死后，此案经主流媒体《纽约时报》《华盛顿邮报》及有线电视新闻网（CNN）、哥伦比亚电视台（CBS）等报道后，引起极大反响，亚裔士兵在美国服役遭歧视的问题浮出水面。美华协会纽约分会等华裔团体一直在努力推动军方彻查真相、尽早公布陈的死因。华裔团体为向军方征集公开请愿信署名，并举行集会、游行，向政治人物呼吁，提出澄清真相的要求。

不久后，该案在北卡罗来纳军事法庭宣判，主要嫌犯之一、美军中士霍尔科姆仅被法庭裁定军事监狱监禁30天及降低一级军阶和减薪。作为此案中的主要被告，被处以如此轻微刑罚并继续留在军队服役，引发美国政治人物和华人社会的强烈不满。

在美国，军事司法系统不同于地方司法系统。在早期军事司法理念中，军事法院被认为是指挥官用来维护军队秩序与纪律的工具，军人的权利保护是相对次要的。随着社会进步，军队中的人权保护不断受到重视。国会1920年通过法案，在军中设立复核委员会，于1950年建立了军事上诉法院（1994年改为武装力量上诉法院），1983年又通过了新的《军事司法法》，授权联邦最高法院可对武装力量上诉法院的裁决进行复核。尽管这些法案加强了军人的人权保护，但军事需要优先仍是美国军事司法的主导思想。

在这个主导思想下，美国的军事法庭由指定的高级军官负责召集，决定是否对被告提出指控，可以挑选陪审团成员，甚至影响并有权修改判决，最终的决定权也在指挥官手中。因而外界普遍认为军事法庭在判决中保持客观公正难度很大。陈宇晖案的审理过程，陪审团由指挥官挑

选出来的10名军官和士兵组成，可以想象这样的陪审团的判决结果，必然同军中对种族偏见、歧视和凌虐的容忍度有很大关联。

有人说，在军事法庭中判决的许多案子，都曾被指责不公正，那是因为军事法不仅要表达公正，还要帮“武装力量维持良好的秩序和纪律，促进军事组织的效率和效力，从而巩固国家安全”等（《美国军事法庭指南》），这是由军队的特殊性决定的，因而此案的判决即便有争议之处，也并非专门针对少数族裔。

当然，军队的重要使命使军事法有其特殊性，但司法公正和军人人权的保护并不能因此被忽略，军队并不是在真空中存在，而是由千千万万平民穿上军装组成的，并不能和社会脱节。在当今美国社会对种族歧视已有共识的情况下，军队并不能置身度外。

陈宇晖案的判决说明美军方对种族偏见和歧视及凌虐有很高的容忍度。在陈宇晖案中，大量证据证明，霍尔科姆对陈宇晖的粗暴欺凌和带有种族歧视色彩的侮辱直接导致了陈宇晖的自杀。检方律师，少校 Steven Bertin 指出，霍尔科姆因陈宇晖是其团队中唯一的华裔，常用歧视的字眼来骂他“龙女”“中国佬”“亚洲佬”“春卷”等；并将他从床的上铺拖到地下，一路穿过布满帐篷和砾石的道路拖行到澡房门口以致背部严重受伤。当霍尔科姆被当庭问道，这种辱骂的字眼是否带种族歧视时，他居然回答说从不觉得，引起旁听者哗然。

华裔军人陈宇晖死了，一个年轻的生命在死后也没能得到公正的对待，令人想起29年前芝加哥美籍华人陈果仁被杀案，“陈果仁案”就是一起典型的反亚裔暴力案件。当时底特律司法机构对此案凶手的轻判，促使底特律和全美的华人和其他亚裔群体团结起来。掀起了为陈果仁争取司法公正的抗议和声援运动，虽然最终凶手未得到应有的惩罚，但亚裔美国人包括华裔开始展现自己的力量，因此此案被认为是亚美民权运动的一个重要标志。

29年过去了，美国社会对种族歧视问题已经有了全社会的“政治正

确”共识，但种族歧视的暗流依然存在。陈果仁案曾被认为是包括华裔在内的亚美民权运动的一个重要标志，陈宇晖案也将会在美国华人抗争史上写下浓重的一笔。

（刊于美国《侨报》，修改于2016-05）

白人警察免于起诉，华人警察就没那么幸运了

2014年2月11日晚间，美国纽约布鲁克林法院的一个陪审团做出裁决，纽约华裔警官梁彼得走火致死非裔案件中，认定梁彼得二级误杀等五项罪名皆成立，将面临最高15年的监禁。这引起美国华人群体愤愤不平，认为梁警官案带有族裔和歧视色彩，意为被充作摆平美国黑白警民冲突引发社会不满的“替罪羊”。

梁彼得案不能当作孤立的案子，必须放在美国黑白警民冲突成为社会焦点的大背景下来审视。此案不是简单的刑事案件，而是带有政治因素和族裔色彩的案件。

2014年11月24日晚，从警校毕业不到一年的华裔警察梁彼得，与搭档警员在纽约布鲁诺政府楼巡逻（所谓政府楼，即政府为低收入者提供的公寓，布鲁诺在纽约是著名的治安较差的地方），巡逻时因电梯有问题改走楼梯，当时楼梯没有照明，一片黑暗，缺乏经验的梁警官在紧张中手枪走火，子弹打到墙上，弹回时打到下层正好推开楼梯间门的非裔格雷，致其重伤而死。

案发后，纽约市警察总局局长布莱顿和警察工会都认为该事件是意外走火，但梁彼得终究被以二级误杀等五项罪名起诉。

梁警官案的大背景为何？简言之：2014年8月9日，密苏里州弗格森镇因白人警察枪杀非裔青年引发大规模骚乱，事后白人警察被陪审团裁决不予起诉；2014年7月，纽约白人警察在执勤中用手肘勒死一名非裔小贩，事后陪审团也裁决不予起诉。这两项不起诉引发美国社会大规模抗议活动，美国黑白警民冲突成为社会焦点。

在这样的大背景下，华人警官梁彼得被陪审团裁决起诉，并被陪审团裁决有罪。其中的政治因素和族裔色彩明显，无怪乎会被认为是为平息前两项不起诉的“替罪羊”。

再说陪审团。源于欧洲的美国陪审团制度由来已久，独立战争以后，陪审团制度被写进权利法案，美国宪法“第六修正案”明确规定，所有刑事案件被告都享有获得公正陪审团审判的权利。甚至民事案件，宪法“第七修正案”也规定诉讼标的超过20美元，当事人有权利要求陪审团审判。

美国是目前世界上采用陪审团判案最普遍的国家。在美国司法界，陪审团制度饱受争议，但该制度一直在延续，显示美国独特的社会习俗、传统文化和司法特点。当年的美国制宪者们对陪审制度极为重视，托马斯·杰弗逊甚至认为“陪审制是人类所构想出来的将政府拴在宪法上的一个锚。”

但托马斯·杰弗逊当年只是想着陪审团制度能把“政府绑在宪法的锚上”，却没有考虑到种族因素。如果说过去关于陪审团的争议主要在黑白种族上，这次梁彼得案，则涉及华裔。很多人包括纽约当地非裔，都认为此案裁决涉及种族因素。

按陪审团制度，为公正起见，陪审员不能接触外界，不能了解舆论民情，以防止受影响，但这在资讯发达的现代社会只能是理想状况。梁彼得案发时，弗格森动乱和纽约警察勒死非裔不被起诉引发大规模抗议，美国黑白警民冲突已成为社会焦点，之前梁彼得被起诉也引发公众强烈关注，华人在白宫“我们人民”发起过联署，在纽约进行过示威游行等，在这种大背景下，陪审员不可能不了解舆论民情，被质疑是否有政治因素及压力，裁决理由不令人信服，就不奇怪了。

至于是误杀还是意外，一陪审团员事后公开说，梁彼得案件定罪的关键是手指放在扳机上。据说纽约警察有规定，不是在危险时刻，手指不能放在扳机上。什么样的情况是危险时刻？由谁来界定？在治安很差

的地方巡逻，是不是时时处于危险之中？有陪审团员甚至试过手枪，认为很难扣动扳机，故认为梁警官是有意开枪。没有受过专业训练的人试试扳机很紧，就以此判断梁警官不是意外走火而是故意开枪，这种理由很难令人信服。而没有专业知识一直是陪审团制度被诟病的原因之一。

梁彼得处理该事件有错，意外死亡的非裔青年也令人心痛，梁彼得是不是一个训练有素合格的警员可以质疑，但陪审团裁决其有意误杀，种种因素掺杂其间不能令人信服。当然，并不是说前两案若有错，梁彼得即使有错也不能被起诉。但美国司法裁决应该给每个案子提供相同与公平的标准，带族裔色彩的差别性和带政治因素选择性的裁决，是不能令人接受和信服的，也有损于司法公正。

美籍华人群体在梁彼得案上的表现可圈可点，一方面，支持梁警官的群体批评此次裁决将梁彼得作为平息美国黑白警民紧张关系的“替罪羊”，呼吁支持梁彼得，并进行了一系列的包括联署、捐款等活动，支持梁彼得上诉。另一方面，也有华人认为梁彼得罪有应得，指责支持的一方多事，甚至有华人议员在梁警官尚未被起诉时就呼吁起诉梁彼得，被人批评为取悦非裔选民。

梁彼得案裁决时，纽约警察全部取消休假，如临大敌，但警方不是担心梁彼得被裁决有罪华人会上街抗议，而是担心梁彼得被裁决无罪非裔会骚乱。这消息令人无语，有人说，华人真不愧是“模范族裔”！让警方这么放心，换句话也可以说是无视。

华人在美国被认为是模范族裔，收入高，子女会读书上名校，但梁彼得案件可以看出华人实际被忽视和边缘化的程度。很多华人热衷于入籍融入主流社会，对参加陪审团这样的公民义务却多抱逃避的态度。华人一向被诟病不团结，往常涉及华人被歧视的事件中，华人总是很难团结一致，免不了内部有指责有拆台。华人不关心政治，疏于投票更是老生常谈的话题。华人但凡有非裔西裔犹太裔那样团结，也不会被边缘化，君不见美国大选政客大力争取非裔西裔选票，谁在意对政治漠不关

心的华人？

梁彼得案件不是没有翻案的机会，他的律师已经决定上诉。华人群体也应该深思，未来如何避免只是一事一动，如何向其他族裔，例如向犹太裔学习，如何团结一致，应有战略眼光，从大的方面改变华人处于边缘化的状态。从华人现状来看，这是一个非常艰巨的任务。

（2016-02-27首发《观察者》网站）

好莱坞“洗白文化”对亚裔的歧视

好莱坞通常被认为最讲政治正确，但是在种族问题上却似乎是例外。近来主流媒体频频讨论关于好莱坞为什么不用亚裔主角的话题。这是在好莱坞备受争议的“洗白”文化中另一个涉及种族——亚裔的话题。

日前，迪士尼和漫威电影公司发布了改编自漫威漫画的《奇异博士》（Doctor Strange）的预告片。令人困惑的是，片中原漫画里那个藏族男法师，变成了英国女演员蒂尔达·斯温顿（Tilda Swinton）扮演的古一（Ancient One）。无独有偶，几天以后，梦工厂（Dream Works）和派拉蒙影业公司发布了由日本漫画《攻壳机动队》（Ghost in the Shell）改编的影片中，斯嘉丽·约翰逊（Scarlett Johansson）出演电子人草薙元子（Motoko Kusanagi）的消息。媒体报道，制作团队准备使用数字化工具来让约翰逊看上去更像亚洲人。

好莱坞的洗白文化历史悠久，一直以来，好莱坞在角色选用时热衷洗白，例如安吉丽娜·朱莉在《无畏之心》中饰演非裔华尔街日报记者，安吉丽娜只要把皮肤涂黑，把头发弄卷，就可以自如地扮演非裔。但不仅仅是把黑人洗白，好莱坞白人演员出演从非洲到亚洲到南美洲，等等的各色人种的角色，包括亚裔角色。导演宁可让斯温顿剃光头加亚洲服饰，用电脑技术将约翰逊皮肤涂黄——一种别别扭扭的貌似亚裔的手法，也不愿意使用亚裔演员。

导演们对此给出的理由是票房，他们解释说，这一切和肤色无关，只是和绿色的美钞有关。这种理由显然不能令人满意。2015年关于《飞越情海》选角，艾玛·史东扮演一个有四分之一美国、中国、瑞典血统的混血儿艾莉森·吴（Allison Ng）。引发了大量批评，评论者和观众

认为艾玛·史东这样完全是白人的演员出演这个混血儿角色太不靠谱了，以致导演卡麦隆克洛不得通过媒体道歉，艾玛史东将之称为“美丽的错误”。但仅仅是个错误！他们根本没有想到种族问题。

白人安吉丽娜饰演非裔记者，好像没有什么太多的异议，但是黑人出来饰演白人角色就不同了，《星际大战原力觉醒》中，非裔男星约翰波耶加出演的风暴兵芬恩，就在网络上引发关于种族歧视的评论。

选用白人明星一定有益于票房吗？加州大学洛杉矶分校有一个非裔美国人研究中心，他们在最近开展的一项研究发现，主演阵容多元化的电影不仅能带来更高的票房收入，还能让电影工作室和制片人获得更高的投资回报。例如幕前幕后团队构成十分多元化的《速度与激情》（Fast and Furious）系列，在全球获得40亿票房。检视好莱坞，白人主演的片子票房失利的也大有人在。

亚裔包括华裔演员确实缺少大明星，可是在好莱坞这样的洗白文化下，亚裔包括华裔演员很难崭露头角，角色贫乏的可怜。有演出机会，不一定成为明星，但是如果没演出机会，那就连可能性都没有了，更不用说成为有国际影响的明星。这中间有没有潜在的种族歧视，答案很难是否定的。

不久前颁奖的奥斯卡，因为几乎全是白人演员而饱受批评，被称为是白人的“颁奖礼”。而在奥斯卡颁奖会上，主持人克里斯·洛克和颁奖人萨夏·巴伦·科恩拿亚裔为调侃对象，开了几个歧视性且非常不雅的“玩”笑。这件事引起广泛批评，著名导演李安等二十多位亚裔人士要求美国电影艺术与科学学院为此道歉，并避免在今后的奥斯卡颁奖直播中出现此类针对任何种族的无意识或公然的歧视。

在奥斯卡颁奖仪式上公然取笑亚裔，和在影片选角中以各种理由排斥亚裔，这些都说明亚裔在美国影视界受到忽视和歧视。亚裔包括华裔，也应该有个亚裔或者华裔美国人研究中心，对亚裔在美国各个领域情况进行研究，以利改变现状。近来在各个领域亚裔包括华裔涉及被

歧视的事情不少，这对亚裔来说也是一个反对歧视改变现状的契机。

（2016-02-16刊于美国《侨报》）

她是美国公民，也是中国人

据媒体报道，美国国务院最近提出一份议案，禁止外国学生参与涉及国家重要安全的研究项目和信息课程，这份提案中特别提到了国防技术，比如军需品、核工程以及卫星技术等。这项议案遭到了哈佛大学、斯坦福大学、麻省理工学院等顶尖大学的强烈反对。在给国务院的信中，这些批评指该议案以国家安全的名义干涉学术自由，同时涉及歧视。

媒体指奥巴马政府的这份提案，说明华盛顿对像中国这样的对手窃取本国智慧财产权越来越担心。这份提案中特别提到了国防技术，比如军需品、核工程等。在最近几年涉华间谍案不断被调查的背景下，这项议案提到的外国显然是针对中国学生，中国国务院发言人对此表示，美国应该与中国合作，而不是对外籍学生施加限制。

有数据表明，2015年，美国联邦调查局（FBI）调查的智慧财产权案件比2014年上升了53%。FBI表示中国人是这些案子的主犯，内容涉及敏感军事信息，高科技技术，转基因种子，等等。然而，FBI调查的对象不仅仅限于中国学生学者或访问者，他们还把注意力转向华裔学者。

日前美国哥伦比亚广播公司著名新闻节目“60分钟”，专访了美国国家气象局水文专家陈霞芬和天普大学前物理系主任郝小星，指出美国政府近几年来加强调查在美华人为中国从事间谍活动，令很多华人被起诉，也令像陈霞芬和郝小星这样的无辜者蒙冤。这些案子，导致人们指责政府将华裔美国人特别挑出来，当作间谍对待。同时这些案件的被撤销显示出，在提起诉讼之前，调查人员不了解，也没有做足够的工作去了解涉及的专业。

两位学者都是无征兆地突然被捕，之后没有任何解释理由地释放，他们因此失去工作，经济上和名誉都遭受巨大损失，陷入困难境地。这一切，仅仅是因为他们是华裔。陈霞芬被捕事件的起因是一白人同事举报，信中第一句话就是：“She is a US citizen, but a Chinese.”——“她是一个美国公民，但也是中国人。”

这句话通过媒体传开，在很多美国华人心中引起震动。那就是，尽管你归化美国籍，成为美国公民，努力工作，但别人仍然把你看作中国人，甚至有可能被认为是中国间谍。从李文和案件后，华人之间开始提醒避开敏感专业和领域，但现在不仅仅是敏感专业，在商业活动发达的当下，即使涉及商业秘密，都有可能被怀疑，只要是中国人或者华人。相信像揭发陈霞芬的白人同事那样想法的人不会是个别。

近日在联邦国会的听证会上，华裔国会众议员刘云平指近年来被以间谍案起诉后来又撤销的4个案件，都有一个共同点，那就是亚裔美国人。而且他还指出，他的办公室收到一些亚裔政府雇员的投诉，说他们的亚裔背景导致他们没有通过政府的安全背景调查。以现在的大环境看，这些亚裔很显然都是华裔。

这个大环境，就是现在的复杂的中美关系，现在中国经济总量已跃居世界第二，中美关系是既合作又竞争，而且和那些合作竞争的其他国家不同，中美关系还要加上意识形态的竞争，因此更为复杂。双方有间谍战不足为奇，但以族裔理由伤及无辜，便涉及族裔歧视或祖籍国歧视，这些在美国都是政治不正确。

现在中国学生学者大量进入美国进行学习研究活动，早年留学美国的很多中国留学生多数早已归化美国，在专业上都有相当的成就。如果有人用有色眼镜看待中国学生学者和华裔美国学者科学家，那么将给美国的科技人才引入和研究发展带来伤害。就像美国大学协会等指出的那样，如果以国家安全理由干涉学术自由，将导致“灾难性的后果”。如果仅以族裔背景就进行怀疑，也将伤害在美人的感情，令人对美国自由

平等的立国精神感到怀疑。

在令人瞩目的几起华裔科学家间谍案被撤销后，不久前美国司法部在调查间谍案方面做了一些新规定，未来所有影响国家安全的案件，哪怕只是略微触及这一问题，都需要华盛顿进行协调和监管。这对那些忐忑不安的华裔学者科学家来说，是可以比较安心的消息，希望不会有人再无故蒙冤。

（2016-05-21刊于美国《侨报》）

仇恨犯罪Vs言论自由

美国亚利桑那州立大学中国女留学生石小琳在坦普乘坐的轻轨上，和同伴用中文聊天，遭到一白人女性的暴力攻击。这是继今年1月中国女留学生江玥被无辜枪杀之后，在亚利桑那坦普市发生的又一起针对中国留学生的攻击。

据媒体报道，名叫凯利·拉特里奇（Kalie Rutledge）的白人女性用粗口叫他们闭嘴，还要他们“滚回中国去！”，之后石小琳和她的同伴遭到拉特里奇的殴打至昏迷，脸上严重受伤，眼眶骨被打折，这样涉嫌仇恨犯罪的行为，拉特里奇仅仅被亚利桑那检方以“严重攻击罪”和“攻击罪”起诉。消息传开，引起华人社区强烈不满，美国中华留学生权益促进会百人会代表等团体和个人呼吁亚利桑那当局严惩施暴者，杜绝仇恨犯罪行为。

“仇恨犯罪”在美国是一项很严重的罪行。美国联邦和大部分州包括亚利桑那州都通过了一系列关于“仇恨犯罪”的法案。根据《1969年联邦仇恨罪法案》，任何人因为他人的种族、肤色、宗教或者在祖籍国的背景上对其造成伤害、恐吓或骚扰，都可以按仇恨犯罪起诉。这其中包括语言恐吓。

有人认为，如果仅仅在言语上有种族歧视的色彩，虽然绝对政治不正确，但还属于言论自由范畴，可以受到宪法第一修正案关于言论自由条款的保护，很难定为仇恨犯罪。这种说法并不准确。关于仇恨犯罪有个典型的案例，佛罗里达州有一名男子购买临近一个非裔家庭的房子，在自己院子里竖起一个十字架并焚烧，对非裔家庭的男孩说：“我不想在这里看到你”。该男子后来因触犯仇恨罪被判处14个月的监禁。如果说这名佛州男子还有焚烧十字架这样明显的歧视非裔的行为，2010年加

州6名中学生在网上对一名华人学生发出“你去死吧”的威胁语言，北加州高等法院就裁决此类言语不受宪法第一修正案言论自由的保护。

宪法第一修正案保护言论自由，但言论自由并非没有边界。按照《1969年联邦仇恨罪法案》，拉特里奇仅仅是对石小琳的叫骂就已触犯该法的骚扰、恐吓部分，更不用说拉特里奇对石小琳造成的人身伤害。

根据美国联邦调查局2015年发布的数据，2014年，近三分之二的仇恨犯罪和种族或宗教有关，其中与种族偏见有关的达47%。拉特里奇对石小琳的叫骂和殴打明显地具有种族仇恨的因素。“滚回中国去”，相信很多来美留学生和华人都听过类似的骂声，但绝大部分情况下除了感到愤怒，都无能为力。问题在于即使对方的种族歧视的语言涉嫌仇恨犯罪，但是发生这样的口角时，几乎没有人来得及或想得到留下证据，而没有证据，检方便很难以“仇恨犯罪”的罪名起诉。石小琳案件，如果没有确凿的证据，检方恐怕就只能根据拉特里奇对石小琳的人身伤害以伤害罪起诉拉特里奇。

前不久，著名华人组织百人会发布2016年美中公众态度调查，结果显示，有57%的美国人对中国有好感，同时有超过70%的美国人认为中国对美国造成严重或潜在的经济和军事威胁。现在中国留学生越来越多，由于中美关系的复杂，美国经济的不景气，政客们的渲染，美国社会的排外情绪逐渐高涨，对华人和中国留学生的歧视和伤害事件也逐渐增多。无怪乎有人说，如果川普上台，就要考虑移民。虽然是戏言，但是反映了很多华人的担忧。石小琳被殴事件，令很多人担忧30多年前，在被日本汽车业冲击的底特律，华裔工程师陈果仁被作为日本人打死的种族仇恨案件会重演。

要防止类似陈果仁事件的种族歧视的案件重演，华人群体应该起来响应上述华人组织的呼吁，要求亚利桑那当局以仇恨犯罪起诉拉特里奇，以制止这类种族仇恨行为的再发生。留学生和华人应该学会保护自己，在公共场合尽量不要和人发生口角，但一旦有事，例如在遇到有人

以种族歧视涉嫌仇恨犯罪时，要及时录取证据，学会用法律手段保护自己，严惩凶徒。

（2016-06-07刊于美国《侨报》）

第三部分

政治万花筒

骆家辉仕途的尴尬：为华裔身份所累

2013年，美国驻中国大使骆家辉突然宣布辞职，引发对他的辞职原因的各种猜测，猜测中有涉及政治原因，也有涉及八卦因素，据他本人解释的理由是为了更多时间和孩子一起，因为三个孩子中的两个孩子要上高中。不管什么猜测和解释，骆家辉是终于卸下肩上的担子了。这副担子对作为华裔的骆家辉来说颇不容易，而这不容易，较之其他的驻美大使，更多的是因为骆家辉的华裔身份。骆家辉因此在整个任期中经常处于尴尬的地位。

骆家辉对自己的华裔身份显然是很纠结的。这可以从他对早年的生活中的自述中看出。童年时代的骆家辉，希望自己和班上的白人同学一样，是真正的美国人。例如带午饭不希望带母亲做的中餐，而是希望像同学们那样的美式午餐。那时候，骆家辉处于一个被两边拉扯的境地，一边是父母和中国文化，一边是学校里的美国文化。可以想象少年骆家辉的纠结和困惑，后来他长大成人，逐渐认同自己的华裔身份，并对当年和父母在这方面的冲突感到抱歉。

骆家辉后来从政，担任华盛顿州州长，因此骆家辉在融入美国主流社会方面是很成功的，同时华裔身份，也给他在中美经贸方面的工作加了不少分。一直到被任命为美国驻中国大使，这是一项很有荣誉感的职位，骆家辉因此成为美国历史上第一位华裔驻中国大使。联想到华人在美国百年被歧视的历史，骆家辉不可谓不成功。

但同时骆家辉又不乏尴尬的感觉，因为自己的华裔身份，又是被派去中国，骆家辉不得不一再申明强调自己是百分之百的美国人。这当然不仅是说给中国人听的，而更多的是说给美国人听。可是到底有多少中国人和美国人认为骆家辉是百分之百的美国人呢？显然不多，否则不必

如此强调。在中国，很多人因为传统观念，认为不管怎么说，骆家辉血管里流着的是华人的血液，因此应该对中国更加友好，诸如此类，等等。

骆家辉到任，轻车从简，行事颇为低调，不仅在推动中美交流方面十分努力，突出的如简化中国人赴美签证，使数以百万计的中国人得以便利到美国留学观光和工作。同时，在推动美国价值观在中国的影响方面，骆家辉可以说是更加不遗余力。骆家辉已经很努力了，美国国内还有声音批评他做得不够好。例如有人批评骆家辉，对中共十八届三中全会没有做好合适的报告，这又牵扯到他的华裔身份，有人认为他应该有更多的了解和解读，但却没有。这也是骆家辉的尴尬所在。

骆家辉被任命为驻华大使的时候，中美关系对美国来说已经很重要，选一个华裔任驻中国大使，或是一种表面上看来合理的做法。倒是骆家辉自己，从接任开始，从未将自己的华人身份作为任期中的有利因素，骆家辉也不会说中文，较之能说流利汉语的前大使洪博培，并未有多少有利因素。从骆家辉的经历来看，很多时候反倒是为华人身份所累。就像美国国内的一种情况，很多少数族裔一旦被任命为主管一类的工作，反而对本族裔的员工更为严格以致严厉，严格本来是应该的，但担心自己可能被误会对同族裔的人网开一面而更加严厉，就是为族裔身份所累，最终处于同族裔的人有怨言，上司也未必认同的尴尬地位。骆家辉的尴尬也不脱这种因素。

在当下美国，自20世纪60年代，种族熔炉让位与种族沙拉碗后，族裔问题就是一个无法忽视的问题。目前中美关系虽紧密不可分但还存在很多根本分歧，从骆家辉的经历看，华裔出身的政治家担任驻中国大使，不是一个好差使，尽心尽力，仍不免时时处于尴尬地位。这种被族裔身份所累的华人，随着未来中美竞争升高，也许会越来越多。

（2013-11-25刊于美国《侨报》）

中美若开战，你站在哪一边

2013年中国公布设立东海防空识别区。这个举动在世界上引起了很大的反响，尤其是美国和日本，都一再表示不承认并指责中方单方面破坏东海的现状，引发地区紧张局势。日前美国副总统访问东亚三国的行程，被媒体不断解读为灭火或拉偏架。出于美国的现实利益，拜登在访问日本的时候，尽管和安倍达成某些共识，但拒绝了安倍发表日美联合声明等的要求，在对中国的访问中，最终也没有要求中国撤回东海防空识别区。虽然美国还是表示不承认中国的防空识别区，但最后在此事上降温，被各国媒体解读为等同于一种默认。

中国设立东海防空识别区一事，在网上也引起很大争议，不仅美国的一些媒体网站如CNN，或是中国的网站如新浪，都有网民发表大量评论，其中不乏激烈的言论。一些偏激的民族主义者，在网上以激烈的言论批评他们眼中被认为是不友好的国家，例如中国人批评美国，美国人批评中国，这些言论不足为奇。但是引人瞩目的是不仅在美国的网站，甚至在中国的网站，都有在美华人对中国发出非常不友好的激烈的评论，在新浪等网站，也有华人这样做，甚至有渲染美国的军事力量，希望美国进攻教训中国的言论。

坦率地说，这些言论也属言论自由的范畴，很多在美华人已经入了美国籍，如果他们站在美国的立场上批评中国，也无可指责。但是，看到那些由华人口中发出的希望美国教训中国，希望两国开战的极端言论，还是令人感慨。在美华人，即使入了美国籍，也改不了黄皮肤黑头发，也改不了自己的中华民族血统，中国即使再不好，也是祖籍国，那里也有父老乡亲，一旦中美战争爆发，必当生灵涂炭，相信这是在美华人都 unwilling 看到的事情。

有一段时间，美国华人中流行一个问题：如果中美开战你站在哪边？这个看上去很有几分残酷的问题，其实反映了在美华人对中美关系的一种担忧和焦虑。中美一旦开战，在美华人恐怕就会处在覆巢之下安有完卵的地步。君不见第二次世界大战中美日开战，西海岸的日裔美国公民和日侨被没收财产关进集中营的历史，殷鉴不远。尽管美国政府后来对此表示道歉，做出了一定的赔偿，但是未来如果在中美战争爆发的非常状态下，谁能保证类似的事情不再发生？

12月5日，即将离开中国的美国副总统拜登在新闻早餐会上发言表示，美中将积极推进新型的大国关系。为了子孙后代的福祉，美中将考虑设立与构造新的国际机制和标准，加强合作与互信，避免冲突。拜登的讲话提到了子孙后代的福祉，相信这是所有爱好和平的中美两国人民，包括在美华人的愿望。作为目前世界上经济总量排名第一第二的两个大国，如果能够求同存异，共同发展，对在美华人来说，不仅是现在受惠，而且能惠及子孙后代。

中美两国虽然彼此之间还存在许多大分歧，但是也存在许多共同利益。既竞争又合作，建立新型的大国关系，争取双赢，是两国领导人的共识，相信也是两国人民的共同愿望。作为在美华人，尽管有不同的意识形态观点，不同的立场，但都应该求同存异，尽自己的绵薄之力，为自己，为父老乡亲，也为子孙后代，努力促进中美关系的正面发展。

（2013-08-12刊于美国《侨报》）

政治诉求冷淡症

在美国社会引起广泛关注的佛罗里达齐默曼杀死非裔少年马丁案，州法院6名陪审员在经过长时间的辩论和思考后，一致裁决杀死非裔少年马丁的嫌犯齐默曼无罪。

消息传开，立刻引起非裔社区强烈反响，全美各地很多非裔走上街头表示抗议，洛杉矶还发生了打砸事件。全美数十城市都有游行示威，表达自己的政治诉求。美国历史上第一位非裔总统奥巴马，也打破马丁案判决以后的沉默，发表了讲话，呼吁尊重陪审团的判决，并对马丁案引起的非裔的历史现状，以及佛州的“不退让法”（Stand your ground Law），提出了自己的看法。

大概由于齐默曼是西裔的缘故，西裔社区多保持沉默。而亚裔，则有亚裔促进公义中心（Asian American Center for Advancing Justice）对此判决表示谴责。但占亚裔多数的华裔对马丁案表现平淡，很多华人对非裔的抗议不以为然，这也许有情可原，一种解释是很多华人对自己的事情尚且不热衷，更不会去关心非裔和西裔的事情。另一解释就是不少华人认为不应该事事都往种族歧视问题上靠。

有资料显示华人在美国的少数族裔中，总体来说在经济上成就较大。也许是历史原因，很多事业有成、家庭稳定的华人，对于自己的族裔身份很有几分纠结，有些华人尽量回避少数族裔问题的话题，有的不愿意提及自己的华裔身份；有的华人把自己当作真正的美国人，不说中文，不和中国人接触，直到有一天，自己的孩子上大学，遭遇平权法案，才惊觉自己抹不去的华裔身份。这部分人往往在涉及少数族裔或本族裔的问题时不发声或者很少发声，更不要说其他族裔的事情了。此外，中国传统文化上多一事不如少一事的心态也是重要原因。

华人群体常常抱怨自己不被重视，有种说法是华人不被重视的原因在于对政治诉求表现冷淡，如有“政治诉求冷淡症”。同非裔相比，华人也有过受欺凌的历史，即使现代也有华裔被种族歧视迫害导致死亡的案例，如陈果仁案，但遗憾的是华人抗争的力度和热情远逊于非裔。其实华人并非没有自己的政治诉求，例如要求国会和白宫对“排华法案”做出道歉就是其一。但很多华人并不关心自己族裔的政治诉求，比如，很多华人根本不清楚“排华法案”的历史，甚至对国会通过对“排华法案”的道歉也反应平淡。前一阵有华人组织在白宫网站发起要求白宫对“排华法案”进行道歉的提案，签署者远不如那些关于教育平权法案的提案，甚至不如涉及人大学生朱令中毒案的提案。有人为此辩解说华人不太重视政治上的话题，比较重视实在的利益。持这种看法的人往往忘了，华人群体如果没有政治上的诉求，实际上的利益就可能得不到重视。

在美国，种族歧视问题是政治正确之一，既敏感又很容易成为炒作话题，这次有美国媒体因为炒作种族歧视的话题被批评，也是因为这个问题容易抓人眼球。另一方面，在某种意义上也证明了美国种族歧视的暗流是现实存在的。奥巴马的讲话，被一些保守派政治人物批评为挑起种族争议，但是仔细想去，奥巴马提及的美国非裔社会对此案反应的原因，十分发人深省。此处不论对马丁案的看法，但是马丁案判决后的美国社会的各种反应，显示种族问题包括种族歧视，在可见的未来仍然是一个很重要的问题。

美国曾经被认为是族裔融合的大熔炉，从美国的移民史来看，实际上熔炉只是相对欧裔移民。在20世纪70年代开始被认同的“沙拉碗”（相对熔炉能融为一体而各自保持状态）的说法，提出美国社会族裔的新课题，华人作为“沙拉碗”中的一分子，应改变对政治诉求冷淡的现状，重视自己族裔的政治诉求，才能真正成为被社会所重视的群体和力量。

（2013-07-24刊于美国《侨报》）

大学华人兄弟会的迷思

纽约市立大学巴鲁克学院华裔新生邓俊贤，在参加Pi Delta Psi兄弟会新生入会仪式时脑部受伤不幸死亡，引起社会关注，坊间议论不少。消息刚被披露时，还有人认为邓俊贤是加入美国大学流行的白人兄弟会组织，担心涉及种族问题。但很快就有确实消息，邓俊贤加入的是由亚裔学生组成的兄弟会组织。警方已经介入调查。

Pi Delta Psi兄弟会于1994年在美国宾咸顿大学成立，发起人为11名来自华裔、日裔、韩裔，菲裔和越裔的学生，该会的宗旨是，团结美国的亚裔社群，推广亚裔文化，主张“学术成就，文化意识，正直公正，友爱忠诚。”这个兄弟会目前在全美20多个大学设有分会，现任会长是国会众议员华裔女议员孟昭文的弟弟孟昭安。

Pi Delta Psi兄弟会的宗旨很好，该会的网站还专门为家长设立专页，希望和家长们沟通，希望消除家长对兄弟会的一些误会，而且还特地提及在入会仪式中，禁止和杜绝一切欺凌现象，如有举报一定严肃处理，等等。但是，令人痛心的悲剧还是发生了。

在欧美国家里，兄弟会一类的组织，可以说是欧美大学文化的一部分。在英国，剑桥大学有剑桥使徒，牛津大学有布灵顿会，在美国，有著名的耶鲁大学的骷髅会，等等。美国大学里兄弟会姐妹会一类的组织，吸引很多本土学生，这些组织的成员，在大学毕业后也保持联系，可以说是走上社会求职和工作中一种很有用的资源。传说中的骷髅会成员，更是在美国政经界有很大影响。

美国大学兄弟会组织大都保持一定的神秘性质，尤其是新生入会仪式，各种无法证实的几近荒诞传说流传很广，老生整新生的怪异以致残

忍的招数也很多，失手致死人的事件也时有发生。根据彭博社的消息，称自从2005年以来，美国已经至少有59名学生死于兄弟会新生入学仪式的事故，其中有6名学生瘫痪。

华人在美国，融入主流文化是一种正常的选择。华人在融入主流文化问题上往往有一些不同观点，早年来的移民，一直到20世纪80、90年代的新移民，大部分都是希望下一代能融入美国主流社会；有一部分移民，希望自己和后代融入主流社会的时候，保留中华民族传统的一些特性。另一部分则希望自己和下一代都彻底融入主流社会，这部分家庭的下一代，基本不会说中文，对中国文化传统知之甚少，甚至有的完全排斥中华文化传统，主张全盘吸收美国的主流社会文化。但是事实证明，在美国已经从种族“熔炉”变为种族“沙拉碗”的今天，华人要接受主流文化不难，要真正融入主流社会，对华人群体来说，还是较远。

对主流社会文化不加区分地全盘接受的观点，有时候会对华人群体造成某种伤害，例如邓俊贤的死亡。同时，这类问题在华人社群中，会引起对如何接受主流社会文化的思考。邓俊贤的不幸死亡虽然是个别案例，但是可以折射许多亚裔包括华人在接受主流文化上的某种迷思，就是，只要是美国文化，就一定是好的。

Pi Delta Psi兄弟会的亚裔包括华裔学生，接受了美国大学的兄弟会文化，同时也把其中欺凌新生的文化现象一并接受下来，这就是尽管有明令禁止，但仍然有惨剧发生的原因。还有例如在大麻文化问题上，就有华人认为，乔布斯和小布什等精英都吸过大麻，因此华人也不必对大麻文化视为洪水猛兽，这种观点也属于偏差和迷思。华人在当下种族沙拉碗状态下的美国社会中，如何接受主流社会文化，如何避免偏差和迷失，如何对自己做比较准确的定位，等等，都是值得华人社群思考的。

（2013-12刊于美国《侨报》）

一盘散沙今犹在

加州参议会日前通过西裔议员提出的SCA5提案，意在对华裔申请大学进行限额。这个提案遭到华人群体的强烈不满，有华人在网上发起签名，向加州州议会和白宫网站请愿。各华人组织纷纷行动起来抗议，以老留学生和新移民为主的华人群体自发组织起来，呼吁用各种方式影响州议员，阻止州参议会对此进行表决。这些组织还呼吁华人行动起来，用手中的选票选掉忽视华裔利益的华人议员，可以说大多数华人都对加州参议院通过此案表示不满，但也有不同的声音。最近在华人圈流传一篇文章，笔者读后非常无语。文章作者历数排华法案以来的种种直至这次SCA5提案，把一些人性的普遍弱点说成是华人特有的劣迹，表面上说是华人要反思，实际上就是认为华人被“排华”、被歧视直至现在的种种排挤，都是咎由自取。

众所周知，美国国会已经为《排华法案》进行过道歉，《排华法案》是种族歧视的恶劣法案，这个结论是板上钉钉，谁也改变不了的。

早期华人移民史就是一部血泪史，美国修建太平洋铁路，需要华人的高效率低报酬，就赴华招收大批华工，一旦经济危机来临，华人就成为失业的替罪羊，成为美国政客博弈的牺牲品，等等。有些华人对这些视而不见，反而强调夸大华人自身的缺点，在面对不公平的时候，他们忽略加州SCA5提案违反公平原则，却要华人反思检讨自己的不足，要为整个公平框架考虑云云，还有人批评积极签名的华人不要动辄签名抗议，以免影响主流社会对华人的观感。

这些人恐怕没想到，如果华人被歧视，无论自认为是“高等华人”或被视作是“低等华人”，都会被当作是华裔，谁也不能例外。加州SCA5提案如果通过公投（以西裔在加州的人数众多和积极投票，是很

有可能的），那么大学招生考虑族裔限额的时候，只会看学生本身的族裔，不会看该生父母是否自认为是“高等华人”，换言之，受害的是全体亚裔，包括华裔，并且，潜在的影响将波及全美华裔。

这次加州参议会通过SCA5提案，参议员当中有3名华裔参议员，全部对提案投了赞成票，引起很多华人选民强烈不满。仔细看投票记录，可以看出，投赞成票的全部是民主党人，投反对票的全部是共和党人。很明显这是一次党派色彩很强烈的投票。这个投票结果，可以预期的是，SCA5提案将会把加州多数亚裔选民，尤其是多数华裔选民，推向民主党的反面。

有人为这三位民主党华裔议员辩护，认为在这样的党派色彩下，他们不可能牺牲自身的党派利益去和共和党议员站在一起。如果是这样的话，这些议员就违背了他们在华人选民面前承诺要维护华人权益的诺言。另一方面，根据2008年的选举统计数字，加州亚裔的投票率是49%，而全加州平均水平是71%。华裔投票率之低，令人叹息。这也就是连本族裔议员都不愿意为本族裔的不公待遇出头的另一个原因。

美国梦就是每个人都有机会能够靠自己的努力奋斗成功，而加州SCA5提案如果得以实行，那就意味着，尽管你努力奋斗，但你的黑头发黄皮肤可能就使你失去机会，这还是美国梦吗？

华人群体遇到这样的歧视，有人呼吁积极投票，有人冷嘲热讽，政治人物则各有打算。华人什么时候才能像犹太裔、非裔、西裔甚至印度裔那样，遇到损害自身利益的时候，团结起来共同面对，而不是依旧一盘散沙，任人摆布。

对重视教育的华人来说，违反公平教育原则的提案是难以忍受的。或许每一次发声不一定能得到预期的结果，但是如果不发声，永远也不会有结果。

（2014-02-27刊于美国《侨报》）

为什么在美国精英职场上华人难敌印度人

前些日子，微软原执行官斯蒂夫鲍尔曼宣布退休，由印度裔高管萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）接任，出乎很多人的意外，由于微软本身的影响，印度裔出任CEO，引起不少议论。

鲍尔曼一年前宣布即将退休后，微软董事会就开始物色接替人选，各种传说也纷至沓来。有趣的是英国博彩网站Ladbrokes专门开设了竞猜选项。诺基亚CEO埃洛普（Stephen Elop）以1：5的赔率高居榜首。微软首席运营官Kevin Turner次居第二热候选，赔率为1：6。在这份竞猜榜上，微软云计算和企业部门执行副总裁萨提亚·纳德拉位列第8，赔率为1：14。故微软宣布萨提亚·纳德拉出任新CEO时，纳德拉被称为是一匹黑马。

值得注意的是在这份名单上有一位华裔微软高管。就是微软全球执行副总裁、应用与服务部门总裁陆奇。陆奇位列第5，赔率是1：10。显然，很多人认为陆奇出任CEO的可能性较纳德拉大得多。当然，博彩公司的信息只是提出可能性，但也非空穴来风，毕竟对各种信息尽可能地掌握分析，才能赚钱。

一个CEO人选的提出和上位有很多复杂的因素，纳德拉的上任虽然是个案，但给人们提出的问题是：为什么是印度裔？为什么华人在职场上竞争不过印度人？尤其是后一个问题，在华人社会普遍存在。

据2000年美国人口统计数字，华裔人口约400万，印度裔318万，印度裔是继华裔美国人和菲律宾裔美国人之后的第三大亚裔族群，但精英比例较高。印度人在美国高科技界有很大的影响，尤其在硅谷，有一种说法是由印度人和华人二分天下。坊间看法是，华人工程师和印度人工

工程师，由于各自经历的基础教育等因素不同，在不同领域如半导体和软件方面各有千秋。

但是在职场，尤其是在高技术行业如IT界，印度人向上发展的能力较华人高，这是基本被公认的事实。据伯克莱加大的研究数据，加州硅谷7%的高科技公司有印度裔的CEO。2011年《时代周刊》载文

《India's Leading Export: CEOs》指出，在美国500强公司里，CEO们除了美国人，最多的就是印度裔。这方面，华人是远远落后的。

华人在职场上总体竞争力要小于印度人，原因很多。语言问题是其一，印度的官方语言是英语，印度人说英语虽然被认为有浓重的口音，但交流无碍。而对中国人来说，由于语言差别很大，许多精英都是成年以后才来美国，要娴熟地掌握英语，困难很多。很多即使在美国工作生活多年的华人精英，语言仍然存在问题，尤其是对其中的微妙差别的掌握，这点，母语是英语的印度精英阶层，在需要很强的交流沟通能力管理岗位上的竞争力，就较英语半路出家的华人强很多。

其二是印度人团结并坚守本族裔文化，强烈认同自身族裔，重视本族裔的团结互助是印度人成功的重要因素。印度裔精英阶层，很注意帮助本族裔，常常是一个公司来了一个印度经理，如果站住脚，在招聘，工作安排上会刻意提携本族裔的人，很快就会有一批印度手下。被提携的人也如此炮制，这样藤藤蔓蔓，形成各种团队，自然在管理职位往上走的时候有更多的竞争力。

印度精英阶层不仅在高科技界职场上攻城略地，还积极进入华尔街等金融商界、医疗界等，影响渐大，所有先行者，都和犹太帮、爱尔兰帮一样，在提携本族裔人士上不遗余力。这就使印度裔的影响迅速扩大，在这种背景下，纳德拉出任微软CEO，在某种意义上也就成为一种必然。

反观华人，在精英云集的高科技行业或金融等行业，几乎都是处于单枪匹马奋斗的状态，在IT界，华人精英可谓不少，但是很少有提携本

族裔人士的现象。相反的是，很多华人对公司里本族裔的同事下属，生怕被认为是拉帮结派，又怕互相竞争，避之唯恐不及。还有的华人认为自己是百分之百的美国人，不把华人作为本族裔看待，有不少中国人谈及求职时遇到华裔面试官，态度较之其他族裔的面试官更为冷淡。

华人在职场竞争不过印度人，原因很多，但上述两点是主要的。前一点随着时间推移，新一代华人成长和留学生留学年龄降低，语言能力或许能够改善。后一点又回到华人一盘散沙的老问题。在美华人组织可谓不少，但真正有影响的却不多，而且，组织之间联系松散，遇到事情或许成立一个联盟，过后又风云飘散。在美华人职业人士，很多在饭桌上是朋友，在同乡会里是朋友，但在职场却彼此视为公开或潜在的对手。据说现在很多华人精英认识到这一点，但是要改变这种现象，恐怕还需要较长的时间。

相对印度裔坚守本族裔文化，很多华人非但不重视本族裔文化，极端的人甚至借口融入主流社会而排斥本族裔文化，而本族裔文化恰恰是一个族裔凝聚力的重要因素。说到底，无论华人组织和职场人士，都缺乏一种凝聚力，缺乏互信。在这次华人起来反对SCA5的行动中，也处处可见这些不足，有时候令人十分失望。如何改变，值得所有华人深思。

然而，更值得深思的是：如果以上几点都能得到改善，是不是在美华人在职场上就能竞争得过印度人呢？当初陆奇落选之后，坊间有言论提及陆奇的中国大陆背景。陆奇的中国大陆背景是否对其升职有影响未有确实消息，但是在美国地位如此重要的高科技公司的重要职务安排，不涉及政治因素恐怕也是不大可能的。随着中国的崛起，中美两国之间复杂的崛起与遏制，竞争和合作的关系，再加上两个国家不同的政治制度，不可避免地会对在美华人的方方面面产生深刻影响。

中美两国国家政治制度和意识形不同的影响，使得华裔在美国，较之印度裔，犹太裔甚至日本裔等少数族裔，在职场竞争上除了本身的各种不足外，另外多了一层难以逾越的障碍。譬如印度裔，母国印度在美

国人看来，是不成功的民主国家，这样的国家即便开始发展，一是有相同的意识形态可能成为盟友，二是即使发展也不会对美国构成政治地缘上，经济上等方面的威胁。故印度裔在美国高科技领域也好，金融商贸领域也好，尤其在涉及或可能涉及国家安全的领域，担任高端职务，自然更令美国人放心。这是华裔在与印度裔竞争时所不能及的重要因素。

有不少华人认为如果已经加入美国籍，融入主流社会，便不存在这个障碍。其实不然，美国民调公司盖洛普2月20日出炉的最新调查显示，有20%的受调查者认为中国是美国最大的敌人，选民如此，政客尤其是共和党保守派政客更不待言。华人加入美国籍，终究还是华裔美国人，有抹不去的中国色彩。例如华裔美国人赵小兰，在很多人眼里可谓融入美国主流社会的楷模，但赵小兰的夫君麦康奈尔（Mitch McConnell），尽管位居美国国会参议院共和党领袖，也免不了因为赵小兰是华裔而受到“亲华”的攻击，更不用说普通的职场华人可能受到的影响。

就如美国国会对《排华法案》的道歉案，中国崛起是不能忽视的潜在因素一样；中国崛起的政治经济影响，中国移民的快速增加及中国移民中高端人才的大量涌现，都可能会使美国政界和民众对华人群体的崛起更加具有戒心，此起彼伏之间，恐难令人乐观。如此，华人在美国职场尤其是重要行业部门上的竞争可能会更为艰难。

（2014-03-23首发于《观察者》网站）

过去你投票了吗

美国中期选举落幕，华人在这次选举中的表现，可圈可点。据媒体报道，虽然投票率仍然不理想，但这次华人参选人数是有史以来最多，选举结果也颇令人鼓舞。以美国华人聚集最多的加州为例，南加州10名华人候选人，有8名成功连任或者顺利当选。其中刘云平成功当选美国国会众议员，成为第3名美国华裔国会众议员，为华人史上第二名当选国会众议员的男性，也是下届国会唯一的男性华人众议员。

刘云平的当选，不出很多人意料之外，但刘云平参选过程的种种争议，却值得华人群体思考。

刘云平三岁随家人从中国台湾省移民美国，属第一代移民。在华人历史上，第一代移民能够当选国会众议员，刘云平是第一个。刘云平毕业于斯坦福乔治城大学，曾经从军，历任加州众议员和加州参议员，这样一个履历较为丰富的华人政治人物，一向为华人社会所看好。但是在今年的SCA5提案风波中，却遭到了许多华人的严厉批评和质疑。

2014年初，刘云平在参议院和其他两名华人参议员加州第5号宪法修正案（SCA5提案）中投了赞成票。SCA5提案，因为试图在公立大学招生中加入种族平权方面的内容（即在招生中考虑种族肤色，目的是限制华人在入学中的优势），在华人社会引发了轩然大波，刘云平也遭到批评和质疑，一些反对SCA5提案的华人们表示要抵制刘云平及其他另外两名华人参议员。

在这种情况下，刘云平和其他华人议员致信州众议会议长，表明自己改变立场，要求搁置SCA5提案，最终SCA5提案被搁置。SCA5提案风波是华人群体尤其是新移民群体觉醒的标志性事件，但是在刘云平改弦易

辙后，一些华人仍然表示不原谅刘云平等，因为：他们不能代表华人的意愿。

其实这个说法对刘云平等华人议员有一定的不公平，刘云平等人确实对华人尤其是新移民群体的需求不够了解，但是，所有反对刘云平等人的华人们应该问一下自己：过去你投票了吗？

在美国选举政治中，政客尤其是议员包括国会议员和州议员的行动准则，是争取当选或者连任。换句话说，只有选票才能左右政客的行动，这就是选票的力量所在。尽管选举背后有种种原因例如金钱因素，但对民众来说，手中的选票，是维护自身利益最好的利器。

美国是多族裔的国家，目前选区的划分，常常是各族裔混居。华人是少数族裔，占全美人口只有1%多，即使在加州这样华人聚集最多的地方，也没有一个选区是清一色的华人。现实是，一个选区，即使华人再多，如果很少华人投票，华人政客只能去寻求其他族裔的选票，进而代表其他族裔的利益。

有些华人从来不投票，直到自己的利益被侵害，才惊觉起来，理所当然地认为华人政客必须要代表自己的利益，责怪华人议员不为自己代言，这种想法是违背美国选举政治的原则的。对一些过去从来不关心政治，不关心选举的华人来说，应该反思的是：尽管你手中有选票，但是如果你从不投票，便没有人知道你在想什么，自然无法代表你发言。如果你从来没有投票，那么在出现没人为你代言的时候，最应该检讨的是你自己而不是别人。

SCA5提案风波的深远的影响之一，对华人来说应该是唤醒了华人尤其是新移民群体的参政意识，认识到手中选票的力量；对华人政客来说，应该更多地关注华人社区尤其是新移民群体的想法和需求，不能只是自我限制在老移民群体中，要认识到新移民群体包括出身大陆背景老留学生及新移民群体的潜力。

SCA5风波期间以及之后，北加州湾区硅谷，南加州橙县，都出现了一些新移民华人组织，自发筹款，为选民提供投票参考，动员民众投票，等等，做了大量的工作，在SCA5提案风波中和6月的初选、11月的中期选举中，起了很大很好的作用，可喜可嘉，也令人对华人参政的远景，有了更多的期待。

（2014-07-24刊于美国《侨报》）

从弗格森骚乱透视美国的问题

美国密苏里州弗格森镇，在大陪审团24日裁定今年8月非裔青年布朗被杀案中白人警官威尔逊不予起诉后，随即发生了严重的骚乱，当地许多商店遭到抢劫，一些建筑和汽车被焚烧，至今至少有18人受伤，61人遭到逮捕。密苏里州州长调派2 200名国民警卫队维持治安，密切注视事态的发展。25日，抗议活动蔓延至美国34个州，超过120个城市。成为美国社会关注的头等大事。

关于布朗被枪杀的过程，众说纷纭，有的说布朗是赤手空拳并举手时被枪杀，有的说是布朗前有抢劫，中有和警察纠斗，后在被追赶时反身冲向警察时被杀，白人警官威尔逊因此面临的5项刑事罪指控，从一级谋杀到执行公务中使用过分暴力。大陪审团在三个月的时间里，用了25天，听取60多位证人的70小时的证词，检查了大量证据包括法医鉴定，经过两天讨论才做出不予起诉的裁决。应该说12人（9白3黑）组成的大陪审团在制度下是尽力了，美国是法治国家，不管个人看法有何不同，都应该尊重法庭的裁决，这也是尊重制度，尊重法律。如果认为法律和裁决有不足之处，应该用法律的手段解决或者用和平的手段表达意见，这原是美国大多数民众的共识，不过弗格森案引发的骚乱似乎证明很多人已经失去了耐心。

美国总统奥巴马25日就弗格森事件发表演讲，呼吁民众尊重法律，接受大陪审团的决定，希望民众和平抗议，谴责暴力行为。奥巴马同时也承认，一些执法人员和有色人种社区之间依然存在深深的不信任，以及很多少数族裔民众认为法律并没有得到“统一或公平”的实施。奥巴马指出，这不仅是弗格森的问题，也是美国的问题。

美国的问题，在弗格森问题上暴露出来，首先是指种族歧视的问

题。在美国，白种人和非裔的冲突由来已久，在早期这种冲突是公开的，非裔美国人遭到长期的压迫和歧视，一直到20世纪60年代民权运动蓬勃兴起，非裔美国人的状态才真正开始得到改善，但远远没有彻底达到改善。由于种种原因，大部分非裔民众仍然生活在底层社会，非裔社区失业率高，治安欠佳等是不争的事实，《洛杉矶时报》曾经给出数据，占美国人口总数12%的非裔美国人，在财富积累、就业和教育领域都远远不如白人，非裔的失业率达11.4%，远远高于白人的5.3%，贫困率更是白人的三倍。

就像奥巴马承认的那样，非裔美国人对司法制度及白人执法人员，已经有了深深的不信任感。在美国，一旦执法者开枪打死人或者伤人，死伤者是否非裔，立刻就会成为媒体和公众的焦点所在。从1992年洛杉矶暴乱起因非裔罗德尼·金被白人警察殴打，2012年佛罗里达私家警卫辛默曼枪杀非裔青年马丁，都在全美掀起涉及是否种族歧视的轩然大波和激烈的争议，在影响最大的洛杉矶暴乱中，联邦政府甚至出动了正规军镇压暴乱。

白警杀非裔，似乎已经被认为是一种刻板的种族歧视的定式，对很多非裔来说，司法对非裔不公，警察对非裔不公，是一种普遍的感觉。在弗格森，大陪审团裁决之前，气氛就一直很紧张，有非裔民众声称，无论裁决如何，都要上街，就是这种刻板定式左右下的情绪和行为。此外全国有色人种促进会（NAACP）维权意识强烈，影响很大，一旦有类似被认为是涉及种族歧视的事件和争议，就能发动全美抗议。而有些民权领袖，则出于各种目的，渲染甚至不排除有激化矛盾的言行。

当今美国，反对种族歧视是当然的政治正确，可以说在美国社会，公开的歧视很少，但隐形的种族歧视的消除却远远没有得到消除，主流社会出于政治正确，不希望在种族问题多言或纠缠，以免触犯禁忌，但前不久纽约市前市长朱利安尼在电视访谈中，就直言非裔社区的问题，他认为，非裔有93%是被非裔自己人打死的，否则白人警察不会到场处

理，言外之意非裔应该重视自己的问题。朱利安尼的讲话被认为是涉及种族歧视的“失言”。但无论朱利安尼的出发点如何，他敢于“政治不正确”，在某种程度上，恰恰显示了美国社会在这个问题上有难言之隐。

在大陪审团裁决前，美国有线电视新闻网/民意研究公司（CNN/ORC）发布的民调显示，在包括非裔、西裔和亚裔的非白人族裔受访人中，有54%认为威尔逊应该被控谋杀，而持相同观点的白人仅为23%。另外，有38%的白人认为威尔逊无罪，而少数族裔持这种观点的仅有15%。这项民调可以看出，被认为涉及种族纠纷的白人警官枪杀非裔事件，在不同族裔眼中的观感。有一种观点认为，类似的种族冲突、纠纷、争议已经导致美国社会的分歧加深，甚至导致分裂，以民调结果看，不是没有道理的。

美国的问题还有媒体的问题，毋庸讳言，在这些事件中，媒体出于种种原因，在这类事件中也常常起了放大的效应，例如1992年洛杉矶暴乱中媒体的作用，是颇有争议的。当时陪审团之所以做出白人警察无罪的决定，是因为陪审团看的录像和媒体公开反复播放的录像有不同之处，在于媒体没有放的部分显示罗德尼·金袭警在先。在弗格森事件中，媒体为了提高收视率，从一开始就大肆渲染，许多媒体并且常常带有明显的立场和导向，以致不少人质疑媒体的责任。几天前，纽约一华裔警察开枪打死一名未带武器的非裔青年，就有主流媒体表示，该华裔青年不过是因为新手，情绪紧张意外走火杀人，因此虽然死者是非裔，但开枪警察不是白人，媒体不做渲染，早早定性为意外，此案并无引起多少人的注意。两案虽不相同，但媒体的作用仍然令人深思。

除了这些问题，在另一层面上还可以追溯到美国的枪支问题。有一种看法是，美国警察常常被批评执法过当，但如果不是美国社会枪支泛滥问题严重，尤其在某些社区，警方执法者不会如此紧张动辄开枪。就在几天之前，美国克利夫兰市游乐场，一名12岁的非裔孩子，在被民众

举报持枪，警察赶到后，不遵循警察命令被打死，事后才查出该名非裔孩子持的是假枪。美国联邦调查局（FBI）最近公布的数据，2013年，全美共有约5万名警察在执勤中遭到袭击，其中死亡人数为76人，在受袭案件中4.5%的袭击者使用了武器。

警察严防被执法者或被检查者持枪，并不是危言耸听，在美国开车的人都会被告知，一旦被警察截停，一定要把双手放在方向盘上，千万不要乱动。例如开文件箱取文件的动作，会被认为有取枪的嫌疑，后果当然很严重。在美国枪支泛滥和毒品泛滥问题严重的情况下，美国警察，可以说是一种高危职业，警察在执勤中的紧张和过分紧张，应该承认是有其理由的。

枪支问题在美国也是争议最大的问题之一。支持持枪的一方，有宪法第二修正案做后盾，认为持枪是公民不可剥夺的权利；反对一方则认为应该考虑宪法的语境的历史背景，美国枪支泛滥，管理混乱，对民众生命安全造成很大威胁，应该禁止。双方各有各的道理，但是在美国，一个不可否认的事实是，禁枪已经成为完全不可能的一件事。原因很多，其中之一在于美国长枪协会势力强大，无论是从其捐助的竞选经费还是从支持的候选人数量而言。该协会的政治行动委员会都是美国最大的政治行动委员会之一，因此任何一次美国重要的选举都不敢轻视长枪协会的影响力。长枪协会旗下的民众在美国历次选举中投票积极，以争取选票为行动准则的议员，尤其是共和党议员在这个问题上如何取舍是不明而言的，这也是美国选举政治中被批评为少数利益群体利用金钱和影响将其利益置于多数人利益之上的一面。

弗格森的问题暴露了美国的问题，但无论是种族问题、媒体问题、枪支泛滥问题，都不是非黑即白那样简单，其中包含着歧视、金钱、利益和选票等复杂因素，使得“种族平等”“社会平等”，这在美国社会被认为是最重要的价值观的组成部分，要真正实现，还有很长的路要走。

(2014-11-27首发于《观察者》网站)

圣贝纳丁诺枪击案将进一步改变美国

12月2日在南加州圣贝纳丁诺发生的枪击案，震惊全美，是近三年来死伤最严重的一次惨案，至今为止，死亡14人，受伤21人。嫌犯携带RA 15攻击步枪和手枪，最后在和警方交火中被击毙，事后，警方在嫌犯家中搜出12个爆炸装置，6000发子弹。显然，嫌犯是有准备的行动。FBI也指案件正在向恐怖袭击方向调查。

两名嫌犯都是穆斯林，男枪手出生在美国，父母是巴基斯坦移民，女枪手持有巴基斯坦护照，以婚姻签证入境，两人育有一名6个月的女孩。这次枪击案令人震惊的是嫌犯赛义德出生在美国，接受美国教育，在当地一个福利机构工作，娶妻生女，在美国这样的移民国家，这样一名普普通通的美国人，到处可见。

更令人震惊的是枪击案发生在一个普普通通的小县城，一个机构的普普通通的节日派对上。过去，人们习惯认为恐怖袭击通常发生在大都市，如纽约“9·11”事件，巴黎恐袭，等等，每当有恐袭阴影时，人们通常互相告诫：不要去人多的地方，不要去热闹的公共场所，等等。但是圣贝纳丁诺只是一个相对偏僻的小县城，案发地点是一个为残疾人服务的机构，员工们正在举行节日派对，这样的场合，在过去，人们根本不会和恐怖袭击联系起来。

枪击案发生后，首当其冲的是美国穆斯林，尽管站出来强烈谴责恐怖分子，迅速和恐怖分子划清界限，但还是遭到很多歧视和憎恶，在佛罗里达和弗吉尼亚，都发生针对穆斯林的攻击和死亡威胁。“9·11”事件之后不断受到歧视和攻击的美国穆斯林，在巴黎恐袭，尤其是圣贝纳丁诺惨案后，由于民众不可避免地将目光扫向身边的普通穆斯林，将面临更加尴尬的处境。相应的，因为防恐针对穆斯林的

种族侦防，恐怕会成为常态。为了自身的生命安全，人们可能逐渐接受种族侦防这样带有歧视性的行为，这对美国的少数族裔包括华人，是令人担心的问题。

还有枪支问题，这次惨案照例引发控枪问题的争论。据报道嫌犯赛义德的4支枪支，全部是合法购得。奥巴马总统在记者招待会上说，希望能管控枪支，不让潜在的危险分子取得枪支。但按美国各州目前的枪支管理状况，这似乎是不能完成的事情。加州的枪支管理十分严格，人们在加州购枪要经过严格的背景调查，不能持有多子弹的弹夹和攻击型武器，在公共场合枪弹也必须分开放置，等等。但是严格的枪支管理并没能阻止枪杀惨案在加州发生。像赛义德这样普通的美国人，购枪时谁会知道他是潜在的危险分子？

美国关于枪支问题的争论实际上是无解的，关于宪法第二修正案解释的争论，长枪协会足以影响选举的能力，资本集团的利益，等等，都使美国的枪支管控举步维艰。而且，随着恐怖袭击的发生，越来越多的人认为，控枪只能管控守法的人们，对危险分子和恐怖分子，控枪是无能为力的，不仅如此，进一步控枪还可能限制守法民众的自卫能力。

在新闻报道警方在圣贝纳丁诺挨家挨户搜查嫌犯时，不少原先反对持枪的华人就表示，是时候考虑持枪问题了，尽管在加州，严厉的控枪管制令人在突发事件中很难及时反应自卫，但如果遇到突发事件歹徒逃窜，至少可以在家中保护自己和家人不受劫持的可能。

圣贝纳丁诺枪击案还在调查之中，这个案子的影响将进一步改变美国。嫌犯的穆斯林身份可能导致美国的种族歧视扩大化问题，女嫌犯的移民身份可能导致美国移民政策的收紧，在普通场合发生的枪击案，将可能使更多的人出于自卫赞成合法持枪。美国这些重大社会问题的变化，对华人都有很大的影响。

（2015-12-07刊于美国《侨报》）

美国穆斯林的境遇——从“9·11”事件到圣贝纳丁诺惨案

圣贝纳丁诺惨案，两名穆斯林极端分子闯进圣贝纳丁诺一家康复中心，伤亡30余人。惨案发生后，美国穆斯林面对极为尴尬和令人不安的境况。民众纷纷在Facebook上发表谴责枪手的言论，惨案发生的第二天，穆斯林公共事务协会领导人Salam al-Marayati在洛杉矶召开的记者招待会上说：IS和塔利班试图分裂和威胁我们，然而我们的回答是，我们不是恐怖分子并且不受威胁。他还说，这些恐怖组织利用惨案造成的民众的恐惧和歇斯底里来对付美国穆斯林。

但是美国穆斯林传达的这些信息并没有得到预期的结果，全美许多穆斯林和清真寺领袖说，他们正收到新一波死亡威胁、攻击和歧视，对他们来说，这些和“9·11”事件后美国穆斯林的遭遇是不同的。在巴黎恐袭之后，尤其在共和党总统初选候选人川普和卡尔森不断发出反穆斯林言论，对美国穆斯林的这种威胁程度上升和令人感到恐惧。美国穆斯林正不得不做准备，接受更多的憎恶和针对他们可能的更严厉的管理方式。

对美国穆斯林来说，这确是“9·11”事件之后不曾有过的体验。当年“9·11”事件无疑给了自认为生活在最安全国家的美国人当头一棒，反恐成为美国政治生活中最重要的议题之一，甚至可以说，反恐主导了过去十年美国的对外政策。但在国内，美国政府和民众则面临一个十分棘手的问题，那就是在保护国民安全和针对极端穆斯林为目标的反恐政策之间如何取得平衡，这个问题一直延续到现在。

“9·11”事件后美国社会对穆斯林的仇恨犯罪案件迅速增加，有

调查显示，其中52%的受访者曾感受到情报机构“特别监控”，43%受访者表示受到过骚扰。许多穆斯林孩子们在学校遭到骚扰，被称为恐怖主义分子，被要求“滚回家去”，虽然他们就出生在美国。当纽约决定在世贸废墟附近修建清真寺时，爆发了全美范围的争论，有受害者家属反应激烈，民众也多对此采取反对态度。而当时迅速通过的“爱国者法案”，不仅被民权组织批评为损害美国的民主和自由，而且被认为是针对穆斯林社区和社团所设。

尽管“9·11”事件之后美国穆斯林也遭受前所未有的恐惧、威胁和令人难以接受的监控。但刚刚发生的被认为是恐袭的枪杀案，较之“9·11”事件，对美国穆斯林及普通民众的冲击更大，美国民众对穆斯林的偏见扩大化，令美国穆斯林承受更大的压力。这次惨案之前，民众一般认为恐袭只会发生在大都市，发生在人口稠密的地方和公开活动地点。而现在，在加州圣伯纳丁诺这样的小地方，普通机构里的节日派对，可以说是在民众的日常生活中，居然发生这样的恐袭惨案，令普通民众对自身安全有更多的担心和恐惧。愤怒和恐惧总要宣泄，宣泄点之一就是针对美国的穆斯林。周五深夜，在佛罗里达州的棕榈海滩，一些人打破了穆斯林中心的玻璃，并在祈祷室打翻家具并洒满血腥的污物。FBI还忙于调查在弗吉尼亚一家清真寺收到的死亡威胁邮件。

其实，有理性的美国民众并非不明白激进穆斯林毕竟是少数，多数美国穆斯林也是普通美国人。但这次枪杀案中的男枪手出生在美国，接受美国教育，平日工作生活和普通美国人没有两样，还育有一名6个月的孩子。一般人根本不会防范这样的普通人，况且普通民众根本不会知道他们是否与IS这样的极端恐怖组织有联系。像这种小地方，貌似身边普通人进行的恐怖攻击事件，令美国穆斯林不得不面对这样的前景，那就是人们会认为，恐怖分子就在他们中间，也许就是看上去普普通通的美国穆斯林。

这种前景似乎已经是事实，巴黎恐袭后，美国机场不止一次发生乘

客拒绝和看上去是穆斯林或说阿拉伯语的人同乘一机，这些穆斯林被“请下”飞机，有的因愤怒而拨打911，但最后还是不得不同意接受更严厉的安检，才被允许登机。有一个例子甚至是，被拒绝的乘客仅仅因为留着一把大胡子，（很多人认为那是极端穆斯林分子的一种标志）。这种现象过去在美国是不能想象的，在美国，针对一个种族的负面行为会被批评为种族歧视，是当然的政治不正确。但是在上述事件中，从乘客到航空公司，没人认为有什么不妥，有些媒体则语焉不详地称之为“另类歧视”。

从“9·11”事件到圣贝纳丁诺惨案，绝大多数美国穆斯林都谴责恐怖行为，迅速和极端穆斯林划清界限。但是，圣贝纳丁诺惨案的性质，将令美国人开始对身边的普通穆斯林充满戒心，哪怕他们是土生土长的美国人，是为追求美国梦而努力的普通美国人。如果说“9·11”事件深刻改变了世界和美国，那么圣贝纳丁诺惨案将进一步改变美国。

著名的历史学家戈登·伍德（Gordon Wood）曾说过，“美国的独立战争，不仅仅创造了一个新国家，更重要的是它把我们对自由、平等、宪政和普罗大众福祉的信念注入了这个国家的文化。”美国人曾经这样骄傲地努力地去。但历史告诉我们，从人性的私利出发，当个人生命安全遭到威胁而感到恐惧时，自由平等人权这些信念往往就会让位。这就可以解释，远在第二次世界大战时期，因为有日本间谍，美国西岸的日裔美国人和日侨就都被全数关进集中营；近的则是“9·11”事件之后到巴黎恐袭再到圣贝纳丁诺惨案美国穆斯林的境遇，尽管美国穆斯林努力融入美国社会，努力和极端分子划清界限，但很多民众在恐袭发生后对此置若罔闻，反而日益增加对穆斯林的憎恶和恐惧，更不用说有些政客再推波助澜。

“9·11”事件以来到圣贝纳丁诺惨案，针对美国的恐怖袭击，美国政府的种种反恐措施，以及民众对穆斯林的种种反应，不可避免对美

国的民主自由人权等信念造成损害，这大概是美国当初在介入中东，推行美国民主化战略，推行大中东民主计划时始料未及的。

（2015-12-07首发《观察者》网站）

华人不再沉默，亚裔不是“哑裔”

2016年2月20日美国华人维权大行动，从纽约、洛杉矶、芝加哥、华盛顿、波士顿、费城等约40个城市举行大规模集会游行，对华裔警察梁彼得遭到不公平司法对待表示抗议，华人不再沉默，要为维护华人的权益进行努力抗争。

梁彼得案件争议颇多，但此案绝不能孤立看待，必须要放在弗格森白人警察开枪打死非裔和纽约白人警察锁喉扼死非裔之后，两白警均未被起诉因而引发美国社会强烈不满的大背景下审视。梁彼得作为一个实习警察，在纽约布鲁克林政府楼那样危险的黑暗场所执勤，子弹走火从墙上反弹致死非裔青年，遭陪审团裁决二级误杀案及其他4项罪成。这样的裁决引发华人社区强烈不满，认为是带有政治和族裔因素的选择性执法。以致有这场席卷美国约40个城市的抗议活动。

这次抗议活动，是近年来从ABC电台主播反华言论到加州歧视华人入学的SCA5之后的又一场华人自发组织的大规模抗议行动，在梁彼得所在的纽约，有史无前例的6万华人参加集会游行，其他城市也有数千不等的华人参加。全美多达10余万的华人大声发出自己的声音，表达对梁彼得案选择性司法裁决的强烈不满。

“220”全美华人大规模集会示威游行，显示了华人维权意识的进一步觉醒，堪称华人在政治上进步的里程碑。

其一，华人参与政治活动，近年来有很大进步，逐渐开始学习和熟悉主流社会关于维权的规则，行使起来更加得心应手。在这次行动中，按法律做好游行集会申请，认真做好前期动员准备工作，统一看法，制订切实的口号，防止出现偏激和伤害其他族裔的口号行为。在行动中既

抗议司法不公也不忘悼念非裔死者，因此能够争取非裔群众的支持。在费城，著名的非裔牧师Shine就在集会中发言支持华裔，认为梁彼得虽然应该对自己的行为负责，但目前美国司法确实对华裔警察不公。在非裔社区出现反对华人游行的声音情况下，这一争取少数族裔一起维权的策略值得赞赏。

其二，华人维权意识进一步觉醒，参与者比以往任何时候都多，很多过去从不关心政治，从不参加游行的华人，认识到今天如果不参与，明天不公平就可能会落在自己和自己的孩子们头上，认识到公平正义必须身体力行地去争取。

其三，此次行动微信等社交网络起了很大作用，各种分析文章，无论是呼吁到白宫“我们人民”联署，还是为梁彼得筹款，直到“220”全美行动的动员、组织，微信等社交网络都发挥了重要作用。全美华人沟通、联系的方式已经起了重大变化，未来华人群体的团结奋斗，有了社交利器，将会呈现与过去不同的崭新的面貌。

其四，大量新移民积极参与。新移民通常被认为是中国在20世纪70年代改革开放以后移民美国的群体。这次游行集会的一大特点就是有大量新移民参与。不仅在纽约，洛杉矶和其他地方，新移民成为一股不能被忽视的力量，甚至很多留学生团体也加入了行动。在南加州橙县尔湾市，以新移民为主的一千多名示威者非常引人注目。近年来中国大陆新移民大量涌进美国，这些新移民受过很好的教育，在美国学习参政议政态度积极，非常清楚只有行动起来才能维权的道理，可以预料，未来新移民将会成为华人参政议政的重要力量。

在这次行动中也有不如人意的地方，例如在纽约，有少数因为标语问题，和少数非裔有争执，有些组织之间沟通不畅也出现问题发生争吵，等等。需要在日后加强改进。另外，在纽约有数十名华人民选官员参加集会，坦率表明自己的立场态度，获得华人群体一致赞扬。而在南加州，华人民选官员除极少之外，几乎没有声音，更不用说到现场参加

抗议行动，这使得很多华人选民对此感到失望。再联想到一些华人民选官员和议员在SCA5案的表现，很多华人表示下次投票时会考虑这些因素。

在美国，反对种族歧视是绝对政治正确，但种族歧视从来没有消失过。从百年前“排华法案”到陈果仁事件，从李文和案到近年诸多华裔科学家被冤间谍案，再到加州SCA5案，谁能说华人不受歧视？“220”美国华人大规模集会示威游行，是美国华人维权运动的一个重要里程碑，显示华人不再沉默，亚裔不再“哑裔”。

（2016-02-22刊于美国《侨报》）

梁彼得案和华人第二代的困惑

纽约华人警官梁彼得走火致死非裔青年格雷案，在华人社区引起强烈反响，鉴于此案的大背景，美国黑白警民冲突成为社会焦点，而此前弗格森白人警察开枪打死非裔青年案，纽约警察扼颈致死非裔青年案，两警察均未被起诉，引发美国社会尤其是非裔群体强烈不满。华人社区认为此案掺杂政治和族裔因素，为选择性执法，并质疑梁彼得成为平息美国社会愤怒情绪的替罪羊。华人社区为此组织各种活动，联署，捐款，组织集会游行，成为历史上最大规模的一次维权行动。

梁彼得案，无论是案情，陪审团裁决，华人社区的不平声音，都有可圈可点的地方，也有很多涉及美国种族关系，司法公正，华人群体内部团结等的分析切入点。

梁彼得，美国出生的第二代，通称ABC (American Born Chinese)。父亲为中国广东中山移民，现为厨师，母亲是缝纫工。梁彼得接受美国教育，成绩优秀，从小有志于警察工作，为投入警队辞去联邦移民局的安稳工作，案发时为纽约警局实习警员。按一般看法，作为在美国出生长大读书求职的华人第二代梁彼得，可以算是融入美国社会。

然而，ABC一直存在身份认同的困惑，部分ABC为了强调自己的美国人身份，对新移民多有排斥。不久前在网上看到一段流传的视频，为ABC制作的针对新移民的视频，把新移民称作FOB (Fresh Off the Boat)，里面有对新移民从饮食、穿着、英语口语到行事的各种嘲笑。观察美国华人社会，确实有部分ABC，把自己看作百分之百的美国人，不说中文不吃中餐不和华人来往，对新移民采取居高临下，瞧不起甚至鄙视的态度。

事实上在美国，自20世纪60年代平权运动兴起后，虽然反对种族歧视已成为一种政治正确，但种族歧视和种族偏见从来就没有完全消失。“百分之百美国人”的提法，说得最多的是前美国驻中国大使华裔骆家辉，骆家辉是美国出生的华人第二代，也是ABC。骆家辉多次说自己是“百分之百的美国人”。对“百分之百美国人”的说法，或许有见仁见智的看法，但可以肯定的是，美国白人，从来不会说自己是“百分之百美国人”。白人社会是否将华人看作“百分之百美国人”，答案恐怕不是肯定的。

美国华人第二代一向的困惑和尴尬，那就是ABC自认为是百分之百美国人，但美国人却看他们是华人。华人是少数族裔，但因为被认为是模范族裔，在入学求职上却享受不到少数族裔的好处，华人尽管在科技界、IT界有出色的表现，但在升职上永远被挡在透明天花板底下。而加州SCA5提案，正是针对美国出生的第二、第三代华人进入大学设置的障碍。

部分ABC看不起和嘲笑新移民，甚至有的认为要融入美国社会，只能数典忘祖。可是即使有人数典忘祖，也改变不了黄皮肤黑头发黑眼睛的事实。二十世纪初期，大量非裔涌入美国南方，当时遭到有少数自认为已经融入美国社会的非裔的抵制和嘲笑，原因不过是担心后来的非裔素质不如他们，会拉低他们已有的社会地位。美国部分ABC是否有这样的想法，很难下定论。但是这些ABC们应该从梁彼得案件中反思。

ABC梁彼得也以为自己融入美国社会，但是当梁彼得不幸被卷入美国黑白警民冲突旋涡中，被看作平息人们对白人警察不被起诉的愤怒的替罪羊，遭到选择性裁决时，主流社会作壁上观，纽约警察局抛弃梁彼得唯恐不及，最后还只有华人社会伸出援手，而且无论是签署，捐款，集会游行，其中都包括无数热心的新移民。

部分ABC应该从梁彼得事件中反思，如何在努力融入美国社会的同时，认清自己的根之所在，不仅不应该排斥华人文化传统，排斥新移

民，而且应该和华人社区保持联系，积极为华人的权益发声。部分ABC应该认识到，在美国，华人群体地位高，自己也会好；若华人被边缘化、被歧视，自己终究也会受影响。

（2016-02-29刊于美国《侨报》）

沉渣泛起的美国三K党

曾经在美国历史上臭名昭著的三K党，近年在美国多地包括南加州沉渣泛起。2月26日，在迪士尼游乐园3英里的皮尔森公园，六名三K党人身着三K党制服举行集会，鼓吹白人至上主义，宣称为白人请命（White Live Matter）。这些三K党人遭到了近三十名非裔抗议者阻止，双方发生扭打，多人被刺伤，其中一人伤势严重入院抢救，最后警方介入逮捕数十人。

事件发生的地点是南加州橙县安纳海姆市，即迪士尼乐园所在城市。安纳海姆是大洛杉矶地区橙县最大的城市，在20世纪60年代之前几乎全是白人居民，而如今，根据2010年人口普查，超过52%的居民是拉丁裔，白人人口只占28%。白人至上主义者认为自己被移民排挤，是三K党宣称为白人请命的缘由。

安纳海姆在历史上曾经是三K党的重镇之一。20世纪20年代，安纳海姆有300名三K党人，时常穿着三K党白袍和头罩乘车在街上巡逻。鼎盛时期，三K党甚至控制了市议会5个席位中的4个。后来，随着三K党被取缔，安纳海姆的三K党也逐渐势微，近年，随着反移民思潮泛滥，三K党开始泛起，除了安纳海姆，在洛杉矶的其他地方，都有三K党活动出现。2014年，橙县发现有三K党员发放招募传单和糖果袋，袋里有字条，上面写着“拯救我们的国家，加入三K党”，该组织据说每年招募三次。2015年马丁·路德·金纪念日，洛杉矶县Santa Ana发现有人散布三K党名片和反马丁·路德·金的传单。

三K党，英文为Ku Klux Klan，简称KKK，美国历史上臭名昭著的白人至上主义和恐怖主义组织。三K党在历史上大概分成三个阶段。第一阶段，始于南北战争后的1865年，由六名失意的南方老兵组成。1867年

由前邦联军队准将高登制订章程，正式成为一个全国性的组织。三K党鼓吹白人至上主义，以暴力和恐怖手段尤其是私刑，主要对付非裔，此外，主张废奴的南方白人也是他们攻击的目标，在当时，长长的白袍和只露出两个眼睛的尖顶头罩以及焚烧十字架是令人恐惧的三K党的象征。1871年，声名狼藉的三K党被当时的格兰特总统所取缔。

第二阶段于第一次世界大战以后，三K党在当时反非裔和反犹太裔的氛围中复活，标志性事件是一部风靡美国赞扬三K党成功的《一个国家的诞生》，以及三K党对犹太工厂主弗兰克的动用私判处死事件。新三K党的诞生，不仅反非裔，反犹太裔，而且加入了反天主教和反移民以及反有色人种，其中反非裔和反移民及有色人种一直延续到现在。到了20世纪40年代，新三K党不断势微，最终解散，此后，三K党名称被一些组织不断地使用，这些组织的最一致和最坚定的理念就是白人至上主义。

20世纪60年代，三K党不择手段地反对民权运动，1964年，三K党成员在阿拉巴马和密西西比杀死多名争取平权的民权人士，导致当时的肯尼迪总统下令调查，为了阻止调查，三K党人对非裔实行私刑，引发非裔的愤怒抗争，成为《民权法案》通过的导火索。至此美国联邦调查局介入，试图渗透和摧毁三K党，民权组织也不断使用诉讼手段打击三K党，从而使三K党再一次势微。

到了当下，三K党和鼎盛时期的动辄几百万党员相比，在美国很多地方销声匿迹或已经是零星存在，但近年随着反移民思潮和情绪泛滥，很多地方三K党开始死灰复燃。除了三K党传统根据地南方各州，其余如印第安纳州、俄亥俄、马里兰、新泽西和宾夕法尼亚等，都有白人至上主义者组织宣称是三K党，他们悬挂美国南北战争时期的邦联旗，甚至悬挂纳粹标志，展示三K党标志，进行各种集会，甚至点燃十字架。在服饰上，南方各州的三K党人喜欢穿传统三K党长袍和头罩，其余州如南加州安纳海姆的三K党人，则穿制服，缀以邦联旗和三K党标志。三K党

目前在全美大约有180个组织，根据美国南方贫困法律中心的数字，人数约在5 000~8 000，目前，随着白人至上主义者的拥护者增多而开始增加。

美国宪法第一修正案保护言论自由，许多三K党组织虽然使用曾经被取缔的三K党名称，却在美国第一修正案言论自由的保护下取得合法资格。这次南加州安纳海姆三K党的集会，就是获得警方批准的行动，警方批准他们的申请并通告附近居民。如果不是发生打斗，2月26日的三K党集会只是一次貌似平常的聚会，当然，民权组织和人群肯定不会听之任之。

据说美国公民自由联盟（ACLU）一直为三K党的各组织提供法律援助，以保证他们受宪法规定的言论自由的保护。但是，一方面，三K党组织受宪法规定的言论自由的保护，另一方面，三K党又利用不断发酵的反移民情绪，挑起对移民的仇恨，危害美国的安定。2014年在阿拉巴马的一次三K党聚会上，就有三K党人喊出“杀死墨西哥人”的口号。联想早期三K党聚会喊出的“杀死黑人！杀死犹太人”等的口号，令人不寒而栗。

当下的三K党组织，虽然只是零散存在，但在美国目前反移民情绪高涨的背景下，他们不断通过组织集会、网络论坛，招募活动、散发种族主义材料，以及白人至上主义和新纳粹联手等，他们甚至使用音乐，一种被称为“白人力量音乐”（White Power Music），来吸引年轻人和白人种族主义者，为白人至上提供文化能量，努力扩大影响，事实上也越来越多地争取许多具有反移民倾向，赞成白人至上主义的白人民众包括年轻人的支持。目前美国移民问题已成为社会争议的最大焦点之一，“三K党”是否会重新成为美国社会的一个重大隐患，当拭目以待。

（2016-03-02首发于《观察者》网站）

华人为什么拒绝“模范少数族裔”称号

2016年是“模范亚裔”这个称呼出现50周年。1966年，美国社会学家威廉彼得森在《纽约时报》上撰文，认为日裔美国人由于勤奋和传统的缘故，避免成为“问题少数民族”。同年12月，《美国新闻和世界报道》杂志刊登文章，把华裔称为“模范族裔”。从此，“模范少数族裔”称呼便成为一道变幻不定的光环，戴在华人头上。

根据美国人口普查的资料，目前居住在美国的亚裔共有约1 800万人口，其中华人超过400万，在亚裔中排名第一，因此模范亚裔称号，很大一部分是指华裔。华裔之所以被认为是模范族裔，其中重要的原因是经济收入。根据皮尤中心的一项调查，2010年，华裔中位数收入是5万元，中位家庭收入是6.5万元。而全美的中位值分别是4万元和5万元。华裔的家庭财产中位数8.3万元，不仅高于全美6.9万元的中位值，而且远远高于非裔和西语裔。

其次，华人总体在中小学和大学的突出成绩和在职场（主要指科技领域）的杰出表现，也是被认为是模范族裔的原因。此外，华人移民总体表现守法，遇到不平事件忍受性较高，过去遇到被歧视时，很少发声抗议，即使像陈果仁案和李文和案那样明显的种族歧视案件，出来声援抗议的人数也很少，和非裔西裔动辄上街游行示威相比，华裔被认为安分守己，堪称“模范”。不久前纽约梁彼得案裁决，纽约警察取消休假如临大敌，担心的却是非裔，在警方看来，即便裁决对梁彼得不利，华人完全不足为虑。

华人戴了50年的“模范少数族裔”的光环。早期，一些在专业上和政治上取得一定成就的华人，颇为认同这个称号。很多人把这个称号视为被主流社会认可，和自身融入主流社会的象征，许多移民也觉得能够

比其他少数族裔做得好，有示范作用而感到自豪。和其他少数族裔移民相比，华裔更愿意入籍，更努力融入主流社会，华裔第二代第三代对族裔认同缺失更明显。

然而，近十余年来，尤其是近两年来，越来越多的华人对“模范族裔”的光环表示不赞同。无论华人如何努力，种族歧视和偏见仍然如影相随。华人在职场升职的玻璃天花板，华人科学家不断受到间谍案的指控，华人子女在进入大学受限时的遭遇，显示作为“模范族裔”的华人，在社会地位上并没有得到提升，在政治上并没有享受更多的权利，在平权问题上，华人反而有所缺失。

近年来被反复成为社会焦点的，关于大学入学平等权利的问题，华人感受最深，受伤最大。

作为少数族裔的华裔，在大学入学中处于相当尴尬的地位，由于很多著名大学对成绩优秀的华人学生采用或明或暗的限制措施，使得很多优秀的华人学生被挡在名校之外，甚至面临着和自己族裔学生竞争的局面。这种情况还导致一些异族通婚家庭的子女，更不愿意认同自身的华人血统，表现之一是在入学登记时不使用带有亚裔特征的姓名。

近几年发生了那么多事情，平权团体籍华裔学生起诉哈佛大学等，联邦最高法院处理涉及大学入学平权问题，加州针对华裔子女入学限制的SCA5提案，以及ABC电视台主播言语辱及华人，纽约梁彼得走火误杀非裔案，等等。华人群体越来越认识到，“模范族裔”的光环对华人来说，不仅徒有虚名，反而对华人群体争取自身权益有负面效应。

因此，越来越多的华人表示拒绝“模范族裔”的光环，希望能享有更多的平等权利。华人要享有更多的平等权利，只能是积极起来参政，积极投票，遇到不公和歧视要大声发出自己的声音，就像加州华人抗议SCA5提案，最终令其中止；就像“220”全美华人尤其是纽约华人声援梁彼得的历史性的维权行动。华人应该认识到，别人看自己是否“模范族裔”并不重要，重要的是：自身的权益，只有团结起来积极行动才能

争取到。

（2016-03-08刊于美国《侨报》）

华裔法官离联邦最高法院有多远

美国总统奥巴马在白宫玫瑰花园高调宣布，提名华盛顿特区的联邦上诉法院首席法官梅里克·加兰德为最高法院大法官人选，以填补最高法院保守派大法官安东尼·斯卡利亚上个月突然去世后留下的空缺。

美国联邦最高法院由9名大法官组成。每个大法官都是由美国总统提名，经过参议院听证后，须获得参院100名议员中的60票，才能通过批准委任。联邦最高法院在审理案件时，通过简单多数的投票方式决定结果。安东尼·斯卡利亚去世前，5名保守派大法官在联邦最高法院中占相对优势，斯卡利亚的辞世让奥巴马及其所在的民主党获得了一个难得的机会，这是共和党人绝对不愿意看到的，因此斯卡利亚去世之后，大多数参议院共和党人强调，拒绝考虑任期仅剩不到一年的奥巴马对最高法院大法官人选的任何提名。

梅里克·加兰德是白人，被认为属温和派法官，政治立场属中间略偏左。斯卡利亚去世之后，关于大法官的人选，有很多猜想，很多人认为奥巴马可能会提名持自由派观点的少数族裔人选包括亚裔。奥巴马提名加兰德之后，很多亚裔包括华裔团体表示失望。

过去十年，华人并非没有机会走向联邦最高法院大法官之路。2010年，伯克莱加大法学院副院长刘宏威被奥巴马提名为联邦第九上诉巡回法庭法官，刘宏威是一名著作等身的宪法学者，成就斐然，被称为“华裔之光”。但刘宏威的联邦法官提名，在参议院多次被共和党议员拖延阻挠，最终被共和党人全力封杀。共和党议员认为刘宏威是激进的自由派学者，他的关于宪法的很多观点不为共和党人接受，而在这些理由背后，则是刘宏威被很多人认为是未来联邦最高法院大法官后备人选，有望成为最高法院首名亚裔大法官。为此，参议院共和党人甚至动用了一

个很少使用的阻挠议事程序来阻止对刘宏威的任命。

刘宏威和联邦法官擦肩而过，令很多华人感到可惜，刘宏威后来被任命为加州最高法院大法官，对华人来说也是一种闪亮的荣誉，但未来是否有可能再问鼎联邦最高法院大法官，被认为希望渺茫。

刘宏威任命案是奥巴马政府最具争议的司法任命案，刘宏威任命的被阻止，是美国近年政治光谱趋向两极化，国会议事党同伐异的结果。时至今日，奥巴马的最高法院大法官任命提名仍然还要面对党同伐异的局面，客观地说，奥巴马这次提名梅里克·加兰德，以加兰德的白人和温和派中左身份，可以看出奥巴马在一定程度上的妥协，但即使这样，以参议院共和党领袖麦康奈尔为首的共和党议员，仍然表示拒绝接受。

华人在美国属少数族裔，华人第二代、第三代学法律的不少，近年来在联邦上诉巡回法庭已经有数名华裔法官，华人聚集的几个州法院也有了华裔法官，基层县市法院也有一些华裔法官在成长，但要做到像刘宏威这样具有相当影响力，具有走向联邦最高法院大法官之路能力的法律界人士，华人还有很长的路要走。

目前最高法院只有8名大法官，梅里克·加兰德的加入将改变最高法院意识形态的偏向，但目前还很难说奥巴马对梅里克·加兰德的提名能否通过。在奥巴马卸任前，最高法院要听证及裁决涉及奥巴马签发移民行政令的美国政府Vs德州案，以及涉及大学招生平权的费雪Vs德克萨斯大学奥斯汀分校案，这两个案子尤其是后者和华裔的利益息息相关，从这个角度说，华人群体希望奥巴马提名亚裔包括华裔大法官候选人的心情是可以理解的，但以综合情势看，在相当长的时间里，这种可能性很低。

（2016-03-21刊于美国《侨报》）

梁彼得案的民意和司法公正

引发华人“220”全美大游行的梁彼得事件，目前有了新的引人注目的发展。纽约前华裔警官梁彼得因巡逻时枪支走火致黑人青年格雷（AkaiGurley）死亡，被控二级误杀等5项重罪，不久前在纽约布鲁伦法庭由陪审团裁决罪成。但在3月23日下午，纽约布鲁伦地区检察官肯·汤普森发表声明说，鉴于该案的事实，当事人没有犯罪前科，以及梁彼得对公众安全不会带来任何威胁，没有必要将梁彼得送进监狱。汤普森向梁案的主审法官陈丹尼提出量刑建议，希望判决梁彼得缓刑5年，佩戴电子镣铐在家监禁6个月，做社区服务500小时。汤普森还说，这样的量刑就是最好的公正。

汤普森的声明在华人社区引起强烈关注和反应。梁彼得的两名新律师发表声明表示，尽管他们和汤普森在梁彼得是否有罪的问题上不一致，但是对他建议让梁彼得不必坐牢的这一客观公正、充满勇气的决定表示赞扬。值得注意的是，声明还指出，布鲁克林地区检察官之前在法庭上大获全胜，但在对梁彼得提出的量刑建议中却认为监禁梁彼得是没有必要的，这种情况非常罕见。

之所以非常罕见，其中必有重要的原因在内。梁彼得被陪审团裁决有罪后，华人在2月20日发起全美大游行，抗议对梁彼得案的选择性司法裁决，华人普遍认为，在自弗格森以来几次白人警察打死非裔都未被起诉，导致美国社会黑白警民冲突，种族关系紧张的大背景下，走火致死非裔的梁彼得被起诉和定重罪，明显是有选择的和不公正的，况且作为新手的梁彼得出事，纽约警局和布鲁伦市政当局有不可推卸的责任。

汤普森这样的罕见的表示显然是一种软化，这是多方博弈而成的，其中不可忽视的是华人的抗议浪潮起了很大的作用。华人“220”里程

碑式的全美抗议游行，尤其是纽约华人史无前例的5万人的集会，给外界一个明确的信号，就是华人不会忍受对华人的不公正。相信这之后华人会更加积极参政。

选举政治是美国民主的重要组成，在美国，地方检察官和法官很多都是民选的，纽约布鲁伦地区检察官汤普森也不例外。作为民选官员，汤普森无法忽视民意，他虽重视非裔的选票，但也不能轻视纽约这个美国第二大华人聚集地华人的声音。在不同的沸沸民意下，汤普森选择了对梁彼得的重罪起诉和建议轻判，以此平息非裔和华裔的不满和争取对他的支持。但是梁彼得的律师们仍然决定上诉，毕竟，重罪轻判和轻罪或无罪对梁彼得是完全不同的。

汤普森的建议是否可行，还要看法官的最后决定。法官是否会受到背景，认知和民意的影响，答案不会是完全否定的，影响大小不同而已，这点只要看美国两党如何不择手段支持和阻挠对联邦最高法院大法官提名就可以知道。所谓绝对的司法公正是不存在的，无论是检察官汤普森罕见的建议还是日后法官的裁决，都不可避免烙上各种影响。这是美国民主和司法的现状，在现实社会也是正常的。那种认为有绝对公正的想法是天真且无益的。

有人说汤普森这样的决定将给华裔和非裔之间埋下冲突的隐患，这种说法并非没有缘由，汤普森作为非裔检察官建议轻判梁彼得，非裔群体立刻就有汤普森背叛非裔的指责声，有非裔议员甚至鼓吹要“暴动”。几年前奥巴马总统涉及一个非裔青少年的案子时说：如果我有孩子就会像Trayvon (if i had a son he'd look like Trayvon)。奥巴马敢这样公开说，可见这种血浓于水的感情在美国多族裔国家一点也不奇怪。华人团结起来帮助梁彼得，是血浓于水，但更是因为梁彼得遭遇不公正，而并非针对非裔群体，非裔青年被走火致死，是个悲剧，没有人不痛心，但是不能因为一个悲剧不能释怀而导致另一个悲剧，那并非人们希望的公正所在。

（2016-03-28刊于美国《侨报》）

（附注：截至发稿，梁彼得案有出人意料之外的变化，先是梁彼得律师发现陪审团成员之一隐瞒了其父曾经因误杀被判刑的事实，要求法庭重审但不被法官接受。4月20日韩裔法官Danny Chun他先将梁彼得被陪审团裁定罪成的罪名从二级过失杀人（Manslaughter）减轻为刑事疏忽杀人（Criminally Negligent Homicide），再判处他面对5年缓刑监管（Probation），无须佩戴电子追踪脚镣和800小时的社区服务，避免了任何牢期。但检察官和梁彼得的律师都表示不服，决定要上诉。）

华人案件没有亚裔陪审员能否公正

纽约华裔警员梁彼得涉误杀非裔男子一案，定于1月25日正式开庭。例行的陪审员甄选，却让许多华人感到失望。1月21日，经检辩双方一整天的讨论，最终产生12名陪审员和4名替补陪审员，男女各8人，包括12名白人，3名西裔和1名非裔，其中没有华裔，亚裔候选人全部落选。

源于欧洲的美国的陪审团制度由来已久，独立战争以后，陪审团制度被写进权利法案，美国宪法“第六修正案”明确规定，所有刑事案件被告都享有获得公正陪审团审判的权利。甚至民事案件，宪法“第七修正案”也规定诉讼标的超过20美元，当事人有权利要求陪审团审判。

美国是目前世界上采用陪审团判案最普遍的国家。在美国，尽管有争议，但陪审团制度一直在延续，显示美国的独特的社会习俗，文化传统和司法特点。当时的美国制宪者们对陪审制度极为重视，托马斯杰克逊甚至认为“陪审制是人类所构想出来的将政府拴在宪法上的一个锚。”

陪审团并不是如外界传说的进行判刑，陪审团的主要作用是在庭审期间，听取原告、被告的证词与证据，然后闭门经讨论投票后做出有罪或无罪的裁判，并在法庭上公布。简言之，陪审团只就案件做出有罪或无罪的判决。被告一旦被判有罪，具体的量刑则由法官做出。通常案件一旦步入庭审阶段，被陪审团裁决有罪的话，法官的量刑往往偏重。这就是为什么前一阵轰动中美两地的洛杉矶中国留学生绑架案，嫌犯选择诉辩交易，接受协议认罪，避免陪审团裁决的缘故。

在美国，陪审团一旦做出无罪裁决，被告便可当庭释放，而且这个

无罪裁决具有终身效力，并且根据禁止双重危险原则，这个案件不能再审。正因为如此，陪审员的选定被检辩双方认为是重要环节，各方都想挑选对己有利的人选。除了法律规定的必须是美国公民，不能有精神疾病等之外，法官和检辩双方律师都会对候选陪审团成员诸如宗教信仰，人种族裔，教育程度，经济收入等进行考量，有可能带有偏见的候选人都不会被选上。

陪审团产生的初衷是为了能公正审判，但是，要陪审员完全不带偏见，只是一种理想，事实上是不可能的。因此，初选候选人因为各种原因被要求和被要求回避是常见的。就族裔因素来说，一直具有很大争议。如果说族裔因素可能影响裁决，亚裔陪审员可能同情华裔梁警官，那么被选上的非裔陪审员是否会同情非裔死者？

进一步说，如果族裔因素是一个考量，那么涉及白种人的案件，是否考虑白种人因种族引起的同情而要求回避？显然，这种族裔因素只是指少数族裔，这就是陪审团制度的被批评的缺陷之一，这一缺陷放在美国种族多元化社会和种族歧视和偏见依然存在的大背景下，很容易引起人们对陪审团是否公正的质疑。每一次有争议的、涉及族裔的案子，都有批评陪审团族裔组成的声音，如当年洛杉矶暴乱前对非裔罗德尼金袭警案的裁决，陪审团基本是白种人，没有一个非裔，结果是白人警察当庭释放。著名的被称为“世纪大案”的非裔辛普森案，陪审团以非裔为主，仅有一个白种妇女，裁决的结果是辛普森无罪。

如果说过去关于陪审团的争议主要在黑白种族上，这次梁警官案，则涉及华裔。有一种说法遴选前有三个华人，但都因为各种理由，例如英语不好退出。因此有人为此批评这些华人没有尽到自己的责任。这样的传说不能确认，这样的批评也未必合适，牵扯下去，或者又引出华人多一事不如少一事的话题，往往一涉及华人自身的问题，就令人感到沉重。

托马斯杰克逊当年只是想着陪审团制度能把“政府绑在宪法的锚

上”，注重于民权，却没有考虑到种族因素。在多族裔的美国，族裔问题虽然是政治正确，却越来越多地在各个领域出现矛盾，一不小心，就成为撕裂美国社会的因素。

（2016-01-22刊于美国《侨报》）

20美元纸币上，为什么总统头像会被换下

自从美国财政部长雅各布·J·卢（Jacob J. Lew）2015年夏天公开向美国公众发出邀请征求意见：应该选哪一位女性成为美国历史上第一个出现在10美元纸币上（此前，只有玛莎·华盛顿的头像短暂地出现在1美元纸币上，并未流通），出乎他意料之外的是，数以百万计的美国人予以积极响应，铺天盖地而来的意见令财政部吃惊并措手不及，只得取消预订在去年12月宣布发布新纸币的计划。

美元自投入流通以来，很少出现换头像的事情，按预定计划，新版钞票将在2020年发行，以纪念赋予女性投票权的美国宪法第十九修正案实施100周年。财政部长的本意是想掀起一场关于女性对美国贡献的讨论，作为美国民主的一个象征，就像他自己说的，“做一个我们是谁，我们代表什么的声明”。

公众对这个话题似乎不仅大感兴趣，而且生枝开叶提出各种问题，这些意见不仅包括对女性地位和权利的讨论，还包括对10美元纸币头像（美国开国元勋亚历山大·密尔顿）以及20美元纸币安德鲁·杰克逊的讨论。很多人问：为什么要换头像的不是20美元纸币而是10美元纸币？当时财政部给的回答是，因为10美元纸币的发行量较20美元大，从防止和打击假币的安全问题出发，选择了10美元。

大半年过去了，在此起彼伏的争论声中，美国当地时间4月20日，财政部长宣布说，哈丽雅特·塔布曼（Harriet Tubman）——一位被称为奴隶救星的非裔女性，将被印上20美元。而备受争议的原纸币正面头像安德鲁·杰克逊，则将被搬到纸币的背后，在一个白宫照片旁边。

在财政部长去年宣布要更换10美元头像之前，美国一个名叫“20元

纸币上的女性”（Women On 20s）组织，已经成立并呼吁在20美元上印上女性头像。这个组织鼓励新罕布什尔州民主党参议员珍妮·沙欣和其他国会议员提出法案，要求将女性头像印在20美元纸币上。这个组织还在网上进行了民意投票，最后提出15名候选人，包括现代民权之母罗莎·帕克斯（Rosa Parks）、美国红十字会创始人罗斯福总统的夫人埃莉诺·罗斯福和废奴主义者哈丽雅特·塔布曼。该组织呼吁以这些女性头像之一，取代20美元头像前美国总统安德鲁·杰克逊，该组织声称，此举是迈向性别和种族平等的重要一步！

如果考虑到20美元的现头像是安德鲁·杰克逊，那么，没有比哈丽雅特·塔布曼来替换更加合适了。安德鲁·杰克逊，美国第七任总统。没人知道杰克逊为什么会被选中印上美元纸钞。在过去的各种讨论中，尖锐的意见指向安德鲁·杰克逊担任总统期间关于奴隶贸易和对印第安人的处置。

1830年，当时的总统杰克逊签署了《印第安人迁移法案》（Indian Removal Act），曾经在1812年战争中帮助当时的杰克逊将军取胜的印第安切诺基部落，上诉到联邦最高法院，联邦最高法院裁决切诺基部落胜诉，但当时的联邦最高法院远没有今天一言九鼎的地位。杰克逊总统嘲笑地说，“既然马歇尔（约翰·马歇尔最高法院大法官）做出了决定，就让他去执行吧。”

这是一条被称为“血泪之路”（Trail of Tears）的迁徙，成千上万的切诺基印第安人在持枪士兵的威逼下，被迫抛弃家园，有超过四分之一的印第安人死在路上。杰克逊认为，美国的西进能使美国保持强大，但这个强大，却是牺牲美国原住民的惨重代价换来的。

杰克逊又是废奴的坚定反对者，他的超过1 000英亩的隐士庄园和位于阿拉巴马的种植园，以及日常生活，都是靠奴隶贸易而来的非裔奴隶的劳动。从自身利益出发，杰克逊反对废奴，在其总统任期内，因为担心引发对奴隶制的不满，甚至命令邮政署长销毁那些寄往南方的宣传

废奴的传单信件。

安德鲁·杰克逊是美国民主党第一任总统，他出身卑微，最后奋斗成为美国总统，是那些追求美国梦的人的心中典范，但他对奴隶制和印第安人的政策和做法，在今天显然是不正确，这就无怪乎不仅民间组织和许多民众，甚至也有民主党议员要求将杰克逊头像从20美元纸币上换下。

替换杰克逊的哈丽雅特·塔布曼，出身南方非裔奴隶家庭，黑暗的奴隶制，奴隶们工作繁重生活艰苦且完全没有人权。塔布曼目睹父母和其他奴隶的悲惨生活，决心逃亡。经过千辛万苦获得自由后，塔布曼加入了一个名叫“地下铁道”的秘密组织，成为领导人之一。这个“地下铁道”由一批勇敢的废奴主义者组成，从19世纪30年代到美国内战之前，“地下铁道”帮助了数万奴隶逃往北方和加拿大，获得了人身自由，也因此遭主张奴隶制的势力的仇恨和追杀，塔布曼多次遭受打击，仍坚持斗争。

哈利雅特·塔布曼激励了一代又一代的美国人为了平等和人权而斗争。今天，美国有数十所学院以塔布曼的名字命名。哈利雅特·塔布曼的故居和麻省剑桥市的哈利雅特·塔布曼博物馆，保存着她的生平事迹和遗物。1978年，美国邮政局发行的纪念美国非裔的系列邮票中，哈利雅特·塔布曼排在首位。2002年，她又被列入最伟大的100名非裔美国人之中。

哈利雅特·塔布曼作为一名非裔女性，被选入印在20美元纸币上，确实是对女性地位的一种彰显，虽然它姗姗来迟。美国建国两百多年，女性获得投票权不到100年，对美国宣称立国之本的人人平等，不能不说是一个讽刺。美国是西方女权运动的重要阵地之一，在美国，女权运动可以说是声势浩大，妇女的地位较之从前有很大进步，女性投票权已经完全不问题，但是必须看到，男女平等问题远没有完全解决，女性的地位仍然远不能和男性比拟，尽管有很多杰出女性进入美国高层次领

域，但是，普遍来看，在男女同工不同酬、升职的天花板以及关于堕胎等问题上的争议，都显示美国女性争取平等的权益和地位，还任重道远。

同时，替代在奴隶制和印第安人政策上饱受批评的杰克逊，它的意义已经超越了财政部长仅仅是讨论女性贡献的原意。近年来，美国屡屡爆发种族危机，最终的替换决定，或许也体现了政府缓和种族矛盾的意愿。与女性地位相比，种族问题对于美国而言是一个更大的难题。

（2016-04-22首发于《观察者》网站）

白宫与美媒的友谊小船被这小子弄翻了

这两天，美国主流媒体被一位名叫本·罗兹的人弄得怒气冲冲。《纽约时报》杂志日前刊登对国家安全事务副助理本·罗兹的采访文章，身为美国总统国家安全事务副助理的本·罗兹自曝在伊核协议问题上故意散布编造消息，力图操控媒体引导舆论。同时，文章还显示罗兹蔑视一些美国外交人士和美国媒体。

罗兹在谈及2015年的伊朗核协议时说，当政府代表还在与伊朗方面商定协议细节时，他就开始研究如何对付美国国会和记者的“策略”。他声称自己创造了一个“回音室”，在协议宣布前，一群专家在各大智库和社交媒体的说法，都是我们让他们说的内容。当记者们争相报道伊朗核协议的消息时，谁都不知道，这些专家所言所行都是罗兹和他的团队精心策划的。

这些信息一传开，立刻引起轩然大波，美国媒体对自己独立媒体的形象被抹黑大为不满，纷纷对本·罗兹口诛笔伐，《外交杂志》直斥罗兹是个不折不扣的混蛋，《华盛顿邮报》则认为这篇访谈令人厌恶，政治人物也不甘落后，持反对伊朗核协议立场的美国参议员麦凯恩则表示，这篇文章让人不安地发现，白宫的宣传机器将“讲故事”置于国家利益之上。罗兹成为众矢之的。

本·罗兹其人，颇具戏剧色彩。本·罗兹毕业于纽约大学，拿的是艺术硕士学位，梦想的是写小说，他已经写了些短篇小说，希望引起注意，能够有个经纪人，好潜心写长篇小说。这样一个满怀作家梦的文学青年，毕业以后却转向从政，现在是白宫战略公关方面的国家安全事务副助理，负责为总统奥巴马撰写讲稿，安排他的国外行程、统筹整个白宫的公关战略，被认为是“除了美国总统本人之外，罗兹是打造美国外

交政策的最重要的人，没有之一”。

本·罗兹的转向，契机是震惊世界的“9·11”事件，“9·11”事件当天他目击了双塔楼的倒下，巨大的恐惧中，他脑海里想起的还是关于小说，唐·德里罗（Don DeLillo）的小说《地下世界》（Underworld）的封面。这种根深蒂固的文学天分和训练，即使在他成为奥巴马的文胆，成为白宫的国际事务官员后，仍然时时显现，想象、情节、虚构、渲染²²在本·罗兹——美国外交事务的叙事者身上，被娴熟地运用着。就像大卫·塞缪尔斯（David Samuels）在《纽约时报》杂志文章中写的那样：“我²²意识到，罗兹在白宫扮演的角色更像《白宫群英》（The West Wing）或《纸牌屋》（House of Cards）等以美国政治为主题的电视剧的制作人，而不是它们中任何一个具体的角色。并且和大多数电视编剧一样，罗兹显然更愿意把自己想象成一名小说家。”

今年38岁的本·罗兹，不仅被称为是奥巴马的文胆，还与奥巴马有“心灵契合”，他为奥巴马写作，不仅熟知外交事务，还下力气努力揣摩奥巴马的讲话习惯和语调，深得奥巴马欢心。奥巴马所有有影响的外交讲话稿，从伊拉克撤军，增兵阿富汗、中东政策²²以及国情咨文都出自本·罗兹之手。罗兹的“讲故事”或者说是“编剧”的才能，则在白宫与媒体的互动中得到发挥，他讲述了一个制造出来的消息，这个消息通过精心培养的关系网，包括官员、受访专家、专栏作家、报纸记者、网络写手等，一传十，十传百，最后变成了新闻风暴，不能不说，罗兹成功地引导了舆论。

事后，罗兹出来澄清，发表声明称，他无意欺骗媒体，“这不是操纵，只是推出事实”，白宫发言人也匆忙出来灭火，说白宫没有撒谎，也没有操纵媒体，但是众多媒体和社会舆论仍然怒气未消，套用时下网络流行说法，白宫和媒体的友谊小船，就这样被本·罗兹一不小心弄翻了。

白宫和美国媒体的友谊，说起来百味杂陈。“又爱又恨”恐怕就是最好的写照。

美国媒体被称为是三权以外的第四权，20世纪70年代，美国联邦最高法院大法官，从法学角度提出“第四权”理论，认为新闻自由是：“宪法保障新闻自由的最初目的是要在政府之外建立第四部门，以监督官方的三个部门。”而时至今日，美国媒体的作用，已不仅仅是监督政府，而且能够利用舆论来影响政府。不仅媒体的新闻信息是政府制定政策的重要来源，此外媒体还通过专家智库和专栏作者等把他们的观点传达出来，影响政府制定政策。

典型的有如“CNN效应”（CNN Effect），CNN是美国著名媒体，在国际事务中，例如海湾战争等美国参与的战争中，CNN以大量的图片、现场报道和深入报道，对政府制定政策起了相当的影响作用。尤其是在索马里问题上，媒体对政府政策制定有很明显的作用。媒体发布了大量索马里儿童在内乱中饿死的悲惨图片，令政府在人道和道义上做出出兵的决定，而后媒体发布美国士兵尸体在索马里遭受凌虐的图片，又引起国内舆论沸腾，导致政府做出撤军的决定。越战期间，美国媒体对“美莱村事件”美军对平民屠杀事件广泛报道，引发了大规模的反战游行，在美国政府做出撤军的决定中起了重要的作用。

通常情况下，美国媒体报道的选择，和政府“心有灵犀”，那就是美国的国家利益。当媒体认识到索马里不涉及美国国家利益后，就不再发布这一类苦难的信息。索马里还是那样的索马里，但是媒体把焦点转移了，政府也就随之淡忘了。

类似的例子还有中东“茉莉花革命”中巴林的“珍珠广场事件”，当巴林王室下令出动军队和装甲车对示威者进行清场的时候，英国宣布对巴林进行武器禁运，而美国媒体则安静多了。很显然，巴林是美国第五舰队的驻地，第五舰队对美国的中东利益有至关重要的作用。美国显然不愿意让这样重要的战略位置落入他人手里。媒体对此心领神会。众

所周知的是，美国政府还利用媒体输出美国的理念和政策，力图影响其他国家的政策和民心。这种情况下，媒体十分乐意配合政府，这时候友谊的小船荡起双桨，在春光明媚中随风荡漾。

媒体和白宫关系紧张，值得一提的是“水门事件”，“水门事件”从一个窃听的貌似刑事案子到尼克松最终为此下台，是美国政府和媒体关系的一个典型事例。当时从监视录音发现，在水门窃听案发前后，尼克松曾经明示或暗示下属掩盖其本人及下属的一些并不完全合法的行动，尼克松不幸遇到了《华盛顿邮报》一群意志坚定的媒体人，在媒体的穷追猛打下，案情不断发展，联邦最高法院最后裁决总统交出录音带，尼克松终于黯然下台。和尼克松下台相对应的是，《华盛顿邮报》因此事件出名，从此发展成为重要的主流媒体之一。而政府从水门事件中，充分认识到媒体潜在的爆发力和巨大的影响力，此后的总统们，无人敢轻看美国媒体。

媒体对政府的桀骜不驯，还可以从著名的越战文件泄密案看到。越战时，《纽约时报》等媒体披露了一批美国卷入越南战争的国防部绝密文件。在文件公布之前，美国政府曾试图以“国家安全”为由阻止文件的发表，但是被媒体严词拒绝。这批国防部的绝密档案表明，美国政府在越战初期就采取欺骗公众的手法以获取舆论对越战的支持，这些文件引起了美国民众更加高涨的反战情绪。事后，美国政府试图以“泄露国家机密”罪起诉提供文件的国防部官员艾尔斯伯格，但最终在最高法院败诉。因此，从历史上，政府和媒体的友谊小船，是常常翻转，即使在当代，也不乏这样的例子，例如奥巴马总统为健保法案和福克斯的唇枪舌剑，一度剑拔弩张，当然，最后彼此还是有分寸地息事宁人。

媒体和政府是这样又爱又恨的关系，但同时又是彼此相依不可缺少的关系。总体上，媒体希望通过舆论等影响政府决策；反过来，美国政府也力图影响媒体为自己服务。作为政府，美国政府影响媒体有很大的优势。在美国，媒体虽然有自己的采访记者和立场，但是在对外政策和

国际政治等方面，媒体记者只能是更多的是从政府官员中获得信息。政府官员出于各种目的，其中包括操纵媒体，自然知道说什么和怎么说，以及在什么时机说。

操纵媒体是美国政府制定政策的一种特殊需要，从罗斯福总统开始就已经运用娴熟了。政府常常要放出气球，观察反应，或使舆论朝自己有利的方向发展，在他们看来，“讲故事”也是出于国家利益的需要。在美国，独立媒体只是一种绝对理想，国家利益，党派分歧，资本力量，还有诸如政治正确，等等，时时刻刻在影响媒体。

当然，经过无数风浪，无论政府也好，媒体也好，都会尽量掌握一个度，不至逾越，维持小船平安行驶不致翻船。像罗兹这样态度傲慢，以自己能做“编剧”为荣，不顾禁忌口无遮拦，一巴掌掀翻小船，大概就是相当的政治不正确，也属一个意外，引发轩然大波也就是必然的。

（2015-05-13首发于《观察者》网站）

华人支持川普是对民主党失望

美国佛罗里达州奥兰多市一家同性恋酒吧，12日凌晨发生大规模枪击事件，50人死亡，至少53人受伤。消息传开，震惊全美！此次事件是美国数十年来枪击案件死亡人数最多的一次，当局称凶手有极端宗教倾向，案件正在调查之中。

这个案件涉及枪支问题、反恐问题、同性恋问题、难民收容问题、移民问题、宗教问题，等等，诸因素都是美国社会时下最具争议的问题，必然对美国即将到来的大选发生影响。之前网上就流传一种说法：共和党总统参选人川普的选情，就差一场恐怖袭击了。意即如果发生涉及极端宗教或非法移民等的恐袭，就对川普的选情有帮助。至少此次事件的诸因素，可能会出现更多反感“政治正确”的选民。

以上提到的诸因素，川普都有种种貌似惊人的言论。一开始以大嘴巴不靠谱形象出现的川普，选情却一直上升，令无数观察家跌破眼镜。如果说年初舆论还都认为川普不可能当选的话，现今已经没多少人敢这样放话了。

对华人来说，在是否支持川普的问题上也有分歧。传统上，华人群体一向被认为是民主党的支持者，这种现象是与民主党的移民政策和福利政策有关，但随着华人移民的大量涌进，尤其是近年中产和富裕华人移民的兴起和涌进，华人群体中对两党的支持已经开始分化。很多支持共和党的华人原先也不看好川普，但是随着大选前形势的发展，不仅很多支持共和党的华人开始支持川普，而一些原本支持民主党的华人，在希拉里党内胜选后，也决定转向川普。

部分华人支持川普的原因很多，福利政策，枪支问题，税收问题，

等等，尤其是一部分以多年辛勤工作换来中产地位的华人群体以及注重家庭问题的女性群体，与其说喜欢川普这个人，不如说是出于对民主党的失望。

在税收和福利问题上，很多华人赞成川普提出的给公司和中产减税的主张，希望遭受压挤的中产阶层能够减轻负担，很多华人不再赞成民主党向非法移民倾斜的福利政策，认为“养懒人的福利”将损害辛勤工作的中产阶层。在自主创业和中产阶层中，这部分华人越来越多。

例如在华人群体最为关心的子女教育问题上，在华人聚集最多的加州，民主党出于在大学入学平权问题上的立场，置华人群体的利益而不顾，曾经出台不利华人子女上大学的SCA5提案，在遭到华人群体杯葛后，最近又出台“亚裔细分法案”（AB1726提案），此提案被认为是为改头换面的SCA5提案出台做准备，目的都是为了在大学录取中采用类似种族配额的方式，从而不利华人优秀子女的入学。这两份提案都是由民主党籍议员提出，由民主党把持的州议会通过，导致大批华人群体因为对民主党失望而转向共和党。

又如在同性恋以及同性婚姻问题上，华人的传统观念与共和党有较高的契合，尤其是在中产阶层中，不赞成民主党在这方面的许多主张。近来在民主党控制的一些州如加州，关于跨性别者（易性者）在公立学校可以自主选择使用自己认同性别的卫生间这一事件中，大批女性尤其是有女儿的女性，对民主党感到失望和愤怒，很多人表示不会投民主党的票。

不可否认的是，当下美国，政治正确的话语权已经掌握在左派手中。过分的“政治正确”（保护弱势群体）事实上已经对美国的政治生态造成了伤害。上述事件，都令很多华人对美国过犹不及的“政治正确”渐生反感，而川普的用常识Vs“政治正确”，却得到很多华人的共鸣。

当然也有很多华人认为身为少数族裔的华人，应该对川普的反移民

倾向心怀警惕和忧虑，这种说法也不无道理。这就是作为少数族裔又常常在特定议题上被民主党议员置于“弱势群体”之外的华人群体的尴尬之处。可以预料，华人群体对两党的支持会因为过犹不及的政治正确而继续分化。

（2016-06-13刊于美国《侨报》）

特朗普拒绝的美式政治正确，对美国伤害有多大

奥兰多大规模枪击案对美国的影响还在继续，并直接引发了各路总统候选人的唇枪舌剑。这多少让人觉得有些尴尬，仿佛50死53伤的悲剧只是为政客们提供了可以侃侃而谈的素材。惨案发生后，美国总统奥巴马发表声明，表示有足够的信息将这起袭击定义为恐怖行为，也是仇恨行为，并强调任何针对种族宗教和性取向的攻击都是对所有美国人的攻击。奥巴马在声明中没有提及“激进伊斯兰”。在后来的谈话中，他虽然提及凶手效忠IS，但也谨慎地提及凶手是受网上“极端主义信息”的影响。

相比之下，这个纠缠了极端伊斯兰思想、同性恋、枪支泛滥的惨案，对于共和党候选人特朗普来说似乎有利许多。首先他强烈批评奥巴马在声明中只提恐怖袭击，并不将恐袭归咎于“激进伊斯兰”，暗示奥巴马应该为此下台。类似的批评特朗普同样送给了他的竞争对手希拉里·克林顿，宣称希拉里如果不提“激进伊斯兰”，就应该退出总统竞选。值得注意的是，6月13日在新罕布什尔州发表的演讲中，特朗普明确表示：“我拒绝政治正确。我只做正确的事情——我想把事情变得简单一点，我想让美国变得再次伟大。”

这并非是特朗普故意语出惊人，尽管他一向喜欢这么做。奥兰多枪击案包含了诸多元素：枪支管控、同性恋、恐怖袭击、宗教冲突、难民和移民，等等，几乎是最大限度地涵盖了美国社会激烈争议的焦点，其中同性恋、少数族裔、因某些少数族裔而来的宗教冲突、难民和移民等问题，都涉及“政治正确”。恐怖袭击和枪支管控是绕不过去的，尤其是枪支管控，奥巴马在声明中虽然提及了这一点，但被认为是老生常谈

——因为毫无用处。但“政治正确”在这次惨案后还是被凸显出来。

美国的政治正确之说，源自20世纪70年代，是由美国自由派政治家、学术界和媒体生发出的话语体系，其内涵是保护弱势群体不受歧视和侵犯。但什么是弱势群体、什么样的言行是歧视和侵犯，则由自由派政治家、媒体和学术界说了算，政治正确成为左派政治思想体系中最具开放性和可操作性的核心元素。目前，弱势群体一般包括同性恋LGBT（包括男同、女同、双性恋和易性者）、少数族裔（以非裔西裔为主）、非法移民、非基督教的宗教（在特定条件下指伊斯兰教），甚至气候变化、动物保护²²有时候连鹅肝鱼翅都被归于政治正确范畴。

保护弱势群体毫无疑问是正确的，但在当下美国，政治正确的话语权被自由派政治家和媒体等牢牢把住，政治正确就是一切。只要有任何涉及“弱势群体”的因素——不管是否正确——都要遵循政治正确。在种族歧视、非法移民、同性恋、非主流宗教等话题上，政治正确已经成为美国自由派政治的逆鳞。

政治正确有其必要性，然而凡事过犹不及，当政治正确走过头的时候就成为一柄双刃剑。已经有批评认为过分的政治正确会损害美国的政治生态甚至言论自由，很多美国人认为过分的政治正确已经对美国社会造成伤害。2015年12月2日，美国加州圣伯纳丁诺（San Bernardino）发生枪击惨案，造成14死21伤（当时媒体将这次惨案定义为全美近3年来最严重的枪击案，现在看来这一纪录要被刷新了）。根据后来披露的消息，有邻居声称看到凶手在后院鼓捣可疑的装置，但因为担心被批评为种族歧视而没有告知当局。也正是这次惨案，让很多美国人开始对身边的普通穆斯林充满戒心，哪怕他们是土生土长的美国人，是为追求美国梦而努力的普通美国人。这个时候，所谓的政治正确又被抛诸脑后了。

另外一个被政治正确伤害的议题是近年争议不断的平权教育中的逆向歧视。在20世纪60年代出台的“平权法案”中，美国大学原本为平等

权利而向少数族裔倾斜的录取原则，现在成为对白人和华人的“逆向歧视”。在同样的条件下，白人和华人在SAT考试中，要取得比非裔和西裔高出上百至数百分的成绩，才有可能被大学录取。本来是出于平等原则的政治正确，却越走越远，造成了新的不平等。这样的“逆向歧视”引发了白人学生以及维权团体对美国大学的诉讼，也引发了华人群体和社团的强烈不满，并对某些大学提告。美国联邦最高法院近期将对费雪vs德州大学案进行审理，这项裁决结果将对美国大学招生平权的“政治正确”产生重大影响。

非法移民问题也被政治正确囊括其中。美国目前有1 200万非法移民，其中多数是来自墨西哥和中南美洲的西裔。日益庞大的西裔选民对民主党的影响无人敢忽视，奥巴马总统上任以来，多次呼吁和制订对非法移民各种形同“大赦”的政策。在西裔众多的加州，非法移民能够获得的权利和福利是历史上罕见的，以致有戏称说加州的非法移民是“没有选举权”的合法移民。这虽然是戏说，但对非法移民种种形同“大赦”的政策措施引起了很多合法移民的强烈不满。对于那些辛苦打拼的中产阶级、找不到工作的失业者、亲属正苦苦等待排期的合法移民来说，这种对非法移民“平等”的“政治正确”就是对他们的不平等。这些撕裂美国社会的种种议题，都和标榜自由平等权利的过犹不及的政治正确有密切联系。

最后让我们回到奥兰多惨案，民主党政客和自由派媒体避免提及“极端伊斯兰”，或者谨慎地以“极端意识形态”“极端主义信息”替代，显然是出于政治正确和竞选的需要，为了避免刺激穆斯林社区。政治正确是自由派政治体系的核心要素，民主党政客竞选需要所有弱势群体选民手中的选票。

事实上，极端伊斯兰和普通伊斯兰有根本区别，“极端”就是特指和区别。尽管有歪曲伊斯兰的言论，但没有人会真正把所有的穆斯林群体等同于极端穆斯林分子，虽然不能否认有些民众会有某种心结。但是

如果因为政治正确和选票的需要，避免提及“极端伊斯兰”原意可能是不愿意刺激普通穆斯林群体，但在特定背景下，却有可能在某种意义上起了相反的作用，后果可能是人们对这样的政治正确产生反感。

不能否认这就是特朗普为什么能得到越来越多人支持的一个重要原因。奥兰多惨案集合了导致美国社会分裂的诸元素，又发生在临近美国大选这个节骨眼上，二者相交，肯定会对美国大选产生相当的影响。在恐怖袭击的阴影下，有舆论认为有利于特朗普的选情也不无道理。

多元化的美国社会需要政治正确，而无论反对政治正确的特朗普是否会当选，政治正确过犹不及的话题将会继续对美国的政治和社会造成深远的影响。

（2016-06-16首发于《观察者》网站）

第四部分 华人生活

公园跳舞和在阳台晾衣

最近有两件事关华人形象的事件引起网上讨论。一是日前纽约一支华人腰鼓舞蹈队在布鲁克林日落公园排练时，附近居民不堪噪声多次报警，前来的警员将领队王女士铐起来并开传票，最后法官念其是初犯而做出销案处理，王女士被警告说若第二次再收到同类罚单，必会追究其责任并做出处罚。这件事不仅在美国华人社会引起反响，甚至连中国大陆网民也对此纷纷加以评论。

在美国，噪声污染被认为是最重要的污染之一。纽约是全美第一个对于噪声进行测量并明确规定噪声控制标准的城市，1997年纽约市议会还通过了更严厉的“新噪声防治法”，将所有的可能影响民众生活的噪声都置于严格控制之下。纽约是人口密集的城市，在公园里开大喇叭放音乐跳舞，很容易就触犯有关法律。而且这种事情并不是第一次发生，2011年哥伦布公园的街头曲艺团团长吴先生就因为同样原因与警方发生肢体冲突。广场放音乐跳舞扰民，在中国大陆也是一个问题，不同的是中国大陆缺少相关法律法规。有些移民不排除受此影响，在美国照搬以为无大碍，有人劝告也听不进去，我行我素，直至触法才知道收敛。

另一件则是纽约有部分华人住客在阳台上晾晒内衣，招致其他族裔民众的反感，以致报警。警方虽然表示法律没有禁止在自家阳台晾晒衣服，但收到了报警则会上门进行劝告。就有民众不满说，美国是法治社会，既然法律不禁止，就应该允许这种做法，再者干衣机很不环保，浪费能源，因此不但不应该禁止，反而应该提倡才是，事实上也有很多美国人出于环保意识反对很多居民小区的“晾衣绳禁令”。

美国很多小区确实有“晾衣绳禁令”，不允许居民在阳台院子里晾晒衣物，主要是出于景观的原因，认为在阳台院子里晾晒衣物，尤其是

内衣是不文明的行为，对小区的景观造成不良影响。这应该都是比较主流的看法。近年虽然有一些环保团体或个人认为晾衣绳方式更为环保，但尚未被大多数主流社区所接受。晾晒衣物尤其是晾晒内衣裤，虽然不违法也会遭投诉就不足为奇了。

华人移民美国，入乡随俗只是最基本的要求和看法。传统习惯是一回事，现实认知是一回事，移民美国社会，不仅要尊重和遵守当地法律法规，还要尊重当地社会民众的习俗。广场跳舞音量过大扰民是遵守法律的问题，在自家阳台晾晒内衣有些是应该遵守社区规定，主要的还是尊重当地民众的习俗问题。不遵守法律必然会受到制裁，不尊重当地民众的习俗习惯，可能会引起族裔纠纷，对华人在当地生活造成负面影响。

美国是多元化社会，多元化的结果是在主流文化以外生成不同的次文化，生活在不同次文化的民众，其生态，经济，文化，心理，行为，等等，都会有各种差异，如何减少和弥补这些差异，是新移民的一个重要问题。对于华人个体而言，移民后外部环境中有大量对其生存或发展有利和不利的因素，如何利用有利的因素、避免不利的因素，较快地融入当地社会并实现个人较好的发展，是每个华人都应该认真思考的问题。

近年新移民大量增多，带来很多在原居住国的生活习惯，不仅仅是公园跳舞扰民和阳台晾衣有碍观瞻，还有例如带来不好的驾驶习惯，影响交通安全；喜欢在公共场所大声喧哗，随地吐痰；撕走或涂抹图书馆书页，等等，都引起当地民众的不满。一些华人和新移民层出不穷的种种不良行为已经影响华人的整体形象，也令华人在当地的生活屡屡被蒙上阴影。华人和新移民应该学会入乡随俗，每个个体都做好了，华人的整体形象就会得到改善。

（2013-08-18刊于美国《侨报》）

美国的福利是否养懒人

美国自由派智库CATO研究所日前公布的研究报告表明，全美11个州的政府福利水平，超过教师的第一年平均起薪，39个州的福利水平，超过秘书的平均起薪，其中排名前三名的州，福利比电脑程序师的起薪还高。

据报道，研究是以全国共有126个对抗贫穷的福利计划，假设领取家庭参加其中的7个，夏威夷州一个家庭2013年可领49 175元政府福利，排在福利水平前二至五名的，分别是华盛顿特区的43 099元、马塞诸塞州的42 515元、康涅狄克州的38 761元，和新泽西州的38 728元。这个消息在引起很多关于美国政府滥发福利，养懒人，民众滥领福利包括对一些华人滥领福利的批评声。

美国的福利制度，种类很多，社会安全法案包含的有为就职者和曾经就职者的联邦社会保险，有失业补助金，有为专为低收入或无收入的失明者、老人、残障者及无收入的家庭而设的公共援助金，还有专为孕妇和儿童设立的健康服务福利，这些基本是面向全社会的。还有其他一些专门面向失业人群和低收入群体设计的福利，例如工作保险，生活补助和医疗补助，等等，这些专门面向低收入人群的福利制度，因为有一些难以堵塞的漏洞，有很多不自觉的人想方设法地挤进去钻空子，结果造成福利的被滥领。

华人移民中也存在各种滥领福利的现象，例如据说现在领失业救济金虽然有期限，但加上联邦救济金，有的地方最长可以领一年，因此有的新移民不愿意做劳累的底层工作，靠领失业金和低收入福利过日子。有的老人故意把自己名下的房产现金，都转到子女名下，以“腾出身来”申请政府福利，每月领几百元钱，再申请老人公寓等。还有的人在

台湾或大陆存有大量钱财，却没有申报，在美国领取低收入者或老人的福利，开着名牌车，背着名牌包去领取福利的现象时有见到。有的人明明不穷，却想方设法去领食品券，然后再送人，甚至有人把领到的福利券换成现金用于赌博。以上种种现象一直为人所诟病，这部分人虽然是少数，但被认为严重影响华人的形象。

为什么会有这样的现象出现，应该承认，这种现象不是华人特有，但在华人移民中不少见。有人认为是与这部分华人缺少诚信，和喜欢占便宜的小心眼有关。美国是个诚信社会，政府机构发放福利，基本相信申请人，申请人说什么就是什么，又由于政府机构分工设置较细，稽查不易，这就给有些人以钻空子占便宜的机会。甚至有些滥领福利的人还沾沾自喜，自作聪明，说什么有便宜不占白不占，令人侧目。

美国在这些人眼里大概是钱多人傻的地方，有大把的便宜可占。但是其一，天上不会掉钱，滥领的福利，都是纳税人的辛苦钱，尤其是在穷人和富人之间的中产阶级，因此很多中产阶层人士对这种工作还不如不工作的滥发滥用福利意见最大，认为美国福利在很大程度上已经变为养懒人的福利。其二，出来混总是要还的，滥领福利，一旦被发现，往往要付出很大的代价，例如有报道华人老人将钱财转到儿女名下自己去领福利，结果遇到不肖子女，侵吞老人钱财，甚至将老人赶出家门。有的被查出在中国台湾省有资产，被要求补交巨额罚款。有些人自以为聪明，做得天衣无缝，但却不知自己在周围人中间已经赔出了诚信，终究被人瞧不起。

美国的福利，在国力鼎盛的时候，起了很大的作用，也为百姓所支持。如今美国联邦和各州政府财政紧张，有政客为了拉选票，争取部分选民而不断提高福利，加上有民众滥领，许多地方财政已难以为继。如果不加以改革，长此以往，欧洲各福利国家大规模裁减福利的情况就可能在发生，受害的还是百姓。

（2013-08-26刊于美国《侨报》）

华人不是最爱贪便宜的族群

网上流传一段视频，美国某电视台拍到旧金山格莱德教堂发放专门救济穷人的食品，但是一些华人三番五次地排队领取后，将其中需要的装进随身带来的箱子，把一些罐头等不要的扔进垃圾堆。据拍摄者采访市民说，这些被带走的食物将被倒卖。

格莱德纪念教堂位于旧金山埃利斯街，教堂每年都会向没钱买食品的穷人分发食物包裹。这种施善的行为，在美国很多教堂和慈善组织都在做。笔者刚来美国时，有一次经过一个教堂，看见很多人排队，排到者领取一个袋子，里面是面包和其他食物。一打听，才知道该教堂每周三都专门为穷人发放一次食物，当时还很奇怪美国也有吃不上饭的穷人。来美国久了，才知道很多穷人确实穷得吃不上饭，需要政府和像教堂一类的慈善机构接济。

这种慈善行为是专门针对需要食品的穷人，而视频里的那些华人领取的东西，不是扔掉就是拿去卖，可见不是需要食品的人。不需要而去攫取需要者的食品，就难怪这段视频在网上招来骂声一片，尤其是很多在美华人，认为这种行为非常可耻，损害华人的声誉。还有比较极端的说法，举了很多例子，认为华人是世界上最爱贪便宜的族群。

视频里的那些华人的行为确实可耻，但是只是少数人的行为。应该说，这种爱贪便宜的人的行为，在华人中经常见到，例如报载有华人失业后申领失业救济金，明明找到网上商店的工作，却还继续领取失业救济；还有的回到中国找到工作，仍然保留美国电话，以备当局查询，目的也是继续领取福利；以及开着豪车去领救济福利，或来美生孩子骗取相应的福利的现象，等等。和视频里那些老人贪便宜的行为不同的是，这些钻美国福利制度漏洞的人，以为自己不过是贪便宜，实际上却是违

法行为，可叹很多人不但不知道是违法行为，不以为耻，还拿出来炫耀，或显示自己的能干，或说成是美国制度的优越处而误导国内民众。

但华人中有这些现象，并不能就此得出结论说华人是最爱贪便宜的族群。爱贪便宜是人性的弱点，每个族群都会有这样的人存在，一般来说，比较贫穷的人群中这类人会多一些，但也并非绝对，老祖宗的“衣食足知礼仪”的说法只是一般而言，在美国，骗取福利的人中，有穷人也有富人，每个族群都有。有些华人感觉贪便宜的华人多，那是因为华人媒体的报道多限于本族裔的贪便宜者，对其他族裔的贪便宜者报道不多，另一个原因是华人人口众多，基数大，贪便宜的人一经曝光，在客观上给人造成某种错觉，仿佛贪便宜的都是华人，故而得出华人是最贪便宜的族群这样偏颇的结论。

人性的正面和负面因素都是普遍存在的，好的制度能够遏制人性中的负面因素，但是无法消除之，何况再好的制度也有漏洞。人性中的负面因素的遏制，需要有法律的惩戒，道德水准的提高，和各种相关制度的不断改进。华人族群和其他很多族群一样有很多优点，勤劳能干，诚实善良，等等，一些华人的不良行为，虽然会给华人整体形象造成某些负面影响，但是终究不能代表整个族群的素质。华人中有骗取福利的违法的行为，自有法律惩戒。中国有古语：人在做，天在看。

（2014-01-05刊于美国《侨报》）

美国——富人移民的围城

美国国务院宣布，从2014年9月12日起，美国将调整部分领事服务费用，其中最引人瞩目的是放弃美国公民的手续费，从450美元猛增到2350美元，增加比例高达422%。与此对照的是，非移民签证和移民签证基本保持不变，甚至还有下调的，例如职业移民。

那意思有点像是：你要走啊，好吧，留下买路钱。可要以为脱籍就交2350元就可以溜之大吉，那可不一定。对美国富人和长期住在海外的美国人来说，脱籍不是一件容易的事情。申请脱籍，首先得提出证明过去5年照章纳税，如果承认或被查出漏税，必须补交8年的税款和利息，交完税款利息还没完，还得交一笔罚金，数额为受罚人过去8年中最高账户余额的25%。就是说，过去8年你的账户余额若是在100万和1000万之间波动，那么按1000万罚款。

当然，你如果是守法公民，规规矩矩照章纳税，那么交了2350美元，再经过一次面谈，就可以遂愿了。不过，以后要想再做美国梦就难了。既然你不愿纳税，那么美国就不欢迎你！根据国会通过的《里德修正案》规定，如果主要是因为避税而放弃美国公民身份，那么永远不得再加入美国籍。此外，弃籍后十年内，只要你踏上美国国土，住了30天，那对不起，你也还得纳税。

放弃公民绿卡也面临要纳弃国税，当然不是所有放弃公民绿卡的人，必须是弃籍者除未声明过去5年合法纳税外，还有净资产200万美元以上，弃籍前5年税负额达到124000美元以上。简言之，就是富人一枚。详细的弃籍纳税规定这里就不介绍了，美国税法如烟波浩渺的大海，没有律师，一般人根本无法搞清楚。总归是对富人来说，离开美国的买路钱刀刀见血，但一次性割肉总比经年长久割肉痛楚小一点。

2013年，美国放弃公民身份或交回绿卡的人数升至2 999人，创下历史新高。比2012年的932人增长了221%，比曾经是最高纪录的2011年增长了68%。在放弃美国公民身份的人当中，我们可以看到那些著名的美国富人：为人所熟知的脸书Facebook创始人之一爱德华·萨维林，美国风险投资家罗杰斯，等等。根据新加坡一家专门追踪高净值个人信息公司透露，萨维林持有的脸书股份就因此可以省下至少3 900万美元的税负。最近的消息是著名歌手蒂娜·特纳也放弃了美国籍。

看起来，一些美国富人正在打算着逃出围城，原因当然和法国富人一样，就是居高不下的税收以及美国开始严格执行税法。

可另一方面，中国富人们却一窝蜂地打算冲进围城。据媒体报道，胡润研究院的调查显示，64%的中国富人（财富不少于160万美元，人数约为109万）已经申请移民或正考虑移民。有人认为，世界将在近期迎来中国富人移民的“九级风浪”，当然也有专家认为，中国不存在“富人移民大潮”。两种说法，恐怕更多的是媒体在炒作。

无论如何，很多富人希望或正在申请移民是事实，首选是美国也是事实。2013年，美国的投资移民项目（EB-5），发放的签证，1年1万张签证申请中中国大陆富人占了6 895张签证，由此可以看出，在被认为是富人移民的投资移民项目中，中国人确实占了大多数，最新的消息是投资移民签证因为中国人太多，目前已经进入排期，那些想短平快移民美国的中国富人，也许有时间考虑一下。

富人移民的理由很多，一般来说，有子女教育，环境空气质量，食品安全等原因，也有对中国腐败现象失望，担心财产安全，等等，这些都是能够说得出来的，说不出来的，还有对中国反腐败力度的担心，毕竟总有那么些人，和腐败官员有说不明道不清的关系。

但是，对一些已经成功移民和即将移民美国的富人来说，美国的税收开始成为移民考虑的重要因素。抱着想要为子女提供更好教育，为自己的巨额资产寻求他们认为的安全港的富人，开始发现美国《海外账户

纳税法案》（FACTA）最直接的威胁是让他们曾经讳莫如深的资产曝光。已经有种种担心的富人已在考虑美国以外的投资移民地。

美国海外追税可以上溯到20世纪70年代，但那时主要是对美国公司追税。2010年3月18日，美国总统奥巴马签署了《促进就业法》，法案还包含一个条例，即《海外账户纳税法案》，主要是针对美国富人分散资产在海外的逃税现象而制定，借此增加国家收入。这个FACTA被华人称为“肥咖条款”。

“肥咖条款”于今年7月1日正式实施，这个条款只是要求美国税务居民披露金融财产，但仍然是个人所得税申报的一部分。据分析美国富人弃籍出现历史新高，除了美国固有税法严格执行因素，和新实施的“肥咖条款”不无关系。也有移民中介表示，确有中国富人暂时放缓申请投资移民，希望慎重考虑再做决定。

美国税法对所有的美国护照持有者和居留权身份的人士的全球资产进行征税。在中国工作的美国公民或绿卡居民，工作的劳务性收入有8万多豁免金额，在中国交税也可以在美部分抵税，但都得如实申报。对那些将家人子女移民美国，大部分资产仍然留守中国又不想为人所知的富人来说，是一个很大的问题。

中国富人投资移民历史不长，有些人在申请投资移民的时候，中介并未将美国税法涉及海外资产报税以及即将实施“肥咖条款”告诉他们，个别无良中介甚至说可以将资产放在中国，到美国还可以失业理由申请福利，两边来回走好处都占了。还有的中介或律师安慰申请投资移民的富人说，中国不可能和美国签署类似“肥咖条款”的协议，但是，在2014年6月底，中国政府和美国草签了。有侥幸心理的富人们最好不要掉以轻心，美国税务局只要认真起来，无孔不入，可以从买的豪车、豪宅等生活细节中找出和申报税收不符的毛病，一旦被捉住，麻烦就小不了。

那么索性把资产全数搬到美国吧，然而对那些资产生意留在中国的

富人来说，恐怕不是一件容易的事情，高额的遗产税也是中国富人们始料不及的，照章纳税又不善经营的话，“富不过三代”是意料之中的事情。有没有富人后悔移民美国，肯定有。但是要像那些美国富人放弃国籍那样放弃来之不易的美国绿卡，这个决心也不容易下，毕竟很多人还刚来不久，对情势更多是处在观望之中。

美国富人放弃美国国籍人数创历史新高，中国富人投资移民人数也创历史新高。想起钱钟书老人家有一句名言：“婚姻像围城，城外的人想冲进去，城里的人想逃出来”。钱老先生说的是婚姻，谁知现在对富人来说，美国也成了围城，中国的富人想冲进去，美国的富人想逃出来！虽然和婚姻一样，美国这座围城对富人们来说，想冲进去的人总是比想逃出来得多，但“美国是富人天堂”之说已经不复存在了。

（2014-10-16首发于《观察者》网站）

法不外乎人情和华人餐馆的自律

哈佛大学一教授因为4美元杠上华人餐馆，在网上引起关注。该教授在波士顿一家华人餐馆四川饭庄买外卖菜品，结果发现餐馆收费和该餐馆网页价格标示不同，多收了4元钱，随即和饭庄交涉。饭庄老板承认没能及时更新网页上的价格，向哈佛教授道歉并同意退款4元或按哈佛教授的意思加倍退12元，并承诺马上修改网页。这件事这样收场本来可以画上句号。但哈佛教授不依不饶，长篇大论地讨论了马萨诸塞州的法律，并扬言要“采取法律行动”。事情发生后，从网上公众反应看，有同情华人餐馆老板的，也有赞成哈佛教授较真的。但看起来是同情华人餐馆老板的占多数，最后是哈佛教授表示道歉收场。

按哈佛教授的说法，华人餐馆四川饭庄因为收费和网上标示的不符，应该说华人餐馆老板在这件事上有做得不够好的地方，尽管餐馆老板在电邮中提到他问过律师，网站有免责声明。哈佛教授这样穷追猛打的做法，虽然从法治的角度看来没有多少错，但是网上多数人的反应是同情华人餐馆老板，哈佛商学院的学生们甚至还发起每人捐款4元的活动，这些应是“法不外乎人情”的生活中的诠释。

“法不外乎人情”主要是指整个社会对某一行为的基本的道德、伦理或内心的评判、态度，是公众对某一具体行为在法律之上的观点、立场和看法。具体内容包括认为某种行为是不是犯法，该不该处以刑罚以及处以何种刑罚。毫无疑问法律需要维护，但是法律制定的基点还是希望维护正义和秩序，不是为惩罚而惩罚。

想起今天看到的新闻，美国亚拉巴马州塔兰特市一名警察接到超市报警有人偷蛋，该警察到超市后并未逮捕偷蛋的妇女海伦，而是买了一打蛋送给她。因为警察到过该妇女家，知道她非常穷且有三个孩子，海

伦一家靠每月120美元的救济金过活，但12月的救济支票在邮寄时丢失，买蛋时只差50美分，为了孩子铤而走险。这位警察说，有时不逮捕就是最好的事情，希望也相信海伦不会再犯。警察的好心行为被路人拍下放到网上，已经超过65万人观看，警方还专门为海伦设立募款专线。

应该说这是最好的结果，如果这位警察也坚持按法律逮捕海伦，做得也没错，但这位警察的不逮捕的做法相信会得到更多人的支持，这种“法不强人所难”，是“法不外乎人情”的进一步的诠释。四川饭庄和哈佛教授的纠纷，虽然与警察和小偷的故事不一样，但是从网络民众的反应来看，都是“法不外乎人情”的一种体现。

华人餐馆应该从这件事汲取教训。华人餐馆通常小本经营，像四川饭庄就是一家家庭饭庄，工作忙碌，网站要委托互联网公司操作，加上网站有免责声明，故没有及时更新菜品价格。当然也可能不太重视修改网站价格变动，因为通常若有人提出，做些解释应该都能获得理解，不料遇上较真的哈佛教授。

毋庸讳言，很多华人经营小餐馆，不太注意一些细节，最典型的就是卫生问题。在美国，要吃正宗中餐，有时候需要忍受不整洁的环境；一些环境整洁的中餐馆，基本上都是面向美国人的“美式中餐”。华人小餐馆的主要顾客是华人，华人一般不会像美国人那样动辄较真要法律解决，因此一些中餐馆尤其是小型中餐馆的卫生就一直是个问题，未来会不会也有一个类似哈佛教授的人来较真华人小餐馆的卫生问题呢？还真不好说，最好的办法是自律，努力做好自己，自己做得好，自然不怕别人较真。

（2014-12-15刊于美国《侨报》）

在美国投资移民的风险不容忽视

由于美国EB-5投资移民签证的诈骗事件和争议不断，多名共和党国会参议员要求国会审计调查处（GAO）对此展开调查，爱荷华州国会参议员葛拉斯理指出：“该项目本身以及运作方式，均有许多缺点，而GAO可协助国会找出问题，国会则在寻求重新立法授权。”

由于投资移民EB-5项目的申请者大部分为中国人，美国华人做EB-5投资项目的中介人不少，华人媒体网站到处可见EB-5项目的广告，国会议员要求审查该项目的消息，加上2015年EB-5项目申请名额可能开始排期，以及该项目在国会是否能得到延期的问题，都使EB-5投资移民项目风险增加，引起华人业者和国内投资者的关注。

投资移民是美国移民法中职业移民的第5类优先，简称为EB-5移民签证，有关投资移民的法律于1991年生效实施，但并未引起多少关注，美国政府于1993年在EB-5移民法规中特别增设了一种“区域中心移民方案”，放宽其中创造就业机会的条件，使EB-5成为美国所有移民类别中，申请核准时间最短、资格条件限制最少的方式，近年来受到市场的热捧，尤其受到中国投资者的欢迎。美国经营EB-5项目从2010年的114个，快速增加为2014年的超过600个。

自1990年美国国会设立EB-5投资移民项目以来，来自中国的投资者并不多。2006年前后，中国的投资者只有60~70人，而到2012年，中国投资移民人数已超出6 000人，增长速度惊人。根据美国移民局的数据显示，近年来EB-5投资移民的全球投资人中，至少有70%~80%来自中国。2014年签发给中国大陆出生的EB-5投资移民签证的数量达8 966份，约占总签证数的85%。

对中国投资者来说，EB-5的投资批准率虽高，但也不乏存在陷阱，被欺诈而最后拿不到正式绿卡的也不在少数，最著名的是2013年芝加哥会议中心诈骗案，有250名中国投资者被骗，资金达上亿美元，这些投资者最后虽然得到绝大部分退款，但绿卡梦灰飞烟灭。还有不少人在投资期间被不断要求追加投资，为了最终能拿到绿卡，最后的投资额远远超过50万美元，也只能打碎牙齿往肚子里吞，等等。在这些事件中，一部分中介中心为了自身获利，没有如实向投资者介绍真实的情况，应负有一定责任。

根据英国人口学家恩斯特提出的“迁移法则”，人口迁移是迁出国推力（或排斥力）与移入国拉力（或吸引力）共同作用的结果，其中经济因素是造成迁移的主要原因。但对EB-5来说，这个理论似乎不大能解释近年飙升的中国投资移民风潮。中国投资者希望投资移民美国，有很多复杂的因素，最常见的说法是为了孩子的教育和安全的生活质量，例如清洁的空气、稳定的生活、追求事业与发展兴趣等因素。

但是对富人投资者来说，事实上在美国追求事业和发展兴趣的机会或许还不如在中国，有些富人还有不便说的理由，例如对第一桶金的原罪的恐惧，等等，近来随着中国国内反腐败的深入，移民海外的一些富人担心被要求说明各种问题而不敢回国，由此可见，富人投资移民爆发性增长的某些原因。

对于中国的富起来的中产阶层来说，投资移民要考虑很多的因素，避免投资移民欺诈是一方面，另一方面，很多人只是盲目地听从中介中心的介绍推荐，实际上并未做好未来计划。50万美元投资成功只能拿到临时绿卡，最后是否能投资顺利而拿到正式绿卡是必须考虑的风险。此外，打算家人孩子在美国，自己在国内打拼，或全家移民美国生活，都要求有相当的经济实力才能维持在美国的相对舒适的生活，还要面对美国对富人的税收。

在美国富人为海外追税放弃美国籍的人数不断攀升的情况下，中国

富人则大量通过投资移民涌入美国，此中细节，很多中介讳莫如深，投资者也很少了解，往往抱着盲目乐观的态度进行投资，一不小心就为未来埋下隐患。因此投资移民都要充分考虑各种风险，慎重行事。

（2015-01-05刊于美国《侨报》）

西餐鹅肝禁售令取消了，中餐鱼翅禁售令呢

1月7日，加州联邦地方法院法官加州联邦中加州地区法院法官 Stephen Wilson 裁定加州州议会通过的禁止销售鹅肝鸭肝酱等的禁售令与联邦法律相抵触，并永久禁止加州禁售鹅肝酱禁令的实施。听到这个消息，加州曾售卖鹅肝酱食品的西餐馆厨师和老饕们倍感高兴，而听到这个消息的许多华人，第一反应就是：那鱼翅禁令呢？

加州州议院于2004年通过禁令，鉴于获取鹅肝的饲养者对鹅采取灌食的方式取得肥鹅肝方式残忍，故从2012年7月1日起禁止在加州销售鹅肝酱及鹅肝和鸭肝产品。有关业界团体发起诉讼，以不当干预州际商业活动起诉该禁售令，被法官以法律理由不成立驳回。这次的上诉，原告律师改以该禁售令违背联邦关于管理家禽产品法律为由起诉加州鹅肝禁售令，最终在联邦地区法院胜诉。

鹅肝是法国饮食文化的代表之一，鹅的喂食方式，一向遭到动物保护组织的痛批。在法国，根据《世界报》民调机构的最新调查，赞成禁止对鹅灌食的人约有47%，但仍有相当多数的人赞成。

动物保护组织的理由很充分，但是，很多人对动物保护组织不满的是，在肉鸡、肉牛、肉猪的机械化养殖中，存在对动物的残忍行为，例如剥夺肉鸡的行走和伸展翅膀的权利，为促进母猪生育而剥夺其养育后代的权利，为防止拥挤的肉鸡和小肉猪互相啄咬而截去鸡喙和猪尾巴，等等，实际上较之给鹅灌食有过之而无不及，而动物保护组织为什么不采取切实的反对行动，如禁止这类残忍的养殖方式？呼吁不吃肉鸡肉猪肉牛？有人认为，或许动物组织只是因为撼不动大资本利益集团，而只

拣容易对付的对象。

对动物保护组织的批评可以见仁见智，但是对某些食品的禁止有关于不够公平的争议，例如加州对鱼翅的禁售令。鱼翅一直是动物保护组织反对的对象之一，鱼翅的大量消费，导致鲨鱼的被滥杀是事实，过去若干年，一些国家和美国的一些州都出台了关于鲨鱼的保护法律或鱼翅禁售令。例如新加坡，有禁止捕杀濒危品种鲨鱼的法律；例如美国联邦法律，禁止在海上分割鲨鱼，捕获的鲨鱼必须完整上岸。这样的法律，可以制止和避免对鲨鱼的滥捕滥杀，尤其是联邦法律规定的鲨鱼完整上岸的法律，杜绝了在海上割去鲨鱼鳍抛弃鲨鱼的残忍行为。

加州禁售鱼翅令令很多华人不服的理由是，在加州可以捕食鲨鱼，鲨鱼上岸后鱼肉鱼皮鱼肝都能食用，唯独鱼鳍不能食用？加州禁止鱼翅案生效后，华人业者团体曾经在2012年提起诉讼，将加州州政府列为被告，理由包括该禁鱼翅法律违反宪法关于公民平等权利的规定，伤害华人尊严，歧视华人社区等，并要求暂停执行禁止鱼翅禁令。有业者认为，鲨鱼被残忍对待的行为在美国以外的地区，于美国华人业者无关，这项禁令生效后，加州仍然在捕捉鲨鱼，但是华人却被区别对待。2013年1月，华人业者团体的诉讼和要求被北加州联邦地区法院驳回。不过在鹅肝禁令被判违宪后，联邦第九上诉法庭将在3月17日举行听证会，听取各方辩词，以决定是否下令联邦地区法院恢复审理关于鱼翅案禁令的诉讼。

关于鹅肝和鱼翅的争议，在联邦法院做判决之后，争议仍然不断。鹅肝相关业者打赢官司的理由是加州禁令和联邦相关法律抵触，而加州华人业界败诉的理由是涉及平等和歧视，显然，后者的理由过于敏感以致官司不容易打赢，或许华人业者也会像鹅肝业者一样寻求其他方式，目前来看，前景很难判断。类似这样的案子，各方坚持自己的看法，唯一的解决方式只能是法庭裁决，无论法庭最后裁决是否符合初衷，对己方是否公平，都只能是接受。

（2015-01-03刊于美国《侨报》）

他肯定有钱，因为他是华人

2014年，南加大学生纪欣然在离住处不远的地方被人劫杀，纪欣然忍痛逃回住处后伤重死亡，震惊华人社会。大半年过去了，纪欣然被杀案开庭初审，嫌犯是四名西裔。在庭审时，警方人员出来做证，指嫌犯加西亚被捕后承认，下手抢劫前曾想过：“他肯定有钱，因为他是华人。”

这句话立刻在网上流传开来，引起很多议论。有人认为华人在美国某些群体眼中的印象就是：“有钱、没枪、胆小、不敢报警”，是最好的下手目标；有的认为华人确实有喜欢带现金或在家中存放现金的习惯；有的认为这几年中国人大量出国旅游购物，行事高调出手大方，加重了某些人对华人有钱的看法；还有人认为现在留学生和八九十年代的留学生不同，不仅不用打工挣学费和生活费，反而常常是买名车名牌，一副阔绰有钱的派头，容易成为盗贼和抢劫犯的目标。

居住在美国的华人，总体上勤劳工作，节俭度日，喜欢储蓄，完全不像很多美国人那样寅吃卯粮，即使在2008年开始的金融危机中，和那些失去房屋破产的美国人相比，华人因为善于计划有储蓄，才能安然度过危机。另一方面，很多华人常常愿意把钱藏在家中，一些因为身份限制的华人，无法在银行开户，只能把钱放在家中。即使是比较了解当地社会习惯不会在家中放很多现金的华人，也没有把金银首饰等贵重物品放进银行保险箱的习惯。因此在华人区，针对华人的抢劫和入室盗窃从来没有消停过。

以华人聚集的圣盖博谷蒙特利尔市为例，根据警方提供的消息，2014年10月至今，三个月时间，该市就发生了68起入室盗窃案。2014年底警方逮捕的两名盗贼，在接受调查时也表示，他们专挑华裔下手，是

因为一般华人可盗的现金和珠宝，比其他族裔多得多。同时，华人传统上不像美国人那样有持枪的习惯，令盗贼有所忌惮。有些华人在遭到抢劫后，因为身份问题或语言问题，不愿意报警、面对警方，其结果，就给某些人留下了华人有钱、胆小、软弱可欺的印象。

华人在美国，一方面被主流社会认为是模范族裔，一方面又被某些群体视为有钱并软弱可欺，频遭抢劫盗窃，尤其后者，很难说是对华人的刻板印象。一个族群给他人留下的印象，必然是当时历史等诸条件造成的。华人在美国人眼中的印象，几经变化，从18世纪之前对中国的崇敬和好感，到18世纪末随着中国的衰弱而改观，一直到“排华法案”歧视的出现，华人在美国人眼中的形象一直有很多负面因素。近十年来包括华人在内的亚裔获得“模范族裔”的印象，这中间经过相当长的时间和辛勤的努力。

同样，要改变华人有钱、没枪、软弱可欺的印象，也需要很长时间，需要华人在经济地位和政治地位成长不相称的时候，懂得在自身权益的争取方面该高调的应高调，在生活财富方面该低调的应低调。华人应该改变喜欢放现金在身上和家中的习惯，学会遇事积极和警方合作；华人社区居民要改变自扫门前雪的习惯，像美国很多社区那样组织起来邻里守望相助。留学生在美国，更应以学习知识和当地文化为主，避免炫富招事，平安完成学业，让远方的父母放心。

至于枪支问题，也是华人所关心的，和久居美国的华人不同的是，新移民多数赞成拥有枪支，其中既有对美国枪支文化的爱好，也有认识到拥有枪支可以阻吓盗贼的作用。很多华人不仅购买枪支，还在门口插上画着枪支的警告牌，客观上起了很好的作用，不失为改变华人软弱可欺形象的好办法。

（2015-01-22刊于美国《侨报》）

华人合法移民美国的窘境

奥巴马总统的移民改革计划频频遭受挫折。2月17日，德克萨斯州地区法院法官做的裁决，支持包括德州在内的26州对奥巴马移民改革行政令的起诉。这项诉讼指出，奥巴马的做法超出了宪法赋予的许可权，给各州带来了过度的财政负担。

这意味着400万来美5年的子女是美国公民的非法移民可以申请合法拘留和工作、免遭遣返的做法落空，德州法院的做法遭到移民组织的愤怒批评。不过，对华人群体来说，此类消息并没有引起更多的注意。按照奥巴马的行政令，120万暂缓遣返的非法移民中大约有40万亚裔，但是这40万亚裔中，华人不多且往往不愿意去登记。华人群体更关心的是合法移民问题。

目前有400万人在排期等待合法移民美国，很多华人认为，对非法移民法外开恩是对辛辛苦苦等待合法移民的人的不公平。目前对广义的华人群体来说，职业移民和亲属移民，尤其是亲属移民，是华人移民的主要途径。

职业移民是合法移民美国的一条途径。对中国留学生来说，取得H1B工作签证直至取得绿卡就能留在美国。广受留学生关注的美国2016财年H1B抽签已经结束。根据美国移民局公布的数据，2016财年H1B收件申请，一共收到23.3万件申请。移民局已进行了8.5万配额的抽签。也就是说，23.3万申请人当中，只有三分之一左右的人能够中签。

这次抽签比率差不多可以说是历年最低的。留学生在美国能够找到工作已属不容易，在众多申请者中能够中签，真正算得上幸运者。这些幸运者可以留在美国工作三年或者再延期三年，如果公司能够帮忙办绿

卡，就可以留在美国工作生活。（当然也有一部分人只是希望取得外国公司的工作经验然后回国创业或工作。）

这条途径对取得大公司工作签证的人来说也许不困难，但对很多取得中小公司工作签证的人并非如此，首先公司不一定就给办绿卡，也不一定马上就给办绿卡，而且办绿卡还要等待排期。根据国务院最新公布的移民排期，职业移民第二优先中国大陆申请者排期是2012年6月1日。就是说，即使现在就递交申请，在顺利的情况下，还要等待三年，如果排期停滞不前或倒退，则要等待更多的时间。这期间如因公司或个人原因导致工作签证发生问题，就有可能无法取得绿卡。就有人H1B签证三年，再延签三年都无法等到绿卡，最后只好离开。

在职业移民方面，曾经被认为是最快捷的EB-5投资移民，现在也因为开始排期，前后可能需要5年的时间。

对华人来说，最主要的途径仍然是亲属移民，而根据美国国务院最新排期，最快的第二优先是美国永久居民的配偶和未成年子女，排期在2013年9月1日，意即还要等近两年，其他的亲属移民分类排期，都需要等待5年以上，而美国公民的兄弟姐妹移民排期更在2002年8月1日，等待时间长达12年多。因此华人合法移民处于窘境确是事实，无怪乎很多华人感到不满，表示辛辛苦苦地等待排期，还不如非法入境5年，生个美国公民孩子，就可获得合法身份。

但合法移民和非法移民实际上并不处在一条可比线上，奥巴马的行政命令也不等于法令，但是存在的事实又无法让民众不做比较。这种情况凸显了美国在移民问题上存在的党争和政党权力制衡问题。无论如何，非法移民在美国已经尾大不掉，1 200万非法移民完全没可能全部遣返，无论两党如何争斗，最后终究还是要拿出解决办法，在这样的情况下，合法移民的利益受损恐怕也是难以避免的。华人合法移民的窘境，短期内无法改变。

（2016-05-01刊于美国《侨报》）

中餐馆的卫生是否是永远的话题

华人早年移民美国，中餐馆是重要的谋生手段之一，甚至一直到现在都是这样。

在美国，从繁华都市到偏僻乡村，中餐馆，包括酒楼到外卖小店可以说是无处不在。中餐馆的美食，不仅是华人移民乡情的一种依恋，而且也很受当地民众的欢迎。但是，中餐馆的卫生问题，也一直伴随着中餐馆的发展而存在，不久前洛杉矶县卫生局公布过去两年中，全县3.9万家餐馆及食品零售店的检查结果，违反卫生条例最多的8家餐馆中，中餐馆占了4家。此外，洛杉矶有中餐馆因为蟑螂问题遭停业，纽约波士顿等地中餐馆，都有因卫生问题屡遭处罚。

华人移民美国百年，中餐馆卫生的话题，一直为主流社会和华人社区关注，有人称之为永远的话题。日前美国堪萨斯州江森县县长在一次会议讨论是否取消食品检查中失言，他自以为幽默地说：“有人指出，如果取消食品检查，中餐可能会不卫生，我不确定中餐有没有卫生过。”这种说法引起华人群体和业界的不满。这种一竿子扫倒的观点肯定不对，确实有中餐馆和酒楼卫生做得不错，但毋庸讳言很多中餐馆尤其是小餐馆的卫生确实存在很大的问题。一个比较流行的观点是，做给美国人吃的美式中餐馆的卫生，远较只有华人光顾的中餐馆好。

中餐馆屡屡被当地卫生检查当局挂红牌，原因不外有二，其一是一些中餐传统饮食习惯和当地严格的卫生条件冲突，美国食品监管部门是按照西餐制定标准，但中餐有自己的一些特殊情况，例如烧腊，按中餐习惯，烧腊都是挂在外面，现切现卖，如果按美国卫生条例对储藏温度的要求，口味肯定受到影响，粽子也有这个问题。这类问题，华人业界通过和当地卫生部门的多年沟通，得到较为适当合理的解决，近年来，

洛杉矶和纽约等地的卫生管理部门对中餐馆的烧腊、粽子等的储藏温度标准都适当放宽。

其二是厨房的卫生，这是最影响中餐馆声誉的问题。每一次当地卫生部门检查，被处罚款的中餐馆，几乎都是厨房卫生问题。有的中餐小馆尤其是只接待华人的小馆，店面看上去还干净，但厨房的脏乱简直不堪入目，如果不小心看到了，立刻胃口全无，这种情况笔者不止一次遇到。此外还有中餐馆的卫生间，几乎形成一种参照，如果看不到厨房，只要看该餐馆的卫生间，就能想知厨房的卫生状况。

令人困惑的是，如果说烧腊、粽子等储藏温度问题，存在不同饮食文化的差别冲突，那么厨房和卫生间的卫生问题，只要注意和努力按标准去做，完全可以做到，为什么多年以来难以改观？以致中餐馆的卫生话题长久不衰，很多中餐小馆不止一次被罚，但整改不久又恢复原形。不少业者认为自己只是做华人生意，按美国人的卫生标准去做，不讲卫生的习惯是一个问题，人手成本也是一个问题，而华人普遍对此要求不高，厨房卫生再不好，只要菜肴味道好，就不愁没有顾客上门。

这就提出一个令人深思的问题，如果卫生做不好，美国人就不会光顾，结果是美式中餐的中餐馆卫生一定比只做华人生意的中餐馆好。如果华人也像美国人那样，不再光顾卫生不好的餐馆，那么不卫生的餐馆的生意肯定做不下去，必定会努力做好卫生。很多人一提及中餐馆的卫生，就只批评业主，对华人顾客客观上的纵容，几乎没有批评声音。不讲卫生的华人业主确实应该批评，但是华人民众也应该自省，如果华人民众有意无意地包容中餐馆卫生问题，那么中餐馆的卫生，恐怕真会成为永久的话题。

（2015-08-24刊于美国《侨报》）

在家讲不讲中文

美国联邦人口调查局公布的最新数据显示，在美国，有20%以上的居民在家不讲英语，其中讲华语、西班牙语、阿拉伯语和乌尔都语的人数巨幅上升。美国移民研究中心本月6日发表的报告指在2014年，美国有多达6 320万居民在家不说英语，这部分居民包括在美国出生、新移民和非法移民。而从2010年到2014年度，在家不讲英语人数增加最多的排名中，讲西班牙语的位列第一，增加了230万，讲华语的位居第二，增加了33万。

据该报道的数据，在美国，目前有310万人讲华语。据不完全统计，在美华人数约在380万到400万，因此，从数据上看，讲华语的华人确实很多，随着新移民的大量进入，可以预知，未来在家里不讲英语讲中文的华人人数会越来越多。因而有人批评，华人在家不讲英语，不利于英语的进步，也就不利于华人融入美国主流社会。

在家讲不讲英语，是华人社会中经久不息的话题。在早年直至20世纪80~90年代移民美国的华人群体中，在家不讲英语是很多人的选择，究其原因，主要为希望尽快能过英语关，早日融入美国社会，尤其是有了孩子以后，为了孩子的身份，学业，不愿意在家讲母语。有比较极端的，甚至不愿意孩子接触华人群体，更不用说中国文化。其间还有不愿意说出来的原因，是不少人希望去除当时贫穷落后中国的影响和印记，使自己和家人孩子成为百分之百的美国人。

这种说法并非无的放矢，现在在美国大声呼吁中国给予双重国籍的华人，很多都是20世纪80~90年代从大陆来美国，都经历过尽量不说汉语，尤其是有孩子以后在家绝不说汉语，试图脱胎换骨成为百分之百的美国人，而后又希望同时获得中国国籍这个过程。这些人之所以改变初

衷，希望获得中国国籍，中国迅速崛起是重要的背景因素，美国社会的多元化是重要的现实因素。很多人越来越清楚地认识到，作为有色人种，要同化成为别人眼中百分之百的美国人，是一件十分困难的事情。

早在2004年，美国著名学者，以文明冲突论成名的塞缪尔·亨廷顿，就已经将文明冲突的视角转向国内，揭示了美国国家特性受到的挑战，其一就是对移民的同化形态，已经从大熔炉变成沙拉碗，移民们不再像20世纪60年代以前那样被盎格鲁撒克逊文化所同化，而开始在保留自己族裔文化的情况下，各具形态犹如被沙拉酱混合于一个大碗中。亨廷顿的这一有预见性的阐述在当下美国已经越来越成为现实而被接受。

在这样的现实下，很多人开始认识到，在融入美国主流社会的同时，保留自己族裔文化，其实是一种很好的选择。当然，学不好英语肯定不能很好地融入美国社会，但在家不说英语，实际上对融入主流社会并没有多少负面影响。对已经成年的新移民来说，在家说英语是不现实的，日常生活中快捷有效的表达，肯定非母语不能。而对已经上学的孩子来说，在家不说英语，则完全不影响孩子在学校的英语学习，不仅如此，有资料显示，说双语的孩子，在语言表达功能和其他方面的发展，都有非常正面的影响。学语言最重要的是语言环境，华人家庭现成的语言环境，为何不加以充分利用！孩子们多掌握一门语言，对开阔眼界，以至于未来进入社会的竞争，都有极大好处。

在西语裔人口众多的加州，很多商品，大到家电小到花卉种子说明都已经是双语：英语和西班牙语，美国西语裔的迅速壮大，未来将深刻地改变美国，作为移民人数同样迅速增加的华人群体，虽然人数远不如西语裔，但影响也必会逐渐扩大。一个族群要发挥自己的影响，维护自身利益，族裔语言文化是最基本的黏合剂，因此华人最好不要排斥在家说中文，并且应该尽量帮助下一代学习中文。

（2015-10-13刊于美国《侨报》）

不自律则容易受歧视

加州可以说是一个华人移民最为向往的地方之一。据美国媒体报道，美国人口调查局最新数据显示，中国已经取代墨西哥成为往加州输送移民最多的国家，华人已经成为赴加州移民潮中的“主力军”。目前，加州包括洛杉矶市在内的百余个城市都拥有较高的华人比例，尤其是洛杉矶县圣盖博谷一带、橙县尔湾市和约巴琳达市，成为华人新移民最为青睐的地方。

加州与华人的渊源可追溯至19世纪的淘金热，当时的华工渡过太平洋来到加州从事采金矿、修铁路及服装制造的工作，美国第一部针对特定族裔的歧视性法案“排华法案”，其起始渊源就在加州。随着历史的进步，美国国会已经就“排华法案”对华人表示歉意。近三十年尤其是近十年华人移民的成分也有很大改变。新一轮移民加州热潮中的华人成员，投资移民和技术移民已经成为重要的移民方式。加州公共政策研究中心高级研究员汉斯·约翰逊认为，如果这种状况持续，将会改变加州的人口结构和经济状况。

无可讳言，历史上华人移民因为处于社会底层，从事的多是洗衣，餐饮等体力劳动，不仅受歧视，自身也存在许多问题，很多华人在融入美国主流社会的过程中可谓历尽艰辛。新一轮新移民，与早期华人移民和20世纪80年代的技术移民不同的是，很多新移民有雄厚的经济实力，买豪宅，开豪车，送子女上私立学校的并不少见，一些经济文化水平较高的城市，成为这部分新移民的首选。值得一提的是，这些新移民很多都具有较高的学历，受过良好的高等教育。

但是，在一些新移民聚集的城市里，很多时候并没有给人“衣食足、知礼仪”的印象。在一华人儿童被车祸致死后，尔湾市警局局长华

裔顾问柯约瑟接受媒体访问时说，尔湾市华裔人口约占人口总数的25%，但全市一半以上的罚单是开给华裔车主。他认为，越来越多的新移民需要加强交通安全宣传。而尔湾图书馆丢失几十本华文书籍事件，也引起华人社区的议论。此外被批评的还有诸如带孩子看演出喜欢抢占位置，不按规定随便停车等。这种现象，其实不仅在尔湾，所有华人聚集的地方，恐怕都可以找到。

过往针对华人行为不妥的批评常常是指华人把在原居住国的习惯带到美国，可是这样的事情多了，就会发现不仅仅是这个原因，例如开车，不管在中国有什么习惯，来美国开车都需要经过交规考试和路考。何况像开车不超速，不打电话这样的交规，在中国也是需要执行的。再如图书馆丢书和其他不良行为等，究其原因，很多时候并非是不同的习俗文化或习惯造成的。例如好些华人移民来美国，不好好练车准备考试，而是到处打听如何交钱混过考试，这些或可以说是原居住国带来的陋习，但如有些人在主流社区开车规规矩矩，一回到华人社区，就是无视交规随意开车，这就和原居住国的习惯无关了。

早期华人移民，由于受教育和经济水平限制，确实有很多不能融于本地文化和习惯的行为，但现在移民的文化和经济水准已经远远高于早期移民，而对华人的批评却一直延续下来，可见衣食足并非一定知礼仪。华人移民，除了要善于学习新文化新规矩，还需要有很强的自律能力，明知道自己是在沿用国内带来的陋习而不改，明知道自己能做到的规范行为而不去做，这才是华人屡受批评的真正原因。

在一个有规范和个人自律的社会中生活是很安全和轻松愉快的，很多移民羡慕美国的生活，但很少想到，自己不自律的行为，可能造成本地社会对华人群体的偏见和歧视。在美国这样还不能完全消除歧视的社会，作为少数族裔，做得很好不一定能消除歧视，但做得不好一定会引发歧视。华人要扩展自己的生存空间，个人自律非常重要，只有个人做好了，群体才会受尊重；如果群体被歧视，个人再优秀也永远突不

破“天花板效应”，这是已经移民和希望移民的华人必须真正重视的。

（2016-12-20刊于美国《侨报》）

除夕的“年味”知多少

关于年味，梁实秋先生写道：“过年需要在家乡里才有味道。”这句话对旅居海外的千百万华人来说，可谓五味杂陈。

在家乡，年味是十足的。腊月二十三小年开始，打扫卫生，采购年货，商店超市人流涌动，货架满满的，触目处都是中国红，家家户户张灯结彩，门口贴春联，再不济也买两个窗花贴上，年夜饭煎炒蒸煮，全家人团聚守岁，能放鞭炮的地方放鞭炮，不能放的地方守着电视看春晚，初一是孩子们最高兴的时候，拜年收红包。

春节堪称中华民族最重要的节日，海外华人自然也不例外。在美国，华人聚集的地方，都有庆祝活动，例如洛杉矶，各华人聚集地包括华人寺庙都有春节庆祝会、游园会，等等。还有华人自己办春节晚会，已有百年悠久历史的一年一度的中国城新年金龙大游行也吸引不少当地华人和其他族裔的人们，随着中国崛起，中国文化元素也开始渐渐影响主流社会，洛杉矶迪士尼，每天惯例的游行，在春节期间就加入花木兰，以及木须龙会的表演，以吸引越来越多的中国游客。

但这样的热闹只局限华人区的少数地方，一旦离开这些地方，即便也是华人聚集的社区，从外表感受不到年味和春节的气氛。其中原因很多。在东南亚一些华人较多的国家，春节已经是法定假日，但在美国，过年还只是华人社会的节日，虽然近年来春节文化已经慢慢开始扩大影响，但还远未被当地主流社会所接受。在美国，仅有在纽约，经过多年争取，春节成为公立学校的法定假日，在这一天，公立学校的华人学生可以享受放假一天。在另一个华人聚集的地方洛杉矶，华人学生便无这样的福利，而其他华人散居的地方，就更不用说了。

感受不到气氛的另一个原因是安全因素，这在梁实秋笔下的“家乡”的人们是很难想象的。即使在华人聚集区，华人也不愿意在自己房子外贴春联，挂灯笼。因为，这种华人特有的文化特征，很有可能会招来盗贼光顾。在美国，华人成为盗贼的主要目标已不是新闻，因为华人一向被认为是“有现金、没枪、胆小、不爱惹事”。很多华人在圣诞节会兴致勃勃地在房子外装灯饰，然而在春节，很多人只是在自己家里贴贴窗花挂挂灯笼，却不会在房子外面做和春节有关的装饰。在洛杉矶圣盖博谷华人聚集的一些城市，警方甚至提醒华人居民不要太过暴露族裔特征，以免成为盗贼的目标。

说起华人被盗贼虎视眈眈，想起年前休斯敦发生的一起抢劫案，事发时，5名盗贼盯上一对华人夫妇，逼他们交出钱和车，按照过去通常的剧情，这几个盗贼肯定得手了，休斯敦中国城华人屡屡遭劫，在歹徒眼里，华人又有钱又胆小。但是这次剧情却发生大逆转，被劫的华人掏枪反抗，最后的结果是歹徒1死4伤，最后都被警察抓捕归案。这则消息令很多华人感到振奋，如果大家都强悍起来，华人就不会被当作软柿子，过年时可以高高兴兴地张灯结彩，营造出浓浓的年味。

虽然屋外没有气氛，但在屋里年味还是浓浓的。这就是舌尖上的年味。梁实秋写道：吃是过年的主要节目。清朝大才子兼美食家袁枚在《随园食单》里录有《典论》：“一世长者知居处，三世长者知服食。”中国五千年历史，早已不知多少个“三世”，饮食之丰富之味美，享誉世界。华人社会常有说法要向主流社会宣传推广春节文化，使主流社会慢慢了解和接受，以此扩大华人社会的影响，对其他族裔来说，要接受春节文化，较之舞狮子对联等，更容易接受的便是中国饮食。

中国人过年讲究年夜饭，在美华人，远离祖国或祖籍国和故乡，年夜饭通常都是家乡饭，无论哪种风味，鱼是必有的一道菜，寓意年年有余，北方人的饺子南方人的汤圆也是必有的**22**洛杉矶近年新移民和留学

生大增，华人超市渐渐改变以往以台湾、广东货物为主的状况，增添了许多来自中国各地的年货食物，使很多人家的年夜饭更富有家乡风味。在美国，由于时差的关系，除夕夜时间比国内要晚十几个小时，不和国内春节晚会同步，人们享受团圆年夜饭较为专心，气氛更为温馨。

洛杉矶这几年逐渐兴起在酒楼餐馆吃年夜饭，在今年除夕达到以往没有的高潮，许多酒楼餐馆早早就预订一空，甚至一些主流社会的较有名气的餐馆，除夕因为也有许多华人订餐而一位难求。各种烧腊店，手工糕点店，海鲜鱼市等更是人气旺盛，有的店甚至需要排队3小时，也丝毫不减华人购买者的兴致。由于各地新移民增多，华人聚集的地方，各地风味的餐馆也不断出现，吸引很多寻找家乡风味的华人，连迪士尼乐园里，印象只有美式中餐的地方，也有广告：“青岛啤酒和青岛大肉包”。

无论是新老移民，还是留学生，吃的是年夜饭，团圆饭，吃的也是乡愁，也是对新的一年希冀。

在海外过年，没有“家乡”那样的味道，作为少数族裔的华人，要争取春节成为美国的法定节日，还有很长的道路要走，即使有那一天，美国华人过年在形式上也无法和梁实秋先生笔下的“家乡的味道”相比，唯有舌尖上的年味，能使人们把年过得热烈、饱满、充满希望。

（2016-02-12首发于《观察者》网站）

新移民加快了唐人街消失的步伐

据新闻网站Vocativ（美国的一家科技创业媒体，探索世界挖掘故事背后隐藏的观点和内幕，以及来自世界各地的奇闻逸事）报道，根据美国人口普查局最近的社区调查报告显示，从2009年到2014年，住在曼哈顿中国城的华裔数量从4.7万下跌到了3.8万。越来越多的华裔选择搬离唐人街，唐人街这个交织着乡愁和希望的地方，如今逐渐淡出华人们的视野，未来甚至可能仅仅是一个名称。

唐人街的历史可以追溯到17世纪，清朝才子纳兰性德在《渌水亭杂识》就写到“日本，唐时始有人往彼，而居留者谓之‘大唐街’”。19世纪，华人开始登陆旧金山，在异国他乡谋生需要互相帮扶，加之当时美国对有色人种的歧视，华人只能向美国人租房子做生意建会馆，形成华人聚集之处，美国人称之为（China Town），华人自称为“唐人街”。唐人街可以说是美国第一代移民历史的重要标志。

旧金山唐人街可谓是最早出现的唐人街，当年华人劳工到美国，在旧金山登陆，再逐渐分散到全美各地。在很长一段的历史里，几乎是有华人的地方，都有一条唐人街，旧金山、纽约、洛杉矶、波士顿、费城等华人聚集的地方概莫能外，哪怕是加州和内华达交界深深大山里的一个名叫Bodie的小镇，当年只有百来名淘金的华工，也有一条小小的“唐人街”，给那些背井离乡的人们以慰藉。

尽管华人在美国一直处于边缘地带，但唐人街也曾有过鼎盛的时候，既是华人聚集生活的地方，在一定意义上又是华人的庇护所，是远离祖国和祖籍国的华人心灵的寄托，也是白人社会猎奇的地方。然而，由于种种原因，唐人街一直走向衰落，甚至有人预言唐人街终将会消失。唐人街曾经是很多华人移民到美国时的最初落脚地，有的老移民甚

至一辈子都待在唐人街，然而，始于20世纪70～80年代，且近年来大量增加的华人新移民，却很少选择在唐人街生活，无助于唐人街保持存在和发展。

唐人街的衰落，首先在于它们已经过于陈旧，尤其是多数处在城市的旧区，那种陈旧不是重新粉刷房屋外表就可以改变的，那是一种深深渗进砖缝的弥漫着过去时代气息的陈旧。是以很多华人第二代，只要有能力，都会迁出唐人街，寻找新的、连接时代脉搏跳动的地方定居。富有的华人新移民和中产新移民，更不会选择唐人街作为居住的地方。例如洛杉矶的圣盖博谷，纽约的法拉盛等，已经成为唐人街以外的华人新的聚居地。

但这种属于过去时代的陈旧气息，并没有影响开发商的兴趣，在房地产投资热潮中，很多开发商大肆投资，购买周边的豪宅，以及投资拆除唐人街的楼房，建造酒楼或高级公寓，造成房租房价上涨，让原来的租客（包括居民和小商铺）因付不起租金而迁走。即使在被认为是保存最好的旧金山唐人街，由于硅谷的房地产价格攀升，推动旧金山的房价，很多租户也不能幸免迁出。而旧金山的《埃利斯法》（Ellis Act），使得房主可以赶走那些不愿意搬走的房客，把自己的房子卖个好价钱。

这种情况在纽约、波士顿、费城都出现。而这些大量投资的热钱中，令人瞩目的是相当部分来自中国和中国新移民。这不禁使人想起20世纪旧金山大火之后，当时华人大小企业家为了保护唐人街，集资买下唐人街很多产业。而现在实力雄厚的新移民投资家，已经不会有保存颓唐的唐人街这种想法，他们投资于唐人街的拆除改造，唐人街每起一幢豪华高楼，就预示着唐人街向衰亡又走了一步。根据人口普查资料，过去十年，纽约唐人街的亚裔人口减少了15%，旧金山唐人街周边地区，亚裔人口减少了23%。洛杉矶市唐人街，早已不复当年的热闹，其他华人较少的城市，例如俄勒冈州波特兰市的唐人街，更是一片萧索。

陈小姐来自大陆福州地区。从前，福州地区被认为是非法移民偷渡的始发地，大量通过“蛇头”一般指那些把偷渡的人带出国境，从中赚钱的人。带入美国的移民，都住在唐人街，在那里打工挣钱，偿还蛇头的钱后，再拼命攒钱寄回家或者期待家人来美团聚。这些移民做的都是底层卖苦力的工作，很多人不会英语，但唐人街提供了几乎所有生活必需的各种服务。很多这样的移民一辈子生活在唐人街，没有能力改变自己的状况，一旦遇到房价暴涨，街区改造，付不起房租的穷人，只好迁出唐人街。

富裕的陈小姐移民美国的时候，福州地区靠偷渡来美已经很少了。陈小姐在大陆做生意，挣了不少钱，尽管是依亲移民，来到美国却可以靠自己的经济实力买房和投资。虽然还有亲戚留在唐人街，但陈小姐完全没有计划在唐人街落脚，在她看来，唐人街已经过时，那种老旧的唐楼，红灯笼，无处不在的中餐馆，金红色的牌楼等，只适宜猎奇的白人观光客。陈小姐选在洛杉矶新兴的华人居住区圣盖博谷买房，而后再搬到文化和生活水准更高更新的城市尔湾市，那里的居民超过四分之一是华人新移民。

陈小姐的选择是近年来大量移民美国的新移民的典型选择，这部分新移民大都受过良好教育，处于中产或富裕阶层，他们喜欢充满活力的现代美国社区，喜欢更有时代感的生活。在大洛杉矶地区，圣盖博谷地沿线被称为“中国谷”，从洛杉矶市往东包括十数个城市，现在已经延伸至河滨县，许多城市华人居民超过40%，这些华人新的聚居地，不再有像唐人街那样专一的华人居住地，大都华洋杂居，只有在华人商家聚集较多的地段和mall里，才能由中文招牌感受到是在华人聚集的地方。绝大多数新聚集地也不再有老唐人街的衰旧气息，呈现整齐明快令人舒畅的新格调。

如今，唐人街对很多新移民来说，除了传统文化的元素，更多的是老旧脏乱的印象。大批新移民不仅不会选择唐人街，为唐人街注入新鲜

血液，而且如上所述，投资者还在那些促使唐人街衰亡的房地产项目中大量投资，在某种意义上来说，新移民的选择，加快了美国唐人街消失的步伐。

（2016-03-22首发于《观察者》网站）

电信诈骗在美国

不久前颇为轰动的台湾电信诈骗余波再起，报载希腊警方日前宣布破获一个大型诈骗集团，据悉已逮捕百余名“华裔嫌疑犯”其中120余名均为中国台湾籍。台湾电信案之所以轰动，是因为诈骗团伙在肯尼亚、印尼等地被抓获并遣返中国大陆一事，在海峡两岸掀起风波，故成为一时热点，电信诈骗一词在网上成为热词。

美国有没电信诈骗？当然有，电信诈骗在很多国家都有，尤其在手机使用广泛的国家常见。所谓台湾电信诈骗，是指台湾行骗团伙使用经过多个不同国家服务器拨打语音电话或者发送文字简讯的方式进行诈骗，主要是针对中国大陆。美国电信诈骗只针对美国国内的人群。华人群体，尤其很多新移民，因为不谙英语，又不熟悉美国的各种情况，上当者不少。

据报道，自2013年10月至2014年10月，财政部负责监督国税局的总检长已经收到29万份欺诈投诉；联邦贸易委员会年度报告指出，2014年诈骗案涉案金额超过17亿，其中54%为电话诈骗，成千上万的美国人上当受骗，有的损失惨重，最后却很难追回损失。

美国的电信诈骗最常见的是以国税局的名义，如自称为国税局人员，要求民众将应补交的税款余额透过现金充值卡支付，有的则在电话中宣称对方的家人发生车祸，并且威胁若不将钱存进现金充值卡的话，将有可能遭受生命危险；还有的假冒煤气公司，要求对方将钱存入现金充值卡，否则中断家中煤气供应。还有以联邦调查局FBI的名义，例如骗取受害者的预付款，他会以联邦调查局官员的名义向受害者打电话，说受害者可以访问一个号码，通过这个号码从政府项目或计划中受益。受害者会被要求在网上输入个人的信息，支付一定的预付款。种种借

口，都是骗取受害者的银行或其他私人资料与细节，然后以转账汇款等方式，取走受害者账户内的积蓄。

对新移民来说，除了语言障碍和不了解美国法律，固有思维方式也给骗子以可乘之机。针对华人的五花八门的骗术更多，有一种针对华人新移民的骗术，就是投资活动中，拉入政府官员或民选官员，新移民投资者往往会因为出于对政府官员或民选官员的信任，例如请某市长参加活动剪彩，新移民往往就会出于对市长的信任而进行投资。这是很多新移民特有的思维方式，不了解美国的市长和中国的市长在行政权力上有很大的不同。这类思维方式在美国EB-5投资移民中也屡屡出现，只要中介对项目的宣传有“政府”两字，就会被移民投资人认为是政府背书或者政府管理，因而毫不犹豫地加入，一旦发现受骗进行追究，才发现思维方式有误。

又如有新移民在国内受一些网上消息影响，以为美国是诚信社会，就是乌托邦。来美国以后，以为美国人都不会也不敢骗人，骗子打来诈骗的电话，只要抬出国税局或其他听起来很响亮的名头，就会毫不犹豫地相信，对方要什么资料就给什么资料。在商业活动中也是如此，一看对方是白人，就以为绝对有诚信，又因为英语程度限制，不细看那些厚厚的合同说明，常常轻率地就在合同上签字，出了问题才发觉受骗。

还有在各种填表时，轻率地填上一切私人资料，包括社会安全号码。不少新移民不知道私人信息尤其是社会安全号码泄露的后果，对此完全没有提防心理，有时候别人提醒还不以为然，结果社安号被盗，有一天收到高额追债信才后悔不迭。

凡此种种，从电信诈骗到其他各种诈骗，在美国都存在。美国是诚信社会，美国政府有很严厉的法规防止电信诈骗和其他诈骗，但是人性中的恶永远存在，制度和法规永远会有漏洞，普通人的善良和轻信也容易被骗子利用，所以行骗活动在有人群的地方都会出现，美国也不例外，华人群体尤其是新移民要提高警觉。

（2016-07-26刊于美国《侨报》）

美国为什么有家长反对打疫苗

加州在去年通过的SB277法案，将在7月1日正式施行。法案规定，除非获得医生证明学童的健康因素（例如个人免疫系统问题不适合打疫苗），家长不能以个人理念或者宗教理由要求学童免打疫苗，无故不打疫苗的学童不能进入学校学习，可改为在家学习。这项法案被称为全美最严厉的接种疫苗法案，此外只有密西西比和西弗吉尼亚州有类似法案。SB277法案在去年提出之际，就遭到反对团体的严厉批评，批评法案剥夺家长对子女健康的决定权，剥夺不注射疫苗学童的学习权利，甚至有批评是违反违法人权的做法。

很多华人家长也对此表示不满，一些新移民家长则感到惊讶，因为在中国，疫苗问题的担心出于对监管制作和安全性的忧虑，不料到了美国，仍然存在涉及安全性的忧虑。很多新移民家长对疫苗可能引起自闭症的传说，表示不清楚，但对仍然盛传的疫苗的副作用也开始有忧虑。

在美国，家长反对子女注射疫苗由来已久，传说最广的是打疫苗会引起自闭症。自闭症近年来由于发生率直线上升，引起各方关注。自闭症是一种临床综合征，由于病因不明，所以存在几种不同的论说。其中之一就是自闭症与疫苗有关。1998年，英国一名名叫韦克菲尔德的医生在《柳叶刀》（Lancet）发表了一篇论文，描述了12名儿童肠胃病患者，其中9名患者的表现达到自闭症的诊断标准，韦克菲尔德研究后认为是MMR（麻疹风疹和腮腺炎）疫苗导致了某种慢性的肠道感染，进而影响到小孩的大脑发育，引发了自闭症。韦克菲尔德的文章在当时引起轩然大波，很多家长在恐慌之下拒绝或拖延给孩子注射MMR疫苗，结果是之后的几年，这三种病在英国儿童的发病率上升。2004年，《柳叶刀》杂志撤销了这篇文章。同年世卫组织委托独立研究人员仔细研究了

自闭症与MMR之间的联系，并将报告提交给全球疫苗安全咨询委员会（GACVS）。GACVS的结论是，没有证据表明MMR疫苗与自闭症、孤独症样紊乱之间存在因果联系。

此外还有关于疫苗的毒性问题，因为大部分疫苗是减毒灭活的，制作过程需要的生物载体如人体或动物胚胎也被认为对人体有害。还有一些家长是出于自己的信仰或为某种信念（例如拒绝一切非自然事物）不愿意给孩子注射疫苗，等等。这些非常专业的问题，在很多家长中口口相传，在经过SB277法案，最后上升到权利问题——家长对子女从注射疫苗的决定权和儿童的受教育权问题，仿佛又是一个“政治正确”。

不管这些尚未定论的自闭症假说和艰涩的医学名词如何难懂，布朗州长在签署法案时的一句话可以解释法案的重要性，布朗说：科学明确表明疫苗保护儿童，虽然医学总有风险，但证据显示疫苗有力保护和嘉惠社区学童。

2015年在加州迪士尼乐园发生的麻疹流行病导致150多人感染，而美国在2000年就已经宣布根绝麻疹。此次疫情加剧了一种担心，认为长期以来反对儿童接种疫苗的运动可能导致了这种疾病再度重新出现和高发。这就是SB277法案提出的缘由。

支持SB277法案的人认为，家长确实有对自己子女是否注射疫苗的决定权，家长保护子女的用心可以理解，但如果可能危及其他学童乃至整个社区学童的健康，政府也有出于公共卫生安全的责任，保护其他学童乃至整个社区学童。在整个公共卫生安全下，家长如果强调个人权利，坚持不为自己孩子注射疫苗，那么孩子就只能在家学习。

对很多华人家长来说，孩子在家学习是不现实的，同时在加州这样交通发达，国际游客众多的地方，尽管有一定风险（事实是医疗都有一定风险），但给孩子注射疫苗是对孩子健康的必要保护，也应该是明智的决定。在美国这样的法制社会，再如何强调个人权利，最终也必须服从法律。

（2016-06-20刊于美国《侨报》）

第五部分

撕裂美国社会的那些问题

华人为何不支持废除死刑

除每一次总统大选及联邦议会的选举，各州还有很多州议员、各类官员的选举，以及对各种提案的一并投票。在加州，引起争议的提案不少，例如2012年加州34号提案，这项得到50万人连署的废除死刑提案，在拥有全美最多死刑犯的加州能否通过，被视为具有标杆意义，将对全美其他有类似情况的州产生很大影响。

废除死刑在美国社会争议很大。每次处决死刑犯时都会有反对死刑的人权和宗教人士出来抗议。美国曾经在1967年取消死刑，后来几经争议，美国最高法院在1976年裁决说，死刑本身并不违反宪法，但是审判程序必须有严格的标准。在这以后，死刑在美国重新恢复。目前美国联邦政府和三十多个州仍然维持死刑，加州是其中之一。

通常，废除死刑在华人社会是很难得到赞同的。华人的传统，一是在情与法中，情的因素往往起很大作用，有道是法不外乎是人情；二是对于命案来说，传统观念历来就是杀人偿命，一报还一报，才能有公平可言。

据报道，加州目前有725名死刑犯，但自从1978年以来，仅处决13人。这次加州关于废除死刑的提案，切入点与以往有所不同，侧重在经济因素上，即提案指如果废除死刑，每年将给加州节省1亿美元等。此外，美国社会废除死刑的原因，宗教人士认为人没有权利决定另一个人的生死，人权人士则认为死刑太过残忍而违反人性。

还有担心冤案可能导致嫌犯枉死。美国有个DNA检测计划，从1989年到2000年，通过DNA证据洗刷罪名的美国在押犯人数超过了200人。这些年这个数字还在不断上升，如果废除死刑，就能解救许多被冤枉的嫌

犯。

但华人传统社会普遍难以接受废除死刑的提议，尽管很多华人在其他方面多支持民主党议题，与多数民权组织站在一边。归根结底，也是由于华人认同有些罪行非判死刑不足以平民愤，以及传统与正义感等原因。

至于主张废除死刑的其他理由，也很难被多数华人接受。废除的理由有很多但可以一一辩驳，例如与宗教信仰有关的：任何人都没有夺取另一人生命的权利——宗教和法律应该分开。例如死刑对罪犯在犯罪的片刻没有阻吓作用，这种说法显然牵强。例如审定过程会出错，应该改进司法审判。例如判死刑的法律程序冗长，死刑犯不断上诉，花费大量公共费用与资源，不如终身监禁成本较低，谁能保证被判终身监禁者不会不断上诉？例如美国宪法禁止酷刑，事实上死刑犯处死的方式不断在改进而趋向更人道，等等。

附记：2012年加州死刑公投没有通过，有53%的民众反对死刑废除的提案（Proposition 34）。反对死刑的组织在2015年又开始大规模征集联署，准备在2016年再次进行公投。

（2012-10-29刊于美国《侨报》2016-05修改）

大麻合法化争论或使华人趋向共和党

《纽约时报》近日发表系列文章，为大麻在全美合法化造势背书。这份在美国舆论界举足轻重的自由派报纸指出，大麻的毒性远远不如烈酒，而目前美国禁止大麻的政策对社会产生很大危害，政府花费在禁止大麻上的经济成本，远远超过大麻给社会带来的问题。因此，经过长时间考虑后，《纽约时报》决定为大麻在全美合法化背书。

目前大麻仍然是美国联邦毒品管制局（DEA）列为第一类明细表（Schedule? 1）的毒品。和大麻同列为第一类表的毒品还有海洛因、摇头丸和迷幻药LSD，等等。DEA认为，第一类的物质最危险，具有高潜力的滥用和潜在的严重的心理和/或身体的依赖性。可是，支持大麻合法化的人仍然坚持说，大麻的毒性远不如烈酒，甚至有认为不及烟草。2014年1月，奥巴马在接受《纽约客》杂志采访时说，虽然他认为大麻“不是很健康”，但“也不像有些人所坚持的那么有害”，语出惊人地为大麻合法化推波助澜。

尽管联邦法律将大麻列为毒品，但是越来越多的州开始解禁大麻。2012年11月，华盛顿州和科罗拉多州在全美首开先例，经全民公投通过了娱乐用大麻合法化。科罗拉多州也于2014年1月1日起开始销售大麻。这些州的举措明显与联邦法律冲突，但是美国的政治体制，州可以自行制定相关法律，尤其是经过公投。

2010年，加州曾经就19号提案进行公投，19号提案规定，加州21岁以上即可合法使用大麻，并可以种植25平方英尺的大麻供己用。19号提案曾在加州引发激烈的争论，华人社区则几乎一边倒地反对19号提案。由于加州许多民众的反对，19号提案最终以56%的反对票遭到否决。

然而，目前支持大麻合法化的声音高涨，根据《纽约时报》引述的民调，认为大麻违法的民众，从1991年的78%大跌至2008年的57%，2013年4月更首次成为少数。在这样的背景下，加州和其他一些州又有支持大麻合法化的人士在收集签名，要将大麻合法化倡议案交付公投。大麻是否应该合法化，在《纽约时报》的强力支持背书下，恐将引发一场大讨论。

针对《纽约时报》的文章，有分析指出，支持大麻合法化的重要动机之一，是解禁大麻后的经济效益。以科罗拉多州为例，今年首开大麻合法销售后，根据州长公布的预算案，估计第一年此项税收将达到9900万美元，然后，政府将从中提出4550万美元用于青少年滥用大麻预防计划，和大麻滥用治疗4040万美元。用卖大麻的税收来支持预防青少年滥用和滥用治疗，这样的逻辑，只能说明出售方合法销售大麻有相当高的利润。

大麻对身体的危害尤其是对青少年的危害是不争的事实，究竟什么样的害处才足以抵消经济成本？可以想象，以目前的形势，关于合法大麻销售的公投提案会陆续在各州出现，只要略占多数，便可成为法律。这样的公投方式也让人心存疑虑，多数票数是否代表正确的民意？

1978年，加州民众以压倒性多数票通过第13号提案（旨在降低财产税的州宪法修正案），为加州创造了一种既不公正也不稳定的税收体系，至今还对加州的发展起了阻滞的作用。

也许，大麻合法化也可能会在加州公投通过，甚至在全美许多州通过。年轻人是为了娱乐，销售方是为了盈利，政府为了税收，谁来考虑其社会影响和成本呢？尽管大麻合法化的支持者大多数是民主党人，但是华人在大麻合法化方面可以说基本是坚定地站在保守派一边。

（2014-05-08刊于美国《侨报》）

也谈华人持枪的意义

自2014年2月加州橙县（美国亚裔人口第三多的县）法院允许居民以自我防卫为原因申请携带隐蔽枪支许可证后，半年时间就有超过7000人申请购枪，申请许可证的人数超过4400人。当加州的其他地方居民抱怨申请隐蔽枪支携带许可太难的时候，德克萨斯州众议会不久前通过“公开配枪”议案，允许有隐蔽携枪执照（CHL）的居民用枪套公开随身携带手枪。

在美国，枪支问题历来是社会争论及总统大选的一大热点。争论的焦点在于对宪法第二修正案的解释，支持者说，宪法修正案赋予民众持枪的权利，反对者则认为第二修正案是当时特定条件下，实际上只是联邦政府和州政府博弈的产物。

美国的枪支文化和1791年颁布的美国宪法第二修正案密切相关，在当时历史背景下，其意义更多的是在于保护地方民兵的独立性，使之免受中央政府的干预。但之后宪法第二修正案不断被解释为个人具有持枪的权利。2008年，联邦最高法院对海勒案进行裁决，要求联邦政府不得禁止公民在家中持有手枪，其意义在于保护公民享有以和平方式持有和携带武器的个人权利，以此保护个人生命财产和个人自由。顺便说一句，那种认为允许个人持枪是为了反抗暴政的说法，其实是一种误读，如果需要枪来反抗政府的暴政，那么将美国的民主选举，三权分立等的政治制度置于何处？

目前美国的50个州全部允许隐蔽持枪，获得许可证的持枪者可以隐蔽持枪的方式进入特定的公共场合。德克萨斯州众议会的决议令很多支持持枪的民众感到高兴，但也有很多人感到忧心忡忡，近年来美国恶性枪支案件频发，德州众议会的议案如果得到实施，恐怕对已经是困难重

重的枪支管控会带来更多的障碍。

以美国现在的状况，禁枪在可见的未来是不可能的，政府想推行枪支管控也备受掣肘，其一是美国枪支文化根深蒂固且支持拥枪者有宪法第二修正案做后盾；其二是关于枪支销售的利益集团在美国政治经济中占有重要地位，很难撼动；其三是势力强大的美国长枪协会，在美国各种选举包括总统大选中都有很大的政治影响，不容政客小觑。因此尽管恶性枪支案件不断发生，政府对控枪却饱受制约，无能为力。

华人对枪支问题的看法，一般来说，传统上多数是反对枪支泛滥，支持禁枪或限枪的。在美国枪支泛滥的背景下，华人中的母亲群体，反对的尤为激烈。而一般男性，尤其是近年大量涌入的男性新移民中，有许多人对枪支抱有浓厚的兴趣，因此华人群体中的部分人对枪支的态度开始改变。加州和德州都是美国华人聚集的地方，放宽隐蔽持枪的标准和允许持证者公开持枪，对华人群体都有相当的影响。

如果禁枪的可能性不存在，那么按法律规定合法持枪，从华人的现状看，或许利大于弊。很多华人持枪，一方面是兴趣所在，很多民众把持枪视作接受美国文化，融入美国主流社会的一种方式。另一方面是自卫的需要，在美国，传统上华人给人的刻板印象之一是胆小怕事，软弱可欺。坊间流传的一句话，说华人是“有钱没枪胆小”，因此不少歹徒把华人作为抢劫盗窃的理想对象，事实上也是屡屡得手。如果华人持枪的多了，软弱可欺的形象就会慢慢得到改变。很多支持持枪的华人认为，枪不但在危急时刻能给予人们自卫的能力，而且在日常生活中，仅依靠其象征意义和暗示的后果，就能够帮助弱者维护尊严。值得注意的是，华人持枪带来的其他影响之一是这些华人在枪支问题上，往往倾向共和党，未来也许会成为缓慢发展的趋势，逐渐改变华人群体的民主党色彩。

当然，华人持枪一定要详细了解当地政府对管控枪支制定的法律法规，严格遵守法律，安全第一永远是最重要的。

（2015-05-13刊于美国《侨报》）

安乐死和华人传统观念

本月5日，美国加州州长杰里·布朗签署了一项允许医生协助晚期患者服药结束生命的法案。加州这项法律将在2016年生效，届时加州将成为美国第5个允许医生协助安乐死的州。目前，俄勒冈州、华盛顿州、蒙大拿州、佛蒙特州和得克萨斯州已经实行类似法律。

根据这一项新法，在加州实行安乐死，必须有两名医生在判定患者存活期不超过6个月的情况下，应患者的书面要求，同意为其开出致命药物，协助其自杀。同时规定，患者必须有能力自行吞下药物，必须在智力上有能力做出这一医疗决定。

安乐死在美国是争议颇大的话题，关于晚期患者是否有权安乐死也在加州争议了多年。2014年，29岁的布里塔妮·梅纳德因患晚期脑癌，不得不离开加州到俄勒冈州实行安乐死。梅纳德的这一行为引发的争议，最后推动了安乐死合法化法案在加州获得通过。

现代意义的安乐死出现在19世纪，那时候仅是把安乐死看作减轻不治之症患者的特殊医护措施，20世纪30年代，欧美有人开始提倡安乐死，英国和美国都曾在立法机构提出并讨论安乐死法案。但由于德国纳粹兴起时利用“安乐死”为名推行种族优化和种族屠杀，安乐死销声匿迹。一直到20世纪70年代，人们才真正开始面对和研究安乐死，同时伴随着激烈和无休止的争议。

在美国，1915年的勃林格男婴事件在当时引起安乐死的激烈辩论，到30年代，已有40个州提出并辩论过安乐死法案，1938年美国安乐死协会的成立，是美国安乐死运动的一个里程碑，但进展缓慢。20世纪90年代，美国安乐死协会开始倡导晚期病人“有尊严的死亡”，1997年俄勒

冈州“尊严死亡法”终于通过并生效，至今近20年时间，美国只有5个州通过安乐死法案，由此可见安乐死在美国社会引起的争议之大。

由于传统文化和西方历史文化的不同，华人对安乐死的争议较少，多数持反对意见。相较于基督教文化对死亡的弱化，对华人影响最大的传统文化，无论儒家还是佛家道家，都非常重视生命。儒家说“死生有命”，道家称“道法自然”，佛家更是反对自杀。民间则有“好死不如赖活”“蝼蚁尚且偷生，何况人乎？”一类的说法，加上传统文化注重亲情纽带，若是对病入膏肓的长辈或亲人采取安乐死，哪怕是主动安乐死，是被认为有违孝道和人伦道德的。相较于美国人，亲情血缘关系更为紧密的华人，要面对亲人选择死亡，眼睁睁地看着亲人死亡，也是很难接受的一件事。事实上很多华人基督徒，对安乐死也持保留的态度。

另一方面，基于对人性的认识，对在决定安乐死的过程中，可能发生的涉及财产、继承权等的纠纷，甚至可能涉及欺诈和谋杀，这也是安乐死争议最大的焦点之一，这一点则没有族裔文化的区别，华人有的忧虑，别的族裔也有。因此俄勒冈法案从条款制定，到选民公投都非常谨慎。从加州的安乐死法案也可看出，在堵塞人性恶的一面可能产生的漏洞上不遗余力。

2006年，美国联邦最高法院以6：3的投票结果，驳回美国司法部关于俄勒冈“尊严死亡法”的不同意见。虽然高法的着眼点是在州权，但也显示美国安乐死运动虽然进展缓慢，但倡导者们认为前景并不悲观。对年轻一代的华人来说，接受新观念要较之上一代容易，但是年轻人也往往被告诫，因为年轻而不能深入了解生命的意义。很多人在健康的时候和身患重病的时候，对生命的理解和热爱是完全不同的。夹在传统文化和现代观念之间的华人，在安乐死观念上较不容易出现大的变化。

（2015-10-20刊于美国《侨报》）

消遣性使用大麻合法化的可能性

近日，支持在加州实现大麻消遣性使用合法化的人正在为一项选票提案征集联署签名。这项提案的发起人只要在180天内收集到365 880个有效签名，该提案就会印在2016年11月大选的选票上，加州选民将对此进行公投，决定消遣性使用大麻在加州是否合法。

加州不是第一次提出类似提案，2010年美国中期选举，加州就曾提出第19号提案，若当时得到通过，加州就会成为全美第一个消遣性使用大麻合法化的州。但在当年11月3日，加州选民否决了第19号公投提案。5年过去，支持大麻合法化的群体又卷土重来，重新提案并征集联署。

加州在1996年通过药用大麻合法化，开美国大麻药用合法之先例，引起美国13州群起效仿。但在消遣性大麻合法化方面，加州并没有领先。19号提案被否决后，科罗拉多州、华盛顿州、阿拉斯加州和俄勒冈州都实行了消遣性大麻合法化。

和2010年公投需要至少433 971张有效的签名联署相比，2014年只需要36万多有效签名就可进入公投。可以预料联署会如期完成。而提案一旦印入选票，很多人都认为，通过的可能性较之5年前要大得多。

根据皮尤研究中心2014年对公众观点调查的统计结果显示，高达52%的人认为大麻交易应当被合法化。这是自1969年开展此项调查以来，支持大麻合法化的立场首次占据上风。在被认为是开自由风气之先的加州，很多人士都认为加州大麻合法化是不可避免的。加之刚刚过去的联邦最高法院关于同性婚姻的历史性裁决，对主张大麻合法的自由派人士来说，无疑有鼓舞和振奋的作用。

从经济角度考虑，该提案提出消遣性大麻合法化后，政府可以从中收税，不仅政府可以对每盎司干大麻收取8美元消费税，各市县政府都能另外再收取销售税，强大的经济效应作用可能使一些民选官员和政府官员转向支持大麻合法化，而给选民以示范作用和影响作用。

不仅如此，合法大麻市场被嗅觉灵敏、反应迅速的私募基金看中，成为新的投资目标。众所周知，美国大麻合法化的最出名推手金融大鳄乔治·索罗斯，多年来已经狂掷了8 000多万美元用以推动大麻合法化。2014年，全球最大的大麻信息杂志High Times宣布发起一只私募基金——High Times Growth Fund，并计划在未来两年募资1亿美元左右，支持经营合法大麻生意的创业型公司。有评论认为，私募基金或将成为合法大麻产业最具影响力的金融力量，在大麻产业缺乏资金的情况下，令人不可忽视。

在加州被认为是大麻合法化后重要使用对象之一的年轻人，对大麻的态度较之保守的成年人开放得多，根据加州大学旧金山分校控烟研究和教育中心最近做的一份小样本调查，相对吸烟的危害，很多年轻人并不了解大麻和电子烟的危害，相反，还认为大麻可以减轻压力并带来快乐的感觉。支持大麻合法化的人们总是将大麻和香烟并提，认为大麻对人体的害处较香烟轻得多，这部分人群避谈大麻的致幻作用和容易成为吸食毒品的入门作用，对年轻人的影响很大。

重视传统和家庭及子女教育的华人总体上可以说是反对大麻合法化，但是随着时间的推移，年轻一代的华人的态度开始悄然发生变化，一些年轻华人被问到是否支持大麻合法化的时候，常常提及支持大麻合法化的人越来越多，或已像同性婚姻那样成为一种发展趋势，有的并举例说小布什和奥巴马都曾吸食过大麻，只要适当使用，大麻不会有危害。也许，在自由风气盛行的加州，就像同性婚姻在年轻一代华人中更容易被接受一样，大麻合法化在年轻一代华人中，有可能被逐渐接受，华人父母对此应该要有清醒的认识。

（2015-07-06刊于美国《侨报》）

美国枪支问题有解吗

2015年12月2日中午11点，美国加州圣伯纳丁诺（San Bernardino）发生枪击惨案。截至目前共14死21伤。这是全美近3年来最严重的枪击案。案发地点离我家只有半小时车程，案发当时，一名家人正在距案发地点只有几英里的地方办事，而警方是在离现场10英里的地方和驾车逃离的枪手交火。虽然有惊无险，但持枪袭击或恐怖袭击离我们有多远？这样的问题几天来始终萦绕在心中。

惨案发生后，奥巴马表示，美国发生的大规模枪击案比世界上任何一个国家都要多，必须要采取措施让美国更加安全。事实上，在枪杀案件频发的美国，那些每天发生的零星枪杀案件，已经很难引起人们的关注，只有大规模地枪杀案，才会引起人们的关注，继而再一次引发关于枪支问题的争论。

案件发生地点是“Inland Reginal Center”，一个为残疾人提供服务的公益设施。这个社区服务中心有670名员工，向超过3万需要特殊照顾的人群提供服务，该组织的宗旨是“为发育障碍的人提供一对一的服务，帮助他们生活得更好”。事发时人们正在参加一个派对，是什么样的人才会对这种地方和人们进行残忍地杀戮？

警方在进行围捕的时候，击毙了和警方交火的两名枪手。警方表示，枪手持AR15攻击步枪和Liama手枪，穿防弹背心，事后警方在枪手家中搜出12个疑似爆炸装置，4 500发子弹。显然，有目的的恐怖袭击的可能性更大些。

尽管恐怖袭击的可能性更大，但是这起惨案依然重新引起美国政治人物和民众关于枪支管控的争议。几位准备参加两党党内初选的总统候

选人，都对此发表讲话和声明进行谴责和呼吁。惨案发生后，奥巴马总统在一个简短记者招待会上说，他认为单靠执法单位和情治单位来防范这些枪击事件并不够，或许需要让这些危险人物更难以取得枪支。

可这如何才能做到？

在美国，讨论禁枪是没有意义的，美国宪法第二修正案规定了民众持枪的合法性。尽管宪法第二修正案的语句简洁容易衍生不同的解释，导致百年来关于枪支的问题一直争议不断，成为美国社会争议最大的议题之一，但是争议最后只是落在“管控”“管理”上，禁枪是不可能完成的一件事。

美国民众持枪的理由很多，在宪法规定的合法性下，爱好、自卫、打猎都是充足的理由。爱好不用说，男人们就是发自内心的喜欢枪械，很多人认为爱枪代表一种胆识、魄力和英雄主义。对那些居住在广阔农村和大山里的人们来说，很多地方人烟稀少，最近的警察局，恐怕开车至少也得半小时，因此，用枪支自卫是再自然不过的事情，也是可以理解的。打猎也是美国民众喜爱的一项活动，在猎鹿州，每年的狩猎，既是爱好也是自然平衡的一种需要。

然而，那种认为持枪是可以反抗暴政的说法，实际上在目前现实中是不可能的。其一从制度上来说，美国的民主制度虽然也遭受各种批评，但不可否认的是目前西方世界最为成熟的民主制度，如果在这样的制度下，需要民众的枪支来反抗暴政捍卫自由，那么让建立和实行这样制度的先贤们和后来者情何以堪？其二，个人再如何持有先进的枪支弹药，都不可能对抗国家机器，对抗武装到牙齿的美国国民自卫队和正规军，这是不容置疑的。那么，有没有想将反对政府“暴政”付诸行动的组织？有，美国有一些极右民兵组织，就常常在这样的口号下组织起来进行训练或试图策划什么，但这些组织都处在联邦调查局的严密监视下，如果就是一帮子热爱枪支的男人们，那不妨玩玩；如果想对政府有武力企图，联邦调查局分分钟就能灭掉这种念头。

那么控枪呢？依然困难重重。为什么美国无法就严格管理枪支做进一步努力？皮尤研究中心的一项调查显示，高达85%的美国人都支持更加严格的枪支管控（很多人对这么高的数字存疑）。但是枪支管控举步维艰，其中，金钱和政治交易是重要的因素，这中间，著名的美国长枪协会起了举足轻重的作用。

美国步枪协会可以影响选举，呼吁旗下众多选民把支持禁枪和严格控枪的政治人物选下台，甚至以此为标准试图影响联邦最高法院大法官的任命，等等。这些都是众所周知的。据媒体报道，2013年，有46名参议员投票反对扩大背景调查，其中43名收到了支持持枪利益集团的共计850万美元的捐款。著名的美国步枪协会从2000年开始在国会和总统选举中共花费8 100万美元。在美国，要想严格控枪，先得过长枪协会这一关，还不包括其他反对禁枪和控枪的组织，他们的力量远大于支持禁枪控枪的组织。

控枪到底能否防止危险分子取得枪支？

据媒体报道，这次惨案枪手赛义德使用的四把枪全部是合法购得，其中两把不记在他的名下。当他合法购枪的时候，有谁知道他会成为危险分子，成为杀人不眨眼的残忍凶手？在美国，虽然有法律规定购枪必须进行背景调查，但实际上很多地方只是走过场，甚至连过场都不走。在美国枪支问题的一个非常大的隐患是枪展，每年全美各种枪展有数千场，但是由于管理跟不上，不做背景调查的私下交易经常发生，很难保证购枪者有否危险背景。此外，由于各州法律不一样，跨州购枪现象很常见，当局很难进行管理。其他，就更不用说危险分子能通过走私获得枪支了。

这次枪击惨案发生在加州，而加州是全美枪支管控最严厉的州之一。加州枪支管理非常严格，加州禁止向民众出售大容量的弹药夹和军用攻击型步枪。购买其他类型枪支的人必须等10天，当局要审查购买者是否有犯罪记录或精神病史。在加州，个人拥有手枪要登记，从2014年

开始，加州还要登记在加州境内购买的步枪和猎枪。

在加州，合法持枪者不能把枪支和子弹放在一起，无论是在家中还是出门在外，如果开车外出，枪支只能放在后备厢。这样的枪支存放方式意味着，如果合法持枪者遇到突然袭击，根本没有机会持枪自卫。那种一旦有人进入自家范围，便可开枪自卫的说法，在加州是不能的。在加州，你必须证明进入你家范围的人对你和你家人有生命威胁，同时如果入侵者已经没有攻击能力，你也不能开枪。

加州这么严厉的枪支管控管理，并没能阻止这次在圣伯纳丁诺发生的惨案，因此，反对控枪者认为，控枪只能对合法持枪者有效，对危险分子很难起作用。危险分子如有企图，有的是获取枪支的方法，可以合法取得，可以私下交易，也可以通过走私取得。而对合法持枪者更严厉的管控，可能导致合法持枪者丧失自卫的可能。

可以想象，这次惨案引起的关于枪支问题的讨论，最后可能还是像以往那样，沸沸扬扬了一阵，就不了了之。待下一次有枪击惨案发生，再引发争论，又不了了之**22**如此循环往复，美国的枪支泛滥问题似乎无解？

（2015-12-03首发于《观察者》网站）

如果江玥手里也有一把枪——也谈留学生持枪

不久前，亚利桑那发生枪击案、中国女留学生江玥在驾车被人追尾后遭枪杀，嫌犯是一白人女性。事件发生之初，媒体将此事描绘成“不可思议的路怒”，但随后警方即指出，此事件是一起谋杀事件，该嫌犯将被以一级谋杀、及以致命武器攻击他人和持致命武器胡作非为等罪起诉。美国媒体并披露，警方称该嫌犯涉在作案时服用一种被称为替代毒品的药品奥斯康定，这种药大剂量服用会产生类似服用海洛因的效果。

此事美国华人社会感到震惊，人们对杀人凶手无比愤怒，为失去生命的年轻留学生感到悲痛，同时，也对关于枪支问题、药品管理、留学生安全问题等做了反思。在议论中，很多人提及这样一个话题：如果江玥手中也有一把枪会如何？在越来越多的枪击事件中，留学生是否也应该持枪以自卫？

枪支问题被认为是美国社会最具争议的问题之一，其他的还有诸如同性恋、堕胎、大麻等。枪支问题因为涉及美国宪法第二修正案、经常发生大规模枪击案以及利益集团的作用等，全社会很难取得共识。每一次枪击案都引发争论，同时也引发新一波购枪高潮。奥巴马一直呼吁要进行枪支改革，但估计他在任内很难有所作为。

如果江玥手中也有一把枪会如何，这个问题也有不少答案，从披露的现场情况看，追尾事件发生后，江玥的男友下车查看时，发现嫌犯手中有枪，于是上车告诉江玥要赶快离开，江玥在发动挂挡时出错，延误时间被嫌犯追上开枪。从时间上看，如果江玥手中有枪，有足够的时间掏枪应付。

但应付的结果如何，却很难确定，有几种可能：一是嫌犯看到江玥手里也有枪，知难而退，但这种情况在此案中恐怕不大可能，因为据警方说，嫌犯是处于滥用药物的状况中；二是俩人可能就此发生对射，这样可能有好几个结果，也很难确定。有留学生分析后说，几种可能，最坏也比这样白白被打死强。所以还是应该持枪以防身。

在美国，持枪需要公民或绿卡身份，在很多州，如果有合法居留的签证，如F1或L1，只要通过背景审查，持F1签证的留学生，也能持枪。在亚利桑那，只要具有合法身份，都可以持枪，事实上在亚利桑那部分留学生都拥有枪支，有的也将枪支随身携带。

但是随身携带是否一定就能防身？很多时候，随身携带枪支对普通罪犯，有一定的阻遏作用，但是在遇到突发事件，是否能防身，实际上不那么简单。如果没有受过良好的训练，在遇到突发事件时，是否能冷静地做出判断，迅速快捷地拔枪并准确击中，对一般人来说是不容易做到的。此外，在平时枪械保管中，可能出现意外，美国每年枪击致死的案件，有很多是走火或不当使用和保管不善造成的。

在一些枪支管理严格的州，如加州，对持枪有很严格的限制，合法持枪者，如果外出，枪支只能放在后备厢，子弹和枪支还必须分开放置。这样，如果遇到江玥那样的情况，在看到嫌犯手中有枪时，能否迅速从后备厢取出枪并上膛，对年轻的留学生来说，是不容易做到的。

因此，留学生是否应该持枪防身，并没有万无一失的答案。有留学生愿意持枪者，千万不能抱着玩枪的心态，一定要重视枪支问题，严格遵守相关法规，尽可能多参加训练，做好应付突发事件的准备，唯如此，才能达到安全持枪和持枪防身的目的。

（2016-02-01首发于《观察者》网站）

政治正确的卫生间

美国著名连锁超市Target（目标）日前宣布欢迎跨性别（Transgender）员工和顾客根据自己的性别认知选择使用卫生间和更衣室。这项决定立刻引起广泛争议，一个名叫“美国家庭协会”（AFA）的组织发起了联署反对目标超市的决定，在一周的时间里就征集到65万个签名。反对者认为，目标超市的这个决定，因为卫生间和更衣间的性侵犯事件的存在，可能会让犯罪者有机可乘，毕竟没有可能在某个人上卫生间前确认他（她）的跨性别身份。

所谓跨性别者，指的是一个人在心理上的性别认同与自己的生理性别不同的人，无论是否做过易性手术。例如有的人生理上是男性，心理上却认为自己是女性，反之亦然。据媒体报道，在美国，大约有70万余跨性别人士，其中只有少部分做过变性手术。跨性别者通常很难得到世俗社会的认可，在使用卫生间和更衣室问题上，有很难言说的困难。据说很多跨性别者因不在外面使用卫生间而影响身体健康。

在美国，跨性别者被认为是弱势群体，而保护弱势群体的利益在美国属于政治正确。目前美国已经有部分州或城市制定法律或者规定，允许跨性别者根据自己的性别认同选择卫生间和更衣室。加州在2013年通过AB1266法案，允许从幼儿园到12年级的学生根据自己的性别认同选择使用卫生间和更衣室。纽约市也通过法案，在政府机构中允许跨性别者按自己的性别认同使用卫生间和更衣室。

在目标超市宣布这项决定之前，北卡罗来纳州曾经推出一项法案，要求人们在公共场所使用和出生证明性别相符合的卫生间，这项决定被认为是歧视跨性别者，属于政治不正确，遭到许多著名大公司和著名人士的公开谴责和抵制。目标超市在这样的情况下宣布支持跨性别者，在

美国社会引起很大反响，因为超市不同于学校和政府机构，超市人员成分比较繁杂，会有很多顾客尤其是女性顾客感到不放心，目标超市决定一公布，一大波顾客立刻取消了Target的红卡，未来是否会有更多超市随后行之，还需要观察。

在美国，反对跨性别者按自己的性别认同选择卫生间大有人在。在德克萨斯、佛罗里达等州，法律禁止跨性别者使用异性卫生间和更衣室，违法者可能被监禁和罚款。华盛顿州曾经否决这类提案，理由就是可能令商家无法阻止男性装扮成跨性别者在卫生间性侵女性。

从普遍意义来说，社会对跨性别者的认识远远不足，有的人甚至认为跨性别人士是变态者，有的则把目标超市的决定等同于变相支持性犯罪，甚至还有认为目标超市的决定是允许“男女同厕”。这些在华人网络和北美华人微信群里都可以见到。2013年加州通过AB1266法案，曾掀起轩然大波，反对者绝大多数是家长，尤其是有女儿的家长，华人家长几乎是一边倒的反对。这种心情可以理解，尤其对女性群体来说。

但如果说华人群体都对此表示反对，也未必是事实。和上一代华人相比，年轻人了解和认识更多更深，更容易接受这类弱势群体。像目标超市这样的决定，很多年轻华人觉得没什么，理由是自有这样的法规以来，并没有听说发生过性侵事件，再者，跨性别者中认为自己是女性的人一般都很女性化，如厕时不一定就会引起人们惊慌。

有人认为最好的办法是设立中性卫生间，就像白宫和一些地方已经设立的，被称为是政治正确的卫生间。这个想法固然好，但却不切实际，毕竟跨性别人士在人群中的比例非常少，要商家和机构都为此设立中性厕所，在成本上和管理上是一个问题。如何妥善解决这个问题，在当下观念普遍趋向保守的美国社会来说，确实是一个难题。

联邦政府也来凑这个政治正确的卫生间的热闹，5月13日，联邦教育部和司法部对全美学区发出通知，要求公立学校必须允许跨性别学生使用他们选择的卫生间，按惯例，各学区如果要获得联邦资助，就必须

按规定办。保守派们已经准备对联邦的通知提出法律挑战，围绕跨性别学生选择卫生间，恐怕将引发一场司法大战。

（2016-05刊于美国《侨报》）

第六部分

移民与新移民

福建人与偷渡客的前世今生

2012年，当时的美国驻华大使骆家辉在与闽商代表洽谈时，回答了美国闽南同乡联合总会会长吴文艺等关于美国大使馆是否对福建人签证有歧视的问题。他说，美国驻华大使馆对申请签证的福建人无任何歧视。

相信过去十数年来所有来美居住及来美旅行的福建籍华侨、华人，对赴美签证之难都有切身的体会。尤其是在2000年英国多佛港海峡惨案之后（那次惨案有58名福建偷渡客被闷死在集装箱中），福建籍移民和旅客在申请他国签证方面一直备受困扰，大多数西方发达国家使领馆对申请签证的福建人都公开“另眼看待”，这些在当时根本不是新闻。有一段时间，甚至经中国各口岸离开的福建籍旅客，都会在中国边检受到详细盘问，尤其以出生地为福州一带的旅客为甚。一时间福建人的口碑非常差，以致“偷渡客”几乎成为福建人不光彩的代名词。

其实福建人迁徙外流以致后来偷渡的传统早已存在。回顾历史，宋代以前北方人口就大量入闽，宋代以后，逐渐演变为向海外和台湾省迁出人口。人口的大规模迁徙，使福建成为著名的侨乡和台湾同胞的主要祖籍地。据说很长时间以来福建的人口出生率一向高于全国平均水平，人口和耕地的供应越来越不协调，于是，福建人大量漂洋过海，以逃避饥荒和战乱。福建籍的华侨、华人遍布全世界160多个国家、地区，据不完全统计，超过1 000万人。

根据有关部门的资料显示，大批福建人通过蛇头非法进入美国始于1992年。福建人来美，确实有很多是通过蛇头偷渡来的，此外还有假结婚和政庇等方式。很难有福建非法移民的具体数字，这个数字可能很大，但也不能因此说美国的福建移民全是偷渡来的，直到今天，福建人

依亲移民也是很重要的方式，一个人来了，把亲人带出来，亲人再如法炮制，最多的据说一个人带出了100多人。尽管如此，只要一次大规模的偷渡惨案发生，例如英国的多佛尔港惨案，很多人就会把福建移民和旅客全都视为或等同于偷渡客，这对那些合法移民和合法旅行经商的福建人十分不公平。

福建移民多数来自福州市所属的县镇，大部分居住在纽约。福建人早在20世纪50～60年代就开始在纽约落地生根，当时纽约的唐人街还是以广东移民为主，如今福建移民已经超过广东移民，成为纽约最大的华裔移民群体。福建人吃苦耐劳、互帮互助，常以合资、花会的方式做生意，所以大多数的福建人都很成功地在美国各地开设餐馆等各种小生意。福建人还特别团结互助，例如一个人偷渡过来，同乡会里的同乡们都会借钱给他开餐馆或别的生意，赚了钱还蛇头再还同乡，慢慢再攒钱寄回家乡，然后找机会例如通过政庇获得合法身份，再慢慢把家人亲友办来美国，福建人就这样像滚雪球一样逐渐壮大起来。

近年来随着中国经济起飞，闽商的影响不断扩大，在美国一直稳步发展。据不完全统计，现在美国有30万福建人在从事餐饮、贸易和实体企业，5家闽商企业已跻身华人在美企业前10名。是以骆家辉在洽谈会上称赞闽商“非常了不起，让我印象很深”。

“偷渡客”曾是福建人不光彩的“代名词”，这种现象其实更多的是与经济、文化及当地风俗有关，随着中国改革开放后的经济发展，这些条件不断变化，福建人的偷渡现象虽未完全禁绝，但大规模偷渡现象已不复存在。自2009年美国开放福建人组团来美旅游后，中美两国经济文化交流越来越多，来美从商、留学的福建人数也越来越多，申请签证遇到的困难越来越少，骆家辉大使关于福建人申请赴美签证不受歧视的话语，可以成为一段历史的见证。

（2012-09-17刊于美国《侨报》）

“断手足”之痛

全美有来自20个州的亚太移民维权社团发起“全国亚裔行动日”，在国会山庄前集会，针对不久前参院司法委员会在通过的移民改革法案中未通过“美国成年公民兄弟姐妹和已婚子女移民的修正案”，反对取消亲属移民中成年公民兄弟姐妹和公民已婚子女类别，要求国会在移民改革中认真考虑亚太族裔关注“家庭团聚”的因素。华人国会众议员赵美心等到场支持。

亚裔中华裔占有多数，传统上中国人很重视家庭团聚，以依亲为主的移民对华人来说很重要。华人以中国传统称呼兄弟为“手足”，就有人以此来形容兄弟姐妹不能团聚为“断手足”之痛。

其实华人移民何止“手足痛”。华人移民美国至今已有百余年。据记载第一批中国人到美国的时间是在1785年，3名中国水手随着美国商船到达马里兰州的巴尔的摩，但3名水手最后下落不明。有记载第一名移居美国的中国人叫范罢览，为荷兰东印度公司工作，美国独立后移居美国并在次年成为美国公民。

华人移民潮则开始于19世纪40年代，1848年，第一批华人乘坐“玛丽”号从中国广东来到旧金山，加入当时的西海岸淘金大潮。百余年来，华人移民在美国经历了无数创痛，令人记忆犹新的远有旧金山天使岛华人的斑斑血泪，近有纽约“金色冒险号”偷渡惨案，那些被羁押的华人屈辱血泪，和那些绝望而惨死在海里的同胞，是华人心中永远的伤痛。

华人吃苦耐劳，一步一步走到今天。如今在美华人，不少已经进入主流社会，取得相当的成就，聚集了华人精英的百人会是一个重要的标

志，在政坛上也有了三位国会众议员以及美国驻中国大使等高官。中国的大多数华人移民也事业有成，生活安定。华人以自己的聪明才智和勤劳刻苦，以及克己忍耐被称赞为“模范族裔”。

然而华人在整体上依然不受重视和被边缘化。比如《排华法案》，自1882年国会通过《排华法案》，到2012年国会才对此案表示道歉，而且不是正式意义上的道歉用词，只是表示“遗憾”，且与其他针对少数族裔的道歉案不同，白宫至今对关于《排华法案》的道歉问题仍无表态。

近年，华人参政热情开始高涨，可以说目前华人从政和参政的状况是历史上最好的。但是华人在政治影响力方面远不如犹太裔，也落后于非裔和拉丁裔，华人的权益仍然有待各方努力争取。

在最近的热点移民改革中，华人的非法移民数量远远少于拉丁裔，因此关注程度不如拉丁裔。华人非法移民的境遇令人痛心，很多生活在最底层的华人非法移民没有生活保障和医疗保障，“金色冒险”号中幸存的一些华人偷渡者至今仍未取得合法身份。20世纪90年代滞留美国黑掉身份的一些华人，20多年来从未回过中国，儿女长大成人也不得一见。那些随父母偷渡，在美国长大的无身份青少年，更是感到前途渺茫。

因此华人更重视合法移民，可以说依亲移民是华人移民美国的主要方式，很多早年来到美国的华人通过依亲移民，把家庭甚至家族的很多人都移民美国，在异国他乡的打拼中，家庭团聚的温暖给了很多移民支持和力量。对华人来说，兄弟姐妹和已婚子女都是重要的家庭成员。美国要提振经济，需要各种人才，而家人能够团聚，是人才能够留在美国的重要因素。

近来有过去从不关心政治的华人对“断手足”之痛感到无奈的时候，才发现过去完全忽视自己手中的选票是多么错误。亡羊补牢，犹未晚也。希望更多的华人能够正视这一问题。

（2013-06-10刊于美国《侨报》）

大熔炉和沙拉碗

美国布朗大学一项研究表明，亚裔在美国的生活情况和拉美裔移民一样，有自己的聚集区，与外界分离。亚裔社区尤其是受过大学教育的居民社区中，亚裔的生活在某些方面要比同等水平的白人还要好。有学者忧虑，亚裔因此缺乏融入白人主流社区的动力，进而引发对美国社会种族融合的思考。

美国在第一次世界大战前有过成功的同化经验，一直到20世纪60年代，对移民的同化，堪称美国历史上的一个伟大成就，那时候移民美国的人，只要承认英语为官方语言并接受它，接受美国价值观，遵从新教伦理，那么就可以被认为是融入了美国社会。美国社会对移民的同化要过的三道坎，基本可以归纳为歧视、偏见以及价值观的冲突。

20世纪60年代是一个时间节点，在这个节点之后，美国移民的成分有很大变化，从基本来自欧洲，变为大部分移民来自亚太和拉美，还包括来自阿拉伯世界的移民等。通常来说，美国社会要克服对欧裔移民的歧视偏见，相对要容易，移民的同化也容易得多。尽管欧裔移民也常有自己的聚集区，如犹太裔和德裔，但是和主流社会生活并不分离。

拉美和阿拉伯世界来的移民，同化程度相对难，拉美来的移民如墨西哥人，虽然大都信奉天主教，但传统文化和美国文化相差较大，因此拉美移民喜欢集聚生活在一个地方，阿拉伯穆斯林大抵如此。亚太的移民根据地区有所不同，说英语的如印度和菲律宾，同化程度相对高一些，华语地区相对就低一些。

现在美国社会对移民是否同化，有着不同看法的，两个比较形象的词是“大熔炉”和“沙拉碗”。20世纪60年代之前，尤其是第一次世界

大战之前是“大熔炉”，移民基本被完全同化，那时候有个漫画，画着各种装扮的欧洲移民，排队进入一个大熔炉，出来时就成为整齐划一的美国人。现在则是“沙拉碗”，大家保持自己的形状，以沙拉酱混合装在大碗里。各地的移民希望保持自己的文化传统，从前是移民融入主流社会受阻时感到被歧视，现在多了一层：移民在保持自身文化传统而受妨碍时认为被歧视。

以华人来说，很多人说英语，归化入籍，接受美国价值观，遵从新教伦理，表面上看都融入了美国社会。但在较深层面上，主流社会对华裔的隐形歧视依然存在，否则不会有职场“玻璃天花板”之说，以及在公立学校招生平权上的争议等，华人不关心政治的传统，导致华人整体仍处于主流社会的边缘，这是事实。

从保持本民族的文化角度和生活的便利来说，各种族裔移民聚集在一起生活，在移民们看来，是很自然的一件事。在拉丁裔，有迈阿密这样的古巴人聚集的城市；在华裔，有加州圣盖博谷、纽约法拉盛这样的地区。这些地区，移民们有自己文字的报纸，广播电视，而且，很多移民的第二代尽管已经完全融入美国生活，但还是留在华人区，如新近被选为联邦众议院议员的孟昭文，还有在加州华人区的一些政坛新秀。有人认为这种情况很值得研究，其实也简单，因为他们是华裔，要争取华人认同，当然要留在华人区。

这种按种族聚集的状况到底是好事还是坏事，很难有一个简单的答案。理论上，新移民应该尽快融入美国社会，同化对美国社会来说是一件种族融合、加强凝聚力的好事，但在如今美国社会，现实是“大熔炉”已经让位于“沙拉碗”。除了保持原有文化和生活便利以外，选举政治也开始对此发生影响，近年各地划分选区，加州、纽约和美国其他华人聚集的城市华人，对划分选区时考虑将华人居住区划在一个选区的呼声渐高，希望以此能够聚集华人的声音，进而争取华人权益。从这个角度看，有自己的聚集区对华人群体是好事。如何保留自己的聚集区又

不至于和主流社会高度分离，是摆在华人移民们面前的问题。

（2013-07-02刊于美国《侨报》）

“纸儿子”的移民之路

洛杉矶亨廷顿图书馆展出馆藏中国移民史文件，其中有文件显示当年美国华人移民美国的“纸儿子”方式。

在20世纪美国排华时期，很多华人采取认美籍华人为父的办法达到移民目的。他们付钱给男性美籍华人，由该华人充当父亲，出面向移民局申请将“儿子”移民美国。这些人通常被称为“纸儿子”（paper son）或者“契约儿子”。这种做法可以一直追溯到1882年的美国《排华法案》。

由于当时的《排华法案》，美国的男性华人几乎没可能与其妻子在美团聚或在美国组建家庭。因此，很多华人经常回国，每回中国一次，就向美国移民局表示回国生了孩子，最多的华人“父亲”可以有十多个孩子。当然这其中很多并不是真的儿子，只是为了移民美国的“纸儿子”。

美国移民局当然对此有疑虑，据说当年移民局有专门对付“纸儿子”的手册，内中各种问题刁钻古怪，用来查证“父亲”和“儿子”真伪，颇有点像现在查证婚姻绿卡时的办法。由于当时还没有基因测试，实际上很难确定真伪，美国移民局无法证伪，只能放行。据资料显示，这种“纸儿子”的现象在1943年《排华法案》被废止之后，至少延续直到1957年。

华人较大规模移民美国，在1848年加州淘金热，以及后来修建横穿美国的铁路。到1860年，华人已是加州最大的移民族群，但1882年《排华法案》终止了华人的移民之路，“纸儿子”移民方式便应运而生。1906年，一场大地震摧毁了旧金山市政府的档案馆，之后有很多曾

是“纸儿子”的华人声称自己出生在美国，结果自然是真相无从考证。

《排华法案》被废除后，华人继续开始移民美国的路程。差不多直到20世纪60年代，华人才开始另一个移民潮，加上中国改革开放后的移民潮，据不完全统计，目前在美华人已逾400万，约占美国总人口的1.3%，成为美国亚裔中的多数。

这一路风风雨雨的移民，后来的方式已经多种多样，有台湾20世纪50～60年代的留学生潮，中国大陆从20世纪80年代末的留学大潮，不少学子学成留美，有通过依亲移民的，有通过经商移民的，有偷渡移民的，有通过婚姻移民的，还有通过政治庇护移民的。众所周知后两部分造假者不少，申请婚姻绿卡的当事人也得经过像当年“纸儿子”那样的严格甄别过程。政治庇护的手段更是五花八门，有不少拿到政庇绿卡去中国后再回美被取消绿卡的案子，取消理由是对美国政府说谎。而偷渡来美的非法移民，翘首期待国会通过对他们有利的移民法案。

近年投资移民渐受瞩目，根据美国国务院2012年10月公布的EB-5签证使用量，截至2012年10月，已经使用7 641个，其中中国投资人6 124个，占80%之多。这些在中国经济崛起过程中致富的投资者，因将大笔资金投资美国，给美国创造就业机会而广受欢迎。值得一提的是，自己付费的中国留学生以及购买力旺盛的中国游客，虽不是移民，但同样受美国欢迎。

100多年，从淘金做苦工，被排斥受屈辱，到后来开餐馆洗衣店，再到后来到美国求学，做律师做医生做工程师，以及从商和投资移民，华人一路经过了从“纸儿子”移民到职业移民和投资移民的阶段，地位的改变令人感慨。这既要归功于几代华人自身的不懈努力，也要归功于中国从贫穷软弱到飞速崛起强大背景的支持。

（2013-08-02刊于美国《侨报》）

绿卡还是公民

据媒体报道，美国国土安全部的报告显示，2012年，美国持有绿卡的人数为1 330万，其中有880万符合入籍条件。国安部在2008年的另一数据显示，在持有绿卡至少20年的美国永久居民中，入籍率仅为40%。在最近美国上下为移民改革中非法移民可否获得合法身份进行大争论的情况下，仍然很多持有绿卡的美国永久居民不愿意入籍或者对入籍犹豫不决。包括很多华人。

不愿意加入美国国籍的原因很多，有的是因为母国不允许双重国籍而犹豫，例如中国、日本等侨民；有的是因为交不起680元的申请费，对那些贫穷的移民来说，680元是个不小的数字；有的是英语基本水平无法过关，例如生活在各自族裔社区的年长移民；还有的干脆是嫌办手续太麻烦，觉得没有迫切必要性。还有一部分，各方面条件都符合要求，母国也认可双重国籍，但是认为入籍没意义，或者对美国政府的政策不满而不愿意入籍，例如欧洲一些发达国家英国、德国的侨民。

对于华人来说，早期移民的华人，绝大多数都选择了入籍，20世纪80年代移民大潮来美国的中国大陆的留学生，绝大多数也都入籍了。美国是世界上最发达的强国，很多人以成为美国公民为荣，很多人千方百计偷渡到美国，就是想成为美国公民，过上好日子。这中间，绝大部分人都仍然保留对母国的感情，但也有极少数人，完全不认同自己的华人身份，不和华人来往，也不讲中文，闭口不谈母国的任何事情，把自己看作百分之百的美国人。还有极少数人，热爱母国的文化，即使移民美国，喜欢美国，也不愿意切断对母国的感情，这部分人选择长久地持有绿卡。

美国公民和永久居民，各方面待遇基本一样，除了某些特定的福利

外，重要的是选举权，只有公民才能有选举权。永久居民是外国人，如果在选举中捐款，投票，都属违法。令人困惑的是华人虽然积极入籍，但一直以来对选举却了无兴趣，这些年虽然有不少改观，但是和其他少数族裔例如犹太裔、非裔、西裔比起来，还有很大的距离。华人应该珍惜自己的选择，既然成为美国公民，就应该行使自己的权利和义务，也是为了自身的利益。

时间走到21世纪，在中国经济崛起，以及美国遭遇金融危机的背景下，华人对是否入籍的选择有了新的变化。不少往来于中美两国之间的华人选择了不入籍，理由是来往方便，回中国说走就走，不用每次都要花时间花精力花金钱去办签证。有的人对美国政治没有兴趣，不在乎选举权，反而在乎自己的认同感，这部分人在认同感没有解决之前，不会考虑入籍。有的认为保留绿卡可进可退，未来哪里适合自己居住就选择哪里。还有的人看到美国对海外账户的追税和弃籍的难度，有所顾虑，故也不愿意入籍。

不过，最近这种情况又有所变化，其一是美国移民大讨论中，尤其是参院的移民法案初稿中，删除了公民为兄弟姐妹移民的选项，这一点在美国亚裔社区引起震动。对亚裔包括华人来说，大家庭是一个很重要的概念，但是对很多美国人以及政客来说，美国的滥发滥领福利现象已经很严重，在美国国力已经不如以往鼎盛的情况下，移民把兄弟姐妹移民过来就吃福利的现象，实为不必要的负担。虽然众院尚未通过移民法案，而且移民改革最后能否实现也还是一个疑问。但是华人社区已经有人开始赶末班车，赶快申请入籍，好为自己的兄弟姐妹办移民。

其二，最近中国有关部门出台新的签证规定，对华人进入中国和居住放宽了条件，因此，华人来往中国较以往方便很多，所以原先觉得进出中国签证麻烦的一部分人，这方面打消了顾虑，加上上述因对移民改革有顾虑的想法，相信今年华人入籍的人数会上升不少。

（2013-09-13刊于美国《侨报》）

美国是移民老人的天堂吗

美国加州来自天津的华人老者朱力，因为养老和房子问题与儿媳产生矛盾，继而发生争执，朱力在盛怒下刺死了儿媳妇，被警方逮捕后，又传出在狱中自杀。朱力携妻子来美投靠儿子不过半年时间，一场人伦悲剧令人扼腕。

关于美国，有儿童的天堂，青年的战场，老人的坟墓的说法。但一直以来，国内一直流传着美国是移民老人的天堂的说法，说到了美国，只要没有收入，银行内存款低于某条线，就可以享受美国政府的福利，每月有几百美元补助，看病不要钱，还有条件很好的老人公寓可以申请居住，等等。

确实很多老人来美以后享受了这些福利，但是享受了这些福利的老人们内心是否快乐，就见仁见智了。离开大半辈子生活的地方，离开大半辈子的亲朋好友，来到一个文化完全陌生的地方，不会英语、不会开车，儿女又因为工作繁忙不能时时陪伴、照顾，很多老人生活或者温饱没有问题，但是内心的孤独感、无助感却挥之不去。在中国，很多老人的儿女们也很繁忙，但那毕竟是有根的地方，即便儿女不能时时陪伴、照顾，那也是自己熟悉的地方，有熟悉的文化、熟悉的亲友。

中国人普遍有报喜不报忧的传统，来美打拼的年轻人也好，投亲的老人也好，一旦回国都是只谈好的一面，故很多老人来美以后才知道生活的孤独艰难。很多老人因为要随子女生活，又觉得别无选择。因此许多华裔老人普遍有孤独感、沮丧感、失落感，以致患上抑郁症的也不在少数。又由于华人没有看心理医生的习惯，有关华人老人研究的数据表明，美国华人老人的自杀率高于当地一般老人的自杀率，一般认为在15%~20%。

据报道，朱力来美以后，因为不会英语、不会开车，不适应美国的生活，想回中国定居，但在中国的房子已经被儿子卖掉，又因为向儿子讨钱想回中国买房定居不果。使老人最终感到绝望，故而与儿媳发生激烈争执直至发生惨案。这例案子应该是极端的个案，但是类似的冲突因素在华人社区并非少见。甚至有一些老人为了获取政府福利，把自己名下的财产包括钱财和房子转到子女名下，结果却遭子女抛弃，因为涉嫌诈骗福利，也无法诉诸法律，有苦难言，抑郁是必然的。

很多人认为这类现象的出现主要是新移民老人接受的是中国传统的家庭价值观，而子女们或多或少接受了美国当地的家庭价值观，二者之间的冲突使老人难以接受。其实就美国文化来说并非排斥孝道，在20世纪50年代，美国45个州和联邦政府都有相应的法律条文。只是到了新政（New Deal）期间，“社会保险法”通过和“由政府而不是家庭承担责任”的概念开始占上风后，美国人的孝道观念才逐渐淡化。至今，很多州仍然保持关于孝道的法律，也有不少美国人开始反思完全由社会承担养老的弊病。

家庭价值观念冲突说有一定的道理，不能忽视的是很多华人新移民老人在文化认同上有巨大的障碍。年轻人到美国，有学位、有工作，要取得社会认同都需要不懈努力，何况老人。老人到美国，等于把前半辈子的根基全部拔起，来适应美国的生活。人到老年，再去适应一个语言文化传统完全不同的社会，其实是最难的，如果再加上缺少亲情友情，缺乏生存能力，不仅难以被社会认同，自己也很难认同难以适应的社会。

美国经历金融危机后，社会福利遭到裁减，很多老人享受的福利也大不如以前，尤其对原来在国内受过良好教育，生活达到中产水平的那部分老人来说，在美国吃福利，有着难以对人言说的精神孤独和苦闷，很难说是天堂的生活。朱力应该就属于这类人群，据报道朱力在中国有好几套房产，如果留在中国，除了儿子不在身边，生活肯定过得比在美

国这边好。生活过得不错的时候想来美国和儿子团聚，和儿子团聚了又发现没法适应美国生活要回国，文化因素在一个家庭巨变中起的重要作用，常常是人们惯于忽略的。

目前华人移民老人的研究，一般集中在社区服务，居住安排，退休养老等实务性的课题上，这些问题当然也很重要，但是如果老人的心理健康得不到重视，那么华人老人们终究谈不上安养。

（2014-01-27刊于美国《侨报》）

中国非法移民的菩萨还是美国联邦罪犯

被纽约福建移民称为“萍姐”的郑翠萍，在被美国纽约曼哈顿联邦法院以共谋、洗钱、向非法移民家属收取敲诈赎金等三项罪名，判处有期徒刑35年。郑翠萍于2014年4月24日因患胰腺癌在德州联邦监狱医院病逝，时年65岁。

郑翠萍去世已有一月有余，但郑翠萍的种种引起的思索和争议，在华人世界并未平复，例如，如何看待郑翠萍在华人非法移民中的作用，如何评价郑翠萍在华人移民群体中的地位，甚至有人提出在美华人移民史上，应该对郑翠萍有个公正的评价，还有人指美国联邦法院对阵翠萍的定罪因污点证人的不实证词而有不当之处，华埠对其应该有个比较客观的评价，等等。

郑翠萍去世一个月后，出殡当日在纽约华埠引起轰动。当时的美国华人媒体《世界日报》，以“百车，千人，送萍姐出殡”为题做了大幅报道。据报道，出殡现场，很多华人移民掩面大哭，历数郑翠萍的种种恩德，包括帮助偷渡美国，以及在其困难时的资助，等等。这些都和郑翠萍的联邦罪犯身份形成强烈反差，引起主流媒体的注意。

郑翠萍，坊间称为“萍姐”，1949年1月出生于福建省福州市亭江镇盛美村。1974年移民香港，1981年移民美国，从事中餐馆和杂货店生意，同时，郑翠萍还组织和参与了许多非法移民的偷渡活动，被一些主流媒体称为“偷渡皇后”，成为美国联邦调查局重点注意的对象。1993年，一艘装满偷渡客的“金色冒险”号在纽约附近海岸搁浅，10人跳海身亡，震惊全美。事件发生后，被认为涉案的郑翠萍辗转逃回中国，最终被联邦调查局逮捕归案。

谢翠萍是美国联邦罪犯，可是对许多经她偷渡来美的华人及其亲属来说，“萍姐”就是菩萨。一部分华人移民，并不在乎主流社会的观感。“萍姐”的联邦罪犯的身份，对他们来说不重要，重要的是“萍姐”把他们或他们的亲友从中国带到美国来“淘金”或团聚。笔者阅读过部分当时的庭审记录报道，纽约华埠黑帮蛇头的许多作为令人发指，郑翠萍到底是不是“金色冒险者”号偷渡的主谋，个人可以有不同的看法，但是郑翠萍多次参与偷渡洗钱等则是证据俱全。而许多偷渡客哪怕付出巨额费用，被“萍姐”盘剥也心甘情愿，他们对美国联邦政府将谢翠萍逮捕判刑，表现出不平，甚至为“萍姐”抱屈。在作为联邦罪犯的谢翠萍出殡的日子，百车千人的仗阵中，没有人关心主流社会对此会观感如何。

美国曾经自称为是大熔炉国家，并以自己是移民国家为自豪。但是从熔炉这一头进去形形色色的外国移民，那一头出来的是划一的美国人的“大熔炉”时代，已经成为过去。现在的美国，具体地说从20世纪60年代，大量拉丁裔和亚裔移民涌进美国开始，这些移民从肤色、语言、习俗，宗教等和美国主流社会的欧裔移民相去很远，美国社会呈现在人们面前的更多的是“沙拉碗”，那种同在一只碗中，形状、颜色各不相同的形态。多元化文化日益影响和改变着美国，如今，移民问题包括非法移民问题，越来越成为一个尖锐地、能够撕裂美国社会的大问题。

根据美国国安部2012年的人口估计报告，美国的非法移民人数约为1 200万，其中70%以上来自拉美和南美，来自中国的非法移民人数约为28万，位列第四。现在的美国华人，从事各种职业的都有，从受教育和就业收入看，已经呈现两极，一方面许多华人移民受到很好的教育，在科技界、金融界、商界都有出色的表现，收入较好以致很好，也能努力逐渐地融入主流社会。另一方面，有大量的移民，不仅仅是新移民，仍然处于低收入阶层，聚集在唐人街等处艰难谋生。而非法移民群体，更是处于社会最底层，对这一部分人来说，在美国就是来淘金或团聚，主流社会对他们来说是遥不可及的，他们既不想也没有能力融入美国社

会，因此不关心主流社会的观感对他们来说是很自然的，但其实不仅仅是这部分人，在很多已经处于中产的华人当中，不关心政治的也不在少数，既不关心政治，对主流社会的何种观感，也会采取漠不关心的态度。

有部分华人群体不在乎主流社会的观感，有时候似乎不会是什么大事情，但涉及非法移民，问题恐怕就不一样了。郑翠萍去世后，有人以美国之音和《纽约时报》的长篇报道，认为主流媒体改变了对郑翠萍的完全负面的看法，开始认识到萍姐的另一面。但是如美国之音的文章，是华人写的综述性的文章，其中并没有主流社会改变对郑翠萍犯罪性质看法的说法。美国是法治社会，郑翠萍是被联邦法院判以重罪的罪犯，偷渡洗钱等在美国一直是被严厉打击的行为，蛇头也一直是美国联邦FBI严厉打击的对象。美国关于移民改革的争议，争议最大最尖锐部分就是非法移民问题。

就在几天前，弗吉尼亚的共和党预选中，联邦众议会共和党领袖埃里克·坎托败给兰道夫梅肯学院经济学教授大卫·布拉特——一位茶党推出的候选人。本是众议院议长热门人选的坎托随即宣布辞去众议院多数党领袖一职，引发极大关注。而坎托和布拉特最关键的分歧，就在于涉及非法移民的移民改革政策。布拉特在所有的领域包括移民改革都比坎托更为保守，这一结果显示了基层选民对非法移民政策的看法，或可成为美国社会对包括非法移民的移民改革趋势的一个重要指标，对奥巴马的移民改革计划可以说是一大沉重的打击。

华人非法移民人数较少，整个群体对移民改革中主要关注点在亲属移民而不在非法移民这一块。一些华人对郑翠萍出殡时的千人百车仗势，把联邦罪犯作为菩萨看待，固然出于个人的得失心情，但会不会影响主流社会在移民问题上对华群体的观感，答案恐怕很难会是完全否定的。这种观感不会立刻产生作用，但也许会积淀下来，在美国社会对非法移民看法更加严苛的趋势下，或者在未来某种不利于华人社会的事件

中发生潜在的影响和作用，并非不可能。

华人在美国，一向以不关心政治闻名，但不关心政治不等于就可以会被政治置之度外。越来越多的华人开始明白，华人如果不关心政治，不关心主流社会对少数族裔所作所为的观感，终究是要付出代价的。

（2014-06刊于凤凰网搏报）

非法移民应该合法化吗

美国人对非法移民合法化的观感变差已经是个不争的事实。日前，在美国几个州的边境陷于非法移民儿童偷渡的困境中，有消息说奥巴马总统将考虑绕过国会放宽移民政策，为500万非法移民发放工作许可并且推迟部分对非法移民的解递。给很多非法移民及非法移民亲属以很大的希望，但是对美国民众来说并非乐观。根据路透社/伊普索斯（Reuters/Ipsos）的民调显示，有超过70%的民众对非法移民进入美国，将威胁美国经济、文化及生活方式有很深的担忧。

在今年3月的皮尤中心所作的调查中，有73%的美国民众愿意支持向非法移民提供合法身份，只要后者满足一定要求。在受访者中，有81%民主党人、74%独立人士、64%共和党人支持这一观点，仅有24%的受访者反对。而在上述的最近路透社/伊普索斯的民调中，对非法移民威胁美国感到忧虑的70%中，共和党人就占其中的86%。换言之，在接受调查的民众中，有64%的共和党人对非法移民可能威胁美国感到深深忧虑，两个民调比较，显然共和党人对非法移民合法化更趋向反对。这会对奥巴马总统试图推行的移民改革，不是好消息。

美国现有1 150万非法移民，其中多数为西裔，包括来自墨西哥和其他拉美国家的非法移民。亚裔包括华人，在其中占很少部分。虽然最近有报道说，美国移民改革中可能大赦的消息，以及来自中美洲的非法移民数量激增现象似乎重新吸引中国偷渡客的注意，受其影响，2014财年中国偷渡客人数较2013年有较大增长。美国海关与边境保护署

（CBP）的一份报告显示，2013年10月1日至2014年7月20日，共有1 443名中国公民非法进入美国边境时被捕，2013年仅有953人；另有1 803名中国公民在美国入境口岸自首或被捕。但即使这样，中国非法移民和来

自中南美洲的非法移民相比，数目还是很小的。

总体上，华人群体对非法移民的观感并不好，很多居住在美国的合法移民，常常会认为偷渡而来的华人非法移民对华人整体形象有负面作用。近年来成千上万中国旅客涌进美国旅游观光，也很少听说有跳机事件发生。更多的中国人，依靠留学工作移民等的合法途径进入美国。对已经生活在美国的华人来说，相对于非法移民问题，他们更关心合法移民问题。

对美国国会讨论的一些移民方案，华人群体有很多意见。其一就是奥巴马有可能对非法移民采取近似大赦的方式，华人认为很多亲属，包括留学生，通过合法途径移民美国，尚需要等待H1B签证名额抽签，再苦苦等待绿卡排期，最长要等10年以上。对无证移民大赦就是对合法移民的不公平。另一意见就是共和党有提案要取消一部分亲属移民，对注重亲情的华人群体来说，取消亲属移民对他们将是一个沉重的打击。

华人自己就是少数族裔，对非法移民是否会威胁或改变美国社会经济文化或生活方式，不会像主流社会那样敏感，但是，除了认为非法移民大赦对合法移民不公平外，还对以西裔为主的非法移民“转正”后是否影响华人的利益有忧虑。以加州为例，在加州，西裔群体及数目庞大又积极参政，那份对华人子女升学有重大影响的涉及对华人种族歧视的SCA5提案，一旦进入公投，西裔手中的选票是华人无法与之匹敌的。如果有更多的非法移民合法化并握有选票，在一些有利益冲突的问题上，显然对华人不利。当然，华人人数不敌西裔，并不等于说华人可以放弃，无论如何，华人还是应该积极参政，积极参加各类选举，通过各种途径维护自身利益。

（2014-08-11刊于美国《侨报》）

华人在少数族裔中的尴尬

华人属于少数族裔，但在美国少数族裔中，又常处于尴尬的地位。

美国民权领袖杰西·杰克逊（Jesse Jackson）近日向奥巴马总统施压，要求奥巴马支持和关注少数族裔按种族分配获得职位包括高科技职位，以及获得高等教育的权利。在加州SCA5法案（带有限制亚裔学生入学比例含义的提案）暂时偃旗息鼓的情况下，此举引起华人群体的注意。

杰克逊是美国非裔著名民权领袖，他的主张源于美国20世纪60年代的《平权法案》。这部在上学、就业中向少数族裔倾斜的法案，在相当长的时间里，为美国的少数族裔改变自身的弱势起到了积极的作用，但之后，《平权法案》就开始不断面对挑战，时至今日，美国社会反对“逆向种族歧视”的声音不断增大。

华人是否属于少数族裔，答案是肯定的。但华人由于自身的一些特殊情况，又时常在少数族裔中处于尴尬地位。譬如在工资收入方面，在很多批评少数族裔与白人出现收入不均的现象，存在隐形种族歧视下，少数族裔中只有亚裔的平均收入水平在白人之上。又例如教育，在大学招生中，各大学给少数族裔的优惠条件，华人学生均被排除在外，作为少数族裔的华人学生不仅得不到优惠条件，反而要比白人、非裔和西裔需要更多的努力，获得更高的分数才能有机会进入名校。

历时半个多世纪的《平权法案》中对少数族裔在就业、上学中的倾斜政策是否还有必要，是美国社会激烈争议的话题。白人群体对《平权法案》中对少数族裔倾斜政策的不满始于1973年，一位白人退伍军人将加州戴维斯加大学告上法院，认为其侵犯白人申请者的权利，后来不断

有白人学生将大学告上法庭，对“逆向种族歧视”不满；而华人的不满和尴尬则在加州关于SCA5提案的争议中表现得最明显。

加州在1996年，以美国宪法第十四修正案的平等保护条款为依据，经选民公投，通过了第209号提案，提案禁止政府在公务员招聘、政府合同招标和公立大学招生中考虑种族、性别和族群因素。这个提案施行以来，加州华裔学生在加州各大学的比例一直上升，最终引起了其他少数族裔主要是西裔和非裔群体的不满。试图修改209提案的SCA5提案就是在这样的背景中由西裔议员提出的。

SCA5提案拟修改209提案，对少数族裔入学加以名额限制，这在华人看来是针对华人的举措，引起了加州华人的强烈不满，并导致了加州华人历史上最团结的一次抗议活动。最终，SCA5提案被搁置。

华人在美国社会中，缺少非裔历史悠久的抗争精神，缺少西裔人数众多的优势，华人不喜欢过问政治和埋头努力的传统，使华人非常重视子女教育，视之为改变自身弱势的最佳途径。如果这个途径被设置障碍，那么在某种意义上对华人的影响就是深远的。

这次对SCA5提案的抗争，提出了一个新的问题。在美国，一牵涉种族歧视话题，通常一边是白人主流社会，一边是少数族裔。但是这一次，却是少数族裔之间的对立。同时，在美国主流社会，华人通常被归入亚裔中，除了在人口普查中有详细的分类外，基本是把亚裔作为一个整体看待，例如模范族裔的称呼，是对整个亚裔而不是单给华裔。但是在这次关于SCA5提案的抗争中，亚裔中的越南、柬埔寨等族裔中很多人都选择站在了西裔一边。这些都不能不令华人感到尴尬。

回到杰克逊对奥巴马提出的要求，很清楚的是，关于曾经起了积极作用而如今矛盾频现的《平权法案》的争议，还将会继续下去，在教育平权方面，从整个美国社会和最高法院对相应几个案子的裁决来看，前景并不明确。但在加州，如果SCA5一案卷土重来，西裔是提案者所在的族裔，非裔自认为是209提案的非受益者，亚裔中的一部分如越南、柬

埔寨裔也可能希望从SCA5提案中获益，不会站在华人一边，作为少数族裔一部分的华人在这涉及少数族裔的种族问题上，是否要选择和白人站在一起？这就是作为少数族裔一部分华人的尴尬所在。

（2014-09-23刊于美国《侨报》）

签证新政策和双重国籍

刚刚结束的EPAC上，中美两国就短期签证延期达成协议，并已经开始发放新签证。根据新签证互惠规定，中国到美国的短期多次入境旅游和商务签证的有效期将从1年延长至最长10年，学生签证的有效期将从1年延长至最长5年。同时，中国驻美使领馆签证处也已开始受理旅游（L）、商务（M）、探亲（Q2）和私人事务（S2）类10年签证申请和学习（X1）类5年签证申请。

新签证措施的实施对中美双方都是利好消息，有利于增加人员往来，加深两国人民友谊。受到中美双方商务、旅游、留学、探亲人士的热烈欢迎，而对申请探亲（Q2）签证的旅美华人来说，探亲Q2签证能够延至最长10年，回中国探亲更加方便，节省了大量办签证的时间和金钱。办一次10年签证，随时都可以回中国探亲访友，说走就走，再也不必像过去那样为办一年期签证来回奔忙。在某种意义上来说，新的10年期的Q2签证，在很大程度上可以替代过去很多人呼吁的“侨民证”，此外，关于双重国籍的争论或许也逐渐淡化。

近年来有关双重国籍的争论很多，赞成的人有坚持双重国籍是基本人权，有出于引进人才需要的出发点，更多的是希望来去中美自由方便，这部分群体和自己的祖籍国中国联系紧密，关心中国发展，很多人对祖籍国有很深的感情。

但是双重国籍对中美，尤其是双方具有有意识形态和其他重要分歧的大国来说，是一个比较复杂的问题。承认或不承认双重国籍是一个国家出于各方面的考量做出的决定，世界上很多国家承认双重国籍，但不等于每一个国家都要承认，因为各国的具体情况不同，很难完全照搬别国经验或一刀切。

中国不承认双重国籍，始于20世纪50年代，中国跟印尼等东南亚国家打交道时，这些国家对所谓“第五纵队”有很深的疑虑，中国为了消除这种疑虑，保护侨民的利益，宣布废除双重国籍，一直延续至今。不承认双重国籍，可以使当地华人不再因意识形态受到干扰，这在当时起到了积极作用，不可否认即使到了现在，也有相当的作用。

美国并没有明文规定承认双重国籍，对一些关系友好的国家或地区公民持有双重国籍，实际上是持一种默许的态度。双重国籍最重要的一点是涉及对国家的忠诚度，有基于国家安全的考虑。持有双重国籍的公民，一旦遇到两国交战的情况，那就只能二选一，因为实际上一个人很难同时忠诚两个互相敌对的国家。

还有些其他原因也是必须考虑的，例如美国的选举政治，只有公民允许投票，如果同时持有英国和美国国籍的公民投票，对美国政局基本没有影响，但是如果同时持有中国和美国国籍的公民投票，鉴于中美在意识形态和各方面的分歧，美国政府是否会允许，答案是可以想象的。

对中国来说，除了意识形态下的侨民的安全，国家安全因素，还有海外5 000万华人若都持有双重国籍的管理问题，这大概是其他国家所没有的问题。正因为这些原因，尽管民间有争议，中国每年的“两会”也有人呼吁承认双重国籍，或呼吁可考虑发放“侨民证”，尽管目的都是为了方便海外华人，但在目前来说，承认双重国籍的可能性不大，实施“侨民证”也有一定难度。现在新签证措施开始实行，对于那些只希望来去中美方便的华人群体来说，10年办一次签证并可多次往返，新签证政策基本可以满足需要，关于双重国籍的争论应可逐步淡化。

（2014-11-20刊于美国《侨报》）

美国移民改革和华人非法移民的困境

美国非法移民问题，从20世纪80年代以来，一直是美国社会关注的热点，关于非法移民问题的激烈争论已经成为美国政治生活的一部分，成为党争的焦点之一，在美国选举政治中起举足轻重的作用，同时也成为撕裂美国社会的一个因素。

一再拖延的奥巴马的关于移民改革的行政令，在中期选举后露出水面。2014年11月20日，奥巴马宣布的行政命令，除了加强边境执法，遣返有重罪的非法移民外，最具争议的是允许在美居住5年以上的子女是美国公民或永久居民的非法移民，通过背景审查，交税后可以合法居留在美国。除此外还有给在美国学习STEM（科学、技术、工程和数学专业的统称）的留学生延长实习时间，给高科技专业留学生身份签证，给创业者身份，等等。这一行政命令的内容包含广泛，可以说是1986年里根总统特赦非法移民以来，涉及面最大的移民改革政策。

有意思的是奥巴马选择拉斯维加斯宣布这项行政命令，两年前，奥巴马正是在这里首次提出移民改革的构想。在全美1.2亿非法移民中，西语裔非法移民占大多数，拉斯维加斯所在的内华达州是全美非法移民人口比率最高的一州，该州的西语裔政治势力日渐庞大，而西语裔选民人数众多参政积极，在当下美国，已经是不可忽略的选民群。

西语裔选民在奥巴马的两届总统选举中，可以说是立下汗马功劳，奥巴马上台后，受制于党争，一直无法兑现竞选时对西裔群体的移民改革的诺言，引发西裔选民的失望和强烈不满，在中期选举中已见端倪。在民主党于期中选举大败，丧失国会两院控制权后，奥巴马不顾共和党强烈反对，绕过国会单方宣布行政令，显然是拉拢西语裔选民，有助于2016年的民主党白宫保卫战，这也是美国选举政治制度所导致的必然。

美国非法移民的治理，从20世纪80年代以来一直处于困境，既无法有效地阻止非法移民的进入，也无法妥善的处置已经进入美国的非法移民。这种困境既反映了美国移民执法体系存在的机制性的弊端，例如联邦在这个问题上的集权和地方政府的缺少配合的意愿，也反映出美国社会存在着的与非法移民有关的利益链的强大，同时还反映了美国政治制度的弊端，近年来政治走向两极化，党争趋向激烈，也是非法移民问题难以解决的关键问题。

目前美国非法移民的数量约有1 120万，这个数字虽然较2007年的1 240万人有所减少，但与2000年的840万人相比，还是处于净增长状态，非法移民中以西语裔占多数，根据亚美公益促进中心的数字，奥巴马的关于移民改革的行政命令，在1 100万非法移民中，将有约500万人获益，其中40万为亚裔（包括菲律宾裔，华裔、印度裔、韩国裔和越南裔等），这之中又有大约10万华人非法移民可受益。

奥巴马的行政命令，对华人群体来说，可谓有人欢喜有人忧，有人失望，有人认为不公平。欢喜的是众多学习STEM专业的中国留学生，可以获得更长的实习时间许可，虽然目前还不知道具体的许可时间是多少，但这个问题较之非法移民问题，两党还是有共识的，因此前景比较乐观。

很多华人则表示失望，并认为对合法移民不公平。对华人来说，亲属移民是主要的移民途径，很多等待合法移民排期的移民亲属，排期在5年以上很常见，10~15年也有不少。移民改革的行政命令并没有照顾到合法移民的需要，那些希望合法移民的人老老实实排队却比不上黑下来生个美国公民孩子住够5年的非法移民，很多人自然觉得不公平。当然，行政令的暂缓遣返和永久居留还是不一样的，但是很多人还是认为，在美国移民局有限的资源下，500万符合条件的非法移民的申请，一旦进入程序，就等同于插队，影响合法亲属移民申请的排期。许多申请职业移民的华人的排期时间也可能受到影响。很多人认为这种做法等

同于变相鼓励非法移民，浪费纳税人的金钱。

发愁的是那些非法移民。不符合条件的非法移民发愁的是此次无望，前路茫茫不知何时才能等来大赦；而符合条件的非法移民也发愁。因为奥巴马的行政命令毕竟不是法律，担心现在递交材料申请，一旦2016年共和党上台，取消这一行政令，自己身份已经暴露，或许会遭到遣返，等等。2012年奥巴马宣布对年少来美的小非法移民的实行暂缓遣返的“梦想法案”，华人申请者寥寥无几，就出于类似的顾虑。华人非法移民，总体上还是很难摆脱困境。

非法移民主要的动机还是以经济为主，也有的是为家庭团聚。偷渡进来或黑下来的非法移民，多数都生活在社会最底层，在餐馆打黑工，或干重体力活，为躲避移民执法部门的追捕四处躲藏，这类人生活没有保障，也没有医疗保险，生活的唯一目的就是赚钱寄回家或还给蛇头，苦熬着等待有朝一日能有大赦。笔者有一次搬家，搬运工就是一个合法进入美国后黑下来的非法移民，自述来美17年，出来的时候孩子刚出生不久，如今孩子已经17岁，父子俩连面都没见过，说起来神情黯然。当被问到如果不能解决身份是否想回去，那人答道美国每次大赦都说是最后一次，但总还会有新的一次，我已经等了这么多年了。再说现在这个样子，怎么回去见人？

偷渡来美，也有不少人通过其他渠道解决了身份，其中之一就是申请政治庇护。申请政治庇护的理由很多，但造假的更多。去年联邦机构在纽约扫荡造假的律师楼，主要就是为那些非法移民申请政庇造假材料，有几名律师已获判刑。坊间流传申请政庇被拒的故事很多，有位申请政治庇护的妇女，自称在中国被强制堕胎，但是上庭时，政府律师宣称调查结果该妇女在美国居住时，曾两次自愿堕胎，政庇因此被驳回，立刻进入遣返程序。还有一人申请政庇，政府律师当庭指出，此人的申请材料，理由和其他人的申请材料一模一样，显见是无良律师的“杰作”，这种情况自然也不可能得到批准。还有的人以假材料申请被批

准，取得绿卡后立刻回国旅游探亲，返美时被海关以诈骗为由没收绿卡并遣返。对于政庇造假，美国政府有关部门其实很清楚，但是由于意识形态的需要，明知很多人造假，仍然继续这一政策，客观上也起了鼓励非法移民进入美国的作用。

《今日美国》最近的民调显示，有46%的人认为，奥巴马应该等待由共和党控制的新一届国会采取行动。有42%的美国人对奥巴马的移民改革表示支持。此外，有10%的人对无论国会还是奥巴马移民改革都持不支持态度。从这个民调可以看出美国社会在移民改革问题上的裂痕已经很深。

在美国的1 120万非法移民，全数遣返是不可能的，但如何公平合理的处理，对两党来说都是非常棘手的问题。中期选举后跛脚的奥巴马不顾共和党的强烈反对，正式向国会摊牌，单方面强行推行移民改革，未来是成就为移民改革的政绩，还是对总统行政权限的扩大使用开创一个恶劣的先例，对美国政治生活造成重大影响？后果如何，现在还很难预料，尤其是在共和党掌控的众议院起诉奥巴马在医改中行使了“超出宪法赋予的权力”之后。

（2014-11首发于《观察者》网站）

月子中心何时走入正轨

最近，美国华人月子中心的问题继续发烧，南加州奇诺冈和赴美产子（Birth Tourism）有关的月子中心的“战争”似乎成为国际焦点。据报道，日前英国BBC电视台派员进驻采访，和反月子中心“不要在奇诺冈”组织及当地住户甚至孕妇接触，准备制作深入报道，引起各方关注。一些华人聚集城市的议员们也纷纷表示，如果有人举报，城市官员一定会查封违反居住法的“月子中心”。

中美双方实行新的签证政策，商务旅游签证延长至最多10年。这项政策实行一个月，来美签证持续增长，中国人来美旅游热进一步升温。据媒体报道，去年有180万中国游客到访美国，为美国经济贡献了211亿美元，并创造超过109 000个就业机会。中美新签证政策，将给中美两国民间交流带来深刻的变化。这其中，赴美产子是备受关注的部分。

中美双方的商务旅游签证期限延长至10年，让来美生产的中国孕妇受益，孕妇们在某种程度上不用担心申请签证时被指为签证欺诈。目前看来，美中互延10年签证政策恐怕将为当下正热的孕妇潮起推波助澜的作用，只要中国孕妇继续来美产子，应运而生的华人月子中心就将继续存在，其存在的问题必然持续发酵，成为一个经久不息的热门话题。

华人月子中心20世纪起始于台湾孕妇来美生产，后来逐渐形成一种游走于灰色地带的产业，但在当时，因为人数较少，月子中心对周边社区影响不大，故很少被人注意。从新世纪开始，中国大陆移民逐渐增多，大陆产妇不断来美生产，人数越来越多，相应的月子中心也越来越多，逐渐形成规模，同时也因为各种问题引发当地民众的不满，不断被举报和因为违规被取缔。

华人月子中心遭到抵制，较有影响的是南加州奇诺岗社区，一些民众认为华人月子中心严重影响了当地居民的生活质量，发起一个“不要在奇诺冈”的反月子中心组织，建立网站，游行抗议，一度因为不实曝光当地华人居民的地址资料被指为种族歧视，但这个组织仍然继续组织活动反对华人月子中心，只不过改变方式，同时，该市一议员还敦促市议会比照另一华人聚集城市亚凯迪亚，制定民宿（Boarding House）管理办法，防堵华人孕妇租屋待产。

华人月子中心不被当地民众欢迎，原因很多，扰民是一个主要原因，但根本问题还在于月子中心的违规，游走于法律的灰色地带。美国人没有坐月子的习惯，故没有相应的法规，但按照现行法律，居民区不能开办商业目的的“月子中心”。有人要办月子中心，必须在商业区申请许可，配备专业设备和有执照的专业人士，同时应该按章纳税。此外，一些华人月子中心在孕妇享受美国医保问题上也存在故意误导行为，引导孕妇钻空子来享受美国福利，这些都引起当地民众的很大不满，只不过还没有引起有关政府部门的足够重视。

按现在的趋势发展，如果产妇继续增多，月子中心规模继续扩大，民怨持续增长，迟早会引起有关方面的重视和采取各种措施。希望华人月子中心自己规范自己，恐怕也不太可能，只能是等待问题积累到相当程度，政府制定相关法规，华人月子中心才能真正走入正轨。

（2014-12-23刊于美国《侨报》）

（附记：几年以后，规模迅速发展扩大的月子中心，终于因为有违法行为被取缔，人员被逮捕，但直至截稿，月子中心仍然或明或暗地存在着，问题仍然没有最后解决。）

月子中心为什么被“扫荡”

2015年3月3日清晨，美国联邦安全部、移民与海关执法局及国税局等执法单位派出数百名执法人员联合行动，在大洛杉矶地区橙县一举扫荡了超过50处华人月子中心住宅或公寓，震动华人社会，美国当地媒体也做了详尽报道。据报道执法人员搜走大量文件，同时约有逾百名中国孕妇及家人的护照等证件、文件被收走。这是美国联邦首度针对中国孕妇来美生产的行业的执法。

据报道，这些华人月子中心涉嫌签证欺诈、假结婚、逃税、隐瞒申报国外账户、洗钱、共谋等罪名。

1868年通过的美国宪法第14条修正案：“所有在美国出生或在美国归化，并受美国司法管辖的人，都是美国公民以及其所居住州的居民，任何州都不能制定或执行任何削弱美国公民权利或豁免权的法律。”这是美国实行“出生地公民权”的法律依据。根据这项修正案，所有在美国出生的人，都是美国公民。

这项修正案催生了赴美生子的产业。应该说，其他族裔例如拉丁裔，也有这种情况，生下大批被称作“定锚儿童”的孩子，为其父母滞留美国或日后移民美国打基础。不同的是其他族裔的产妇不需要坐月子，坐月子只是华人的习俗，因而华人月子中心应运而生。早在20世纪70年代，随着台湾产妇来美生子，出现了专为其服务的月子中心，但当时台湾产妇不多，没有多少影响。

现在情况则完全不同，随着中国经济崛起大量中国中产阶级和富人，加入了赴美生子的潮流，尤其是近两年，赴美生子的人数呈爆发性增长。美国官方目前没有中国孕妇来美生子的具体数据，在这次扫荡行

动中，根据联邦地区法院的搜查令引用的中国官方的数字，赴美生子人数从2008年的4 200人，猛增到2012年的1万人。2013年和2014年的人数，比2012年只会多不会少。

与此相关的月子中心因为获利丰厚，规模逐渐扩大，在当地引起注意，同时因为出现频繁的扰民现象引发当地居民抗议，以致全美关注。根据报道，在这次行动中，美国FBI派出卧底，有月子中心帮助该卧底准备虚假文件，指导如何对付签证官和海关移民官，甚至撒谎，以便顺利来美生产。月子中心一直以来在中文网站和媒体大做广告，公开招揽客户，进行必要的培训，白纸黑字，都将成为月子中心入罪的证据。

这次行动，联邦政府已经准备了两年多，既是有备而来，肯定会有人获罪。而且，后继行动还会有来。联邦政府就此行动发出信号，来美产子得不偿失，言外之意就不用说了。

这样的行动，缘由这些年月子中心迅速扩大引发当地人不满意，最重要的是月子中心从开始游走于法律的灰色地带，到后来开始违法，例如签证欺诈；例如福利欺诈：假造理由，为没有当地居民合法身份的富裕产妇申请当地妇婴福利；还有的月子中心收了孕妇的钱，却不付或少付当地医院，把这些费用转嫁给纳税人；有的产妇明明不缺钱，在明知违反法律后，仍在月子中心的劝说诱导下参与签证欺诈和福利欺诈，损害美国当地人的利益，引起公愤。

在美国，修改宪法是一件门槛很高的事情，需要国会两院三分之二的议员提出，以及要有四分之三的州最终同意。这样高的门槛，使得一直有呼吁修改第14修正案的呼声难以成为现实，但这并不影响联邦有可能执法，前提就是来美生子的人或相关机构违法。这次扫荡月子中心的行动表明了联邦政府的态度。而且在美国普遍反移民的社会情绪下，很有可能，会对宪法第14修正案的修正起某种推动作用。

据报道，现时洛杉矶机场等已经严格审查来美孕妇的入关事宜，涉及签证目的，孕妇预产期，停留时间，等等。过去有种说法，当被问到

来美目的时候，孕妇只要不说谎，如实说来美产子，就可以顺利获得签证或过关，因为毕竟来美生子并不违法。现在在联邦大举扫荡月子中心的情况下，即使说出来美产子，是否能获得签证就是一个问题，更不用说过关。

那些被收走护照、婴儿出生纸等文件的产妇和孕妇们，既惊恐又焦虑，现在最大的希望就是能通过律师取回护照和文件，好顺利回国。

只要美国尚未修改宪法第14修正案，未来还会有人希望赴美产子，不过这些孕妇恐怕应该三思，在美国联邦政府如此态度和美国社会反移民情绪高涨的背景下，以及未来漫长的不确定因素，赴美生子是否得不偿失？就像当年蜂拥去香港生子的广东居民，现在很多因为儿女的跨境教育问题不堪其繁累，以及香港的种种变化，已经感到后悔。

（2015-03-09刊于美国《侨报》）

涉案中国孕妇为何会藐视法庭

南加州月子中心案继续发酵，事态的发展值得在美和来美的华人深思。4月30日，弃保擅自返回中国的11名涉案孕产妇和家属，被美国联邦检察官提控及签发逮捕令，罪名是“签证欺诈”“蔑视法庭”“妨碍司法”“违反证人的法庭命令”等，并被列入黑名单。

这么多名涉案人员不顾法庭命令擅自弃保返回中国，这在美国可以说是非常特殊的案件，不过从月子中心案件看，月子中心本身也是一种非常特殊的现象。美国并没有针对月子中心的法律，很多月子中心实际上都是处在灰色地带经营。如果说一部分月子中心是在打法律的擦边球，这次涉案月子中心涉嫌福利欺诈、签证欺诈、税务欺诈等，就是违法行为，而弃保潜逃的涉案人员，从一开始是对未来充满憧憬的孕产妇到涉案证人再到因藐视法庭被提告被通缉的身份，恐怕是从月子中心到那些热衷来美生子的孕产妇们始料不及的。

藐视法庭的后果很严重，据媒体报道，签证欺诈的罪行一旦成立，最高可以判入狱25年，藐视法庭妨碍司法罪名成立，最高可以判入狱5年，等等。检方发出逮捕令后，这些人如果想来美国，就要面临被逮捕的可能。理论上，如果去到与美国有引渡协议的国家和地区，例如欧洲甚至香港，都有可能被逮捕和引渡回美国受审。当然，有人会说，从引渡的成本来看，这种情况不一定会发生，但是未来的事情谁也难以料定。

其次，这些弃保擅自返回中国的孕产妇来美生子，就是为了孩子未来能够选择成为美国公民，21岁的时候可以替父母申请移民，现在出现这样的情况，这些人可能永远不能来美国，未来想移民美国，这项通缉令也是一个迈不过去的高坎。

涉嫌签证欺诈的孕妇，不会只有这些，很多人时过境迁心存侥幸，但是如果当局认为有必要查证，并非难事，这次被控签证欺诈的孕妇，有些人在过关时欺骗边境移民官员说只待15天左右等，悉数被记录在案，成为签证欺诈的证据。

还有人明明有钱，却故意在医院逃费，或违法申请福利，构成福利欺诈。据报道有孕产妇发现自己福利欺诈东窗事发，还振振有词要最后一搏，转向申请关于一胎政策的政治庇护，明知犯法还抱有政治投机念头，殊不知如果已经涉嫌欺诈福利，怎么可能获得政治庇护？

弃保擅自返回中国的孕妇和家属也好；涉嫌福利欺诈的孕妇也好，为什么会不把美国的法律当一回事，及藐视法庭。究其原因，是和中国国内普遍缺乏法制观念的现象有关。中国有很长的封建社会历史，缺少法治的人文传统，法治土壤十分薄弱，一般人普遍缺乏法制观念。从这些涉案孕妇的声明或说法都可以看出，对他们来说，个人或家庭自身的理由是第一的，法律没有约束力，法庭没有震撼力，都可以不予理睬。

也许在中国，这些人遇到的事情，即使违法，也可能找到各种关系，强调自身困难：个人怀孕、家庭孝道，都可能成为有力的理由，然后大事化小，小事化了。但在美国，这种想法和做法却撞到了南墙。在美国，无视法律，藐视法庭，都将导致严重的后果。南加涉案月子中心和弃保擅自返回中国的孕妇及家属们的遭遇，给希望来美和在美的华人上了一堂极其重要的法制课。

（2015-05-08刊于美国《侨报》）

中国绿卡和华人卡

最近，中国公安部宣布放宽外国人在华永久居留（绿卡）的申请条件，此次放宽条件限于外国人在华工作单位范围，即在国家认定企业技术中心、国家工程研究中心、外商投资研发中心等7类企事业单位任职的外国人，具有副高以上职称，连续任职满四年，在中国累计居留不少于3年，纳税记录良好等，可以申请在中国永久居留。

这个消息引起很多在美华人的注意和议论。随着越来越多的华人回国创业、工作，希望放宽中国绿卡的呼声越来越多，近年来，每次“两会”期间都有人呼吁放宽中国绿卡和制定华人卡制度。这次中国公安部宣布放宽中国绿卡申请标准，很多华人都表示欢迎，且希望未来中国绿卡制度能够进一步放宽，给回国创业工作的华人以便利。同时，“华人证”的问题也再被提起。

“绿卡”为一个国家外国人永久居民身份的通称，通称的起源来自美国绿卡。世界上不是所有国家都有外国人永久居民制度，也不是所有允许外国人永久居住的国家都设有绿卡，例如德国，虽然有永久居民制度，但只是以签证形式表现，没有像美国那样颁发专门的绿卡，加拿大的枫叶卡也是在“9·11”事件以后才有的。中国的“绿卡”制度始于2004年8月，给永久居民颁发绿色的身份卡，持有中国绿卡的外籍人员除政治权利和法律法规规定不可享有或履行的特定权利和义务外，原则上和中国公民享有相同权利，承担相同义务。

中国虽有绿卡制度，但一直被称为是世界上最难拿绿卡的国家。根据公开信息，自2004年中国实施绿卡制度至2013年，获得绿卡人数为7356人。相较于美国，中国的绿卡确实比较难拿。不过美国是移民国家，中国不是移民国家。和不是移民国家的一些国家例如日本，瑞士等

国家相比，在中国获得绿卡的难度并非世界之最。非移民国家有很多例如人口、资源、就业机会等问题，在中国，这些问题更为突出，因此不能做简单的比较。

对美国来说，绿卡制度是在全球范围开展人才竞争的重要制度，中国虽然不是移民国家，但吸引人才对中国来说，也应该是非常重要的，因此，根据需要放宽申请绿卡的条件，也是未来大势所趋。

对很多经常由于各种原因往返中美的在美华人来说，常把绿卡和“华人证”问题在一定程度上混淆，希望申请绿卡的条件不断放宽，以方便来往于中美之间。这实际上是涉及呼声很多又尚未实行的“华人卡”问题，主要原因，在于很多华人希望能够简便回中国的手续。

对中国来说，在可见的未来，承认双重国籍的可能性微乎其微，这中间有历史原因，也有现实社会存在的各种难以克服的原因。因而在华人社群中，希望实行“华人卡”的呼声一直起伏不断，希望中国政府可以像印度那样，给已经入籍美国的华人发放“华人证”，以方便来往中国。

还有人提及最近中国宣布给台湾人“入境”中国免签注一事，希望能照此也给在美华人进入中国实行免签注。中国国务院最近修改《中国公民往来台湾地区管理办法》宣布7月1日起，台湾人持有台胞证便可免签注，并拟在近期实行卡式免签台胞证。不过台胞免签方式不可能在美华人中实行，根本原因在于中国大陆将台湾视为中国领土，将台胞视为中国人。而在美华人皆为美籍，所以不可能比照。

尽管中国没有实行类似“华人证”，但已经颁布的对申请商贸（M）、旅游（L）、华人探亲（Q2）、外国人探亲（S2）等4类“短期入境”签证的美国公民，只要申请人符合条件，中国政府都对其签发有效期10年的多次入境签证。对一般来往中美商贸旅游探亲的华人来说，已经很方便了，这也是“华人证”的话题虽然再被提起，但声音逐渐减小的重要原因。

（2015-06-23刊于美国《侨报》）

如何融入主流社会

美国大选拉开序幕，移民问题自然成为焦点之一。在这个问题上，美国西语裔显示了很强的影响力，因而不少人认为西裔融入主流社会的能力较华裔强得多。有意思的是根据美国移民政策研究中心最近的报道，在美国，五成以上的移民英语有限，在家不说英语的人以西裔为最多，超过半数，其次则是华人，有人据此认为华人不愿意或很难融入主流社会。

华人移民美国，如何融入主流社会是一个永久的话题。随着新一代移民的不断加入，这种讨论越来越多。如何融入主流社会，显然，第一条就是语言关，如果不能说英语，就谈不上融入主流社会。

有人认为讲英语，接受美国文化，交美国朋友，把自己变成“地道美国人”，就可以算是融入主流社会。有不少华人家庭为了孩子尽早融入美国社会，只和孩子说英文，有些走极端的，不和华人交往，甚至有人认为要融入美国社会，必须要数典忘祖。

对个体来说，说英文，接受美国文化，交美国朋友，也许会有已经融入主流社会的感觉，但对整个族裔来说，如果不能在美国政治上有所影响，就不能算作融入主流社会。华人群体一直被认为处在边缘地带，根源就在于此。如果整个族裔被边缘化，作为个体的华人，即便英语说得没有口音，即便自我感觉完全是“百分之百的美国人”，一旦有事，仍然会被另眼看待。这样的例子很多。就算有华人愿意数典忘祖，完全割裂与母国的一切联系，黄皮肤黑头发的特征也永远摆脱不了“华裔美国人”的身份。

因此融入主流社会并不完全是会说英语进而接受美国文化就行了。

华人回家说不说英语，其实和融入主流社会没有太大关系，在种族多元化的“沙拉碗”式的美国社会，在家说中文反而有助于文化多元化，有助于华人子女学习和保留中国传统文化。而且学习双语，对子女只有好处没有坏处。

西裔在家中不讲英语的比例更高，西裔不如华裔头上有顶“模范族裔”的帽子，教育水平、收入和生活水平，西裔都不如华裔，但是总体英语说得不如华人好的西裔，在美国的政治生活中却有华人远远不及的影响力，而且还不仅仅是在移民问题上，2014年加州引起轩然大波的那项对华人子女升入大学有重大负面影响的SCA5提案，就是由西裔议员提出。

1994年，加州进行反移民的第187号提案公投，当时加州白人选民占选民总数的80%，公投的结果通过了第187号案，中止加州非法移民的福利。加州西语裔组织痛定思痛，积极鼓励西裔入籍并投票，从此加州西裔选民团结起来有组织地投入选战，最终与民主党其他力量合力把加州变成了民主党的铁盘。目前，即便西裔群体中有很多人说不好的英语，但西裔在美国的政治影响已经引起美国人的高度重视，个中原因不仅在于人多，而且在于团结和积极参与政治。

反观华人群体，一说到团结都不免摇头，华人各种组织数不胜数，不管遇到什么事，都很难齐心协力，即便是对华人有利的涉及教育平权问题的诉讼案，也要分裂成对立的两派，争吵不休，有时候有人并非观点不同，只不过是因人家影响比自己大就十分不爽要站出来反对。各种组织内部，更是内讧常见，哪怕是与政治完全无关只涉及文体娱乐的团体协会，看上去无名无利，也要闹出种种风波，非常令人无语。

融入主流社会，英语只是一个前提，华人应该努力学好英语，但更重要的是团结和积极参政。此次大选，有西裔议员站出来再三呼吁西裔移民入籍并出来投票，有没有华人议员这样站出来再三呼吁？如果华人群体仍然不关心和远离政治，遇到选举不愿意出来投票，那么即使英语

说得再好，在美国社会仍然摆脱不了处于边缘地带的状况。

（2015-07-27刊于美国《侨报》）

从中国孕妇入关被拒说起

报载日前有中国孕妇欲来美国产子，入海关时诚实说明来美目的，并带了证明自己有足够经济能力的证明。但该孕妇在上海美国领事馆办签证时，虽已怀孕但因未做最后决定故未和签证官谈及产子之事，因此与家人在美国洛杉矶国际机场入关时被拦下，遭遇海关人员询问及查手机微信，被认为在签证时没有如实说明欲来美产子，有存心欺诈之嫌。最后该孕妇全家被遣返，海关且不准该孕妇未来5年进入美国。

自美国联邦机构年初扫荡洛杉矶数家月子中心后，关于来美产子的各种消息并未减少，一方面，月子中心的生意呈减少的趋势，另一方面，一些月子中心仍然设法招徕生意，其中一大理由就是，只要签证和入关时如实说明来美产子的目的和提供足够的经济证明，就不会被拒绝，因为美国法律并不禁止外国人来美产子。

美国确实没有禁止外国人产子的法律，宪法第十四修正案第一款规定：任何在合众国出生或归化并受其管辖者，均为合众国及所居住州公民。这一条，成为很多外国人试图在美国产下“定锚婴儿”而连带全家移民美国的简便通道。

8月29日，美国《纽约时报》报道了这起案子，为此，美国海关及边境保护局（USCBP）局长柯里寇斯基（R. Gil Kerli kowske）表示，中国孕妇入境美国产子不会刻意被拒，他强调，入境时必须表明目的，否则将被视为有意欺骗或刻意误导移民官，影响以后入境美国。尽管如此，在联邦扫荡数家华人月子中心后，现在来美的孕妇们虽然都在签证或入关时如实说明自己的目的，但仍然有为数不少的孕妇被拒。

现在的情况是，美国官方一再说法律不禁止外国人来美产子，事实

却是不少中国孕妇被拒绝签证或入境，尽管这些孕妇诚实说明来美目的，也带了证明自己有足够的经济能力支付产子的所有费用，但似乎很难取信于美国人。据报道，美国每年有数十万外国（包括中国）妇女在美产子，如果不是过去有些月子中心与孕妇有签证欺诈行为和福利欺诈行为，中国孕妇也会和其他国家来美产子的孕妇一样，虽然也会有“定锚婴儿”的批评声，但基本不会受太多的关注。不会像现在出现这么大的动静，又是扫荡月子中心又是拒绝孕妇签证或入境。究其根源还在华人自身上。由于复杂的原因，中国社会在诚信方面欠缺太多。很多华人移民或者来美工作旅行和留学或生子者，视美国为天堂，向往到美国生活工作。但是很多人一旦来到美国，一方面赞赏美国的法制和诚信；一方面又喜欢沿用在中国的思维习惯来处事。例如中国孕妇的福利欺诈行为，有的明明是来自富有阶层，有足够的经济能力生子，偏偏又贪便宜，明知自己不符合条件，在有便宜不占白不占的心态下，做出违法事情。

应该说，中国孕妇中多数人是守法的，但是个别人或少数人的不良行为，足以对其他中国孕妇产生负面影响，少数人的签证欺诈和福利欺诈行为，使美国人对中国孕妇的印象大为改观，日前上海孕妇在洛杉矶机场被拒绝入境并被拒绝未来5年入境的事件，可以说是月子中心案的负面影响发酵的必然后果。

同样，华人中这样心态并非个别，例如有新移民来美国后对美国社会制度赞不绝口，有朝一日考驾照不过，就到处找“黄牛”，希望能交钱走后门混过关。有人在中国有生意有收入，来美后却加以隐瞒，以找不到工作为由申请福利，有的甚至还沾沾自喜，四处炫耀，等等。这些人虽然是少数，然而一旦被揭发，必然对整个华人群体的形象造成影响。中国有句俗话：一颗老鼠屎坏了一锅汤，说的就是个别人或少数人的不良或违法行为，给整个群体带来的负面影响。

在美国，守法和诚信是头等大事，华人无论短期旅行、工作、产

子，还是长期居留，都要切切牢记心中，认真去做。

（2015-08-03刊于美国《侨报》）

定锚婴儿、生育旅游和选举政治

共和党总统参选人杰布·布什，最近在谈论有关非法移民的话题时提到“定锚婴儿”，指“定锚婴儿”的行为等同于欺诈，解决的办法应该是防止这类移民入境。在被媒体问到这番言论是否得罪西裔选民时，他急忙改口，说这番言语指的是“亚洲人透过有组织的安排生养小孩，利用出生公民权这个高尚概念获得好处”。这种说法遭到美国多位亚太裔议员和民权组织的激烈批评。联邦华裔众议员赵美心发表声明，强烈谴责杰布·布什，指出无论“定锚婴儿”指的是哪个族裔，都是毁谤性的用词。

“定锚婴儿”在美国，一直有特定意义，即指非法移民进入美国后，在美国生下孩子，根据宪法第十四修正案的出生地法则成为美国公民，然后在孩子21岁后再为父母申请合法身份，其作用犹如轮船之锚，故有此说法。

为此，杰布竞选发言人坎贝尔赶紧补充说，杰布指的是被广泛报道的外国人来美“生育旅游”的现象。显然，杰布·布什的这番话有确切的指向，涉及华人月子中心“生育旅游”的话题再一次被舆论关注。

其实“生育旅游”和“定锚婴儿”有着根本的不同。定锚婴儿通常是指父母非法进入美国生下孩子，而“生育旅游”的父母亲，则是合法进入美国，换句话说，根据美国宪法第十四修正案和美国现行法律法规，“生育旅游”并不违法。媒体披露的华人月子中心案件，涉及的是其中有人签证欺诈，福利欺诈等的违法行为，并非“生育旅游”本身必然有的结果。

毋庸讳言，某些华人月子中心涉案者有违法行为，但少数人的违法

行为不等于所有人都有问题，就像婚姻移民存在假结婚的欺诈行为但婚姻移民本身并不违法一样，尽管美国社区和民众也有反对“生育旅游”的声音，只要宪法第十四修正案一天不做更改，“生育旅游”就仍然是合法行为。

目前关于涉及宪法第十四修正案的婴儿没有详细的数据，根据媒体的数据，美国每年有30万婴儿的父母是外国人，其中只有约4万婴儿与“生育旅游”有关。而中国孕妇在“生育旅游”涉嫌违法者，目前披露的只占其中的极少数。批评者认为杰布·布什的言论把极少数人的违法行为放大，一竿子扫倒“亚洲人”，这种做法涉嫌种族歧视。

完整地看杰布·布什的讲话，可以很清楚地看到，他的解释完全是为了避免触怒西裔选民，在美国目前的政治生态中，西裔选民人多势众，参政积极，仅在2012年就有2 100万符合条件的选民，是一支不可忽视的选举力量。相对而言，亚太裔包括华裔在2015年的注册选民人数是590万，二者相较，亚太裔的分量就轻得多。如果必须要取舍，取西裔舍亚裔只能是杰布·布什的不二选择。

再者，一些政治人物并非支持“生育旅游”，甚至华人中的一部分，也不支持“生育旅游”，他们更多地为杰布·布什言谈中的“亚洲人”和“定锚婴儿”的说法所触怒，就有亚太裔组织发表声明说，杰布·布什的言谈把数百万守法的亚太裔群体作为排外目标，还有亚太裔组织声称杰布·布什会失去亚太裔的选票。不过这种说法不一定会吓到杰布·布什，因为亚太裔中的民主党成员，本来也不会支持共和党籍的杰布·布什。

杰布·布什手下竞选官员关于杰布·布什言论的解说可以说是明确指向“生育旅游”，但不少政治人物尤其是民主党政治人物，解读杰布·布什的言论时，选择忽视合法的“生育旅游”，只纠结杰布·布什在“定锚婴儿”和亚太移民问题上的说辞，由此可以管窥美国选举政治的要义，一切都是为了选票，为了服从于选举目标。

（2015-08-31刊于美国《侨报》）

华人移民和生育力的影响

最近有不少关于华人移民和生育的消息，一则是联邦人口普查局表示，来自亚洲的移民人数已经超过拉丁美洲的移民，成为美国移民人数增加的主要来源，到2051年，美国人口将突破4亿大关，而增加的人口有将近三分之二与移民有关。一则是杰布·布什的“定锚婴儿”指向亚洲人的言论引起的后果持续发酵。对此，有主流媒体分析说，美国是移民国家，移民对美国经济并没有负面影响，更不用说少数亚洲富裕移民到美国生孩子给美国带来的经济收益，某些美国人对此不满，究其原因，是不愿意看到非白人种族的移民快速增长。

这一类人的观点立场和美国本土主义有关，本土主义本指土著人从殖民者手中夺回政权并复活土著文化的社会运动，后来本土主义广泛用于称呼排斥外国人或外来文化的社会思潮。美国的本土主义由来已久，有盛有衰。当代美国本土主义，认为移民破坏威胁美国政治秩序（例如第一次世界大战时的德国移民，第二次世界大战时的日本移民），危害美国经济“抢走工作机会等”，威胁美国生活方式中的社会和文化要素、自然环境和已有的种族关系，因而反对移民和各种有利移民的政策。

随着时间的流逝，美国本土主义从19世纪针对欧洲移民转变为针对非白人移民（主要是西裔和亚裔）。美国非白人的族裔中，唯有西裔和亚裔有大量移民，其中尤以西裔为多。但在美国的选举政治制度下，西裔又得益于人口众多。选民人数多，便成为一股不能被政客忽视的力量。这就是在“定锚婴儿”风波中，本来多指西裔非法移民的用词，在杰布·布什那里，为了不得罪西裔，变为针对“亚洲人”，实际上指中国孕妇的“生育旅游”，有媒体联系美国历史上的“排华法案”，认为

这类说法反映了美国人根深蒂固的对华裔的歧视。

华人在亚裔移民中占多数，因而亚裔的问题也就是华人的问题，华人合法移民的增率虽然被认为是已经超过西裔合法移民，但华人有一条是无法和西裔移民相比，那就是生育力。尽管华人有“多子多福”的传统，实际上现在华人普遍生育欲望不高，一般多倾向于生两个足矣。很多华人职业妇女，更是为了职场打拼，延迟或放弃生儿育女，华人女性的未婚先育也非常少。这种现状也和被称为“模范族裔”的华人总体社会经济地位提高有关，和许多发达国家一样，妇女随着社会地位的提高，生育愿望下降。而那些被批评的来美产子的中国孕妇，和西裔相比，数目很小。

华人的困境就在于，人口总数少，生育愿望又不高，再加上传统上不喜参政，因而往往被忽视，在“定锚婴儿”风波中躺着中枪也就是必然的。在美国政治状态中，少数族裔要改变自身被边缘化的状态，一是加快生育人口，以多选民选票为优势，例如西裔；二是在社会各领域出类拔萃，成为有影响的族裔，远的例如犹太人，近的例如印度裔。遗憾的是这两点对华人来说，都很不容易。

这就是为什么在以Ed Blum为代表的平权组织提告哈佛大学招生歧视时，选择了亚裔（华裔）后，有人指出这次诉讼背景复杂，华裔在其中只是被利用，此举也将导致亚裔和非裔·西裔的对立，等等，即使事实真是如此，华人也因为自身的力量 and 影响微弱，没有别的选择。

华人在美国当代本土主义反移民倾向中，尤其是当下复杂中美关系背景下，处境比较微妙，华人群体和组织应该认清自身的种种不足，积极团结其他亚裔群体，努力改善境遇，尽可能地发挥出影响力，维护自身权益。

（2015-09-08刊于美国《侨报》）

利用签证谋利的小聪明不足取

报载有中国游客在美国洛杉矶海关被拒绝入境，十年美国签证也被取消。一时间中美两地中文媒体争相报道，最多的是传说该游客因为曾在欧洲不文明行为上了黑名单，故被美国海关拒绝入境。这条消息引起了坊间很多议论，其一是对某些中国游客的不文明行为深恶痛绝，认为美国海关拒绝得好，不要放这类败坏中国人声誉的人进入美国。其二是质疑美国海关如何取得这样的资料，对这样的信息存疑。

现在的世界进入网络时代，各种信息充斥网络，很多令人真假难辨。不过又有消息称有知情者说，该旅客被拒绝入境是因为每次来美虽停留时间在合法范围内，但都卡在最后期限离境，同时亦多次申请延期居留。海关据此认为其行为与观光签证不符，因此拒绝其入境且取消十年签证。

在美国开始发放给中国十年多次往返的旅游签证后，有不少人误解为只要拿到十年签证，就可以随时来美，要住多久都可以。也有自认为聪明的华人给在大陆的亲友出主意，在美国投资买房，再申请十年签证，带孩子来美读书居住，每次到签证给的时间快到期时，或申请延期，或出境几天再返回美国。加上美国很多地方学区入学只要出示居住地的水电账单或银行账单即可，因此这种方法口口相传，便有人有样学样。也有人入境后在亲友的帮助下，利用入境停留时间，打短工或从事其他工作，有的做陪护，有的做代购，甚至有的开餐馆做外卖，这些人认为自己是合法停留，只不过聪明地利用了签证的时间差。

这种小聪明确实可以混一些时日，但是，首先，不是本地纳税居民或子女，依法是不能在公立学校就读超过一年以上；其次，在美国持旅游签证，依法不能打工；第三，这样反复出入境，居留时间远远超过在

境外时间，明显和旅游观光目的不符，海关不可能不察觉。

很多人不知道的是，虽然美国驻中国大使馆或领事馆发出十年签证，但是美国海关官员有权根据自己的判断，给予游客以符合旅游签证目的的停留时间。如果有的人来美，海关给了三个月停留时间，其到期又申请延期，六个月后出境几天又继续来美，如此两次或多次，海关自然怀疑该旅客是否来美观光旅游抑或有其他目的，被拒绝并取消十年签证的现象出现，也就不令人意外。

报载有华人律师和美国一位着力推动十年签证的高官会面，该官员除正面评价十年签证对中美两国交流带来好处外，也对一些利用旅游签证来美从事不符合签证目的的行为例如中国孕妇的生育旅游等表示始料不及。这条消息令人十分无语，十年签证本来是给来美旅行的游客提供便利，却被某些人利用成为从事违法行为或打法律擦边球行为的机会，从而造成社会对中国游客和华人的不良观感。

据说近来美国驻中国各使领馆及各入境口岸，都对中国旅客加强盘问，十年签证的发放和具体给出停留时间，都出现外松内紧的情况，这恐怕也是那些自以为有小聪明“钻”时间差的人始料不及的后果。有人认为这种事就是中国游客的行为，与华人无关，但事实上如果没有某些在美亲友和某些无良中介出主意和推波助澜，身居中国国内的游客哪会知道这么多道道？

某些中国人及华人喜欢弄小聪明是小有名气的，有些人惯会以有小聪明占便宜为荣，殊不知投机取巧的小聪明只能博一时利益，早晚会为此付出代价。某些人占了小便宜，却殃及其他中国游客和华人的声誉，实在是害人害己。华人也好，中国游客也好，应该懂得真正“聪明”起来，爱护自己的羽毛，也就是爱护中国人和华人的声誉。

（2015-10刊于美国《侨报》）

全面放开二胎和美国一胎化政策

中国的计划生育政策，继早些时候放开“双独二胎”和“单独二胎”后，2015年10月中共中央决定全面放开二胎政策。全面放开二胎与在美华人没有影响，但是却与那些希望通过“一胎化庇护政策”留在美国的人有莫大影响。

美国“一胎化庇护政策”源于美国1996年的“非法移民改革和移民责任法”，认为外国政府的家庭计划生育是一种“政治迫害”。美国政府每年针对中国的一胎化政策给予1 000个政治庇护名额。这一做法导致来自中国的申请一胎化政策的政治庇护人数直线上升，其中偷渡来美和非法居留的占相当的比例。

2011年，美国移民改革联盟发布研究报告，认为美国的一些难民和政治庇护政策已背离初衷，被政治利益团体利用，从原先出于移民特殊情况的小项目，逐渐变成难民准入的重要部分。因此，有些庇护政策已经成为一些非法移民通过造假而获得合法身份的主要途径。报告特别指出，“一胎化庇护政策”可能助长了中国人的偷渡之风。

在20世纪80年代末，很多申请一胎化政治庇护的人都得到了批准。但到了90年代末，美国有关方面对一胎化政策的申请者的看法开始有所改变。申请一胎化政治庇护的人被发现造假说谎的越来越多，招致美国有关方面的反感，不断引起对“一胎化庇护政策”的质疑声。

许多人为了利用“一胎化庇护政策”达到留美目的，不惜造假、说谎甚至出卖人格，偷渡集团也借此招揽“人蛇”，教唆如何利用“一胎化庇护政策”获取留美身份。例如有的人偷渡到美非法居住，声称自己在中国被强迫堕胎，但是政府律师却调查出此人在美国曾自愿堕胎两

次；有的人拿出中国医生证明，说自己在3年内3次被迫堕胎，但是3份证明都一模一样，无法令法官相信；还有的人说自己是妇产科医生，因拒绝为他人堕胎而遭到迫害，但却在细节上经不起盘问，漏洞百出。

在美国，能考上法学院读完法学博士的都是人中尖子，如果说移民法官一开始对中国国情不甚了解，随着经验的积累，他们都能很容易看穿申请一胎化政治庇护者的谎言，有的法官可能会睁一只眼闭一只眼，更多法官则出于对说谎者的反感，会拒绝申请人的要求。2010年，美国第二巡回上诉法庭驳回了24个“受一胎化政治迫害”的中国公民寻求政治庇护的上诉案，这些案子是在被“移民上诉委员会”拒绝后再次上诉又再次被驳回的。这样一次大规模的驳回传递了一个信息：利用“一胎化庇护政策”改变身份的前景已经黯淡。

即使是成功申请了一胎化政治庇护的人，有些取得绿卡后就回中国，再次返美时有人会被没收绿卡。既然回了中国又安全返美，说明原先在母国受迫害的申请理由是谎言，海关人员会毫不犹豫地没收绿卡，说谎者可能被原机遣返。还有的人自以为聪明采取绕道第三国回中国的办法，这种情况在日后申请入籍时可能会遇上严格审查，一旦被发现做假，就可能被没收绿卡，遣送回国。

现在中国放开了二胎政策，想利用“一胎化庇护政策”留美的很难再获得申请。事实上，美国政府很清楚的一点是，中国很多地方政府对二胎采取睁一只眼闭一只眼的态度很多年了，因此近年来“一胎化庇护政策”案件的批准率急剧下降，尤其是那些明显造假的案子，很难获得批准。但也许不排除还会有人借口第三胎第四胎问题在政庇政策上做文章，除非美国政府取消这一政策包括名额。

（刊于凤凰网博报修改于2015-12）

“政庇”造假案

2012年12月，美国联邦调查局（FBI）、美国公民及移民服务局（USCIS）在纽约华人社区展开从未有过的大规模“扫荡”，10间涉及政治庇护造假案的律师楼被封查，26名涉案人员被起诉，震动整个华人社会。

政治庇护造假案在华埠其实由来已久，据称华人政庇案占所有政庇案的比例相当高，通常隔一段时间就会爆出政治庇护造假案，只是案子大小不同而已。政治庇护造假案业者，很多根本不具备律师资格，却以移民中介、顾问公司等名义作业。他们往往抓住偷渡者急于取得身份的心情，索取高额费用，然后帮助偷渡者编写假材料，或谎称是一胎化政策的受害者，或谎称是宗教受迫害者等。这些无良业者再与无良律师勾搭，一旦有案件蒙骗移民法官得手，就会如法炮制其他案子。如此几年下来，已经形成固定程序和流程。这期间，业者还会根据偷渡者的申请理由，对偷渡者进行“培训”：比如，申请造假一胎化案件者会被安排看有关录像，学习体会；申请造假宗教案者会被安排去某教会参加活动，然后请教会开出证明，之后便消失得无影无踪，令华人教会气结；还有一些涉及政治因素的庇护案，也存在造假问题，交钱买证明，便可申请庇护，等等。

如此造假安排，自然免不了漏洞百出。有参加过移民法庭的律师说，法庭上常见政府律师轻而易举地就举出各种证据证明申请者造假，最常见的就是申请理由千篇一律，有的文件内容基本相同甚至完全相同，有的甚至连标点符号都一模一样，令人惊讶准备材料如此粗糙。这些年美国移民法官已经对此类假案司空见惯，一旦开庭，申请者往往心虚胆怯，在法官的追问下张口结舌，答非所问。因此近年来被驳回的概

率越来越高，在社会上产生负面影响。

在美国，亚裔头上有一顶光环，那就是“模范族裔”。华裔占了亚裔的多数，自然也有模范族裔的光环，例如具备成功、勤奋、快乐、守法等特质。但在同时，华人社会又有许多为人所不解或诟病的行为，例如选举中的“黑函”现象、售卖假货、不讲卫生，等等。其中影响最坏的是造假行为，包括移民中的假结婚、假政治庇护、制造假货等，这些都影响主流社会对华人的看法，尤其涉及律师楼，属于知法犯法，影响更坏。

平心而论，这类现象在其他族裔群体里也会出现，但由于某种原因，一些华埠大量出现假结婚和及假政治庇护案件，甚至形成半公开的产业，则是其他族裔社会所少见的。如出生地公民权问题，西裔群体里这种事情也很多，即所谓“定锚婴儿”（在美国出生或来自非法移民家庭的小孩）。但是像华人月子中心那样大规模游走于灰色地带，影响本地社区生活和安全，甚至出现为孕妇造假材料、骗取政府福利等行为，引起主流社会关注，导致FBI等机构和司法介入，在其他族裔群体里很少见。一有涉及这类事件出现，华人社会的形象就会负面化。

中国文化传统，历来也是讲求诚信，《论语》有“人无信不立，人而无信不知其可也”。任何一个人、一个群体，都要讲求诚信。在中国急速转型过程中，中国社会诚信缺失现象较为严重，也可能随着一些素质不高的移民蔓延他国。而美国是法制社会，又是诚信社会。在美国生存，诚信是立身之本。应该说，绝大多数在美华人是能够遵纪守法，讲求诚信的，但极少数新移民甚至来美多年的华人，置法律及诚信而不顾，明知故犯，最后咎由自取，同时也对华人社会的形象造成很难弥补的损害，令人感慨又有几分无奈。

（2012-12-24刊于美国《侨报》修改于2016-05）

第七部分

留学美国面面观

负笈美国应有良好平和的心态

随着美国对留学生签证的放宽，中国留学生像潮水般地涌进美国。截至2012年秋季，据不完全统计，中国留学生的总数已超过23万人。

与20世纪80~90年代进入美国留学的中国留学生不同，除了读研、读博，读本科甚至读初中、高中的留学生人数不断攀升。同时，像老留学生那样靠奖学金和打工完成学业的极少，绝大部分留学生的学费和生活费都是靠父母提供。不少老留学生感叹，当年留学时，很羡慕台湾留学生不必打工可以专心读书，不过20多年后，随着中国经济高速发展，现在的留学生也不必靠打工赚取学费、生活费了。

现在的多数留学生年龄趋小，总体来说，大部分留学生都很优秀、很用功，眼界也较为开阔，容易接受新事物，适应留学生活很快。但也出现了一些老留学生不曾有过的问题。例如有的大学，中国留学生人数众多，留学生除了上课，都在中国留学生的圈子里活动，不注重学习美国文化和结交当地学生；小留学生因为年纪小，有些很难适应单独在外的生活，学习成绩也不理想，于是混日子，甚至退学。

其实这类问题早在10年前的英国、澳大利亚、新西兰等国就存在过，那时美国签证难，一些留学生选择英、澳、新等国留学。当时有个词叫“留学垃圾”，指的是极少数有钱的小留学生不好好读书，挥霍父母钱财和自己的青春，有触犯法律的，有读不下去退学回国的，也有“黑”下来做非法移民的。现在美国签证容易，来美的留学生多了，尤其是各方面都不成熟的小留学生，出现类似的“留学垃圾”问题不奇怪。

对留学生尤其是小留学生及家长来说，对留学要有正确认识。留学

是好事，但并不是所有孩子都适合留学及年龄尚小就留学，更不是像某些家长所想那样：孩子只要往发达国家一送，就自然会成才，或者自然就会说流利的英文。这种想法如果成立，发达国家的孩子岂不是个个都成才了？事实上这是不可能的。环境是重要因素，孩子自身的素质条件也很重要。

家长对孩子留学生活应该有个适当的预期和平和的心态；留学生要努力适应美国的学习方式方法，了解和适应当地文化环境，对自己有恰当的认知，制订合适的目标。留学期间认真学习，积累知识，开阔眼界，将来无论是留在美国还是回国，这些经历和经验对今后发展都是一份宝贵财产。

那么，家长应怎么做？首先，家长不要有让孩子成龙成凤的过高预期，尤其不要把留学物质化，认为现在花了几十万送孩子留学，日后孩子就应该赚大钱，否则就得不偿失，这样的观点容易给留学子女增加压力，不利于学习和生活。其次，对处于青春前期和青春期的留学生的学习生活和心理健康要多加关注，不应该完全放手交予学校和监护人，也不必跟得太紧，把握好尺度有利于孩子学习生活。第三，万一孩子不能适应留学生活只能回国，做家长的要和孩子一起面对，帮助孩子振作起来开始新的生活。

最后还要提醒家长，小留学生处于成长的过程，13~18岁是很多观念形成的关键时段，身处美国自然更容易接受美国文化，因此和家长的传统观念很可能会有冲突。家长应该明了，既然把孩子送出去了，希望孩子接受美式教育和美国文化，孩子的某些观念若发生变化（例如美国孩子独立不受干涉和不赡养老人的文化），恐怕也只能接受。家长对此要有足够的思想准备和保持平和的心态。

（2013-04-06刊于美国《侨报》）

在中国大家都这样

南加州圣盖博谷西区某市的托福（TOEFL）考试中，有许多来自中国的留学生参加，一位穿着连衣裙的中国女生把答案写在大腿上，被监考员抓获，该女生竟然争辩说，“在中国大家都这样！（Everyone does this in China!）”消息传开，引起很多留学生和华人的不满和愤怒，争议也很多。有的说，该女生自己不诚实作弊，却拉上全体中国学生陪绑。有的说，这样的事情在中国确实太多了，诚信缺乏是非常普遍的事情。

中国人有种从众心理，抑或是觉得法不责众。“大家都这样”是很多人违规被抓的口头禅，其一是觉得大家都这样，就不算错。其二是觉得大家都这样，为什么只抓我？在美华人也常有这样的事情，超速违规被警察捉住了，就不服气地说：大家都开得一样快！也有这两种意思。但是违规就是违规，执法人员不会因为违规的人多就法外开恩。

作弊是人性中的弱点所致，有人有学生的地方都有可能出现，否则各学校不必订出各种处罚方式。即使在美国，不仅普通大学本土学生有作弊，报载连哈佛大学也曾曝有集体作弊，虽然那是个别的现象，且其他国家的留学生也不乏这种弊端。绝大多数人被抓住后，都是承认错误，接受处罚，而像南加州托福考场那位女留学生，自己作弊，不承认错误，还要拿全体中国学生来陪绑，实属不该。

尽管考试作弊是人性中的弱点所致，但是应该承认，在中国，作弊的现象虽然不能说是“大家都这样”，但是确实很常见，声誉好、监管严格的学校，考试作弊就少，因为代价太大。而监管不严比较放任的学校，考试作弊的现象就比较多。随着留学大潮浪头的不断涌起，很多中国学生通过中介办理留学，有的无良中介为了赚钱，利用国外大学审核

材料比较困难的特点，怂恿甚至帮助申请的学生在成绩单、推荐信和作文方面作弊，据美国知名教育网站Zinch2010年做的调查，作弊的比例很高，最终引发美国很多大学的警惕，从而加大对中国留学生材料的审核。此外还有代考托福GRE，不良风气确实存在，而且，随着留学生的增多，这种不良风气有越刮越盛的趋势。

在美国的留学生当中作弊的现象也时有发生，几年前美国杜克大学商学院爆出一起作弊案，多名中国学生遭到处罚甚至开除，当时不少主流媒体都有报道，影响非常不好。这次南加托福考场女生的作弊，虽然被认为只是个别现象，但即使是个别的，对中国留学生的声誉也有负面影响。

在20世纪90年代之前来美学习的留学生中，极少有作弊的现象，上面提到的通过中介申请作假及其他的作弊案，都是近年才有的，这是和一个时期以来大陆社会道德水准下降，一些人把这种不良风气带到美国是分不开的。应该承认，现在在很多中国人眼里作弊不是丢人的事，只要作弊可能获得的益处足够大，总会有人去铤而走险，代上课代写作业和论文等的现象并不少见。根除作弊乱象，在中国，完善监管制度是一方面，更重要的是提高全社会的道德水准，以及改善狭窄的社会上升通道。在美国的留学生，则是要学会在诚信社会中做诚实的人。

近年来中国学生来美学习人数大涨，据报道今年可达约45万。在美国中国学生是一个特殊群体，从20世纪80年代开始的留学大潮，造就了无数杰出人才，无论是留在美国还是回到中国，都做出了很多贡献，绝大多数留学生在完成学业的同时，学习了解美国社会，懂得要做一个诚实的人，才有可能在诚信社会中立足。

留学生作弊的危害，不仅在于自己受到处罚，学业受到影响，诚信受到影响，而且如果这类事情一再发生，还会拖累整个留学生群体的声誉，一旦整个留学生群体的声誉受损，就会对留学生个体的学习以及日后找工作造成负面影响。因此留学生应该爱护自己的羽毛，为人为己，

都应该做一个诚实的人。

（2013-04-06刊于美国《侨报》）

（附记：常常听说中国留学生作弊现象，近日，爱荷华上百名中国留学生作弊被抓一事在网上热传，据报道，爱荷华大学多达百名中国留学生，涉及请人代上课写作业写论文及请枪手代考试，严重违反该校规章，涉案留学生收到校方警告信，已有学生因此被开除，有枪手被逮捕。这条消息再次引发中国学生破坏美国大学校园学术诚信的争议，中国留学生的声誉遭到破坏！（2016-05））

不必过分纠结是否融入美国社会

新年伊始，很多中国留学生就要面临毕业后去留的问题，新入学的留学生也度过了半年的学习生活，关于留学生融入美国社会的问题，随着留学生大量增加和毕业就业而成为一个热门话题。经常看到的批评是，美国很多大学里，中国留学生喜欢聚集在自己的圈子里，不利于融入美国社会；中国留学生比较内向，语言能力也影响和美国学生交流；在学校不能很好地融入美国文化，对毕业后在美国找工作有影响，等等。

根据国际教育协会和美国国务院年度报告数据显示，去年有超过80万的国际学生就读于美国学院和大学，而这一最高纪录主要归功于大量中国留学生的涌入。并且，增加的大部分国际生主要是来自中国的本科生，目前中国已成为美国最大的生源国。在这种情况下，美国各大学的留学生们，初来乍到，大家在一起在学习和生活上互相帮忙，扎堆是很正常的事情。很多大学的中国留学生组织，成员不断增多，很多组织能力很强的留学生，把学生会的活动搞得有声有色，吸引了很多中国留学生的加入，这和80~90年代留学生有很大不同。

同时，尽管新一代的中国留学生视野开阔，英语能力普遍提高，但是要适应美国大学的学习方式，熟悉美国的校园生活和校园文化，也需要一个较长的过程，这个过程是因人而异的，个人性格，学习目的都是原因。有的留学生除了学习以外，能比较容易地交上本地的朋友，甚至为了这个目的少和本国留学生来往；有的留学生在学习以外只愿意和本国留学生来往，觉得压力小一些；还有的留学生本来就是为了逃避中国高考来美国镀一下金，不想多了解美国社会；有意思的是，还有个别的学生，因为想和本地学生交往，疏远了本国留学生，最后也未能成功进

入本地学生的圈子，变成两头不挂的现象。

实际上，想要进入本地学生的圈子并不容易，除了要努力熟悉学习生活以外，要对本地大学文化及美国社会文化有相当的了解，这就对英语程度有较高的要求。如果不了解美国文化，就很难和美国同学有共同的话题，文化的隔阂常常是难以融入本地社会的重要因素。

对所有出国留学移民的人们来说，融入当地社会不是可以一蹴而就的，需要有很好的英文程度，不仅是日常英语，专业英语，还需要深入了解美国文化。一般来说，这种融入是对定居和希望定居当地的人们要求。很多华人在美国工作生活多年，也不能说很好地融入了当地社会。而且当下美国呈现族裔“沙拉碗”的特点，即便在一些出生在美国的下一代华人，在大学里也会出现主要是加入亚裔圈子的情况。

很多留学生毕业以后想留在美国，那么在这方面应该多下功夫，除了完成学业之外，要努力提高英文程度，努力学习、了解美国文化多和本地同学交往，对自己未来就业生活都会有很大帮助。对那些打算回国发展的留学生来说，除了完成学业，努力学习、了解美国文化和本地学生多交往也是必要的，毕竟来一趟美国，除了学业以外，也总得对美国有所了解。但这两部分留学生在这个问题上都不必纠结，或者急于求成，尤其是大部分准备回国发展的留学生们，在校时间最重要的还是珍惜学习的机会，努力完成学业，学习先进知识和技能，为未来无论在中国或者美国发展都打好坚实的基础。

（2013-12-29刊于美国《侨报》）

谁应该为留学生的安全行为负责

——兼谈中美观念的不同

新学年已经开始，2014年仍然是中国学生来美留学的高峰年。据《2013年美国开放门户报告》显示，2012~2013年度在美的中国留学生数也再创新高，从194 029万增加到235 597人，增长21%。可以预料，在短时期内，中国留美学生还将保持增势。在美留学中，大多数都适应得较好，但也有出现从学业到安全的各种问题，尤其是安全问题，已经成为很多留学家庭的新忧虑。

美国的环境，总体来说是安全的，但也存在很多不安全因素。近年来留学生在海外恶性事件频发，刚过去的暑假，就有南加大24岁的中国留学生纪欣然被抢劫犯打死在南加大校园外。和前两年2名南加大学生被枪杀一样，消息震动了所有南加大留学生的家庭以及打算来南加大留学的家庭。而密歇根州立大学近期连续发生两起涉及中国留学生的命案。一起为今年6月19日在出租公寓内死亡的张新悦，死因为吸毒过量。另一起为19岁的，疑因饮酒过量于8月23日猝死在刚搬进的学生公寓内。南加州阿纳海姆一名16岁的交换生，刚到美国不久，就在接待家庭泳池中溺亡。此外还有一些留学生交通事故的问题，都引起留学家庭的忧虑。

谁应该为在校学生的安全问题负责？中美大学对成年学生行为的态度是不一样的。

在中国，学生入学后，一旦出了问题，学校都要承担责任，至少是教育的责任。日前中国媒体报道，国内许多高校包括名校，都在开学时举行家长会，内容涉及广泛，有的学校认为参加家长会的都是“负

责”的家长。对此种现象，有舆论批评认为学生都已是成年人的大学将管理保姆化。大学管理是否保姆化是可以讨论的问题，但折射出学生家长对大学有相当的互为依赖性，家长方认为学生在校发生的问题，都应该由学校负起责任，学生大都也持这样的观念。学校鉴于此，也希望多和家长沟通，以避免问题的发生和发生问题后可以分清责任。出了事找单位、找政府、找学校，已经是中国人的行事习惯。

但在美国就不同了。在美国18岁即成人。成人的含义就是在法律上对自己的行为负责，在个人自我意识很强的美国，不单家长不需要为成年孩子的行为负责，学校方面，除了管理上的原因，也不需要为成人学生的行为负责。像密歇根大学发生的中国学生饮酒过量和吸毒这类问题，即使发生在学校的宿舍，学校也不会为此负责。2012年南加大两位学生在校外被枪杀事件，事情发生在南加大校园外，校方认为更多的责任应该是地方治安，不应该是学校。南加大方面曾经出于善意愿意付两学生家庭一笔款项，后来由于两位被害学生家长将南加大告上法庭而取消，而如果学校方面认为自己有责任，是不会取消付款的。不同的是暑假发生的南加大学生纪欣然被害案，因为事发地点为南加大治安管辖地带，因而很多人认为南加大应该负一定的责任。

中国留学生来美读书，很多家长和学生并没有意识到由于两国文化的不同，因而对待成年人行为责任的看法也不同。不少家长们延续在中国的观念，认为学校就应该像中国大学那样负起学生的管教责任，个人出了问题就找学校负责。而这在美国大学是不可能的，除非学生违反校规例如作弊，或者违反法律，学校对成年学生的个人行为及其产生的后果是不负责任的。

每个留学生和家长，都应该了解中美文化的不同，懂得承担个人行为责任，遵守法律和学校规定，在选择住宿、驾车出行等人身安全方面要多加留心。留学是一件很好的事情，留学生不光要完成学业，而且要平安地完成学业，不仅为自己，也为了父母和社会。安全行为问题，应

该是每个留学生必须首先为自己负责的一个重要问题。

（2014-09-15刊于美国《侨报》）

留学生应该低调做人

南加州有留学生和新移民富二代群体，高调成立华人精英俱乐部，名为“生而不凡”俱乐部，大张旗鼓地在好莱坞“Lure”开万圣节狂欢派对，当晚有数百名华人学生及中国留学生前往参加，但据称有人举报而惊动警方到场临检，将21岁以上与未满21岁的参加者分开两地，最后许多参加者扫兴而归。

其实富二代成立小圈子俱乐部以及开派对都属正常，但是高调炫富的行为，就很难得到社会的认同，尤其还只不过是读的学生。富二代学生衔着金钥匙出生，富有只是上一辈的荫庇，并非靠自己的能力获得，因此高调炫富，尤其是将俱乐部的中文名称为“生而不凡”，说好听是不成熟，说不好听只能是肤浅。

生于富人家庭只能说是个人的命或运气，未来是否不平凡，还得看个人的能力和努力，富二代能继承家业发扬光大者有之，成为纨绔子弟甚至败家子者在这个世界上也并非少见。留学生来美国留学，无论是家庭是否富有，最重要的任务是学习，学习先进的知识，了解美国社会，为将来服务和回馈社会做准备。因此很重要的是要懂得做人低调的道理。

低调做人是一种智慧和修养，留学生应该低调做人，首先是因为客居他国，又游离于主流社会之外，对求学所在国的文化风俗，需要一个较长的学习过程，作为求学者，自然应该谦虚谨慎，低调做人。某些留学生的炫富行为，从心理上来说无非为了博得他人的艳羡和支持，获取虚荣心的满足。但留学生的这种行为也可能带来负面的后果，有可能引起当地民众的反感，影响留学生群体的声誉，同时也可能会引起黑社会或歹徒的注意，招致抢劫和其他暴力行为，为自己埋下安全隐患。

留学生应该低调做人，还因为有可能被牵涉进美国社会中的种族歧视，例如教育平权。据媒体报道，2014年人口普查数据显示，在全美居民中，亚裔人口占比大约为6%。“Opposing Views”报道说：2014年加州大学系统录取的新生中有36%为亚裔，斯坦福大学的亚裔学生占比24%。而在常春藤盟校中，亚裔学生的比率是16.5%左右，一直以来，坊间都有传说常春藤盟校有限制亚裔学生的“潜规定”。在某种意义上说，亚裔因为学术成就太高而被歧视是事实。因为这个原因，学校各族裔学生可能会出现关系紧张，甚至导致对亚裔学生的仇恨犯罪。

有些留学生认为中国留学生来美留学，占用各高校的国际学生的名额，美国高校关于平权运动的争论和留学生无关。但在南加民间，认为国际学生占用本地学生入学名额的看法的不少。并且只要涉及族裔，就很难无关。

日前洛杉矶法院进行的涉及南加大留学生瞿铭、吴颖被枪杀案的开庭审理，非裔激进分子就在其网站上大声为凶嫌辩护，认为凶嫌不仅不是罪犯，反而是英雄，是反抗美国教育制度歧视非裔的英雄。因为瞿铭和吴颖是美国高校向亚裔敞开大门，夺去非裔入学名额的受益者。这种论调毫无疑问是非常荒唐的，但也说明一个问题，就是某些极端分子对亚裔的仇恨犯罪，不是没可能会连累与平权运动争论无关的中国留学生。就像当年陈果仁案一样，非理性的种族歧视会毫无顾忌地伤害无辜。

因此中国留学生来美求学，无论出身如何，都应该学会低调做人，学会谦虚，学会内敛不张扬，为了能够学习更多的知识和技能，也为了能平安地完成学业。

（2014-10-29刊于美国《侨报》）

留学美国与游戏人生

密歇根州立大学两名中国留学生涉嫌殴打另一名中国留学生并涉嫌参与帮派组织“城管帮”一案，2月5日当地英尔姆县梅森市巡回法院做出一审判决，被告之一的高姓留学生因证据不足被判无罪，另一名李姓留学生没有当庭宣判。值得注意的是当庭宣判时，并未做出涉及帮派组织的定性，提出诉讼的当地助理检察官赫斯在结案辞中也未提到“帮派”（gang）一词。

根据美国当地媒体报道，这两名涉案学生，去年在一家卡拉OK厅涉嫌用塑料水瓶等物件殴打一名名叫李岩的学生，导致李岩受伤昏迷，头部缝合十多针，两涉案嫌犯面临多项指控，包括蓄意攻击他人造成严重身体伤害。当地检察官赫斯在起诉时指出，两名嫌犯不仅涉嫌殴打他人，还涉嫌参与由富裕学生组成的帮派组织“城管帮”，该帮派成员在汽车上贴上英文“城管”标志，在校园里以暴力恫吓欺压亚裔学生。检察官赫斯并指李姓留学生是帮派“执行者”，另一名高姓学生则是“较低级的中间人”。但两名留学生嫌犯皆否认自己参加帮派组织，辩称只是一群同学在一起打篮球等，贴“城管”标志只是因为好玩。

在美国，青少年帮派组织和成年帮派组织的定义有不同，根据国家司法研究所（NIJ）的资料，青少年帮派组织的定义为：①帮派组织拥有三个或更多的成员，一般21~24岁。②成员共享一个组织的身份、名字或符号。③成员把自己当作团伙的一分子，也被他人认为是帮派组织。④有一定程度的组织结构和一定的持久性。⑤参与犯罪水平不断升高的活动。

以这样的定义来看，根据已经披露的资料，两名涉嫌殴打同胞的中国留学生的行为，似乎并不构成参与青少年帮派组织，除了第1条和第2

条，其他几条，两学生嫌犯并不认可自己是帮派组织成员，同时以留学生的学习时间的短暂和毕业后不确定的去向，很难有持久性，也未有资料证实他们有组织结构。除了这次斗殴伤人，也没有证据表明他们参与犯罪水平不断升高的犯罪活动。因此，涉案学生的行为，更多的恐怕还是起始于校园霸凌的暴力犯罪行为。

校园霸凌（bullying），在各国都有发生，但通常指在幼儿至高中阶段，大学阶段的校园霸凌事件较为少见，在美国有少量报道，在中国则比较罕见。涉案的学生更多的可能，是把在中国读中学的霸凌习惯带到美国，欺凌和殴打同样来自中国的留学生，造成伤害人的严重后果，形成暴力犯罪。通常在中学阶段，霸凌行为的一方，往往是自控能力较差，易冲动，虚荣心较强，喜欢逞强出风头，等等，一般来说这些缺点随着年龄增长和升入大学，都能有所改进或收敛。如果不能改进或收敛，就说明个人素质和家教很成问题。

密歇根州立大学是近年来备受中国大陆留学生青睐的一所公立学校，据统计目前有超过4 000名中国大陆留学生在读。人数一多，难免泥沙俱下，联想起之前这所大学发生的有学生酗酒死亡和吸毒死亡的报道，一些出自富裕家庭的学生，缺乏良好的家教，自身素质也有问题。从这次涉案的学生贴带有“城管”标志以及在校园欺凌同胞的行为来看，这些学生明显属于思想很不成熟的青年。这些学生到美国留学，不是珍惜大好时光，学习先进知识和文明礼仪，提高自身修养，而是抱着游戏人生的态度，有的炫富招摇过市，有的酗酒吸毒，白白赔上年轻的生命；有的欺凌同胞，走上暴力犯罪的道路。如此游戏人生，最终只能是断送自己的前途甚至生命，留学生们应该引以为戒。

（2015-02-20刊于美国《侨报》）

哥大CSSA被解散的教训

美国哥伦比亚大学中国学生学者联谊会（CSSA）被校方解散的消息震动全美留学生和华人社会，网上众说纷纭，从学生会不守学校规定、学生会内斗到学生组织内部腐败，甚至连怀疑哥大CSSA是特务组织的说法都出现了，各种猜测沸沸扬扬。

3月25日，一直保持缄默的哥伦比亚大学校方终于打破沉默发表声明，声明称“不幸的是，在学校勒令学联整顿后，学联在财政和学生组织政策违规上的行为仍在继续，直接导致哥大校方勒令其解散。”哥大方面说得很清楚，哥大CSSA违规的行为没有因校方的警告而整改，故校方不得已解散哥大CSSA。

3月25日，美国学生和访问学者计划（SEVP）、美国移民和海关执法局（ICE）美国国土安全部（HSI）共同公布的一份报告显示，目前在外国学生人数为113万，其中中国留学生所占比例最大，共有331371人，占留学生总数的29%。美国大学的国际学生人数排名前五所的大学中，哥伦比亚大学排名第3。在私立大学中排名第2，仅次于南加大。

留学人数众多的哥伦比亚大学中国学生学者联谊会成立于1996年，是美东地区最大的华人学生学者组织，也是全美国最具影响力和知名度的华人组织之一。在其Linkedin的官方页面显示，其宗旨是促进中美间的政治与文化交流，促进华人在美国社会的积极影响。哥大CSSA在服务 and 帮助中国留学生学习生活方面，也起了很重要的作用。

其实中国留学生组织并非第一次发生问题，据报道俄亥俄大学中国学生学者联谊会（OU CSSA）也曾在2013年被解散数月。据称学校通常会对学生团体进行监督管理，当时由本科学生组成的CSSA未能按照学校

的规定履行社团义务。因此被学校解散数月，后重新恢复。

哥大CSSA也会恢复，哥大校方发言人表明这种态度，前提当然是要经过整改。财务问题究竟有何内幕，外人不便揣度，但终究也是属于违规问题，应下大力气整改。这是大的方面，小的例如披露的学生会组织活动，不顾校方规定，用学生的卡刷门让外人进入，引起学校不满的行为，都应该杜绝。美国是一个法治国家，同时也是制度化的国家，但凡定有制度，都须严格执行，这和中国的人情社会有很大的不同，留学生要特别注意。

据《华尔街日报》报道，目前美国大学的外国学生尤其是国际本科生的人数正在爆炸性增长。对美国的利弊如何，有各种不同意见。可以给美国带来可观的经济利益是毋庸置疑的，增进美国与其他国家的学术交流和文化交流也是有益的。此外也有学者认为，吸引国际学生对美国的地缘政治利益至关重要，国际学生是传播美国价值的途径等，这显然有政治方面的考量。而在网上可以看到一则消息，称哥大CSSA修改了章程，加入了“通过保护华人拥有一个和平和谐的政治环境而促进中国和平崛起”。这项宗旨引发很多争议，有人认为留学生组织为促进中国和平崛起出力没有错，有人则认为这项宗旨已经超过留学生组织的能力范围，也有人认为留学生组织不应如此高调介入政治，等等。

哥大CSSA的原宗旨是促进中美间的政治与文化交流，促进华人在美国社会的积极影响，帮助在美留学生解决实际困难，促进留学生的团结和进步，等等，这些都很好，也是CSSA应该做的，但是在政治方面，应该避免过于高调，触动某些敏感的弦线。毕竟在大学里，学生学者的主要任务还是学习，至少校方是这样认为。

中国有一句话说“人非圣贤孰能无错”，还有一句话“有人的地方就有江湖”。此话出于对人性的认识，适合任何国家任何民族。犯错误不可避免，有内部纠纷也属正常，但哥大CSSA被解散的教训主要在于不遵守学校规定且无视学校一再要求整改的警告。

在美留学生组织应该从哥大CSSA被解散一事取得深刻教训，首先要遵守校方的一切规章制度，其次作为学生组织，要避免在政治上过于高调，要注意内部团结，等等。总而言之，要做好自己，如果自己做不好，何以谈及维护留学生的利益，谈及促进各种宏大目标？

（2015-03-31刊于美国《侨报》）

中国留学生为H1B签证白宫请愿

近日，有留学生在白宫网站发起“禁止欺诈提交多份H1B申请”请愿活动，要求当局在H1B抽签之前，删除并禁止提交多个申请的欺诈行为。请愿在微信上得到广泛传播，4天时间签署人数超过13 000人。

H1B是美国主要的工作签证中的一种，是给特殊专业人员的临时工作签证，发放给美国公司雇佣的外国籍有专业技能的员工，属于非移民签证的一种。持有H1B签证者可以在美国工作3年，然后可以再延长3年，6年期满后如果签证持有者的身份还没有转化，就必须离开美国。

H1B每年都有配额限制。2003财政年度以前，外国人的年度配额为195 000人。“9·11”事件以后，为防止恐怖分子入境，每年度的签证数额降低到65 000人，另外加上专门给获得硕士学位的人员，每年共有85 000的额度。去年（2015财年）移民局共收到17.5万份申请，最后抽签结果，硕士及以上学位中签率约为70%，其他学位中签率仅有30%。

美国近几年经济好转，H1B签证供不应求。美国移民局4月7日宣布，2016财政年度的H1B工作签证申请满额，从1日开放收件后短短五个工作日，8.5万个名额已全数用罄。专攻移民研究的华府智库移民政策学会（MPI）助理政策研究员希瑟曼表示，今年的H1B签证抽签，很可能是史上最难。网上各种预测，普通申请人和有硕士以上学历者，中签率都将低于去年。

在H1B签证申请中，存在一些漏洞，根据美国移民局规定，同一个公司不能为同一个申请人递交多个申请，违规者将被取消资格并不退还费用，但不同的公司却可以为同一个申请人递交申请。因此，就有人滥用这个规定，绝大部分是印度ICC外包公司。这类ICC在美国并非实体公

司，其本身不能提供任何工作，“生存之道”之一就是帮助申请人拿到H1B，从中盈利。虽然美国越来越严格的工作签证申请程序打击了它们，但ICC递交的申请依然占有很大比例。

这种滥用的后果，是来自中国的申请人被排挤。根据CiviRights微信公众平台提供的图表数据，2012年的初次H1B申请中，移民局共批准136 890份申请，其中印度人就占了86 477件，中国申请者仅有11 409件。又据罗切斯特理工学院印度裔教授席拉的研究指出，2013年拿走最多H1B签证的前10名雇主，全部都是离岸外包公司，而且普遍存在一名申请人递交2~3份申请的现象。

在这种情况下，对想留在美国继续工作而又得到雇主同意申请的中国留学生显然是不公平的。无怪乎中国留学生对此表示愤慨，并上白宫网站请愿。很多中国留学生感到不平的是，找到工作已经很不容易，却要凭运气决定自己的去留，而且这运气还要被滥用规定的无良公司的欺诈行为所消减。

近年中国留学生数量大增，想留在美国的人数不少，即使想回国的一部分留学生，也很希望能在美国公司工作一段时间取得经验后再回国。而国会议员提出的移民改革方案，虽有提高H1B名额的条款，但如今两党争斗激烈，移民改革前途渺茫，大部分留学生想通过争取H1B签证留在美国的愿望很难实现。

和往常一样，在白宫请愿，即使达到10万人签署得到白宫作答，也可想象不会即时解决实际问题，像这样涉及移民法规的改动，并非一朝一夕能解决，但是如果留学生不发出自己的声音，这类自身权益被侵害的问题就永远不会解决。因此只有大声呼吁请愿，引起当局重视，今年不能解决还有明年，这就需要留学生行动起来，认识到团结发声意义深远，不仅仅是那些需要H1B的人们。

（2015-04-14刊于美国《侨报》）

赴美生子和留学的自由和不自由

网上最近很热的新闻，一是涉及月子中心案的中国孕产妇21名证人中，有9名弃保擅自逃回中国，另有一产妇在洛杉矶机场欲弃保逃回中国时被捕。二是核桃市牛津高中中国留学生涉嫌对中国留学生进行殴打、烫伤和拍裸照被逮捕和庭审。

涉嫌月子中心的中国孕产妇，都交了1 000~5 000美元的保证金，在联邦法官的证人承诺书上签过字。按规定在完成作证程序，获得法官许可之前不许离境。如果擅自弃保离境，最直接的后果就是被通缉，这些人以后再也不能回美国，其在美生的孩子，日后即使取得美国籍，也不能为其申请来美国或者申请绿卡。

但是还是有9名弃保逃回中国。华人刑事律师对此有一句话：这些被法庭要求留下做证的产妇处境艰难，值得同情，但违抗法官的命令是不理智的行为。被联邦警员在洛杉矶国际机场逮捕的产妇。因身体不适入院，有消息说该产妇被押在移民中心，预计17日将开庭。报载该产妇生产刚2周，遇此遭遇令人同情，但法律又是无情的。目前南加法庭法官已经对逃回中国的9名发出通缉令，9名逃走的证人，一旦出现在美国机场，立刻会被逮捕。

其余逃回中国的孕妇，有人居然向法官开出三个回美作证条件：①回美后不能惩罚。②法庭给出具体出庭时间。③退还保释金。这项要求遭到法官驳斥，认为逃跑的证人没有任何资格提条件，提条件本身就是对美国司法的一种冒犯。

另一则新闻中被捕的两名中国高中留学生，对自己犯下的罪行完全没有概念，根本不知道自己犯下的罪有可能会被判长期或终身监禁，因

此在第一次出庭时，一嫌犯还要求法官快快审理，以为很快就会结案出去。他们以为在中国中学里常有的斗殴，不过就是校长出面请家长批评惩罚一类的就过去了，当知道他们的行为在美国将被起诉6项重罪，可能面临终身监禁后，两人几乎崩溃。

从两案可以看出，无论是涉案的孕产妇还是小小留学生，对法制的概念相当淡薄。很多人喜欢美国，想尽办法移民美国，如果问他们为什么喜欢美国，自由肯定是必有的一个回答。很多人以为美国是自由的国度，个人愿意怎样都行，却不知，自由是建立在法治的基础上。

一个人是否能按照自己的意志行事当然是自由的一个重要因素，但是所有的自由都是有前提的，前提就是有法治的保障。没有法治的保障，每个人各行其是，社会秩序就无法存在，只有在法律界定下不妨碍他人，不妨碍社会秩序的自由，才是自由的真正含义。

以此观照弃保逃走的孕产妇证人和殴打他人而不知罪的小留学生，都是只知美国有自由而不知美国的法治精神。逃走的证人还理直气壮地向法官开出回美做证的条件，实在令人无语。殴打他人的小留学生催促法官快点审判好赶快回家，完全一副无知任性的法盲模样。对这样无知无视法制的嫌犯，自由的美国毫不客气地对他们关上了大门。

现在法官也许对弃保逃走的证人开出回美做证的条件，例如坐牢30天，然后做证，换取日后可以来美的机会。那些逃走的证人可能要再一次面对自由和法律做出抉择。而殴打他人的小留学生，在宣判之后，可能将面对长期监禁，失去自由和永远失去留在美国的自由。

这两案敲响了一记警钟，那些来美生子或移民留学的人们应牢牢记住，美国是法制社会，法律是无情的。要记住入乡随俗，在中国不是违法的事情，在美国也许就是；在中国可以用人情解决的事情，在美国未必行得通。在美国，只有遵守法律，才能享受真正的自由。

（2015-04-21刊于美国《侨报》）

诚信，又是诚信问题

据美国之音报道，美国司法部5月28日表示，15名居住在美国的中国人因为涉嫌共谋作弊，帮助外国学生获取美国大学入学资格和美国签证而被起诉。报道指被告涉嫌在2011~2015年，为代考枪手提供伪造的中国护照，让枪手参加美国学业评估测试SAT、托福TOEFL和研究生入学考试GRE等考试，让雇佣者以虚假成绩获得签证并入学。

这是继美国联邦当局扫荡月子中心以来又一次大规模针对中国籍嫌疑人的行动。美国国务院外交安全服务局官员把这个案子提高到国家安全的层面上。指出：如果犯罪集团可以操纵国际旅行机构，并且从中获利，那么国家安全就受到威胁。被起诉者如果罪成，将面临最高20年刑期或25万美元罚款。

涉嫌违反美国法律者，必然要受到法律的惩罚，而在犯罪的背后，折射出来的中国留学生中存在的诚信，则是早已被关注的问题。近年来，中国留学生的滚滚出国潮，遍及世界各地，尤其是西方发达国家，成为中国留学生的主要目的地。留学海外，学习先进的知识，锻炼自己各方面的能力，是绝大多数留学生的期望。但在同时，也有少部分人并不具备留学的资质和条件，其中或有家长盲目攀比，或有不良中介忽悠。这部分人加入留学浪潮后，无法通过入学考试或完成学业，各种造假作弊行为便应运而生，从申请材料到入学考试，从日常作业到毕业论文，都有市场。从司法部起诉的案件来看，这类造假活动，从假造护照到枪手代考，已经出现完整的一条龙服务。

很显然，有市场需求，才会有这样的完整服务。现在还未知有多少留学生的入学涉及此案，但近年来，从英国、新西兰等到美国，涉及中国留学生伪造申请材料，入学考试作弊的事件，早已不是新闻了。目前

此案经媒体报道后，有华人媒体采访某著名大学中国留学生，虽然不少人对造假作弊行为持有反对态度，但也有一些留学生对作弊行为表示理解：因为有的功课太难了。少数学生对诚信的重要性似乎没有多少感受，令人深思。

近日涉及中国留学生诚信问题的另一条消息是：5月26日，美国厚仁教育发布《2015版留美中国学生现状白皮书》。白皮书说，2014年，约有8 000名留美中国学生被开除。其中学术不诚实竟占22.98%，应该说，造假作弊属于人性的弱点或者劣根性，非中国学生特有，甚至在世界名校哈佛大学，也曾传出集体作弊的丑闻，但是无可讳言的是，像哈佛大学这样的作弊案只是个案，而部分中国学生在海外的造假作弊，则不能说是个案。月前被联邦机构起诉的月子中心案，涉嫌欺诈等犯罪的背后，根源也仍然是诚信问题。

这些诚信问题的源头，在于中国社会相当长时间诚信被破坏所致。历史地看，中国社会并非一直是一个缺乏诚信的社会，孔子就有做人要“谨而信”，治理国家要“敬事而信”说法，其中都有诚信的意思在内。由于众所周知的原因，中国社会的诚信被破坏，制度和法律无法制约人性的劣根性，导致社会无视诚信、造假作弊的风气蔓延，影响年轻一代的成长，进而把负面影响带到海外。近年来留学生海外一系列造假作弊的事件应该引起中国政府的高度重视，下大力气纠正这样的风气和行为。

美国是诚信社会，一个正常人的生活只能建立在信用的基础上，个人缺乏诚信便没有信用而言，轻则无法过正常人的生活，事业家庭也无从谈及；重则可能涉嫌犯罪或被遣返，毁掉自己的一生。这些因诚信问题导致的事件和案子，不可避免地会对中国留学生造成相当的负面影响，要消除这些负面影响，只能靠留学生群体的努力。

古人云“修身齐家治国平天下”，修身是基础，诚信是基础的基础，作为中国留学生，应该遵守基本道德操守和遵守所在国的法律和校

规，把诚信放在修身做人的第一位置上。

（2015-06刊于美国《侨报》）

中国家长应慎重对待低龄留学

中国小留学生涉嫌绑架、酷刑案，近日在洛杉矶法院开庭初审。此案在华人社区引起瞩目，中国小留学生问题也再一次引起议论。

南加州洛杉矶罗兰岗中学小留学生翟某、张某、杨某涉嫌绑架、折磨留学生案案情惊人，三人伙同多人涉嫌将受害者麦某、刘某绑架并对其进行折磨，折磨手段有：殴打、按在地上吃沙子、吃头发、用烟头烫臀部和乳头，并使用恐吓等手段威逼受害人嫁祸他人。如果只看案情，很难想象这是一群高中生所为。

近年来中国赴美留学生呈爆发性增长，其中低龄学生的增长尤为迅速。许多中国家长或为了让孩子避开中国高考，或为了尽早接受西方教育，或仅仅是跟风，就把未成年或刚刚成年的孩子送到国外读书。小留学生发生问题在西方各发达国家都有出现，过去主要集中在英国、新西兰、澳大利亚、德国等国家。美国由于大规模放开接受留学生较晚，小留学生的问题刚开始呈现出来，南加州中国小留学生涉嫌绑架、酷刑案虽说是个案，折射的小留学生出现问题的原因也不容忽视。

美国厚仁教育发布《2015版留美中国学生现状白皮书》，2014年中国留学生有8 000人被开除，在其中一部分采样中，18~22岁占被开除学生的88.7%，低于18岁的为4%。显示在美留学生中，在被开除的学生中，低龄学生是高危人群。18~22岁的年龄之所以最为高危，是因为这段年龄刚刚成年，不需要监护人，很多人自己又没有自律能力及缺乏分辨是非能力，有的自身的性格品行也存在一定的问题。

低龄学生留学有很多受限于年龄的不利因素，例如语言问题、学习能力和心态问题。很多人以为能够日常会话就等于解决语言问题，上课

考试才发现其实差得很远。有些人也不能适应美国学校的学习方式，一旦不能胜任，有的就转向作弊，请人代考，或因为无法完成学业被学校劝退、开除。有的小留学生勉为其难完成学业，也因为压力太大而导致身心出现问题。

其次是能力问题，小留学生多是独生子女，独立生活能力和处理各种事物的能力相对不足，有的连自己找房子，签合同的能力都没有。加上对美国社会文化背景、法律法规的不了解，所以很容易犯法或出现问题，包括无照开车、酒驾、违法饮酒、打架斗殴和房东发生纠纷等。至于像南加小留学生绑架酷刑案，则属于恶劣品行问题。

应该说有小留学生出现问题，和家长是有莫大关系。有的孩子在国内就有很多问题，例如学业不佳或打架斗殴，家长就以为换个环境就能改善，殊不知换个环境又沒有很好的监护人，孩子不仅没有好好学习，反而将国内的坏习惯带来美国，以至于触犯法律。南加州涉嫌绑架、酷刑的小留学生，就属这类例子。近日开庭时，涉案嫌犯翟某在法庭上做出各种对证人蔑视，愤怒等表情和违反法庭规定的动作，惹怒法官遭到严重警告。可以想象这种行为背后有什么样的家教。

当然不是所有的小留学生都会出现问题，一般来说，在国内学业品行没有出现什么问题的孩子，在国外经过努力是能够顺利走过留学阶段，而在国内早已有问题的孩子，无论是学业还是品行，出国以后都很难顺利完成学业；不出纰漏，不触犯法律就算是好的。因此不是所有的孩子都适合出国留学，家长们对此要有正确的态度，不要抱着环境能改变一切的侥幸想法，不要以为国外的教育是万能的，不要被无良中介忽悠，也不要跟风，须知只有适合孩子条件的才是最好的选择。

此外家长应注意一旦孩子在国外出现问题，处理时不要把中国走后门讲人情的一套搬来美国，例如最近就有传出涉案学生的家长，因为试图贿赂证人而触犯法律被逮捕，这种情况已不是第一次发生了。

（2015-06刊于美国《侨报》）

留学美国和中国心

过去十年里，中国赴美留学生呈爆发性增长，根据国际教育协会的统计，2014年有多达30.4万中国学生来到美国学习，占外国留学生总数的三分之一。美国《外交杂志》网站近日刊登文章，分析对中国留学生进行中美两国观感的调查的结果。文章说：基于中美两国目前日益加剧的分歧，人们不禁要问，在美国留学的中国学生的世界观到底发生了哪些变化？令美国感到自豪的在信息、集会、宗教等领域的自由是否使他们开眼看世界并接受了新的观点和思考方式呢？抑或，还是如某些报道所言，这些中国学生过于抱团，形成了封闭的小圈子，他们的旧习惯和世界观直到回国也毫无改变？

共186名留学生或曾经是留学生的中国人就这个问题接受了《外交杂志》的调查。调查的结果似乎出乎美国人的意外，有超过60%的调查参与者对美国的看法变得更加正面，而23%变得负面，其余的人则表示看法没有变化。而对大部分参与者来说，对美国有了更正面的印象并不意味着他们都对中国的看法更负面。恰恰相反的是，在美国生活一段时间后，有55%的人说对中国的评价更高了，只有22%的人对中国的看法变得更加负面。调查结果显示，文章开头对留学生的看法，流于简单化。

应该说，出现这种情况一点并不奇怪，同20世纪80~90年代出国的留学生相比，现在这些留学生出生和成长在中国改革开放时代，可以说他们是改革开放的受益者，如果不是改革开放带来的中国崛起，中产阶级大量涌现，他们中的绝大多数没有可能来美留学，尤其是不需要像早期留学生那样拼命打工来挣学费或生活费，从而可以专注学业，可以有更多的时间接触美国社会和美国生活，并进行思考。

由于种种原因，在没出过国或短暂出过国的相当一部分中国人对国

外常常有一种“桃源情结”。作为年轻一代的留学生也不能避免，很多人在出国前以为中国社会的各种黑暗面在欧美各发达国家中都不存在，尤其是在经历过国内教育制度的种种弊病带来的紧张和压力，对欧美发达国家从政治制度、教育制度以致生活质量都抱有“桃源情结”。对美国和中国看法非黑即白，美国什么都好，中国什么都不好。

但只要在美国生活一段时间，很多人就会发现，看待中美两国国情现状，不应该采取如此简单的方法，作为大国，美国有美国的先进地方，因此有理由成为世界第一大国。中国也有自己进步的地方，如果像有些人认定的那样，中国从制度到人的素质一片漆黑，那么在短短三十年时间里迅速崛起，成为第二经济大国，是不能想象的。正确的立场应该是，中美两国有各自的优缺点，有不同的历史、国情、制度、文化传统，既不能简单替代，也不能简单肯定或否定。

而且，从人性的角度来说，世界上任何先进国家，无论制度如何，都不可能成为乌托邦或桃花源。先进的制度只能遏制人性中丑恶的因素，并不能消除它。很多留学生在美国待久了，对美国社会的认识更现实是正常的。很多留学生出国以后，在有距离有比较的情况下，对中国会有新的认识，一方面中国是生养自己的祖国，一方面从文化和族群认同以及社会发展来说，中国心很难被消除，更何况大部分留学生毕业以后要回国发展。

《外交杂志》中也提到一点，就是互联网的存在，使很多留学生对世界的认识更为全面和客观，观察和思考趋于成熟。正如文章中指出的：“信息的自由流动和多元观点的自由表达会使他们（留学生们）认识到治理一个庞大复杂的国家是非常有难度的”。令美国人感到自豪的自由使中国留学生开眼看世界，然而在接受美国价值观的同时也保持了一颗中国心。事实证明，二者并不相悖，这个结论大约也令很多美国人感到意外。

(2015-12-21刊于美国《侨报》)

来美留学已经贬值了吗

2014年曾轰动中美两地的洛杉矶小留学生（高中生）绑架虐待案的三名已满18岁嫌犯，5日和检方达成认罪协议，翟姓女生以绑架罪、严重人身伤害罪等共获刑13年，其余两名获刑10年和6年。三人若不和检方达成协议，此案将走陪审团程序，检方坚持以酷刑罪起诉，三人可能面临终身监禁。裁决后，三人服完剩余刑期，将被永久驱逐出境。此事给来美小留学生一个严重警醒，也引发留学垃圾和来美留学已经贬值的话题。

根据国际教育协会（Institute of International Education）的报告，2014年约有30.4万名中国学生注册美国大学。从2008年到2014年，中国赴美留学生总数超过210万人。中国留学生在美国国际学生中人数最多，中国超越印度成为美国留学生最大来源国。

中国近年飞速崛起，造就大批中产以上阶层，这部分家庭最重子女教育，同时美国近年也由于重视教育市场，放宽中国留学生赴美签证，20世纪80～90年代中国赴美留学生签证之难，犹如“蜀道”之难。各种材料，尤其是经济担保，难倒多少精英人才，被拒是常见的事，有的要签三次才能获准，而近年中国留学生在美国驻中国领馆签证已有“水过”“秒过”（形容通过速度很快）之称。

大批中国留学生赴美，付得起学费又容易获得签证，和20世纪80～90年代被视为精英人才的留学生相比，不免良莠不齐，尤其是一些原本在国内读书成绩并不好，为避开高考来美留学的学生，包括一些有钱又疏于管教的小留学生，一旦行为不轨就恐拉低留学生的整体声誉。

此案虽是个案，但也暴露中国小留学生存在的问题。美国一些学校

招收国际学生，只要交钱，再加上申请过程很多作假行为，所以部分留学生素质堪忧。有较低素质的留学生，一些灰色产业便应运而生，明码标价代写申请材料，代写论文、作业，甚至可以代上课。根据美国厚仁教育发布的2015版留美中国学生现状白皮书，2014年美国高校共处理了大约8千名中国留学生，其中约23%是因为学术不诚实。这些被认为是来美留学贬值的一个原因。但8千的数字，对全美约30万中国留学生来说是少数，像洛杉矶被判刑的小留学生也是极少数，留学生主流还是好的和较好的。

20世纪80~90年代的留学生，人数少，质量高，学历含金量高，而近年留美学生，则犹如金字塔，庞大的底座由大量普通留学生构成，塔尖是进入名校的优秀学生，底座不断扩大，塔尖总是人数很少。很多读普通高校的留学生，被认为学历含金量不高，毕业以后留在美国不容易，回国找工作优势也不明显。这也是留美被认为贬值的原因。

来美留学被认为贬值也和美国注重教育产业化有关系，金融危机后，很多大学和中学希望多收国际学生以弥补财政上的不足，例如有的生源不足的中学抓住机会，经中介到中国大力宣传，以高学费招到大批未经严格考核的小留学生。又如中国学生喜欢的商科，很多学校专门开办高学费专收国际学生的硕士班，能否保证优良的质量，是一个问题。

不过话说回来，教育不仅仅是精英教育，普及教育也是必需的，毕竟时代不同了，出国留学已不等同于精英教育，留美比较普及也不能就因此说成是贬值，大批有条件来美的留学生，学习各种新知识，增长技能，重要的是整体水平得到提高，未来不管是留在美国还是回中国，都利己利国。

（2016-01-11刊于美国《侨报》）

从美国国安部严打假留学生说起

美国新泽西州检察长4月5日宣布，查获大量学生通过北新泽西大学违法挂靠骗取身份。目前已有21名中介涉案人员被捕，其中华人超过半数；同时也有违法获得签证的学生被捕。此案在华人社会和留学生群体中引起较大震动。

北新泽西大学实际上是联邦调查局开设的“钓鱼”学校，这所“卧底”大学在网站上称其为在美国注册的正式大学，为本科和研究生提供会计、营销等专业课程，实际上只要交钱就可以“入学”，学校提供身份，但并没有进行任何课程讲授。而那些涉案中介明知这样做违法，却仍然介绍大量学生挂靠该校。目前挂靠这所学校的中国和印度留学生超过1 000名，这些学生立刻被取消身份，未来可能将面临起诉或遣返。

人们还记得不久前网上盛传一名中国留学生入境时被海关询问后不能入境，原因就是海关查出这名学生其实并非真正的留学身份，只是“挂靠”在某学校获取学生身份。当时海关人员直接表示对这类挂靠学校获得身份的学生的强烈不满。这种情况，很容易令人想起当局已经对这类签证诈骗的情况有所掌握，相信很快就会动手，例如月子中心风波，也是在形成一定规模后，引起当局重视，进而出手制止。

果然，联邦调查人员从北新泽西大学开始收网，同时还有一些挂靠学校将面临取缔和起诉，很多挂靠学生惶惶不安，不知前景如何。这些学生，有一些本来就不是要来美读书深造，他们挂靠学校拿签证只是为了留在美国打工，寻找机会留下来。有些人是因为毕业后申请不到H1B，故在挂靠学校交钱拿到F1学生签证和CPT（课程实习训练）身份，等待申请下一次H1B。近两年H1B签证申请人越来越多，没抽中签的越来越多，挂靠学校成为一部分留学生的选择，一些移民律师和中介公司看

到机会，也积极居中拉线介绍，以此获利。调查显示，一些中介还和卧底调查员就回扣的金额讨价还价，有的一次回扣竟高达4 000美元。同时，另一些中介也通过为学生安排工作而获得大额的非法报酬。

被逮捕的挂靠学校中介人员，被以签证诈骗、伪造文件和共谋窝藏外国人的罪名，如果罪成，将面临最高10年的监禁和25万元罚款。涉案学生中，有些人有可能是不了解情况，被中介公司或移民律师误导，但相信大部分人是知道自己在做什么，但对可能引起的后果不予重视，因为一来“大家都这样做”“还有律师和中介公司介绍”，二来以过去在中国的经历，对造假触犯美国法律的严重性认识不足，等等。

对美国法律认识不足和侥幸心理使这些人终于陷入法网。近年来，签证诈骗，考试作弊，说谎造假，等等，这类不断发生的事情一再拉低中国留学生和中国人的形象分，由于移民律师和中介的加入，对在美华人也产生一定负面影响。至于很多人纠结于联邦当局“钓鱼执法”是否合法的问题，事实是如果没有主观意图，任谁钓也不会上钩。留学生和中介公司人员在美国必须要守法，依法行事，不要知法犯法。

现在中国来美留学生越来越多，20世纪80~90年代来美的中国留学生多属精英，留学目的明确，成绩优秀，申请学校都是自己动手，完全不需要中介公司。而现在大量涌美的留学生，有部分其实不清楚自己到底要什么，只是为了来美留学而来，为留在美国而留学，又因为各种原因需要依赖中介公司。因为获利丰厚，所以中介公司大量涌现，泥沙俱下，其中一部分不惜违法犯法，甚至一些滞留的留学生也看中这个市场，开设中介公司以介绍挂靠学校为业，最终害人害己。北新泽西大学事件应给这部分留学生和中介公司敲响警钟。

（2016-04-11刊于美国《侨报》）

留学生、华人与宗教信仰

中国学生留美大潮继续上涨，据美国海外留学生交流与服务中心日前发布的《低龄化留学人生白皮书》披露，中国赴美留学呈现出明显的低龄化趋势。由于在美国公立中学，国际学生只能申请J1（交换学生）或F1（留学生）签证就读一年，因此很多家长把眼光转向私立中学包括教会学校。

宗教在留学美国的问题上逐渐开始引起关注。选择教会学校的家长不少，有的家长觉得教会学校比较保守，孩子不容易学坏。但也有不少家长有顾虑，担心上教会学校一定要皈依基督教，担心孩子不能适应，等等。其实留学生在美国，无论是否上教会学校，往往都会和教会有所联系或有关系。

在西方发达国家中，美国是宗教色彩最浓的国家，根据盖洛普公司2014年的调查数据，在美国，有50%的人信仰新教或其他基督教派，有24%的人信仰天主教，摩门教和犹太教各有2%的人信仰，伊斯兰教有1%，等等。无宗教或无神论等的有16%。从全美来看，中西部和南方信仰气氛较为浓厚，那里被称为是“圣经带”，东西部比较发达的地方宗教气氛就淡得多。2004年盖洛普的调查，有41%的人每周上一次教堂，而英国当时只有7%。不过近年来美国宗教徒也开始不断减少。

由于历史原因，绝大多数华人移民和留学生来美国的时候，都不是教徒（有极少部分信仰佛教），但和美国主流社会教徒逐渐减少不同，华人教会却一直在发展。根据《华盛顿邮报》之前的报道，在美国的华人教会50多年前不过66所，现在已经超过1 000多所，这些教会，绝大多数都属于基督教派。

华人教会之所以发展得快，主要是近十年华人移民大量增加，大部分新移民刚一来到美国，人生地不熟，教会不仅提供心灵慰藉，还提供种种帮助。参加教会的华人，不乏真心信仰上帝的信众，也有很多是有各种需求的。教会在提供宗教信仰活动时，也提供社交功能，各种关怀活动，各种优惠的儿童教育和免费的老人活动，因此颇受欢迎。

华人教会和主流社会教会相比，有其特点，其一是华人教会模糊各种教派的差异，只要愿意参加，天主教徒和其他基督教派教徒都可以参加某华人教会的活动，甚至可以受洗，这样可以吸引更多人。其次是社交和关怀功能比较突出，加入教会的人，即使没有受洗，只是“团契”人员，也可以参加和享受教会的各种活动，这对于在异国他乡的华人来说，是一种很大的方便。

年轻人有所不同，在英国，到教堂做弥撒，已经基本看不到年轻教徒，放眼望去都是白发苍苍的老教徒。美国主流社会年轻人信教的也在不断减少，尤其在东西部发达地区，对年轻人来说，世俗世界有更多要做的事情。华人年轻人较之欧洲和美国主流社会的年轻人，虽然没有具体数据，但从活动中可以看出还是处于成长状态。

除了从小随家人进入教会的华人年轻人，中间加入的很多都是留学生。大陆来的留学生，多数从小受无神论教育，对参加教会，首先是有新鲜感，在探索灵魂的过程中，有一部分会成为虔诚的教徒，但更多的也还是上述说的原因，即在教会中找到社交和关怀，新移民亦如此。大量新移民和留学生的加入，是教会年轻人增长的原因，但这部分人并不稳定，有可能在一定的时间后流失。

还有些人把加入教会当留在美国的手段，在教会参加一段时间活动后，就要求教会开证明，然后就消失得无影无踪，这些人会通过律师递交政治庇护申请，附上教会证明，理由是加入基督教会后回中国会受到迫害。当然这些人是极少数，随着美国当局对政治庇护审查严格，近来这条路也渐渐难走了。

留学生家长在宗教问题上其实不必过虑，尊重他们的选择，顺其自然即可，至少低龄学生上教会学校，在宗教道德教化方面，是有益无害的。

（2016-05-10刊于美国《侨报》）

君子诚之为贵

美国国安部设立钓鱼大学名为北新泽西大学，撒网打尽在该校挂靠骗取学生签证的21家中介机构和千余名学生。案发时已有21名中介机构涉案人员被逮捕，涉案学生的身份全部被取消，可能将面临遣返。目前此案还在发酵，因为涉案中介机构不仅和北新泽西大学有联系，同时还和其他挂靠学校有联系，国安部顺藤摸瓜，有更多的中介机构和学生涉案。

根据媒体和有关律师披露的情况，该校涉案的一千多名学生，其中有一百左右是印度人，其余都是中国人。这一千余人大致可以分为三种，一种是B1签证以旅游为名来美，交钱通过挂靠学校获得学生身份留在美国。一种是在正规大学或研究院完成学业毕业后，没有取得H1B工作签证，按美国法律不能留在美国，因此交钱在挂靠学校获取学生身份，继续留在美国等待下一年H1B工作签证的抽签。第三种是在挂靠学校交钱取得假文凭。

事发后，有涉案学生呼吁为自己争取权益，各种辩解五花八门，其中一些涉案学生自觉对己最有利的理由就是，北新泽西大学是合法的，是政府批准的，因此他们是上当受骗。这种理由恐怕不能令人信服，一个机构合法，不能等于这个机构不会做违法事情，这是基本常识。还有些涉案学生为自己辩护说，学校不提供教学课程不用签到交作业，只不过是学校的教学方式不同，自认为是可以理解和接受的。如此种种读来令人啼笑皆非。

上述三种涉案学生，如果说自己是受骗上当，恐怕很难成立。不管是哪一种情况，作为学生，交钱不上课就可以维持身份或获取文凭，只要是成年人，就会知道是怎么回事。何况从三类人的动机来看，是否存

在上当受骗的可能？这些理由尚不能说服公众，更遑论说服移民局。

这些年各种挂靠学校风生水起，留学生中口口相传，需要学生身份想留在美国，总能找到挂靠学校，只要交钱，就能获得学生身份留下，既不要上课，也不要交作业。留学生拿身份，中介机构和挂靠学校赚钱，看起来皆大欢喜，万没想到会有落网的一天。现在被逮捕的涉案中介人员面临起诉；涉案学生不能工作，不能读书，前途看似不明，但留在美国不可能，如果自行出境，未来能不能再来美国是个大问题，如果被遣返，未来就再难来美国了。

近年媒体披露有涉及介绍挂靠学校以牟利的中介机构人员被起诉判刑，但这种现象不减反增，从没有需求就没有市场这个角度说，涉案学生难辞其咎。况已经涉案，当反躬自省，人非圣贤，孰能无错？错了就错了，当作人生道路上的一个教训，跌倒了爬起来再走，不留在美国未必就没有前途。但如果明知错了，再寻找各种理由为自己开脱，事实上又不可能开脱成，令人观感更差。

这次涉案人员虽然也有其他国籍人员涉案，但华人和中国留学生占多数，这种行为无疑会影响华人社会和中国留学生的形象，近年来各种欺诈案作弊案不断，严重影响中国留学生的形象，在美中国留学生数十万，但涉案的毕竟是极少数，而极少数学生的不良违法行为，却给绝大多数留学生的形象抹黑。

很多人一遇到这类事，就喜欢上升到中国文化或制度层面，但是只要对中国传统文化有了解，就会知道中国自古代先贤就有许多关于诚信的论述，以诚信为本，与美国社会以诚信立身是一样的。至于制度，肯定有缺但也不能完全归于制度，看台湾的电信诈骗案可知其一二。所以主要原因还在人性，心中有贪念，克己不力，行事自然偏差。诚信正心乃做人之根本，不管世事多变，风气如何变化，总有坚持诚信立身的人，和那些涉案学生相比，绝大多数留学生都做到了“君子诚之为贵”。

（2016-04-25刊于美国《侨报》）

美国教育制度不是魔术杖

近日，美国爱荷华大学传出有多达百名中国留学生涉及学术欺诈事件。这些留学生以找人代上课、代考试的方式，通过一些网上课程，被学校发现，校方认为这些学生违反爱荷华大学“学术诚信”规章，许多涉案学生受到校方警告，传说已有学生被开除。这件事又令中国学生的诚信问题被质疑和批评。

爱荷华大学为公立学校，目前有将近3 000名中国留学生就读。根据校方资料，美国国内学生的录取率是81%，这种公立学校一般都是普通人家的孩子就读。根据CNN报道，中国留学生每年为爱荷华大学贡献了7 000万美元学费，为当地消费1亿美元。按这样的数字推算，每名中国学生学费加生活消费每年约6万~7万美元，这在爱荷华这样的地方，是很惊人的。由此可见，在爱荷华大学就读的中国学生，很多都是富裕家庭的孩子。

通常涉及作弊的中国留学生有两种情况。首先应该说留学生也有很多洁身自好的，不能一竿子扫倒全部留学生。其一，据说这次涉案的大多是本科生。对从中国中学毕业直接到美国读大学的学生来说，很多人根本没做好准备，英文也没有过关。这类学生，在国内就受各种媒体文章和中介影响，认为自己学习成绩不够好，都是因为中国教育制度不好，如果到了美国，在先进的教育制度下，能够很快成才，而且到了美国，英语自然而然就会了。

在这类学生和家长看来，美国的教育制度就像一根神奇的魔术棒，中国孩子去了以后，只要用这根魔术棒一点，不管原来成绩多么不好，都能迅速变成人才。这类学生带着对美国教育制度近乎膜拜的心情来美国读书，很快就会发现事情远没有自己想的那么容易。美国大学是通识

教育，本科头两年，需要接触和学习文史类的课程，这类课程涉及面较广对英语的要求较高，对母语不是英语，又未曾在美国上过高中的学生来说，有相当的难度。

这种困难并不是不能克服，但需要花大量的时间和精力，刻苦学习，才能逐渐适应。这种决心和韧性并不是每个人都具有的，说实在美国的教育制度对学生来说，最重要的是自制力和努力。人们常常说美国大学宽进严出，这中间是否努力，努力的程度如何，完全由自己决定，没有人会督促，毕竟在美国人看来，上大学已经是成年人了，成年人就应该自己对自己负责。

在对美国教育魔术棒幻灭后，一部分人出于能力不够，出于懒惰，甚至出于在国内作弊作假的惯性，就选择了作弊，花钱请人代上课、代写作业、代写论文。就好像走下坡路一样，越走越顺越轻松，很多人就一再作弊作假，直到有一天东窗事发。至于媒体报道的采访作假中国学生，说请人代课代考是因为课程太简单了，不想花很多时间，所以请人代课代考之说，可以忽视，基本没人会相信。

另一种情况就是备受批评的仗着父母有钱来美国混日子、混文凭的，这类学生在国内成绩就不好，也不努力学习，对美国教育制度魔术棒也有幻想，来美国一般都是父母花钱中介包办，入学后发现想象中的魔术棒无影无踪，平时注意力就大都放在吃、喝、玩、乐上，学业跟不上也不想跟，就高价请各种枪手代上课代写文章一直到代写毕业论文。有买方市场，各种代办业务很兴盛，据说爱荷华大学校园里常有各种代办广告，形成一种产业，甚至从中介开始就形成一条龙服务，如果被校方发现开除，没关系，父母有钱，中介会再帮着找一所学校混。

美国教育制度不是魔术棒，它只是尽力提供一个符合人性的，开发和培养智力和能力的环境和条件，学生要想成功，很大部分需要自身自律和努力，并且，懂得要为自己做的事情负责。

报载有中介人员在事发后还为涉案学生找借口，说涉案学生真的不

知道自己的行为涉嫌学术诈骗，还说这些学生这么做是为了毕业能找到好工作，而且，这样走“捷径”的人很多，被捉到的很少，诱惑很大。说来说去，没人说这些学生的诚信问题。有这样的中介，可以想象涉案学生的素质。笔者常常对来咨询留学的家长说，让孩子自己申请学校，如果这样的事情都搞不定，你怎么能让人对学生的能力有信心？

而诚信问题，恰恰是中国留学生最为人诟病的问题，几乎隔一段时间就有这类新闻出现，每当看到这类负面消息，笔者唯有叹息。

（2016-05-21刊于美国《侨报》）

第八部分

大学招生为什么歧视华裔

从赖斯“虎妈”看中两国教育问题

美国前国务卿赖斯女士，现任斯坦福大学商学院教授和胡佛研究所高级研究员，3月20日在回答中评社记者提问时透露，她的母亲也像“虎妈”，对女儿成长的选择说一不二，长大后她能充分理解，父母在孩子成长过程中起到很重要的作用。

赖斯出生和成长于美国南部的亚拉巴马州，能够从非裔家庭中出人头地，赖斯母亲的严格要求无疑起了很大的作用。一直以来饱受争议的“虎妈”问题，折射了美国民众对学校教育问题以及家庭教育问题的全民关注度。

美国的教育制度历来被认为是世界上最先进的教育制度之一，具有尊重学生个性，和注重培养学生开拓性思维、批评性思维等受世人推崇的特点。美国的确有很多令人羡慕的好学校，世界高校排名，美国著名高校当之无愧地名列前茅。

但在中学教育阶段，事实上美国的公立学校并不都像某些人传说的那么美好，也存在许多问题。例如，在世界发达国家中，美国对教育的投入是位列第一的，但是高投入并没有换来学生成绩的提高。据分析报道，对30个发达国家的调查，美国中小学生科学课程成绩排名仅列第21位。而从1971~2004年的33年间，美国17岁学生年龄段的全国阅读考试成绩并无多少提高。美国公立中小学的这等表现，屡遭公众批评，奥巴马总统也不止一次地严词批评过。

由外交关系协会组成的30人专家委员会（其中包括赖斯）在20日公布的报告中说，美国的教育如再不改进，将威胁国家安全和经济繁荣。该报告说美国有75%的年轻成人因为身体不合格或有犯罪记录或教育程

度低而不能入伍。美军入伍的条件是高中毕业或同等学历，但全美有四分之一的高中生不能毕业。另有30%的毕业生因为英语、数学和科学成绩不好，不符合入伍条件。凡此种种，长此以往，将影响美国的国家安全。

赖斯提到布什政府时代参与制订的有教无类（No Child Left Behind）教育法。今年1月，正好是这项法案颁布十周年。当年布什以反保守派的传统立场，让联邦积极出面干预，强迫各州对付学校学习成绩太差的问题。于是国会通过这项法案，规定到2014年，各年级所有学生的阅读和数学能力都必须达到标准。

但是，十年过去了，根据统计，去年全美有将近一半学校未能达到标准。小布什总统的这项被他最广为宣扬的内政成就，在很多人眼里，已变成联邦管控过度，以及国会无能于修补显然有缺陷的制度的象征。奥巴马总统最近已为10个州提供了联邦“有教无类”教育法部分内容的豁免。关于有教无类的教育法的争议和关于“虎妈”的争议，是美国社会关于教育问题争议性最大的两个问题。

具有较强影响力的《华尔街日报》不久前也刊登韩国首尔某大学教授JASPER KIM文章《Asian Education's Failing Grade》（亚洲的教育是失败的）。也提到“虎妈”的问题，作者使用的虎式教育（‘tiger education’）谈到亚洲全民性的对教育过分关注的代价。

亚洲的教育是失败的吗？恐怕不应该全盘否定。无可否认的是，半个多世纪以来亚洲的崛起与亚洲的整体教育的普及和提高是有很大关系的。中国的教育制度历来饱受诟病，JASPER KIM所说的失败的亚洲教育自然包括中国的教育。但是一个问题是，如果中国的教育完全失败，那么，如何可以解释中国很多优秀的大学生，如此地受到美国欢迎：笔者听到一个典型例子是，20世纪80年代末，有清华大学某系某班的同学聚会是在美国开的，当时，差不多全班同学都到了美国读研读博。几乎所有的人都承认，中国学生以致亚洲学生在数理化方面都有相当扎实的基

础。

所谓虎妈，并不是凶的代名词。我所理解的虎妈，是指那些在子女教育中有原则性的母亲。教育是需要压力的，成年人尚且没有压力轻飘飘，何况没有自制力的孩子。而且孩童涉世未深，不了解社会和自身的优缺点，称职的父母，必须为孩子负起责任，严格管教孩子，引导孩子进步。真正做得好的父母，既有原则性，又有灵活性，懂得掌握很好的分寸，不会像传说的那样泯灭孩子的天性和创造性。而那些一味压制孩子，动辄打骂的，根本不能算是虎妈。

当然，无论是中国的教育还是包括中国在内的亚洲的全民过度关注影响下的教育，应该说确实是有缺陷。尤其是在创造性思维方面。反观美国，相比较而言，美国对教育的全民关注度却有所不足；换句话说，在家庭教育方面，美国的虎妈太少。虎妈蔡美儿和赖斯的母亲的例子告诉我们，在美国的教育制度下，虎妈是可以有作为的。虎妈蔡美儿和赖斯的母亲生活在美国的不同的地域和不同的社会层次上，但她们都达到了同样的目标——把孩子培养成出类拔萃的人才。

最好的教育方式是，把美国的教育中鼓励开拓性思维和亚洲教育中的严格教育（包括纪律和训练）结合起来，父母既尊重孩子的自尊心和个性，又切实地负起正确引导的责任。这样教育出来的孩子，既有扎实的基础，又有开拓性思维。这种结果堪称最理想。虎妈的作用，就是对孩子有原则地严格要求和训练。东方教育理念中体现出来的儒家思想，和严格的纪律，和美国的开拓性思维教育理念，是相得益彰的。虎妈蔡美儿和其他各个虎妈培养孩子的成功例子都佐证了这一点，现在再加上前国务卿赖斯的母亲。

所以，很多美国母亲们包括华人母亲们赞同“虎妈”式的家庭教育。她们并不担心严格教育会使孩子吃苦头，人生就是要吃苦头的，在母亲这里吃苦头强过未来在社会上吃苦头。至于中国那种全民性的对教育的过分关注，有很复杂的历史和现实原因，不是三年五年可以改变

的；因此中国的母亲们，需要更多的智慧，在对孩子的教育中融入更多的积极因素，以弥补东方教育理念的不足。这是比单纯的“虎妈”式教育更高的要求，虽然充满挑战和难度，但相信那些愿意为孩子的前途付出最大努力的中国母亲们，会找到适合自己孩子个性的最佳教育方法的。

（2012-03首发于《中国评论》新闻网修改于2016-05）

《平权法案》和逆向歧视

美国最高法院10日起开始审理一起涉及德克萨斯州大学的录取诉讼案，一名名叫费舍尔（Abigail Fisher）的白人女子，在被德州大学拒绝后，发现同班少数族裔的同学，成绩和其他方面不如她，反而被录取，因此费雪尔控告德州大学奥斯汀分校因为她的族裔原因拒录她，即对她“逆向歧视”，是违宪行为。这一案件将决定全美大学如何执行平权法，对亚裔子女的大学升学也有重大意义。

《平权法案》由约翰逊总统1965年正式发布，旨在防止基于“族裔、肤色、宗教、性别、性取向或国家出身”等因素而对少数群体的歧视，平权行动主要集中于就业、教育、工程承包和医疗方案等方面。在教育方面，《平权法案》对公立大学和接受联邦资助的私立大学，在招生中有平权的要求，即向少数族裔倾斜。

最近的一项全美亚裔选民民调显示，《平权法案》得到75%的亚裔支持。但在大学招生中实行平权法却使成绩较好的亚裔尤其是华裔感觉不公平。亚裔学生在大学招生中，SAT分数必须比非裔、西裔、白人学生都要高，甚至高出数百分，才有可能被考虑录取。今年初，最高法院决定重新考虑这一做法是否违宪的消息传出，有亚裔民权组织发起民调联署书征求5万个签名，以送最高法院做参考。签名数很快就超过5万。

亚裔作为少数族裔，在就业等方面，显然受益于《平权法案》，但亚裔中的优秀人物面临的升迁“竹子天花板”人所共知，亚裔群体的平均失业率比白人群体高，平均工资也比白人群体低。这些都表明包括华裔在内的亚裔群体总体上还是弱势群体。唯独在教育方面，尤其是大学招生方面，亚裔学生表现出了强势，这点被指认为是亚裔在SAT分数上的强势。

亚裔学生毕业后因就业弱势受益于《平权法案》，又因为大学入学考试分数的强势，受损于招生时的平权法，这种现象有复杂的社会和文化背景，应引起亚裔认真思考。

2003年最高法院在裁决格鲁特诉布林格案（Grutter v. Bollinger）——白人学生格鲁特尔状告当时的密歇根大学校长博林格在录取中有歧视行为的案件时，以5：4裁定密歇根大学胜诉。最高法院的裁决表示密歇根大学法学院给予少数族裔学生某种程度的优待，但不是绝对的优先考虑，因此并没有违背美国宪法精神。

这次最高法院的审理是否会推翻自己的裁决，目前还很难预测。最高法院很少推翻自己的裁决，但也并非没有先例。从最高法院大法官在之前的听证会的表现来看，分歧十分严重。9名大法官中，除1名要求回避外，4名保守派法官倾向推翻2003年的裁决，另有3名自由派大法官支持维持原裁决，最终可能决定裁决的是大法官肯尼迪的关键一票。当然，这个审理也可能会旷日持久，毕竟无论做出何种裁决，都会对《平权法案》的实施产生深远的影响。

如果最高法院真的推翻之前判决，很多大学会废除学生多元化方案，这显然对亚裔学生有利。作为少数族裔的亚裔，获益同时也应思考未来如何才能在就业等其他领域不再需要平权法的帮助，这对华裔整体来说，是一个难题。

最高法院首席大法官约翰·罗伯茨说过：“中止种族歧视的最好办法就是不要总是用种族的因素作为歧视别人的原因。”这个言论很精辟，但这个最好办法的普遍实现是要有真正平等的基础。很多华人认为，《平权法案》是建立在族裔不平等的条件下，有其历史积极性，但根据时代和社会进步，是否应该是永久性法案？尤其是在教育方面。这就需要美国社会在平权方面做得更多。

（2012-1015刊于美国《侨报》）

反《平权法案》是否成为华人的双刃剑

美国《平权法案》是在20世纪60年代伴随着非裔美国人民权运动和妇女解放运动等一系列民权运动的产物，由当时的民主党总统林登·约翰逊签署。《平权法案》要求美国公立大学和政府招标向少数族裔、女性等弱势群体倾斜，以保障少数族裔和女性的弱势群体不会在受教育和求职方面受到歧视和不公平待遇。可以说，是在特定时期的一种特定的“种族优先”。

随着时间的流逝，这个特定时期是否已经过去，《平权法案》尤其在教育方面是否已经不适合美国？这样的问题近来在美国社会颇受争议，最高法院关于这类问题的几次裁决，并未平息种种争议。这个特定的“种族优先”是否还有存在的必要，在少数族裔中的答案并不一样。对华人来说，在公立大学招生中，由于华人子女学业上的优秀成绩，使得华人群体不仅不能享受少数族裔在招生问题上的优惠，反而和白人一样，成为“逆向歧视”的受害者。

加州在1996年通过209号提案，在全美率先废止在公立大学和政府招聘中考虑种族、族群和性别因素。此后美国有8个州效仿。209法案最直接的后果就是华人子女在公立大学的比例直线上升。2014年，加州西裔议员提出的SCA5提案，主张修改209号法案，在加州在公立大学招生和政府招聘中恢复平权法案，即重新采用种族倾斜政策，以有利非裔和西裔的入学和就业。此事引起了华人的强烈反对。最后不得不搁置。

但在反SCA5的强烈声浪中，也出现了不同声音，那就是：华人子女是由于普遍学业优秀，凭借实力提升了华人在公立大学招生中的比例，而《平权法案》不仅仅是指入学，还包括求职。就是说，华人在求职方面，是否像在入学方面有整体实力优势？

上大学固然是人生道路上重要的一环，但是大学毕业以后必须找到工作，才能在社会上生存发展。当然，尖子生是不存在这些问题的，就像尖子生不需要反对《平权法案》也能够上大学一样，尖子生在求职的时候，较不容易遇到种族平权带来的问题。但尖子生从来都是小众，问题是普通大众。普通华人子女由于整体学业优秀，反而享受不到特定的“种族优先”。但是在求职的时候是否需要这种“种族优先”呢？

可以说华人群体在求职或职场上并没有具备在求学上那样的实力。雇主在招聘员工的时候，学校成绩并不是唯一重要的因素。在职场上，种族、族群成为阻碍华人求职，升职因素的现象大量存在着。著名的“玻璃天花板说”就是例证。华人遭遇求职困难和遭遇玻璃天花板的原因很多，社会上的种族歧视和偏见，华人的中国背景因素，华人的语言文化交流程度，华人的传统文化中缺乏凝聚力等的负面因素影响等。同是亚裔，华人在职场上的实力和竞争能力，甚至不如印度裔。不久前，微软任命新CEO，印度裔候选人萨提亚·纳德拉超越有相当实力的华裔候选人陆奇得到任命，就引发许多类似的议论。

因此也有观点认为，在美国社会依然存在对少数族裔的歧视和偏见的现状下，在总体上还是需要《平权法案》。这种观点认为，从目前来看，如果废除《平权法案》，从教育资源看，对华人有利，华人子女进入公立大学，会继续保持优势；但从职场竞争上，长远来看或许会造成对华人不利的现象，进入大学当然非常重要，但毕竟只是走上社会的准备，而职场人生对一个人来说更为重要和长久。

持这种观点的人认为，目前反对《平权法案》关于涉及教育部分的群体，大多数都是子女尚未上大学的华人父母，对这些父母来说，子女离职场还很遥远；而对那些子女已经走上社会的父母来说，职场上的平权问题就已经是现实中存在着的。因此，反对《平权法案》，对华人群体是否一把双面刃？华人又如何在其中找到适当的处理点，值得华人们深思。

（2014-09-27刊于美国《侨报》）

哈佛大学为什么被起诉

美国一家名叫“大学生公平录取”（Students for Fair Admissions Inc.）非营利组织，分别在波士顿和格林斯博罗法庭提起诉讼，指控哈佛大学以及北卡罗来纳大学教堂山分校的录取政策存在“种族歧视”，起诉书指出两所大学在录取过程中依据以种族为基础的“平权法案”（Affirmative Action），影响亚裔学生的录取。起诉书称，哈佛大学的招生计划存在的“全面检讨”（holistic review）来代替学术成绩的做法，不利亚裔美国人的录取。这条消息当时立刻上了美国各大网站头条。

此次诉讼的推动者是一个名叫“公平代表项目”（Project On Fair Representation）的非营利组织，该组织成立于2005年，总部位于华盛顿，该组织致力于反对各州和联邦法院基于种族因素的各种政策。专门推动和帮助针对种族歧视的官司。本次诉讼由该组织负责人爱德华·布鲁姆策划，目前正在招募一些认定自己因为种族原因未能被哈佛大学等三所院校录取的学生加入新成立的“大学生公平录取”组织。

据报道，目前“大学生公平录取”提出诉讼的学生，是一位尚不知姓名的中国移民的后代，成绩非常优秀，在学校担任网球队队长，也是国家公共电台的募款志工，诉讼书指出，这位优秀的学生未获哈佛录取，是因为哈佛大学试图限制亚裔美国人的数量。

在美国，根据20世纪60年代出台的《平权法案》，很多大学在招生时对少数族裔使用配额制度，时至今日，这种招生配额被认为收益的只有非裔、西裔和土著印第安人，而其他少数族裔尤其是亚裔却完全被排除之外，连一些白人学生，也认为因此遭到逆向歧视。亚裔和白人学生

在录取的时候，分数要比非裔和西裔高出很多，尤其是亚裔学生，这已是公开的秘密。

“公平代表项目”认为，大学招生应该采取“种族中立”的录取原则，更多地考虑申请者的社会经济背景和成绩，增加财政支援和奖学金，等等，将比《平权法案》更加有利于大学招生的多元化，这种观点，和加州反对SCA5提案的华人群体的观点，可以说是不谋而合。

1978年，美国联邦最高法院审理巴基案（Regents of the University of California v. Bakke）以及2003年的格鲁特诉布林格案（Grutter v. Bollinger）所做出的裁决，支持大学招生的《平权法案》是合宪的，允许高校招生时将种族作为考量之一。这两个案子尤其是巴基案，被认为是具有里程碑意义的裁决，现在“大学生公平录取”和“公平代表计划”组织提出的诉讼，在某种意义上正是向这两个案例进行挑战。

值得一提的是，去年最高法院裁决的白人学生费雪诉德州大学案，正是爱德华布·鲁姆的“公平代表项目”组织推动的。费雪是白人学生，GPA成绩达3.59（满分4），但未获德州大学录取，费雪认为自己遭受逆向歧视，官司一直打到联邦最高法院，2013年，联邦最高法院裁决，将案子退回下级法院进行审议，被认为是最高法院在费雪案上采取了比较含糊的立场。

无论此案结果如何，都将对美国大学招生产生重大深远的影响，“大学生公平录取”方赢了，美国大学招生中涉及“平权法案”的因素也许就会被中止。但应该承认，这项对哈佛大学的诉讼本身也有相当大的风险，因为在美国这样一个判例法的国家，一旦在最高法院败诉，对方的立场就可能成为法律。如果这样的事情发生，对加州亚裔民众来说，SCA5案就可能重新卷土而来。可以预料这场官司肯定会有一个漫长的艰苦的过程，即使官司打到最高法院，由于时间的拖延，大法官人员可能的变动，甚至2016年美国总统选举，都可能对此案产生不确定

因素。

在加州SCA5提案遭到华人群体激烈反对被撤回后，“公平代表项目”和“大学生公平录取”组织对哈佛大学提出诉讼，是新一波反对大学招生涉及《平权法案》的重要事件，可以说，“公平代表项目”选择了亚裔（华人）学生，是有深意的考虑，毕竟亚裔是少数族裔，不像白人属于主流社会。当然其中也可能有更复杂的原因，但不管怎样，此案如果胜诉，华人肯定是受益者。“公平代表项目”目前有稳定的资金来源，更需要的是亚裔，包括华裔的声援，华人群体不应该旁观。

（2014-12-02刊于美国《侨报》）

先是犹太人后是华人

美国非营利组织“大学生平等”组织起诉哈佛大学在招生中对亚裔歧视，在华人群体中引起讨论，皮尤研究中心的数据显示，占美国人口5%的亚裔美国人是人口增速最快的种族，他们与平权措施有着千丝万缕的联系，而华人又占亚裔的多数。而据报道在常春藤大学、哈佛大学中，亚裔学生所占比例为12%至18%。一般认为，如果用成绩学业荣誉以及课外活动这样的录取标准来衡量，显然，亚裔学生所占比例偏低。

在美国，种族歧视是绝对的政治不正确，一提及种族歧视的牺牲品，人们就常常想到非裔和拉美裔人，华人则被带上“模范族裔”帽子，然而华人所受的歧视，从19世纪末第一批华人移民来美国修铁路就开始了，后来还出现了在美国历史上唯一针对特定种族的法案——《排华法案》。

旧的历史翻过去了，然而新问题又出现了，在大学招生中对亚裔申请者的限制，使华人深受其害。大学里对华人学生存在着刻板的印象，似乎华人学生只会埋头读书不问其他，哈佛大学的一名招生主任在1988年曾经“婉转”地表示：亚裔在课余的表现稍差。这类刻板的印象流传甚广，没有人去探究亚裔究竟如何在课余表现稍差，事实上现在的亚裔包括华裔的优秀学生，在课外表现，无论是学校和社会的活动，还是才艺方面，并不输于白人学生，而且很多人还略胜一筹，当然，在体育方面亚裔学生确实稍差一些，但体育仅仅只是一个方面。这种刻板印象造成的偏见，是成为哈佛等其他大学拒绝亚裔学生的借口。

哈佛在招生时对特定族裔进行限制不是今天才有的，追溯历史，哈佛曾经对犹太裔制订过这样的政策，1922年，犹太人在哈佛大学新生中所占比例为21.5%，当高分的犹太学生开始与WASP美国人（白人盎格鲁

撒克逊新教徒）学生展开竞争时，对犹太裔学生的种种带偏见说法也开始流行。当时的哈佛校长A·劳伦斯·洛厄尔（A. Lawrence Lowell）曾警告说，“犹太人的入侵”将“毁灭哈佛”。于是他制定政策设定一个上限：15%。制定这种政策的出发点是基于一种对“全面检讨”的概念，对申请入学的学生不是基于学术成绩而是基于这种概念。常春藤大学包括哈佛大学在招生中开始注意族裔背景，并试图通过制定“性格、活力、领导力”等模糊的录取标准，来限制犹太裔学生，直到20世纪60年代早期，这些非正式的犹太学生名额限制才被取消。

历史何其相似！今天，这种歧视性的事情重新发生在亚裔包括华人学生身上，这些对亚裔包括华裔的歧视，不应该在美国这样一个主张族裔平等，崇尚奋斗实现梦想的国家里发生。

基于《平权法案》，很多大学希望更多地照顾少数族裔弱势群体，这出发点没有错，但是照顾弱势群体并不能成为限制优秀亚裔学生的理由，否则大学会冒着录取很多未达标的学生，同时又牺牲了那些达标的优秀亚裔学生的风险。这种做法无疑会对美国的未来产生影响，会向所有的学生传递一个信息，即在美国，勤奋努力和好成绩可能是徒劳的，而种族和肤色可能左右一生。

犹太人经过努力奋斗，改变了哈佛大学在招生中对犹太人的歧视，鉴于犹太人在美国各领域的出色表现是华人无法复制的，华人要想像犹太人那样在大学招生中改变被歧视现状，需要另辟蹊径，联合白人反逆向歧视，是一个好办法。

（2014-12-09刊于美国《侨报》）

华人为什么选择和白人站在一起

最近有两条互相关联的新闻，涉及华人们关心的大学招生平权问题。一条是美国64个亚裔组织就哈佛大学在招生中歧视亚裔而提出的行政申诉，近日已遭联邦教育部驳回。驳回的理由是：因为联邦最高法院目前已受理一宗类似的案子。消息传开，由64个参与申诉的亚裔组织注册成立的“亚裔美国人教育联盟”立刻发表声明，称联邦教育部以程序性理由驳回此案，辜负了亚裔社区的期望。申诉发起人在接受媒体采访时表示，华人不会放弃抗争。

另一条是教育部驳回时提到的联邦最高法院受理的类似案子，联邦最高法院近日同意重审白人学生费雪指控奥斯丁德州大学在招生中歧视白人案。这条新闻不仅令美国主流社会关注，而且令所有华人家长和关心华人在平权运动中的地位和作为的人们的关注。

关于常春藤大学的招生歧视，一位哈佛出身的罗恩·昂茨（Ron Unz）曾写了一篇文章叫《美国任人唯贤的神话》，书中提到常春藤名校招生时举了一组数据，即在常春藤大学招生时，白人学生的平均分数要比非裔学生高310分，而亚裔学生的平均分数要比白人还高140分。尽管哈佛大学再三强调多元化，但显然不能解释为何亚裔学生平均分数需要比白人还要高140分才可能被录取。

2008年，阿比盖尔·费雪（Abigail Fisher）没有被德克萨斯大学录取，她认为被录取的非裔和西裔的同学无论成绩还是课外活动都不如她，唯一的解释就是她作为白人被歧视。因此她把学校告上法庭，要求大学招生不考虑族裔背景。官司一路打到联邦最高法院。2013年，最高法院把案件退回上诉法庭，要求上诉庭重新考虑之前关于德克萨斯大学招生政策没有违法的裁决。两年后的今天，最高法院同意重审此案。

两条新闻显示了一个现象：对涉及在大学招生中的歧视，白人和华人是有共同利益的。费雪案虽然是白人学生认为在大学招生中遭到逆向歧视，但这个案子的影响却远远超过白人，如果费雪获胜，大学招生不再考虑族裔背景，那么亚裔就同是甚至有可能是最大的受益者。

并不是所有的华人在这一事件中都愿意站在白人一边，著名保守派维权人士爱德华·布鲁姆（Edward Blum）在推动费雪状告德克萨斯大学案之后，继续推动华裔学生状告哈佛大学招生歧视案，但有华裔组织继续加以反对，认为作为少数族裔的华裔不应该站到同是少数族裔的非裔、西裔的对面，被白人利用剑指《平权法案》，尤其是不应该只注重教育，而忽视华人在就业，承包合同等方面的平等机会。

华人应该站在哪里？最近坊间流传一个词“黑莫三”，意指美国的非裔、西裔（墨西哥裔）、印度裔，未来将在美国政治中起重要作用。这个词用法本身属于政治不正确，但是从中可以看出，人们对华人在美国政治中的作用采取了忽视的态度。华人和非裔、西裔在人数、参政积极性方面就不用比了，即使人数和印度裔差不多，华人在美国政经各界也远没有印度裔有影响。个中原因很多：华人不愿意参政，华人不团结22遗憾的是这种老生常谈的状态很难在短时间完全改变，华人力量不足是事实，仅靠华人自己抗争，影响有限，因此华人必须学会借力，在教育平权问题上选择和白人站在一起。

至于最高法院审理费雪案裁决是否会对“平权法案”产生影响，从而在就业等其他方面对华人产生不利因素，目前看应该属于多虑，最高法院的裁决，应该只会涉及在大学招生中种族歧视的平权问题，不会涉及整个《平权法案》。未来华人如果在其他方面遇到歧视，仍然可以选择和自己利益、立场相同的族裔站在一起，对不同的情况采取不同的处理方式，而不是拘泥于单一的平权思考。

（2015-11-02刊于美国《侨报》）

不能姑息的校园霸凌

被广泛关注的中国小留学生绑架案近日再次开庭，据报道，检辩双方若在12月还无法达成协议，将交予陪审团裁决。此案被媒体称为绑架凌虐案，施虐者手法残忍，对被虐者浇冷水、剪头发、烫乳头等，令人发指，消息一披露，舆论哗然，很多美国人表示无法想象校园霸凌会如此残忍。值得注意的是，该案的涉案人，在被逮捕之后，都还以为不过是简单的校园霸凌，会像在中国读书时那样，受学校警告或请家长后不了了之。

可以想见，在中国的校园霸凌，社会和学校的关注如何不足，这些小留学生把在中国的思维和行事方式带到美国，结果撞到法律的枪口上。这件案子在中美两地华人圈都引起巨大反响，引起人们对校园霸凌的思考。很多人以为美国校园没有霸凌现象，有的华人家长则认为自己的孩子是好学区好学校，不会有霸凌现象，或许这些都是对校园霸凌缺少认识。

其实全世界的学校都有不同程度的霸凌现象，包括文明程度较高的发达国家，如英国、日本等，美国也一样。所谓校园霸凌，指的是一种以大欺小、以强欺弱的对个人身体和语言的攻击，这种行为在被攻击者心理上造成羞耻、痛苦、恐惧，往往有很严重的后果，常导致学生旷课或辍学。据不完全统计，在美国，每天约有16万学生因为担心校园霸凌而不去上课。在加州，尽管2011年就通过了《反校园霸凌法》，但调查显示仍有47%的5年级学生被霸凌，30%的7年级学生担心挨打。这些现象，在好学区、好学校也不能避免，当然，美国学校霸凌不会有涉案中国小留学生那样使用残忍的手段。

洛杉矶亚凯迪亚某校某华人小学生，在学校摔倒伤及头部，送院手

术后住院七天。其家长声称是在校遭受霸凌，被一男生推到才受伤，但学区并不认同这种说法，双方意见分歧，在华人社区引起讨论，华人社区普遍同情受伤的学生，认为应该立场清晰地反对校园霸凌，学区对此事件应该有明确说法，以杜绝类似事件发生。但也有声音认为是小男孩之间常有玩耍争斗，不一定是校园霸凌，应该把小男孩之间的玩耍失手和霸凌区分开。目前家长和学区正在沟通，华人社区希望通过这件事，加强各方对校园霸凌的关注。

校园霸凌不仅在中小学存在，在大学中也同样存在，2013年被美国主流媒体广泛报道的纽约布鲁克大学华裔兄弟会入会仪式中霸凌致19岁邓姓学生死亡案件，近日检方对5名主嫌提出三级谋杀控罪。在美国，大学亚裔兄弟会霸凌现象并不少见，也不是第一次在入会仪式中霸凌致死学生。然而此案披露后，很多人并不认为这种行为是霸凌，觉得只是玩过火而已。

很多时候，华人家长并不很明白孩子遇到校园霸凌应该怎么办，亚凯迪亚受伤学生的家长，公布孩子受伤的照片已经是5个月之后，可以想见家长的踌躇。有的华人家长，尤其是新移民家长，当孩子回来诉苦被欺负，例如被取笑华人“眼睛尖尖的”之类的歧视语言，只是息事宁人地说“不要理他！”等，往往要到身体伤害发生，才惊觉孩子的身体心理都受到伤害。

对于校园霸凌，华人家长不应该采取姑息的态度，尤其是新移民家长，一定要改变中国带来的固有思维，家长要专门就这一问题教育孩子如何对待校园霸凌，一旦有霸凌发生，哪怕只有语言攻击，一定要及时告诉家长，家长要及时报告学校，督促学校务必处理。只有防微杜渐，才能避免孩子在学校或校外受到霸凌伤害，从而能够健康成长。

（2015-11-02刊于美国《侨报》）

为什么亚裔对大学招生的平权措施有不同看法

美国联邦最高法院近日宣布，将就被广泛关注的，反对大学招生考虑种族因素的白人女生诉德克萨斯大学案举行听证会。消息传开，令很多华人跌掉眼镜的是，加州大学总校长纳波利塔诺与加大10所校区校长，其中包括圣塔芭芭拉加大华裔校长杨祖佑，联名向最高法院递交意见书，表示支持德州大学实行平权招生措施。民主党籍加州检察长贺锦丽也对此公开背书，此外，还有包括有亚美公义促进中心（AAAJ）、亚美法律和教育基金会（AALEDF）以及全美亚太裔律师协会（NAPABA）在内的160个亚太裔组织表示支持。

加州1996年公投通过的第209号法案，规定加州公立大学招生不得考虑种族、肤色因素，因而亚裔学生在大学的比率一直上升。对此反对团体不断提出诉讼，一直到2012年，联邦第九巡回上诉法庭裁决209号法案合乎宪法。2014年，加州西裔议员提出SCA5提案，主张大学招生重回种族平权，采用规定少数族裔招生比例的措施，极大伤害了亚裔主要是华裔群体的利益，遭到华人群体的坚决反对和最终被杯葛。

很多华人以为华人出于重视教育的切身利益，都会反对大学招生中的平权措施，然而加大校长（包括一华裔）的联合意见书，尤其是160个亚太裔组织对大学招生平权措施的支持，令许多华人感到十分困惑。其实，这种情况出现并不奇怪，在美国，亚太裔之中，华裔确实占多数，但亚太裔还包括其他亚洲和太平洋地区的其他族裔，“学习成绩优秀”这一评价，一般来说只是针对华裔或兼指东亚裔包括韩国日本。事实上笔者了解的，不乏华人自己子女将要上大学，却也支持大学招生的平权措施。他们的理由很简单，如果大学招生取消平权，那么在其他一

切领域是否也应该取消平权？在美国社会仍然存在种族歧视的状况下，取消大学招生平权措施的影响，有蔓延到其他领域的可能。

简言之，反对大学平权招生的华人，主要是站在关注子女教育切身利益的立场，毕竟教育问题是华人最为重视的问题。支持大学平权招生措施的华人及亚太裔组织，则认为自己是站在坚持保护少数族裔平等权利的自由派立场上。因此，作为华人群体，也不可能是铁板一块。加州SCA5提案的时候，很多华人都动员起来，为自己子女的受教育权利进行抗争。如今，支持大学招生平权的组织和人群已经做了更多的准备，目前要看联邦最高法院对费雪案最终做出什么样的裁决。

费雪案始于2008年，这位德克萨斯白人学生认为大学招生存在对白人学生的逆向歧视违宪，因而把德克萨斯大学告上法庭。之后此案两度被联邦第五巡回上诉法庭裁决德克萨斯大学招生考虑种族背景的录取原则不违宪，并两进联邦最高法院，成为美国各界关注平权法案发展状况的标志性案件，尤其受到华人群体的强烈关注。

费雪案二进联邦最高法院，显示美国社会对始于1965年“平权法案”后平权运动的争议影响日益扩大化。美国保守派的强势，肯定会对在教育方面的平权运动产生重大影响。最高法院9名大法官，其中5名属于保守派，如果联邦最高法院做出有利费雪的裁决，费雪案很可能就成为美国教育领域平权运动的一种终结里程碑。如果居中摇摆的一票偏向自由派，那么招生平权将在美国维持下去。具体表现在加州，就是SCA5案一定会改头换面卷土重来。

可以想象联邦最高法院在这个案子上，无论做出有利哪一方的裁决，都将震动美国社会，在美国平权运动史上写下浓重的一笔。

（2015-11-16刊于美国《侨报》）

哈佛大学为何提高亚裔的录取率

哈佛杂志4月份的数据显示，在申请哈佛竞争日益激烈，录取率又创新低（从去年的5.3%降低到今年的5.2%）的情况下，亚裔学生的录取率从去年的21%提高到今年的22%。这对占亚裔多数的华人来说当然是好消息。

这样的结果显然和2014年爱德华·布鲁姆的“公平代表项目”（Project On Fair Representation）推动的以“大学生公平录取”（Students for Fair Admissions Inc.）组织提出对哈佛和把卡罗来南大学的诉讼有很大关系。该诉讼指哈佛大学在录取过程中以种族因素的“平权法案”（Affirmative Action）影响亚裔学生的录取，存在事实上的种族歧视。

这项诉讼在当时就引起主流社会的关注，主流报纸杂志纷纷进行报道。而后，在2015年，亚裔教育联盟组织联合了64个包括华裔、印度裔、韩裔及巴基斯坦裔等亚裔组织，像司法部和教育部提交对哈佛大学招生歧视的申诉书。这次行政申诉虽然没有获得预期的效果，但是主流媒体和亚太各族裔媒体也做了重要报道，此举还获得部分美国联邦议员的支持。

此外，加州华人在2014年对可能影响华人子女入学的对包括华裔在内的亚裔存在种族歧视的SCA5提案的强烈反响，并进行游行示威等抗争，导致SCA5提案被搁置。以及之后联邦最高法院对涉及“平权法案”的费雪诉德克萨斯州大学案的几次审理和听证，都令美国社会加大关注大学招生中实施“平权法案”导致对白人和亚裔的不公正。这些因素对哈佛大学不可能没有影响，事实上哈佛大学在去年就提高了亚裔学生的录取率，今年在录取率创新低的情况下，亚裔录取率反而增高。这

些都说明各方面的努力和抗争是有效果的。

近年来，华人群体在涉及华人利益的一系列抗争中，逐渐显示出华人的力量，包括最近在纽约前华人警官遭遇不公正司法案件上的进行的历史上最大的全美华人呼吁和抗争活动，导致纽约布鲁伦地区检察官在此案刑期建议上做出妥协姿势。这些结果令人鼓舞，但是，在大学入学的族裔限额问题上，华人群体还需要很多努力。

毋庸讳言，始于20世纪60年代的“平权法案”，在维护少数族裔权益上有不可磨灭的功绩，但是，随着时间流逝和形势的发展，也显露出弊病，其中最大的弊病就是在大学录取中采取族裔限额，制定少数族裔生的入学比例，这样就使得一部分少数族裔因为名额多，可以以低分入学，而整体水平高的华裔，却因为名额限制需要比别的族裔高出一百至数百分的成绩，这样限制显然违背了美国宪法所规定的人人平等的原则。

在全美，目前只有加州、佛罗里达州、密歇根州等8个州禁止在大学录取中使用种族因素，其他41个州尤其是名校云集的东北部新英格兰地区，在大学录取中存在着对亚裔的普遍的歧视。即使在加州这样由于取消种族因素而华裔大学录取率较高的地方，也不断有试图重现大学校招生种族限额的力量在游说和行动。例如SCA5提案和不久前被认为是为SCA5卷土重来做准备的亚裔分族裔普查。

关于亚裔和华人群体抱有很大希望的费雪诉德克萨斯大学案，预计今年6月将在联邦最高法院重审，但令人瞩目的联邦最高法院斯卡利亚大法官的去世，给这个案件增添了变数。斯卡利亚大法官作为保守派重磅成员，在有关大学录取的若干判决中遵从宪法“机会均等”“人人平等”原则，站在支持平等教育权益的立场。由于卡根大法官的回避，投票可能是保守派和自由派的5：3，而斯卡利亚大法官的去世，有可能变成4：3，其中还存在肯尼迪大法官是否会“摇摆”到自由派一边的可能。因此很难说此案的审理结果对包括华裔在内的亚裔是否有利。

但不管怎样，华人群体在这方面应该继续努力，即使哈佛大学做出了调整，还有很多著名大学依然存在对亚裔学生的族裔限额，大学取消族裔限额的公平录取将对华人群体的后代和未来发展产生巨大影响，最近又有华人组织在征集签署，起诉耶鲁等几所大学对亚裔采取歧视性录取，也许后续会有更多的华人组织跟进。

（2016-04刊于美国《侨报》）

最高法院的裁决和华人教育平权的不利影响

6月23日，美国最高法院对费雪案（Fisher v. Texas）做出裁决，7位大法官以4：3的投票结果，裁定德州大学奥斯汀分校（UT Austin）在新生录取时考虑族裔因素的做法不违宪。这项裁决，将对近年来白人维权团体和亚裔教育联盟等组织状告哈佛等大学在招生中歧视亚裔的几项诉讼不利；在教育平权争议最激烈的加州，被中止的考虑族裔因素SCA5法案可能卷土重来，最新通过的细分亚裔（以便区分华裔）的SB1726提案，将可能顺利成为法案。

2008年，白人学生费雪状告德克萨斯大学奥斯汀分校，认为其大学录取考虑族裔因素的做法，违反了宪法第十四修正案的平等保护权利。8年来，这项涉及平权法案的诉讼几经反复，引起美国社会各方瞩目，被认为是涉及教育平权的标志性案件。最高法院对此案裁决的消息传来，华人社区反应强烈，华人们普遍担心，最高法院的这项判决恐将严重影响包括华人在内的亚裔子女，令他们在大学入学中遭受的歧视被合法化。

费雪案虽然是白人学生反对因教育平权引起的“逆向歧视”，但通过费雪案的有关数据和庭辩资料，可以很清楚地看到华人子女在德大奥斯汀分校录取中所遭受的不公，例如华人学生，不管在课外活动和其他项目中有多优秀，在SAT成绩上却要比非裔和西裔高出280分，比白人学生高出超过100分的成绩才有可能被录取。

最令华人感到不公和尴尬的是，根据庭辩资料，德州大学奥斯汀分校曾进行长达一年研究，来论证奥斯汀分校的少数族裔还没达到“关键

规模”时，把亚裔作为少数族裔进行统计，并且其“课堂参与度”研究中，亚裔学生比墨西哥裔学生更少得到代表。然而根据这个研究，制订出多录取少数族裔的计划，却把亚裔包括华裔排除在外。

什么是教育平等？应该是无论肤色族裔，无论贫富，都能够以自身努力获得受教育的机会，这难道不是美国梦的真谛之一？如果你足够努力了，却因为肤色和族裔因素在大学录取中被隐形配额限制对待，这就很难令人能认为这种做法符合宪法中平等保护原则。多元化固然是很政治正确的说法，但平权法案迄今60年，本是作为平权对象的少数族裔的华人，却在大学录取中不仅被排除在少数族裔之外，还遭受不公平的隐形配额的歧视，成为这种“政治正确”的牺牲品。

然而最高法院就是这样以自由派多出一票做出了裁决，以摇摆著称的肯尼迪大法官这次站在自由派一边，做出了很“政治正确”的裁决。多数派和少数派的意见书都是洋洋大观，到底谁是真理，肯尼迪大法官一票定乾坤。肯尼迪大法官的摇摆之间，决定了无数学子在大学录取中的命运。在案例法的美国，最高法院的这一裁决，确实对华人子女的大学录取产生了不利且深远的影响。

最高法院这一裁决对注重教育传统的华人群体来说，令人沮丧。而这一裁决和其后一些民主党华人议员的表态，也使很多华人更加看清手中选票的重要性，并且改变很多华人过去喜欢投民主党华人候选人的意愿：如果华人候选人不关注华人的自身利益，那么就没有必要选他（她）。

毋庸讳言，华人人数少，资源有限，影响也有限。但即使如此也不该放弃努力，已经进行的诉讼应该继续进行，在即将到来的选举中呼吁更多的人积极投票。此外也应该考虑一些对策，例如在加州中止SCA5的风潮中，就有人提出，加州也有类似这次被最高法院肯定的德州大学招生中的Top10原则（即在中学的成绩前10名者，自动获得德州大学的录取资格），华人应该改变只着眼好学区、好学校的做法，尝试到普通学

区甚至落后学区的学校，在那里进入成绩前9名就容易多了。这种做法有一定的诱惑力，问题是，很多华人尤其是新移民家长是否愿意孩子到普通甚至落后学区的学校读书？毕竟子女教育除了成绩，还有其他行为因素需要考虑。

（2016-06-27刊于美国《侨报》）

后 记

2009年夏，我受美国《侨报》编辑邀请，在《侨报》言论版开专栏，每周写一篇，专注美国华人华侨包括新移民和中国留学生的生活。7年来，除了有一些特殊情况，一直坚持下来。后来我又在一些媒体如人民网国际频道、网易等开专栏，现在除了仍然在《侨报》写（专注在美华人华侨生活），还是香港中《中国评论》新闻网评论员（专注国际政治和台湾问题），《观察者》网专栏作家（专注美国社会问题）。

这么多年累计下来，写了数十万字的专栏文章，有朋友说：这种专栏大概你是独一份，可以成为关注华人、华侨问题的专家了。我想专家是谈不上，但这么多年写下来，长期关注、了解和评论在美华侨、华人生活状态，对自己也是一大收获。

这么多年能一直坚持下来，是和编辑老师们的支持和鼓励分不开的，最早邀请我开专栏的《侨报》编辑苏老师，后来离开《侨报》，时间久了就失去联系，但是每每想起，都在心里感激。后来的几任编辑老师，虽然没有见过面，但是说起来都有神交已久的感觉，借用现在社交媒体交流的方便，在选题和文字上，都得到各位老师的指正，收获很大。

《观察者》网站的两任编辑，也是相处及合作得很愉快！在《观察者》写专栏不过两年，因为《观察者》网站的字数要求比较多，对文章的深度也有较高要求，因而思考写作过程也是一个很好的学习过程，同样和编辑老师互动的过程也是一个学习的过程，收获颇多。在此向《观察者》网站主编和编辑老师致以衷心的感谢！

在《中国评论》新闻网，主要是写关于国际政治和台海两岸关系，

偶尔也写些美国社会问题，这本书里有收录少数，在此也向《中国评论》新闻网编辑部主编和编辑老师致以衷心的感谢。

最后特别感谢清华大学出版社编辑张老师，在谈选题和签合同的过程中，由于我对出版社业内情况不很了解，提出无数问题，也有过争议，张老师非常耐心，即使被我关于合同的各种问题问得濒临“崩溃”，也还是耐心细致一一解答，令我十分感动。

因此在此谨向张老师表示衷心的感谢，没有张老师耐心细致的帮助、解说、编辑、指正，便没有我这本书的出版。对经年笔耕的我来说，再没有比看见自己的心血结晶成书更快乐的事情了。

再次向以上各位老师表示衷心感谢！

深深感谢我的家人和亲友多年的鼓励和支持！

2017年元月于洛杉矶 疏桐阁